

साउन - २

सर्वोच्च अदालत बुलेटिन

पाक्षिक प्रकाशन

वर्ष ३४, अङ्क ८

२०८२ साउन १६-३१

पूर्णाङ्क ७९४



प्रकाशक

सर्वोच्च अदालत

रामशाहपथ, काठमाडौं

फोन नं. ४२००७१२, ४२००७२९, ४२००७५०, Ext. २२६९ (सम्पादक), २२७० (सम्पादन शाखा), २१७० (छापाखाना), २२७४ (बिक्री)

टोल फ्री : १६६०-०१-३३३५५, फ्याक्स: ४२००७४९, पो.ब.नं. २०४३८

Email: info@supremecourt.gov.np, admin@supremecourt.gov.np / Web: www.supremecourt.gov.np

सम्पादन तथा प्रकाशन समिति

माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद फुयाल, सर्वोच्च अदालत	- अध्यक्ष
माननीय न्यायाधीश श्री सुनिलकुमार पोखरेल, सर्वोच्च अदालत	- सदस्य
मुख्य रजिस्ट्रार श्री देवेन्द्रराज ढकाल, सर्वोच्च अदालत	- सदस्य
नायब महान्यायाधिवक्ता श्री टेकबहादुर घिमिरे, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय	- सदस्य
रजिस्ट्रार श्री भद्रकाली पोखरेल, सर्वोच्च अदालत	- सदस्य
अधिवक्ता श्री सुरज खत्री, उपाध्यक्ष, नेपाल बार एसोसिएसन	- सदस्य
वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरि शंकर निरौला, अध्यक्ष, सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसन	- सदस्य
डा.कृष्णप्रसाद बस्न्याल, डिन, त्रिभूवन विश्वविद्यालय, कानून संकाय	- सदस्य
सहरजिस्ट्रार श्री अर्जुनप्रसाद कोइराला, सर्वोच्च अदालत	- सदस्य सचिव

सम्पादक : श्री कालीबहादुर साम्यु लिम्बू

सम्पादन तथा प्रकाशन शाखामा कार्यरत कर्मचारीहरू

शाखा अधिकृत श्री सुजता उप्रेती
शाखा अधिकृत श्री सुकराम मोक्तान
शाखा अधिकृत श्री विनिता महर्जन
शाखा अधिकृत श्री समिता श्रेष्ठ
नायब सुब्बा श्री सन्तोष घिमिरे
सिनियर प्रुफरिडर श्री रेशम शर्मा
कम्प्युटर अपरेटर श्री विदुर खड्का
कम्प्युटर अपरेटर श्री अर्जुन सुवेदी
कार्यालय सहयोगी श्री अच्युतप्रसाद दाहाल

भाषाविद् : श्री रामचन्द्र फुयाल

बिक्री शाखा

नायब सुब्बा श्री खिमा पोखरेल

मुद्रण शाखामा कार्यरत कर्मचारीहरू

मुद्रण अधिकृत श्री आनन्दप्रकाश नेपाल
सिनियर प्रेसम्यान श्री योगप्रसाद पोखरेल
सिनियर मेकानिक्स श्री निर्मल बयलकोटी
सिनियर कम्पोजिटर श्री श्यामकृष्ण प्रजापति
सिनियर प्रेसम्यान श्री सविता पोखरेल
सिनियर प्लेटमेकर श्री प्रमिलाकुमारी लामिछाने
सिनियर बुकबाइन्डर श्री तारा वाग्ले
सहायक कार्टोग्राफर श्री विपिन अधिकारी
बुकबाइन्डर श्री सरिता चक्रधर
बुकबाइन्डर श्री मदन तिमल्सिना
बुकबाइन्डर श्री कृष्णप्रसाद घिमिरे
प्रेसम्यान श्री केशवबहादुर सिटौला
बुकबाइन्डर श्री अच्युतप्रसाद सुवेदी
कार्यालय सहयोगी श्री धनमाया नगरकोटी
कार्यालय सहयोगी श्री रमेश नेपाल

विभिन्न इजलासहरूबाट सम्पादन शाखामा प्राप्त भई यस अङ्कमा प्रकाशित निर्णय / आदेशहरू

पूर्ण इजलास		इजलास नं. ७	
संयुक्त इजलास	१	इजलास नं. ८	
इजलास नं. १	१७	इजलास नं. ९	९
इजलास नं. २	२८	इजलास नं. १०	
इजलास नं. ३		इजलास नं. १२	१८
इजलास नं. ४	६	इजलास नं. १३	७
इजलास नं. ५	७	इजलास नं. १५	
इजलास नं. ६	१८	इजलास नं. १६	२
जम्मा	७७	जम्मा	३६

कूल जम्मा ७७ + ३६ = ११३

नेपाल कानून पत्रिकामा

प्रकाशित भएका फैसलाहरू (२०१५ सालदेखि हालसम्म)
हेर्न, पढ्न तथा सुरक्षित गर्न

www.nkp.gov.np

मा जानुहोला ।

खोज्ने तरिका

सर्वप्रथम **www.nkp.gov.np** लगइन गरेपश्चात् देखिने पृष्ठमा **शब्दबाट** भन्ने स्थानमा आफूले खोज्न चाहेअनुसारको कुनै शब्द नेपाली युनिकोड फन्टमा टाइप गरी हरियो बटनमा रहेको खोज्नुहोस् भन्ने बटनलाई थिची खोजी गर्न सक्नुहुनेछ । यसबाट खोजेअनुसारको फैसला प्राप्त गर्न नसकेमा मुद्दाको किसिम, मुद्दाको नाम एवं निर्णय नं. तथा ने.का.प. विवरणमा रहेका विविध शीर्षकबाट आफूले चाहेअनुसार फैसला खोज्न सकिनेछ । त्यस अतिरिक्त **नेकाप प्रत्येक वर्ष** र **हाम्रो बारेमा** समेतबाट हेर्न सक्नुहुनेछ ।

यस पत्रिकाको इजलाससमेतमा उद्धरण गर्नुपर्दा निम्नानुसार गर्नुपर्ने छः

सअ बुलेटिन, २०८०, ... - १ वा २, पृष्ठ

(साल) (महिना)

उदाहरणार्थ: सअ बुलेटिन, २०८२, साउन - २, पृष्ठ १

का.जि.द.नं. ३९।०४९।०५०

सूचना

"नेपाल कानून पत्रिका र सर्वोच्च अदालत बुलेटिन" को "वार्षिक ग्राहक" बन्न चाहनेका लागि २०७६ वैशाख अङ्क देखि वार्षिक ग्राहक बन्न पाउने गरी सम्पादन तथा प्रकाशन समितिले निर्णय गरेको हुँदा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ ।

समितिको निर्णयानुसार मूल्य समायोजन भई नेपाल कानून पत्रिका रु.१५० र सर्वोच्च अदालत बुलेटिन प्रति अङ्क रु.४० कायम गरिएकोसमेत सबैलाई जानकारी गराइन्छ ।

मूल्य रु.४०।-

मुद्रक: सर्वोच्च अदालत, छापाखाना

विषयसूची

क्र.सं.	विषय	पक्ष / विपक्ष	पृष्ठ
संयुक्त इजलास			१ - २
१.	रहजनी चोरी	राज भन्ने राजकुमार तामाङ वि. नेपाल सरकार	१
इजलास नं. १			२ - १८
२.	दा.खा. निर्णय दर्ता बदर दर्ता	कमल ठाकुर बढईसमेत वि. हुसेनी ठाकुर बढईसमेत	२
३.	जबरजस्ती करणी	नेपाल सरकार वि. शिशिर गौतम, शिशिर गौतम वि. नेपाल सरकार	४
४.	सर्तानुरूप विदेशी विनियम प्रयोग नगरेको	नेपाल सरकार वि. रामकुमार विष्टसमेत	५
५.	दूषित अंश भरपाई बदर	विमलराज शर्मा वि. कृष्ण माया उप्रेती	६
६.	बन्दी प्रत्यक्षीकरण	उषा देवी अधिकारी वि. श्री काठमाडौं जिल्ला अदालत, फैसला कार्यान्वयन शाखा, तहसिल लगत शाखासमेत	७
७.	निर्णय दर्ता बदर दर्ता	रञ्जन श्रेष्ठसमेत वि. शान्तदास श्रेष्ठसमेत	७
८.	कर्तव्य ज्यान	देउप्रसाद छन्त्याल वि. नेपाल सरकार	८
९.	लागु औषध (खैरो हेरोइन)	हिमराज परियार वि. नेपाल सरकार	९

१०.	उत्प्रेषण	सुनिल कुमार पटेलसमेत वि. प्रधानमन्त्री मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय काठमाडौं	११
११.	कम्पनीको रकम हिनामिना गरेकोमा कैद जरिवाना गरी बिगो भराइ पाउँ	आत्माराम गुप्ता वि. प्रमोद साह कानु	११
१२.	बन्दी प्रत्यक्षीकरण	दुर्गा बहादुर भण्डारी वि. उच्च अदालत पाटनसमेत	१२
१३.	बन्दी प्रत्यक्षीकरण	दिपक न्यौपाने वि. उच्च अदालत पाटनसमेत	१२
१४.	उत्प्रेषण	रामकुमार कार्कीसमेत वि. नेपाल सरकार, शिक्षा मन्त्रालय, सिंहदरबार काठमाडौंसमेत	१४
१५.	उत्प्रेषणसमेत	यतीराज तिमिल्सिनासमेत वि. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत	१५
१६.	मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार	चन्द्र बहादुर जी.सी. वि. नेपाल सरकार	१६

१७.	उत्प्रेषण	खगेन्द्र खड्का वि. महानगरीय प्रहरी परिसर, टेकु, काठमाडौंसमेत	१७
१८.	अवहेलना	माधवकुमार बस्नेतसमेत वि. सम्माननीय प्रधानमन्त्री, खड्गप्रसाद ओली, नेपाल सरकारसमेत	१७
इजलास नं. २			१८ – ४४
१९.	कर्तव्य ज्यान	नेपाल सरकार वि. सलाउद्दिन सेखसमेत	१८
२०.	कर्तव्य ज्यान	नेपाल सरकार वि. टेकबहादुर बि.क.	१९
२१.	उत्प्रेषण	उमाकान्त धिमिरेसमेत वि. अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग टंगाल, काठमाडौंसमेत	२०
२२.	लेनदेन	हरिबहादुर मानन्धर वि. रामसिंहासन राय यादव	२१
२३.	भरपाई बमोजिम रकम दिलाई पाउँ	विनादेवी मानन्धर वि. राम सिंहासन राय यादव, राम सिंहासन राय यादव वि. विनादेवी मानन्धर	२२
२४.	खुन डाँका	नेपाल सरकार वि. सिकन्दर अलि शेष खाँसमेत	२३
२५.	लिखत दा.खा. दर्ता बदर दर्तासमेत	चन्द्रकला राईसमेत वि. अञ्जली मास्के	२४
२६.	हक कायम	रामबहादुर थापा वि. अर्जुन थापा	२५

२७.	अदालतको अवहेलना	दिनेश त्रिपाठी वि. एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड), एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको मुख्यालय, काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ३५ पेरिस डाँडा	२६
२८.	अंश चलन	श्यामबाबु लामा समेत वि. रामबाबु लामा	२७
२९.	बन्दी प्रत्यक्षीकरण	सूर्य सहनी वि. सिराहा जिल्ला अदालत सिराहासमेत	२८
३०.	जबरजस्ती करणी बालयौन दुराचार	दिलबहादुर श्रेष्ठ वि. नेपाल सरकार	२९
३१.	बन्दी प्रत्यक्षीकरण	शिवलाल सर्दार वातर वि. जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङसमेत	२९
३२.	पुनः नापीको नक्सा रेखाङ्कन र दर्ता बदर	सुशिल भण्डारीसमेत वि. महादेवदत्त जोशीसमेत	३०
३३.	बन्दी प्रत्यक्षीकरण	एकराज दाहाल वि. उच्च अदालत पाटनसमेत	३१
३४.	अंश चलन	पार्वती थापा क्षेत्री वि. गोपाल थापासमेत	३१
३५.	किर्ते तथा ठगी	नेपाल सरकार वि. जमुना चौधरी	३२

३६.	मोही नामसारी	राम अयोध्या राय वि. गुलटेन राय यादव	३५
३७.	उत्प्रेषण	केशवराज सापकोटा वि. नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, काठमाडौंसमेत	३५
३८.	उत्प्रेषण	नरेन्द्र जोशी वि. नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, काठमाडौंसमेत	३६
३९.	कर्तव्य ज्यान	नेपाल सरकार वि. हर्कबहादुर कुमालसमेत	३७
४०.	उत्प्रेषणयुक्त परमादेश	सुरजकुमार श्रेष्ठसमेत वि. सविता श्रेष्ठसमेत	३८
४१.	उत्प्रेषण	पवित्र नारायण यादव वि. नेपाल सरकार, स्वास्थ्य मन्त्रालय, रामशाहपथ, काठमाडौंसमेत	३९
४२.	कर्तव्य ज्यान	चन्द्रमान राई वि. नेपाल सरकार, नेपाल सरकार वि. चन्द्रमान राईसमेत	४०
४३.	जबरजस्ती करणी	बीरबहादुर बुढा वि. नेपाल सरकार	४१
४४.	उत्प्रेषणयुक्त परमादेश	विल्टु राय वि. नेपाल सरकार, स्वास्थ्य मन्त्रालय, रामशाहपथ, काठमाडौंसमेत	४२
४५.	बन्दी प्रत्यक्षीकरण	बासु बानिया वि. उच्च अदालत पाटन, ललितपुरसमेत	४३
४६.	बन्दी प्रत्यक्षीकरण	नगेन राई वि. झापा जिल्ला अदालतसमेत	४३

इजलास नं. ४			४४ – ४८
४७.	सवारी ज्यान	नेपाल सरकार वि. खेम बहादुर श्रीपालीसमेत	४४
४८.	लागु औषध ब्राउन सुगर	विवेक छहारी मगर वि. नेपाल सरकार	४५
४९.	परमादेशसमेत	गंगादेवी श्रेष्ठ (कारन्जित) वि. जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, काठमाडौंसमेत	४५
५०.	ठगी	प्रसाद भन्ने काँशीराम गुरुङसमेत वि. नेपाल सरकार	४६
५१.	बहुविवाह	नेपाल सरकार वि. रेखा पन्त (गिरी)	४७
५२.	उत्प्रेषण	ललित बहादुर पाल्पाली वि. गृह मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत	४७
इजलास नं. ५			४८ – ५५
५३.	बन्दी प्रत्यक्षीकरण	विजय लामा गोले वि. चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालय कसरा, चितवनसमेत	४८
५४.	कित्ताकाट बदर, निर्णय दर्ता बदर, फैसला बन्डा बदरसमेत	कारी यादव वि. राजो देवी कथवनिया	४९
५५.	उत्प्रेषण	प्रियंका गिरी वि. जिल्ला प्रशासन कार्यालय विदुर, नुवाकोटसमेत	५०
५६.	कर्तव्य ज्यान	राजेन्द्र मगर वि. नेपाल सरकार	५१

५७.	उत्प्रेषणयुक्त परमादेशसमेत	देवराज पुडासैनी वि. प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नुवाकोटसमेत	५२
५८.	उत्प्रेषणयुक्त परमादेशसमेत	मिलन बस्नेत वि. नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत	५३
५९.	परमादेशसमेत	अखिलेसकुमार चौरसी वि. जिल्ला प्रहरी कार्यालय, रौतहटसमेत	५४
इजलास नं. ६			५५ – ६९
६०.	हाडनातामा जबरजस्ती करणी	नेपाल सरकार वि. परिवर्तित नाम (F)	५५
६१.	कर्तव्य ज्यान	नेपाल सरकार वि. उर्मिलादेवी	५५
६२.	ज्यानसम्बन्धी कसुर र हातहतियार सम्बन्धी कसुर	नेपाल सरकार वि. प्रताप आवजुड लिम्बू भन्ने आकाश लिम्बू	५६
६३.	कर्तव्य ज्यान	नेपाल सरकार वि. सिताराम कामत	५७
६४.	कर्तव्य ज्यान	नेपाल सरकार वि. राजन मुक्ति भन्ने रंजित झासमेत	५७
६५.	उत्प्रेषण / परमादेश	लालबहादुर वि.क वि. उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलाससमेत	५८

६६.	भ्रष्टाचार (नक्कली प्रमाणपत्र)	पुष्पलता बम (शाही) वि. नेपाल सरकार	५८
६७.	उत्प्रेषण	जिवछी खातुन वि. महोत्तरी जिल्ला अदालत जलेश्वर	५९
६८.	बहुविवाह	अकबर नदाफ वि. नेपाल सरकार	६०
६९.	अपहरण तथा शरीर बन्धक	रणजित सिंह फर्त्याल वि. नेपाल सरकार	६१
७०.	लागु औषध (गाँजा)	नेपाल सरकार वि. गर्वु भन्ने गर्भु घलानसमेत	६१
७१.	ज्यान मार्ने उद्योग	अरुण कुशवाहा वि. नेपाल सरकार	६२
७२.	लागु औषध (ब्राउन सुगर)	सुरज गुप्ता वि. नेपाल सरकार	६३
७३.	कर्तव्य ज्यान	नेपाल सरकार वि. जोखु सहनी मलाहसमेत	६४
७४.	अंश दर्ता	सुदर्शनप्रसाद पंडित कुम्हाल भन्ने सुदर्शनप्रसाद पंडित वि. शिवनारायण पंडित	६६
७५.	अंश चलन	अनिल शर्मा ढुङ्गाना वि. सरीता हमाल ढुङ्गाना	६६
७६.	नामसारी निर्णय दर्ता बदर दर्ता	नरेश मानन्धर वि. न्हुच्छेबहादुर मानन्धर	६७
७७.	अंश चलन	वीरप्रसाद भन्सारिसमेत वि. केशरमान रंजितकारसमेत	६८
इजलास नं. ९			६९ – ७६
७८.	मूल्य अभिवृद्धि कर (आ.व. ०६३।०६४)	प्रोवायोटेक इन्डस्ट्रिज प्रा.लि. वि. आन्तरिक राजस्व विभाग, लाजिम्पाटसमेत	६९

७९.	विना इजाजत साल काठ ओसारपसार	नेपाल सरकार वि. देवीराम पौडेल	७०
८०.	कर्तव्य ज्यान	थीरबहादुर घर्ती वि. नेपाल सरकार	७१
८१.	उत्प्रेषण परमादेशसमेत	ध्रुवकुमार बस्नेत वि. नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, रामशाहपथ, काठमाडौंसमेत	७२
८२.	बन्दी प्रत्यक्षीकरण	रबिना कुमारी योज्जन वि. काठमाडौं जिल्ला अदालतसमेत	७३
८३.	अंश	जयानन्द जोशी वि. किस्ने जोशी	७३
८४.	बन्दी प्रत्यक्षीकरण	सुर्य बहादुर कार्की वि. काठमाडौं जिल्ला अदालत, बबरमहल, काठमाडौंसमेत	७४
८५.	निषेधाज्ञा	बलिराम साह वि. जिल्ला शिक्षा कार्यालय, धनुषासमेत	७५
८६.	उत्प्रेषण	उमेश पौडेल वि. निर्वाचन आयोग, नेपाल कान्तिपथ, काठमाडौंसमेत	७६
इजलास नं. १२			७६ – ९२
८७.	जिउ मास्ने बेच्ने	विजय लामा वि. नेपाल सरकार	७६
८८.	बन्दी प्रत्यक्षीकरण	हरिभक्त भट्ट वि. उच्च अदालत पाटन, ललितपुरसमेत	७७
८९.	बन्दी प्रत्यक्षीकरण	रमेश महत वि. अम्बर बहादुर कार्कीसमेत	७८
९०.	कर्तव्य ज्यान	बाल कुमार जुग्जाली वि. नेपाल सरकार	७८
९१.	बालयौन दुराचार	कैलास चौधरी वि. नेपाल सरकार	७९
९२.	उत्प्रेषणसमेत	कृष्णप्रसाद पराजुली वि. त्रिभुवन विश्वविद्यालय सभा तथा कार्यकारी परिषद्को सचिवालय, कीर्तिपुरसमेत	८०
९३.	परमादेश, प्रतिषेधसमेत	शंकर लिम्बूसमेत वि. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, काठमाडौंसमेत	८१
९४.	परमादेश	केशवा पोखरेलसमेत वि. बुद्धभूमि नगरपालिका नगरकार्यपालिकाको कार्यालय, कपिलवस्तु	८२
९५.	गैँडा मारी खाग बिक्री व्यवसाय	नेपाल सरकार वि. रामा महतोसमेत	८२
९६.	आयकर (आ.व. २०६०/०६१)	कृष्ण प्रसाद सिलवाल वि. तुला करदाता कार्यालय, हरिहर भवन, ललितपुर	८३
९७.	उत्प्रेषण	नागेश पोखरेल वि. सञ्चालक समिति, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालयसमेत	८४
९८.	अदालतको अवहेलना	राधेश्याम पाण्डेय वि. जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कपिलवस्तु, तौलिहवासमेत	८६

१९.	खान लाउन शिक्षा खर्च दिलाई जन्मदर्ता बनाउने आदेश गरिपाउँ	अशोककुमार महतो वि. सन्ध्या कुमारी महतोसमेत	८७
१००.	अंश	जनक बहादुर सिंह वि. धिर बहादुर सिंह	८७
१०१.	कर्तव्य ज्यान	वीर बहादुर चौधरीसमेत वि. नेपाल सरकार	८८
१०२.	कर्तव्य ज्यान	“भैरहवा (क) कुमारी” वि. नेपाल सरकार	८९
१०३.	कर्तव्य ज्यान	नेपाल सरकार वि. रिना चौधरी कलवार	९०
१०४.	कर्तव्य ज्यान	नेपाल सरकार वि. छविलाल महतो कोइरीसमेत	९१
इजलास नं. १३			९२ – ९७
१०५.	बन्दी प्रत्यक्षीकरण	खड्गबहादुर राई वि. काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, माइतीघर काठमाडौंसमेत	९२
१०६.	बन्दी प्रत्यक्षीकरण	जावेद अस्लाम खान वि. काठमाडौं जिल्ला अदालत तहसिल शाखा बबरमहलसमेत	९३
१०७.	जबरजस्ती करणी र हाडनाता	नेपाल सरकार वि. हरि कुमार शर्मा	९३
१०८.	बन्दी प्रत्यक्षीकरण	सुष्मा जिम्बा वि. उच्च अदालत पाटनसमेत	९४
१०९.	बन्दी प्रत्यक्षीकरण	मिना अधिकारी वि. रुपन्देही जिल्ला अदालतसमेत	९५
११०.	ठगी	गोपाल भन्ने रामबहादुर न्यौपाने वि. नेपाल सरकार	९५
१११.	खोटा चलन	नेपाल सरकार वि. मिथिलेश तिवारिसमेत	९६
इजलास नं. १६			९७ – ९८
११२.	लेनदेन	बासुदेव दवाडी वि. रविन्द्र बज्राचार्यसमेत	९७
११३.	कर्तव्य ज्यान	जोगिन्द्र महतो भन्ने योगेन्द्र नुनिया वि. नेपाल सरकार	९८

संयुक्त इजलास

१

स.प्र.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.डा.श्री नहकुल सुवेदी, ०७४-CR-१११९, ०७४-CR-१६४३, ०७५-CR-०५८२, रहजनी चोरी, राज भन्ने राजकुमार तामाङ वि. नेपाल सरकार, विनोद के.सी. भन्ने सन्तोष कटुवाल वि. नेपाल सरकार, नेपाल सरकार वि. राज भन्ने राजकुमार तामाङसमेत

पुनरावेदक प्रतिवादीहरू विनोद के.सी. भन्ने सन्तोष कटुवाल र राज भन्ने राजकुमार तामाङले बाटोमा हिँड्दै गरेका जाहेरवाला गिता भन्ने खिलमाया कार्कीले घाँटीमा लगाएको सुनको सिक्रीसमेतका गरगहना जबरजस्ती रहजनी चोरी गरेको भन्ने तथ्य उल्लिखित प्रकरणहरूमा विवेचित किटानी जाहेरी, सो जाहेरीलाई समर्थन गर्ने गरी भएको जाहेरवालाको बकपत्र, प्रतिवेदकको किटानी बकपत्र र स्वयं प्रतिवादीहरूको आरोपित कसुर गरेका हौं भन्ने अधिकार प्राप्त अधिकारीसमक्ष गरेको स्वीकारोक्तिपूर्ण बयानबाट पुष्टि भएको अवस्था देखिन्छ । यसरी यी पुनरावेदक प्रतिवादीहरूले रहजनी चोरी गरेबाट निजहरूका हकमा भएको सुरु जिल्ला अदालतको फैसला र उक्त फैसलालाई सदर गर्ने गरी भएको उच्च अदालतको फैसलालाई अन्यथा भन्न मिलेन ।

प्रस्तुत मुद्दामा यसैको लगाउमा रहेको यस अदालतमा विचाराधीन ०७५-CR-०५८२ नं. को रहजनी चोरी मुद्दामा यी पुनरावेदक प्रतिवादी राज भन्ने राजकुमार तामाङलाई कारागार कार्यालय जगन्नाथदेवल काठमाडौँमार्फत मिति २०७८।०६।१२ मा पेसीको जानकारी पठाएकोमा उक्त कारागार कार्यालय जगन्नाथ देवल काठमाडौँबाट मिति २०७७।०६।०६ मा निज प्रतिवादी राज भन्ने राजकुमार तामाङ थुना मुक्त भइसकेको भनी मिति २०७८।०६।०७ मा

प्रमाणित भइआएको देखिन्छ । पुनरावेदक प्रतिवादी विनोद के.सी. भन्ने सन्तोष कटुवालका हकमा उल्लिखित लगाउको मुद्दामा कारागार कार्यालय, झुम्का सुनसरीमार्फत सोही मितिको पेसीको जानकारी पठाएकोमा निज प्रतिवादी विनोद के.सी. भन्ने सन्तोष कटुवाल मिति २०७७।१०।०५ मा कैद मुक्त भएको भनी उक्त कारागार कार्यालयबाट प्रमाणित भई लेखी आएको देखियो । यसर्थ निज पुनरावेदक प्रतिवादीहरू उल्लिखित बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेशबाट प्रस्तुत मुद्दाको रोहमा कैद मुक्त भइसकेको भन्ने देखिँदा उल्लिखित विषयवस्तुतर्फ थप विवेचना गरिरहनु परेन ।

प्रतिवादीहरू निर्मलकुमार अग्रवाल, प्रेम सेन्चुरी विश्वकर्मा र रामहरी भन्ने हरeram श्रेष्ठ हकमा वादी नेपाल सरकारले लिएको पुनरावेदन जिकिरतर्फ विचार गरी हेर्दा यी प्रत्यर्थी प्रतिवादीहरू निर्मलकुमार अग्रवाल, प्रेम सेन्चुरी विश्वकर्मा र रामहरी भन्ने हरeram श्रेष्ठले अदालतमा बयान गर्दा आरोपित कसुरमा इन्कार रहेको देखियो । यी प्रतिवादीहरूको आरोपित कसुरमा संलग्नता सम्बन्धमा जाहेरवालाले बकपत्र गर्दा लेखाएको देखिँदैन । साथै प्रत्यर्थी प्रतिवादी निर्मलकुमार अग्रवालले सञ्चालन गरेको अनुज टन्च सेन्टरबाट बरामद गरिएका सुनको बाला, तिलहरी, सुनको सिक्री, मोती जडित सुनको सिक्री, जन्तर, टपका टुक्राहरूसमेतका गरगहनाहरू र चोरी गरिएको भनिएको सुनको सिक्रीको आकार, बनौट र तौलसँग परस्पर कुनै मेल खाएको देखिँदैन । जहाँसम्म प्रतिवादीहरू प्रेम सेन्चुरी विश्वकर्मा भन्ने प्रेम विश्वकर्मा र रामहरी भन्ने हरeram श्रेष्ठको अनुसन्धानको क्रममा भएको बयानलाई फैसला गर्दा प्रमाणमा ग्रहण गरिएन भन्ने वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिर रहेको छ त्यसतर्फ हेर्दा मुद्दामा प्रतिवादीहरूको बयानलाई प्रमाणमा लिने क्रममा उक्त बयान र सो बयानमा तादम्यता कायम गराउने अन्य विषयवस्तुलाई समेत

विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । वादी नेपाल सरकारले सो सम्बन्धमा कुनै वस्तुनिष्ठ प्रमाण पेस गरी यी प्रत्यर्थी प्रतिवादीहरू प्रेम सेन्चुरी विश्वकर्मा भन्ने प्रेम विश्वकर्मा र रामहरी भन्ने हरेराम श्रेष्ठको अनुसन्धानको बयानको प्रामाणिकता पुष्टि गर्न सकेको देखिदैन । त्यसै गरी सोही सेन्टरबाट बरामद सुनका गरगहना र सुनका टुक्राहरूका सम्बन्धमा उक्त चोरी भएको सुनको सिक्रीको रूप परिवर्तन गरी सुनका टुक्रा बनाइएको हो भन्ने थप जिकिरसमेत लिएको देखिन्छ । सोतर्फ विचार गर्दा चोरी भएको सुनको सिक्रीको तौलसँग उल्लिखित बरामदी मुचल्कामा लेखिएको सुनका गरगहना र टुक्राहरूको तौल एक आपसमा मिलेको भिडेको देखिदैन । चोरी भएको भनिएको सुनको सिक्रीको स्वरूप परिवर्तन गरेको भन्ने वस्तुनिष्ठ प्रमाणसमेत पुनरावेदक वादीले पेस गर्न सकेको देखिएन । साथै यी प्रत्यर्थी प्रतिवादीहरूको सँगसाथबाट चोरी भएको भनिएको मालवस्तु फेला परेको अवस्थासमेत देखिदैन । त्यसैगरी जाहेरवाला गिता भन्ने खिलमाया कार्कीले निर्मल कुमार अग्रवालले सञ्चालन गरेको अनुच टन्च सेन्टरबाट बरामद गरगहना मेरो होइन भनी सनाखत कागज गरेको देखिन्छ । तसर्थ यी प्रतिवादीहरूमाथि कसुर प्रमाणित गर्ने वस्तुनिष्ठ प्रमाण मिसिल सामेल रहे भएको अवस्थासमेतको विद्यमान नरहेबाट यी प्रत्यर्थी प्रतिवादीहरूउपर कसुर कायम गर्नु न्यायको रोहमा उचित देखिएन । यसर्थ प्रत्यर्थी प्रतिवादीहरू प्रेम सेन्चुरी विश्वकर्मा, रामहरी भन्ने हरेराम श्रेष्ठ र निर्मलकुमार अग्रवाललाई अभियोगदाबीबाट सफाई दिने गरी भएको फैसलालाई अन्यथा भन्न मिलेन । पुनरावेदक वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिर पुग्ने देखिएन ।

सुरू काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट फैसलालाई सदर गर्ने गरी उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७४।०५।२६ मा भएको फैसला मिलेकै

देखिँदा उक्त फैसला सदर हुने ।

इजलास अधिकृत: जयन्ती अवस्थी भट्ट

कम्प्युटर :- राधिका घोरासाइने

इति संवत् २०८० साल आश्विन २१ गते रोज १ शुभम् ।

यसै लगाउको निम्न मुद्दामा पनि यसैनुसार फैसला भएको छ ।

- ०७४-CR-११२०, ०७४-CR-१६४२, ०७५-CR-०४०१, रहजनी चोरी, राजकुमार तामाङ वि. नेपाल सरकार, विनोद के.सी. भन्ने सन्तोष कटुवाल वि. नेपाल सरकार, नेपाल सरकार वि. प्रेम सेन्चुरी विश्वकर्मा भन्ने प्रेम विश्वकर्मासमेत
- ०७४-CR-०९५०, ०७४-CR-१६४४, ०७५-CR-०४००, रहजनी चोरी, विदुर दाहाल वि. नेपाल सरकार, विनोद के.सी. भन्ने सन्तोष कटुवाल वि. नेपाल सरकार, नेपाल सरकार वि. प्रेम सेन्चुरी विश्वकर्मा भन्ने प्रेम विश्वकर्मासमेत

इजलास नं. १

२

मा.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री हरिप्रसाद फुयाल, ०७३-CI-०६८६, दा.खा. निर्णय दर्ता बदर दर्ता, कमल ठाकुर बढईसमेत वि. हुसेनी ठाकुर बढईसमेत

मिति २०५३।०९।०६ को बन्डा मुचुल्का हेर्दा उक्त बन्डा मुचुल्कामा अंश मुद्दाका वादी चनरज्योति र टेकनारायणका छोरा प्रतिवादी ब्रह्मदेवसमेत रोहबरमा रहेको देखियो । निज प्रतिवादी ब्रह्मदेवले आफ्नो बाबु टेकनारायणको नाउँमा दर्ता रहेको सबै कित्ता जग्गाहरू खुलाइदिएको देखिन्छ । सोही तायदातीलाई नै आधार मानी मिति २०५३।०९।०६ मा बन्डा मुचुल्का गर्दा

हुबहु सबै कित्ता जग्गाहरू बन्डा मुचुल्कामा उल्लेख गरेको पाइयो । सो बन्डा मुचुल्कामा वादीको अंश भागमा परेको जग्गा भनी, कैफियतमा केही कित्ता नम्बरहरूमध्येबाट सोको जम्मा क्षेत्रफलमध्ये यतातर्फबाट यति क्षेत्रफल मात्र भनी कैफियतमा तर्फ र क्षेत्रफलको अङ्क खुलाई अंश लिएको र केही कित्ता जग्गाहरू ससिम भनी सो कित्ता नम्बरको पूरै जग्गा अंश लिएको देखियो । तर कि.नं.१३, १६, २० र ६८ का जग्गाको कैफियतमा कुनै बेहोरा जनिएको नदेखिने ।

बन्डा मुचुल्कामा अंश बन्डा गरिएका जग्गाहरूमध्ये कैफियतमा ससिम वा मध्येबाट भन्ने कुनै बेहोरा नखुलाइएका विवादित ४ कित्ता जग्गाहरू अंश मुद्दाकी वादी चनरज्योतियाको भागमा बन्डा छुट्याइएको भनी मान्ने हो भने बन्डा गर्नुपर्ने जग्गाहरूको जम्मा क्षेत्रफलमध्ये निज चनरज्योतियाको भागमा झण्डै १ बिगाहा जग्गा बढी हुन जान्छ । वस्तुतः बन्डा मुचुल्कामा उल्लिखित जग्गाको क्षेत्रफलको आधारले पनि विवादित कित्ता जग्गाहरू यी वादीकै अंशभागमा रहने भन्ने सो बन्डा मुचुल्काको उद्देश्य रहेको थप पुष्टि हुन्छ । अदालतले बन्डा गर्ने क्रममा नरम गरम हेरी बन्डा गर्दा जग्गाको केही धुर क्षेत्रफल मात्र बढी वा घटी हुनुलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन । बन्डा मुचुल्कामा खोलेको क्षेत्रफलका आधारबाट पनि उक्त ४ कित्ता विवादित जग्गाहरू प्रतिवादीहरूकै अंश भागमा परेको भन्ने पुष्टि हुने ।

विवादित जग्गाहरू अंश मुद्दाका वादी र प्रतिवादीहरूमध्ये कसको अंश भागमा परेको जग्गा हुन् भन्ने सम्बन्धमा मिति २०५३।०९।०६ मा बारा जिल्ला अदालतबाट भएको उक्त बन्डा मुचुल्का नै मुख्य र महत्त्वपूर्ण प्रमाण भएकोमा दुईमत छैन । सोही बन्डा मुचुल्कामा उल्लेख भएअनुसार वादी चनरज्योतियाको अंश भागमा परेका जग्गामा मात्र निजका छोराहरूको हक लाग्ने हुन्छ । सोबाहेक प्रतिवादीहरूका अंश भागमा बाँकी रहेका जग्गासमेत आफ्नी आमाको

अंश भागको भनी नामसारी दाखिल खारेजको लागि स्थानीय निकायबाट भएको सिफारिससमेत मालपोत कार्यालयमा निवेदन दिई मालपोत कार्यालयबाट नामसारी दाखिल खारेज गरेको कार्यलाई उचित र कानूनसम्मत मान्न नमिल्ने ।

विवादित कि.नं.१३, १६, २० र ६८ का जग्गाहरू अंश मुद्दाका प्रतिवादी तथा प्रस्तुत मुद्दाका प्रत्यर्थी वादीहरूको अंश भागका जग्गा रहेको भन्ने पुष्टि हुन आयो । पुनरावेदक प्रतिवादीहरूले आफ्नी आमाको मृत्युपश्चात् बारा जिल्ला अदालतको मिति २०३७।०६।२१ को फैसलाअनुसार बारा जिल्ला अदालतबाट मिति २०५३।०९।०६ मा भएको बन्डा मुचुल्काका आधारमा विवादित ४ कित्ता जग्गाहरू पुनरावेदक प्रतिवादीहरूले आफ्नो नाममा दाखिल खारेज नामसारी गर्न स्थानीय निकायको सिफारिससहित मालपोत कार्यालय बारामा निवेदन दिई मालपोत कार्यालय बाराबाट मिति २०६९।०९।१९ मा भएको दाखिल खारेज नामसारीको निर्णयसमेत मिलेको नदेखिँदा उक्त निर्णयसमेत बदर गरी विवादित कि.नं.१३, १६, २० र ६८ का जग्गाहरू प्रत्यर्थी वादीहरू हुसेनी ठाकुर बढई र ब्रह्मदेव ठाकुर बढईको नाममा दाखिल खारेज दर्तासमेत हुने गरी सुरु बारा जिल्ला अदालतबाट मिति २०६९।१२।१८ मा भएको फैसला सदर हुने ठहर्‍याई तत्कालीन पुनरावेदन अदालत हेटौँडाबाट मिति २०७०।११।२३ मा भएको फैसला मिलेको देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत: कृतिबहादुर बस्नेत

कम्प्युटर: राधिका घोरासाइने

इति संवत् २०७९ साल माघ २९ गते रोज १ शुभम् ।

- यसै लगाउको ०७३-CR-०५३१, जालसाजी, कमल ठाकुर बढईसमेत वि. हुसेनी ठाकुर बढईसमेत भएको मुद्दामा पनि यसैनुसार फैसला भएको छ ।

३

मा.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री हरिप्रसाद फुयाल, ०७३-CR-०६१६, ०७३-CR-१७७२, जबरजस्ती करणी, नेपाल सरकार वि. शिशिर गौतम, शिशिर गौतम वि. नेपाल सरकार

प्रतिवादीले मौकामा र अदालतसमक्ष आरोपित कसुरमा इन्कार रहेर गरेको बयान तथा उक्त बयानलाई समर्थन हुने गरी निजका साक्षी शुक्रबहादुरले गरेको बकपत्र विश्वासलायक देखिएन । चर्चमा जाहेरवालीको आफन्तलाई हटाई प्रतिवादी कोषाध्यक्ष भएको कारणबाट झुट्टा आरोप लगाइएको भन्ने प्रतिवादीको जिकिर पनि पुष्टि हुन सकेको देखिएन । साथै ६ महिनाअघि जाहेरवालीको बाख्राले प्रतिवादीको करेसाबारीमा रहेका बोटबिरुवा खाइदिएको कारणबाट मात्र आफ्नी नाबालिका छोरीमाथि प्रतिवादीले यस्तो घृणित कार्य गरे भनी झुट्टा आरोप लगाई जाहेरी दिएको भन्ने प्रतिवादीको जिकिर पीडित वर्ष ८ की अबोध बालिकाले घटनाको बारेमा सविस्तार वर्णन गरी गरेको मौकाको कागज तथा निजले अदालतमा उपस्थित भएर गरिदिएको बकपत्रबाट खण्डित भएको देखिने ।

पीडितउपर प्रतिवादीले जबरजस्ती करणी गरेको होकि भन्ने देखिए तापनि पीडितको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदनमा पीडितको शरीरमा नीलडाम, घाउचोट नभएको, सङ्घर्षका चिन्हहरू नभएको, गुप्ताङ्ग/ योनिको अवस्था ठिक रहेको, Vaginal wall को अवस्था ठिक रहेको, कन्याजाली नच्यातिएको र Vagina वरिपरि वीर्य, रगत, रौँ आदि नभएको भन्ने उल्लेख भएबाट पीडितउपर जबरजस्ती करणीको पूर्ण अपराध भएको भन्ने देखिन आएको छैन । नत अन्य प्रमाणबाट सो कसुर सिद्ध हुने ।

पीडित वर्ष ८ की नाबालिका रहेको र निजले वारदातका सम्बन्धमा प्रतिवादीले आफूलाई जबरजस्ती करणी गर्न खोजेको भनी मौकामा गरेको

कागज तथा सो कागज समर्थन हुने गरी अदालतमा गरेको बकपत्र, पीडितकी आमाले पीडितको भनाइका आधारमा दिएको जाहेरी र सो जाहेरी बेहोरा समर्थन हुने गरी निजले अदालतमा गरेको बकपत्र एवं बुझिएका मानिस कस्तुरिसमेतले अदालतमा गरिदिएको बकपत्रसमेतका प्रमाणबाट पीडितउपर प्रतिवादीले आफ्नो यौन सन्तुष्टि मेटाउने कार्यसम्म गर्न खोजेको पुष्टि हुने ।

प्रतिवादी शिशिर गौतमलाई के कुन कानूनबमोजिम के कति सजाय हुने रहेछ भनी तत्काल प्रचलित कानूनी व्यवस्था हेर्दा, साबिक मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महलको १ नं. मा कसैले सोह वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिकालाई निजको मन्जुरी लिई वा नलिई करणी गरेमा निजले जबरजस्ती करणी गरेको ठहर्छ भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ । ऐ. महलको ३ नं. को देहाय १ मा जबरजस्ती करणी गर्नेलाई दश वर्षभन्दा मुनिकी बालिका भए दशदेखि पन्ध्र वर्षसम्म कैद सजाय हुने भन्ने र ऐ. महलको ५ नं. मा जबरजस्ती करणी गर्ने उद्योग गरेको करणी गर्न भने पाएको रहेनछ भने जबरजस्ती करणी गर्नेलाई हुने सजायको आधा सजाय हुन्छ भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ । पीडिता टेलिभिजन हेर्न भनी प्रतिवादीको घरमा जाने गरेको देखिएको छ । प्रतिवादीले टेलिभिजन हेर्न गएको अवस्थामा चकलेट दिई ललाइ फकाइ आफ्नो सुत्ने कोठामा लगी पीडितालाई जबरजस्ती करणी गर्ने प्रयत्न गरेको कसुर पुष्टि हुन आएकोले निज प्रतिवादीलाई साबिक मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महलको ३(१) नं.लाई आधार लिई ऐ. महलको ५ नं. बमोजिम ५ वर्ष कैदको सजाय हुने ठहर गरेको तत्कालीन पुनरावेदन अदालत जनकपुरको फैसला मिलेकै देखियो ।

पीडित परिवर्तित नाम कमलामाई (ग)लाई यी पुनरावेदक प्रतिवादी शिशिर गौतमले चकलेट दिई ललाइफकाइ जबरजस्ती करणी गर्ने प्रयत्न गरेको

तथ्य पुष्टि हुन आयो । निजलाई साबिक मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महलको ५ नं. को कसुरमा सोही ५ नं. बमोजिम ऐ. महलको १ र ३(१) नं. बमोजिमको कसुरमा हुने सजायको आधा अर्थात् ५ (पाँच) वर्ष कैदको सजाय हुने ठहर गरेको तत्कालीन पुनरावेदन अदालत जनकपुरको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत: कृतिबहादुर बस्नेत

कम्प्युटर : राधिका घोरासाइने

इति संवत् २०८० साल असार २८ गते रोज ५ शुभम् ।

४

मा.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री हरिप्रसाद फुयाल, ०७०-CR-०१४२, सर्तानुरूप विदेशी विनियम प्रयोग नगरेको, नेपाल सरकार वि. रामकुमार विष्टसमेत

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा खोलिएको एल.सी. नं. ३१६७८ र ३१६७९ को जम्मा अमेरिकी डलर ५२४,७२८.४० मध्ये ५२४,३७६.४० सो बैंकलाई फिर्ता प्राप्त भइसकेको भन्ने अभियोगपत्रको बेहोरासमेतबाट देखिएको छ । अब सो बैंकलाई फिर्ता प्राप्त भइसकेको देखिएको अमेरिकी डलरसमेत अपचलन गरेको भनी बिगो कायम गरी सजाय गर्दा न्यायोचित र कानूनसम्मत हुने देखिँदैन । जसले जति मात्रामा कसुर गरेको छ सो कसुरको मात्राअनुसार सजाय गर्नु कानून र न्यायको दृष्टिबाट मनासिब हुन्छ । त्यसैले उक्त एल.सी.को रकममध्ये फिर्ता प्राप्त हुन बाँकी रहेको अमेरिकी \$३५२ को हकमा सम्म प्रतिवादीमध्ये देउराली धागो कताई उद्योगका प्रोपाइटर रामकुमार विष्टले अपचलन गरी कसुर गरेको पुष्टि हुन आएको हुँदा निज प्रत्यर्थी प्रतिवादी रामकुमार विष्टलाई सोही अमेरिकी \$३५२ को तत्कालको सटही दरप्रति अमेरिकी डलर रु.५६।३० का दरले हुने रु.१९,८१७।६० बिगो कायम गरी सो बिगोबमोजिम जरिवानाको सजाय हुने तथा अर्का प्रत्यर्थी प्रतिवादी

आनन्दकुमार अग्रवालले एल.सी. खोल्दा व्यक्तिगत जमानी दिएको भन्ने प्रमाणको अभावमा निजउपरको अभियोग दाबी पुष्टि हुन नसकेको भनी निजलाई सफाई दिने गरी सुरु काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०६३।०९।०३ मा भएको फैसला सदर गर्ने गरेको तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०६८।११।१५ को फैसला मिलेकै देखियो ।

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा प्रत्यर्थी प्रतिवादी देउराली धागो कताई उद्योगका प्रोपाइटर रामकुमार विष्टले न्युजिल्यान्डबाट धागो आयात गर्न भनी ई.सं. ०८।०५।१९९६ मा खोलेको एल.सी.नं. ३१६७८ र ३१६७९ को जम्मा अमेरिकी डलर ५२४,७२८.४०मध्ये ५२४,३७६.४० अमेरिकी डलर बैंकलाई फिर्ता प्राप्त भइसकेको देखिन्छ । अब सो अमेरिकी डलरमध्ये बैंकलाई फिर्ता हुन आएको नदेखिएको अमेरिकी \$३५२ सम्म प्रतिवादीमध्ये देउराली धागो कताई उद्योगका प्रोपाइटर रामकुमार विष्टले अपचलन गरी विदेशी विनियम (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ को दफा ८ बमोजिम कसुर गरेको पुष्टि हुन आएकोले निज प्रत्यर्थी प्रतिवादी रामकुमार विष्टलाई ऐ. ऐनको दफा १७(५) बमोजिम सोही अमेरिकी \$३५२ को तत्कालको सटही दर प्रतिअमेरिकी डलर रु.५६।३० का दरले हुने रु.१९,८१७।६० बिगो कायम गरी उक्त बिगोबमोजिम निजलाई रु.१९,८१७।६० जरिवाना हुने तथा अर्का प्रत्यर्थी प्रतिवादी आनन्दकुमार अग्रवालले एल.सी. खोल्दा व्यक्तिगत जमानी दिएको भन्ने सबुत प्रमाणको अभावमा निजउपरको अभियोग दाबी पुष्टि हुन नसकी निजलाई अभियोग दाबीबाट सफाई दिने ठहर्‍याएको सुरु काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०६३।०९।०३ को फैसला सदर गरेको तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०६८।११।१५ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत : कृतिबहादुर बस्नेत

इति संवत् २०७९ साल माघ २९ गते रोज १ शुभम् ।

५

मा.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री हरिप्रसाद फुयाल, ०७५-CI-०१२५, ०७५-CI-०१२६, दूषित अंश भरपाई बदर, विमलराज शर्मा वि. कृष्ण माया उप्रेती, रोशनराज शर्मा वि. कृष्ण माया उप्रेती

प्रत्यर्थी वादी कृष्णमाया उप्रेती र पुनरावेदक प्रतिवादी रोशन शर्माका बिचमा मिति २०६७।६।२८ मा विवाह भएको र अंशियार नाताकै रहेको कुरामा प्रत्यर्थी वादी र पुनरावेदक प्रतिवादीका बिचमा विवाद नदेखिने।

लिखतमा वादीको समेत साक्षी बसी मन्जुरी र स्वीकृति रहेको देखिन आउँदैन। विवाह भएको १ वर्षपछि नै वादीका पतिलाई मात्र अंश छुट्याइदिनुपर्ने के कारण परेको हो ? अचल सम्पत्तिसमेत भएकोमा सो अचल सम्पत्तिको मूल्याङ्कनबाट हुन आउने नगद रकम वादीलाई उपलब्ध गराइएको भन्ने आधार के हो ? आदी प्रश्नको बारेमा प्रतिवादीहरूबाट युक्तिसङ्गत रूपमा जवाफ आउन सकेको छैन। अंशबापत नगद रु.१५,००,०००।- अक्षरेपि पन्ध्र लाख रुपियाँ बुझेको भन्ने सो अंशबन्डा लिखतमा उल्लेख छ। सो रकम प्रतिवादीहरू को कुन बैंकको खाताबाट निकाली वादीको पतिलाई दिएको हो। सो तथ्य पुष्टि हुने कुनै भरपर्दो प्रमाण प्रतिवादीहरूले पेस गर्न सकेको पाइँदैन। वादीका पति रोशन राज शर्मा लागु औषध सेवन गर्ने व्यक्ति भएको भन्ने पनि फिरादमा उल्लेख छ। मिसिल संलग्न समग्र तथ्य प्रमाणहरूबाट वादिका पतिले वास्तविक रूपमा पैतृक सम्पत्तिबाट अंश प्राप्त नगरी केवल वादीलाई अंश दिन नपरोस् भन्ने दूषित नियतका साथ विवादित अंश भरपाइको लिखत पारित गरेको भन्ने फिरादको कथन पुष्टि भइरहेको पाइने।

प्रस्तुत मुद्दाका पुनरावेदक प्रतिवादीहरू एकआपसमा मिली सर्लाही जिल्लामा जग्गा र

काठमाडौं जिल्लामा घर जग्गा रहे भएको अवस्थामा विवाह भएको १ वर्षपश्चात् प्रत्यर्थी वादीका पतिलाई मिति २०६८।७।१६ मा रु.१५,००,०००।- नगद बुझी लिएको भनी र.नं.१७७९(क)बाट रजिस्ट्रेशन गर्ने कार्यलाई प्रचलित न्यायिक मूल्य मान्यता र कानूनी व्यवस्थाको रोहमा समेत न्यायोचित मान्न सकिने अवस्था हुँदैन। प्रतिवादीहरू एक आपसमा मिली वादीको अंश हक मार्ने उद्देश्यले कार्य गरेको भन्ने देखिन्छ। प्रत्यर्थी वादीका पति प्रस्तुत मुद्दाका प्रतिवादीले नगद बुझेको र सो रकम उपभोग गरेको भन्ने तथ्य पुनरावेदक प्रतिवादीहरूले देखाउन सकेको हुँदैन। यस्तो अवस्थामा सो लिखत पारित गरिँदा प्रत्यर्थी वादीलाई रोहबर साक्षीमा समेत राखेको नदेखिँदा विवादित अंश भरपाईबाट वादीको अंश पाउने हकमा आघात परेको देखिँदा सो लिखत बदर हुने ठहर्‍याई भएको उच्च अदालत पाटनको फैसलालाई अन्यथा भन्न सकिने अवस्था रहँदैन।

र.नं.१७७९(क) मिति २०६८।७।१६ मा भएको अंश भरपाइको लिखत बदर हुने ठहर्‍याई भएको काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसला सदर हुने ठहर्‍याई भएको उच्च अदालत पाटनको मिति २०७४।०७।२४ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने। इजलास अधिकृत:- लिलाधर सुवेदी र भेषराज भट्टराई कम्प्युटर - राधिका घोरासाइने इति संवत् २०८० साल असार ३१ गते रोज १ शुभम्। यसै लगाउको निम्न मुद्दामा पनि यसैनुसार फैसला भएको छ।

- ०७५-CI-०९५०, मानाचामल, रोशन शर्मा वि. कृष्णमाया उप्रेती
- ०७५-CR-०२७४, ०७५-CR- ०२७५, अंश सम्बन्ध विच्छेद, रोशन शर्मा वि. कृष्णमाया उप्रेती, विमलराज शर्मासमेत वि. कृष्णमाया उप्रेती

६

मा.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.डा.श्री मनोजकुमार शर्मा, ०७८-WH-०२००, बन्दीप्रत्यक्षीकरण, उषा देवी अधिकारी वि. श्री काठमाडौं जिल्ला अदालत, फैसला कार्यान्वयन शाखा, तहसिल लगत शाखासमेत

रिट निवेदकलाई निजउपर चलेका २ वटा बैंकिङ कसुर मुद्दामा उच्च अदालत पाटनबाट भएको फैसलाले ठहर भएको सजाय कार्यान्वयन गर्न कैदी पुर्जी दिई थुनामा राखिएको अवस्था छ । निवेदक उषादेवी अधिकारीउपर नरमाया कोडरेनको नाममा मिति २०७४।०८।१४ गते काटिएको रु.७,५०,०००।- को चेक (लक्ष्मी बैंक लिमिटेड सुकेधाराको) अनादर भएको छ । सन्जी भ्लोनको नाममा मिति २०७४।०८।२२ मा रु.११,७५,०००।- को (एच एन्ड वी डेभलपमेन्ट बैंक कपन) को चेक अनादर भएको र अनिता जोशीको नाममा मिति २०७४।०६।१७ गते काटिएको रु.१५,७०,०००।- (लक्ष्मी बैंक सुकेधारा) को चेक अनादर भएको देखिन्छ । यसरी पटक पटक विभिन्न स्थानमा कसुर गरी यी प्रतिवादी पटके अपराधी भई निजलाई कैद र जरिवानाको सजाय ठहर भएको पाइन्छ । विभिन्न स्थानमा कसुर गरी भागेको अवस्थामा निज मिति २०७४।११।११ मा पक्राउ परेको र थुनामा रहेको पुष्टि हुन आएको छ । निजलाई पछिल्लो बैंकिङ कसुर (०७५-CB-०७१२) मुद्दामा बयानको लागि कारागारबाट उपस्थित गराइएको मिति २०७५।११।१५बाट नै यो मुद्दामा थुनामा रहेको अवधि कायम हुने माथि उल्लिखित रिट निवेदन ०७८-NF-०००७ मा प्रतिपादित सिद्धान्तबाट देखिन आयो । निवेदकलाई मिति २०७५।११।१५ मा बयानको लागि अदालतमा उपस्थित गराउँदा वर्तमान कानूनका व्यवस्थाहरू लागु भइसकेको अवस्था छ । पहिलाको र पछिल्लो बैंकिङ कसुरको वारदात मिति र स्थान फरक फरक देखिँदा अदालतमा हाजिर भई

बयान गरेको मिति २०७५।११।१५बाट थुनामा बसेको मिति कायम हुने देखियो । अतः अधिल्लो मुद्दामा पक्राउ परेको मितिबाट नै थुना कायम हुनुपर्ने भन्ने रिट निवेदकको जिकिर उपर्युक्त न्यायिक सिद्धान्तबाट मिल्ने देखिन आएन साथै निवेदकउपर चलेको ०७५-CB-०७१२ को बैंकिङ कसुर मुद्दा यस अदालतमा विचाराधीन रहेको र उक्त मुद्दा पुनरावेदनको रोहबाट फैसला हुँदा न्यायिक निरूपण हुने नै हुँदा प्रस्तुत बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनबाट थुनामुक्त गरिपाउँ भन्ने निवेदकको निवेदन जिकिर कानूनसम्मत देखिन आएन ।

रिट निवेदकको थुना गैरकानूनी नदेखिँदा निवेदकको मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ।
इजलास अधिकृत:- शिवहरि पौडेल
कम्प्युटर: देबिमाया खतिवडा (देबिना)
इति संवत् २०७९ साल साउन ५ गते रोज ५ शुभम् ।

७

मा.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.डा.श्री मनोजकुमार शर्मा, ०७९-CI-०३७४, निर्णय दर्ता बदर दर्ता, रञ्जन श्रेष्ठसमेत वि. शान्तदास श्रेष्ठसमेत

पैतृक सम्पत्ति रहे भएकै कारणबाट प्रतिवादीहरूले विवादित जग्गाहरू आफ्नो नाममा दर्ता हुन छुट भएकोले दर्ता गरिपाउँ भनी मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारमा निवेदन दिएको देखिन्छ । सो निवेदनका आधारमा विवादित जग्गाहरू मालपोत कार्यालयबाट प्रतिवादीहरूका नाउँमा दर्ता भएकोमा विवाद छैन । पैतृक सम्पत्तिबाट कुनै पनि अंशियारलाई विमुख वा निरअंशी बनाउन नमिल्ने हुँदा पैतृक सम्पत्तिमा कुनै एक पक्षको मात्र हक लाग्ने भनी अर्थ गर्नु न्यायोचित हुँदैन । पैतृक सम्पत्ति नै दर्ता हुन छुट भई बन्डापत्रमा उल्लेख हुन सकेको अवस्था नहुँदा सो सम्पत्तिमा समान अंशी प्रत्यर्थी वादीहरूको पनि आधा अंश हक रहने ।

विवादित जग्गाहरू पुनरावेदक प्रतिवादीहरूको मात्र एकलौटी हकभोगको नभई प्रत्यर्थी वादीहरूको पनि पैतृक सम्पत्ति रहेको भन्ने पुष्टि भइरहेको स्थितिमा पोता नं. २८४बाट भिडाई विवादित जग्गाहरू प्रतिवादीहरूको नाममा दर्ता गर्ने मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारको मिति २०६७।१२।३० को निर्णय र सोको आधारमा प्रतिवादीहरूका नाउँमा भएको दर्ता प्रत्यर्थी वादीहरूको आधा हक हिस्साको जग्गासमेत दर्ता गरेको हदसम्म कानूनसम्मत रहेको देखिएन।

मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारको मिति २०६७।१२।३० को निर्णय र सोका आधारमा भएको जग्गा दर्तासमेत प्रत्यर्थी वादीहरूको आधा हक हिस्सा बदर गर्नुपर्नेमा नगरी भएको सुरु काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०६९।०६।२९ को फैसला उल्टी गरी विवादित जग्गाहरूमा वादीहरूको अंश हकजति आधा जग्गाको दर्ता बदर भई वादीहरूको नाउँमा दर्तासमेत हुने गरी तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०७१।०१।०४ मा भएको फैसला मिलेकै देखियो।

वादी प्रतिवादीहरूका मूल अंशियारहरूबिच २०२६ सालमा भएको बन्डापत्रको लिखतमा उल्लेख नभई बन्डा नभएका विवादित कि.नं. २८८, ३६६, २८३, ३७९, २८६, ३९९, २८५समेत ७ कित्ता जग्गाहरू पोता नं. २८४बाट भिडाई पुनरावेदक प्रतिवादीहरू रञ्जन श्रेष्ठसमेतका नाउँमा दर्ता हुने गरी मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारबाट मिति २०६७।१२।३० मा निर्णय भएको देखिन्छ। उक्त निर्णय र सोको आधारमा प्रतिवादीहरूका नाउँमा दर्ता भएको जग्गामध्ये प्रत्यर्थी वादीहरूको अंश हकजति आधा जग्गाको दर्ता बदर गरी प्रत्यर्थी वादीहरू शान्तदास श्रेष्ठसमेतका नाउँमा दर्ता हुने गरी फैसला गर्नुपर्नेमा वादी दाबी पुग्न नसक्ने भनी सुरु काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०६९।०६।२९ मा फैसला भएको पाइयो। उक्त सुरु फैसला उल्टी गरी विवादित

जग्गामध्ये प्रत्यर्थी वादीहरूको हक हिस्साजति आधा जग्गाको दर्ता बदर गरी प्रत्यर्थी वादीहरूको नाउँमा दर्तासमेत हुने ठहर्‍याएको तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०७१।०१।०४ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत : कृतिबहादुर बस्नेत

कम्प्युटर: विकेश गुरागाई

इति संवत् २०७९ साल फागुन २ गते रोज ३ शुभम्।

८

मा.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.डा.श्री मनोजकुमार शर्मा, ०७६-CR-१९१८, कर्तव्य ज्यान, देउप्रसाद छन्त्याल वि. नेपाल सरकार

प्रतिवादीले आफ्नी श्रीमती तुलमाया छन्तेललाइ घरमा जाउँभन्दा नमानेका कारण आपसमा वादविवाद झैझगडा हुँदा सोही जरियाबाट वारदातस्थल बाख्राको गोठमा रहेको काठको मुङ्गोले हान्दा मानिस मर्न सक्छ भन्ने जान्दाजान्दै मार्ने मनसायले श्रीमतीलाई काठको मुङ्गोले प्रहार गर्दा सख्त घाइते हुन गई उपचारको क्रममा निजको मृत्यु भएको भन्ने कुरामा विवाद देखिएन। यस सन्दर्भमा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १७७ को उपदफा (१) मा “कसैले कसैको नियतपूर्वक ज्यान मार्न वा ज्यान मार्ने कुनै काम गर्न वा गराउन हुँदैन” भन्ने तथा उपदफा (२) मा “उपदफा (१) बमोजिमको कसुर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई जन्मकैदको सजाय हुने छ” भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ। यस अवस्थामा प्रतिवादी देउप्रसाद छन्त्याललाइ जन्मकैदको सजाय हुने गरी सुरु बागलुङ जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला सदर हुने ठहर्‍याई उच्च अदालत पोखरा, बागलुङ इजलासबाट मिति २०७६।११।०४ मा भएको फैसला मिलेकै देखियो।

पुनरावेदक प्रतिवादीले अदालतमा समेत पश्चाताप गरी श्रीमतीलाई भनाभन झैझगडा हुँदा रिस उठी त्यहीँ रहेको काठको मुङ्गोले प्रहार गरेको

हुँ भनी स्वीकार गरेको पाइन्छ । मृतकको टाउकोमा १ ठाउँमा मात्र चोट रहेको देखिन्छ । मृतक ६७ वर्षकी र प्रतिवादी देउप्रसाद छन्त्याल ६६ वर्ष उमेरका रहेको भन्ने मिसिलबाट देखिन्छ । वृद्ध अवस्थामा सहाराको लागि विवाह गरेको ६७ वर्षकी श्रीमतीलाई घरमा जाउँ भनी सम्झाउँदा जान्न भनेपछि सोही कारणबाट विवाद हुँदा रिस उठेको र सोही स्थानमा रहेको मुङ्गोले श्रीमतीको टाउकोमा प्रहार गरेको भन्ने देखिन्छ । आफ्नै श्रीमतीलाई मार्नपर्ने सम्मको पूर्वयोजना र तयारी रहे भएको मिसिलबाट नदेखिने ।

फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा १७क मा जन्मकैद गर्नुपर्ने मुद्दाको अभियुक्तले कसुर गरेको कुरामा अदालतमा साबित भएको र मिसिल संलग्न प्रमाणबाट त्यस्तो साबिती साँचो देखिएमा निजलाई जन्मकैदको सजाय दिँदा त्यस्तो कसुर गर्दाको परिस्थितिलाई विचार गर्दा न्यायको रोहमा बढीपर्ने भई न्यायाधीशले घटी सजाय गर्न उपयुक्त देखेमा सोको कारण खुलाई फैसला गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ । यस अवस्थामा कसुर गर्दाको परिस्थितिसमेतलाई विचार गर्दा यी पुनरावेदक प्रतिवादी देउप्रसाद छन्त्याललाई ठहर भएको जन्मकैदको सजाय चर्को हुने न्यायको रोहबाट देखिने ।

पुनरावेदक प्रतिवादी देउप्रसाद छन्त्यालले आफ्नी श्रीमती तुलमाया छन्तेललाई घरमा जाउँभन्दा इन्कार गरेको कारणबाट श्रीमान श्रीमतीबिच वादविवाद झैझगडा हुँदा तत्काल सोही कारणबाट गोठमा भएको काठको मुङ्गोले श्रीमतीको टाउकोमा प्रहार गर्दा श्रीमती तुलमाया छन्तेल सख्त घाइते भई उपचारको क्रममा निजको मृत्यु भएको पुष्टि हुन आएकोले प्रतिवादी देउकुमार छन्त्याललाई अभियोग दाबीबमोजिम मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १७७(१) को कसुरमा ऐ. दफा १७७(२) बमोजिम जन्मकैदको सजाय हुने गरी सुरु बागलुङ

जिल्ला अदालतबाट मिति २०७६।०२।१५ मा भएको फैसला सदर गर्ने गरेको उच्च अदालत पोखरा, बागलुङ इजलासको मिति २०७६।११।०४ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । तथापि यी पुनरावेदक प्रतिवादीले अदालतसमक्ष आफूले गरेको अपराधमा पश्चाताप गरी कसुर गरेको कुरामा साबित रहेको, श्रीमतीसँगको सामान्य विवादमा तत्काल रिस उठी त्यहीँ रहेको काठको मुङ्गोले प्रहार गरेको, मृतकको टाउकोमा धेरैपटक प्रहार गरेको घाउचोट नदेखिएको अवस्था, मार्नपर्नेसम्मको पूर्वयोजना र तयारी नभएको, प्रतिवादीको उमेर ६६ वर्षको भएको तथा कसुर गर्दाको परिस्थितिसमेतलाई मध्यनजर गर्दा यी पुनरावेदक प्रतिवादी देउप्रसाद छन्त्याललाई ठहरेबमोजिम सजाय गर्दा चर्कोपर्ने देखिन आएकोले फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा १७ क बमोजिम १२ (बाह्र) वर्ष कैदको सजाय हुने ।

इजलास अधिकृत:- कृतिबहादुर बस्नेत

कम्प्युटर: राधिका घोरासाइने

इति संवत् २०७९ साल मंसिर २ गते रोज ६ शुभम् ।

९

मा.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.डा.श्री मनोजकुमार शर्मा, ०७८-CR-००८६, लागु औषध (खैरो हेरोइन), हिमराज परियार वि. नेपाल सरकार

रकम प्रतिवादी हिमराज परियारलाई कहिले आफैं, कहिले भारत मोतिपुरका सद्दाममार्फत खैरो हेरोइन काठमाडौं पठाएबापत प्रतिवादी हिमराजले पठाएको हो । बरामद भई आएको आईएमई रसिद थान-२ मा उल्लिखित रकम र आईएमई लि.बाट प्राप्त विवरणमा उल्लिखित रकममध्ये दुई लाख रुपियाँ हिमराजले मोटरसाइकल खरिद गर्दा मागेको रकम हो, अन्य रकम हिमराजलाई लागु औषध खैरो हेरोइन दिएको रकम हो । हिमराजबाट उक्त रकम लिई सोमध्ये तीन हजारदेखि दश हजार रुपियाँसम्म आफैंले राखी बाँकी रकम सद्दामलाई दिने गरेको भनी सहप्रतिवादी

सलिम इद्रिसीले अनुसन्धानको क्रममा गरेको बयानबाट यी प्रतिवादी हिमराज परियारले प्रतिवादी सलिम इद्रिसीसँग लागु औषध खरिद गरी सोबापत पटक पटक रकम पठाएको भन्ने पुष्टि हुने ।

उक्त लागु औषध खैरो हेरोइन बिक्री वितरण र कारोबार गर्नको लागि नभई आफूले सेवन गर्नको लागि खरिद गरी लिएको हो भन्ने प्रतिवादी हिमराज परियारको अदालतसमक्षको बयान छ, सो सम्बन्धमा हेर्दा उक्त लागु औषध खैरो हेरोइन आफूले सेवन गर्ने र खरिद गर्ने व्यक्तिहरू फेला परेमा बिक्री गर्नको लागि कोठामा चामलको बोराभित्र राखेको भनी निजले मौकाको बयानमा स्वीकारेको पाइन्छ । लागु औषधलाई सानासाना पोकाहरू ३९ वटा बनाई चामलको बोराभित्र लुकाई राखेको अवस्थामा बरामद गरिएको पाइन्छ । सोअनुसार ३९ वटा पोकामा १२ ग्राम लागु औषध बरामद भएको कुरा यी प्रतिवादीले अदालतमा समेत स्वीकारेका छन् ।

पुनरावेदक हिमराज परियारको साथबाट बरामद भएको लागु औषध खैरो हेरोइन निजले आफू काठमाडौँमा बसेर बर्दिया बस्ने सहप्रतिवादी सलिम इद्रिसीसँग मगाउने/ खरिद गर्ने, खरिद गरेको रकम बैंकिङ् प्रणालीबाट निजलाई पठाउने र त्यसरी पठाएको रकम बर्दियामा रहेका सहप्रतिवादीले बुझी लिई केही आफूले राखी बाँकी रकम खैरो हेरोइन उपलब्ध गराउने व्यक्ति भारत मोतिपुरका सद्दामलाई दिने गरेको भन्ने प्रतिवादीहरूको मौकाको बयानमा स्वीकारेको पाइन्छ । भारतबाट खरिद गरी ल्याएको खैरो हेरोइन बर्दिया हुँदै काठमाडौँसम्म विभिन्न सामानकोबिचमा राखेर पठाउने, ल्याउने, कहिले सद्दामले लिएर आउने र सोको रकम लैजाने गरेको भन्ने यी पुनरावेदक र सहप्रतिवादी सलिमले मौकाको बयानमा स्वीकारेको देखिन्छ । बरामदी मुचुल्का र प्रहरी प्रतिवेदकले अदालतमा गरेको बकपत्रसमेतबाट सो बेहोरा समर्थन भएको देखिन्छ ।

पुनरावेदक प्रतिवादीले लागु औषध खरिद गर्न काठमाडौँबाट बर्दियामा रहेको सहप्रतिवादी सलिम इद्रिसीलाई विभिन्न मितिमा पटकपटक रकमहरू बैंकिङ् प्रणालीबाट पठाएको भन्ने देखिएको छ । लागु औषध खरिद गर्न रकम पठाउने, लागु औषध काठमाडौँमा प्राप्त गर्नेजस्ता क्रियाकलाप प्रतिवादीबाट भएको देखिँदा पुनरावेदक प्रतिवादीले सेवनको लागि मात्र यस प्रकारको कारोबार गरेको भन्ने देखिन आउँदैन । बरामद भएको स्थितिलाई विचार गर्दा पनि चामलको बोराभित्र विभिन्न सानो सानो पोका बनाइराखेको देखिएको छ । यस प्रकार प्रतिवादीहरूको लागु औषध खैरो हेरोइन काठमाडौँमा ल्याउनको लागि रकम पठाउने, प्राप्त गर्ने र बरामद भएको हुँदा यी प्रतिवादीको कसुर केवल सेवन मात्र रहेको भनी प्रमाणहरूबाट देखिन आएन ।

खैरो हेरोइन आफूले सेवन गर्ने र खरिदकर्ता फेला परेमा बिक्री पनि गर्ने भनी यी पुनरावेदकले मौकामा व्यक्त गरेको स्वीकारोक्ति तथा १२ ग्राम खैरो हेरोइनलाई ससाना ३९ वटा प्याकेटमा राखी चामलको बोरामा लुकाइराख्ने तौरतरिकासमेतबाट पनि निज सेवनकर्ता मात्र नभई लागु औषध कारोबारी नै रहेको भन्ने पुष्टि हुन आएको देखिँदा पुनरावेदक प्रतिवादीलाई अभियोग दाबीबमोजिम सजाय हुने गरी भएको सुरु फैसला सदर गरेको उच्च अदालत पाटनको फैसला मिलेकै देखियो ।

पुनरावेदक प्रतिवादी हिमराज परियारले लागु औषध खैरो हेरोइन पैठारी गर्ने, खरिद गर्ने, सञ्चय गर्ने, राख्ने वा ओसारपसार गर्ने र बिक्री वितरणसमेत गर्ने कार्य गरेको भन्ने पुष्टि हुन आएकोले कसुरको मात्राअनुसार निज प्रतिवादी हिमराज परियारलाई लागु औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा ४ को (घ), (ङ) र (च) को कसुरमा ऐ. ऐनको दफा १४(१) को देहाय (छ)(१) बमोजिम ७ (सात) वर्ष कैद र रु. १५,०००/- (पन्ध्र हजार रुपियाँ) जरिवानाको सजाय हुने गरी सुरु

काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०७५।०२।०९ मा भएको फैसला सदर हुने ठहर्‍याई उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७६।०९।२४ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत : कृतिबहादुर बस्नेत

कम्प्युटर : विकेश गुरागाई

इति संवत् २०७९ साल मंसिर २ गते रोज ६ शुभम्।

१०

मा.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.डा.श्री मनोजकुमार शर्मा, ०७३-WO-१३१५, उत्प्रेषण, सुनिल कुमार पटेलसमेत वि. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत नेपाल सरकारले घोषणा गरेको मिति २०७४।०९।३१, ऐ. ०३।१४ र ऐ. ६।२ गते गरी विभिन्न मिति र चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भई सोको कार्यकाल समाप्त भएपश्चात् २०७९ सालमा स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचनसमेत सम्पन्न भइसकेको अवस्था छ। यसका साथै नेपालको संविधानको धारा २९५ को उपधारा ४ मा “उपधारा (३) बमोजिमको आयोगको गठन यो संविधान प्रारम्भ भएको मितिले ६ महिनाभित्र गरिने छ। त्यस्तो आयोगको कार्यावधि एक वर्षको हुने छ” भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ। उक्त संवैधानिक प्रावधानअनुरूप आयोग गठन भई उक्त आयोगको कार्यावधिसमेत समाप्त भइसकेको अवस्था छ।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुरूप गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको सङ्ख्या र सिमाना निर्धारण गर्नका लागि संविधान प्रारम्भ भएको ६ महिनाभित्र आयोगको गठन गर्नुपर्ने र सो आयोगको कार्यावधि एक वर्षको मात्र हुने संवैधानिक प्रावधान बमोजिम गठन भएको आयोगको कार्यावधिसमेत समाप्त भइसकेको र सो आयोगको सिफारिससमेतको आधारमा नेपाल सरकारले स्थानीय तहको सङ्ख्या र सीमाना निर्धारण गरी २०७४

सालको स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भई मिति २०७९ सालमा स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचनसमेत सम्पन्न भइसकेकोले प्रस्तुत रिट निवेदनको औचित्य समाप्त भइसकेको देखिँदा रिट निवेदन खारेज हुने।

इजलास अधिकृत:- इन्द्रबहादुर कठायत

कम्प्युटर: राधिका घोरासाइने

इति संवत् २०८० साल जेठ ४ गते रोज ५ शुभम्।

११

मा.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.डा.श्री मनोजकुमार शर्मा, ०७१-CI-०८२४, कम्पनीको रकम हिनामिना गरेकोमा कैद जरिवाना गरी बिगो भराइपाउँ, आत्माराम गुप्ता वि. प्रमोद साह कानु

वार्षिक आर्थिक विवरणहरू तयार गरेको भन्ने नै देखिँदैन। सत्या चलचित्र मन्दिरको हिसाब किताब राख्ने आधिकारिक व्यक्ति यी पुनरावेदक प्रतिवादी आत्माराम गुप्ता रहेको भन्ने ठोस प्रमाणको अभावमा रकम हिनामिना गरेको पुष्टि हुन नआएकोले प्रतिवादीबाट रु.२० लाख भराइपाउँ भन्ने वादीको दाबी पुग्न नसक्ने ठहर्‍याएको तत्कालीन पुनरावेदन अदालत हेटौँडाको फैसलाउपर वादीको पुनरावेदन पर्न नआएकोले सोतर्फ विचार गरिरहन परेन।

प्रतिवादीले उक्त कम्पनीको रकम हिनामिना गरेकोले निजलाई हदैसम्म कैद तथा जरिवाना गरी, निजबाट नोक्सानी बिगो भराइपाउँ भन्नेसम्म सुरु फिराद दाबी रहेको पाइन्छ। उक्त फिराद दाबी पुग्न नसक्ने गरी तत्कालीन पुनरावेदन अदालत हेटौँडाबाट भएको फैसलाउपर पुनरावेदन परेको छैन। अब यी पुनरावेदक प्रतिवादीले तत्कालीन पुनरावेदन अदालत हेटौँडाको उक्त फैसलाबमोजिम आफ्नो जिम्माका कागजातहरू प्रत्यर्थी कम्पनीलाई बुझाइरहनुपर्ने अवस्था विद्यमान रहेको नदेखिँदा सो सम्बन्धमा थप केही बोलिरहनुपर्ने देखिएन।

कम्पनीको हिसाब किताब खाता प्रतिवादीबाट बुझाई पाउँ भन्ने फिराद दाबी नै नरहेको विषयमा

तत्कालीन पुनरावेदन अदालत हेटौडाबाट पुनरावेदक प्रतिवादीले आधिकारिक कागजात कम्पनीलाई बुझाउनुपर्ने भनी फैसलामा उल्लेख गरेको बेहोरा अप्रासङ्गिक रही दुवै पक्षहरूकोबिचमा आपसी मिलापत्र भई परिस्थितिमा परिवर्तनसमेत भइसकेको हुँदा अब सो पुनरावेदन जिकिरको हकमा थप केही बोलिरहनु परेन ।

इजलास अधिकृत:- कृति बहादुर बस्नेत

कम्प्युटर: राधिका घोरासाइने

इति संवत् २०७९ साल फाल्गुन २ गते रोज ३ शुभम् ।

१२

मा.न्या.श्रीविश्वम्भरप्रसादश्रेष्ठ र मा.न्या.डा.श्रीकुमार चुडाल, ०७८-WH-०२२०, बन्दीप्रत्यक्षीकरण, दुर्गा बहादुर भण्डारी वि. उच्च अदालत पाटनसमेत

बन्दीको थुना कानून विपरीत रहेको वा निजलाई प्रवृत्त भावनाले वा बद्नियत वा कपटपूर्ण तवरले बन्दी बनाइएको वा प्राकृतिक न्यायकै विपरीत हुने गरी बन्दी बनाइएको स्थितिमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेशबाट बन्दीलाई बन्दीमुक्त गरिने हुन्छ । साथै, अनिवार्य कानूनी प्रक्रिया पूरा नगरी वा अनधिकृत तवरले वा स्वच्छ सुनुवाइबेगर वा अभियोग नलगाई बन्दी बनाइएको अवस्था विद्यमानता रही थुनाको वैधता नै नरहेको अवस्थामा समेत बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने हुन्छ । प्रस्तुत रिट निवेदनमा रिट निवेदकको थुनाको कानूनी वैधता सम्बन्धमा हेर्दा निज निवेदक सक्षम अदालतबाट भएको फैसलानुसार थुनामा रही निजको थुना गैरकानूनी रहेको नदेखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदनमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी नहुने ।

रिट निवेदक दुर्गा बहादुर भण्डारीको थुना कानूनविपरीत रहेको वा निजलाई प्रवृत्त भावनाले वा वद्नियत वा कपटपूर्ण तवरले बन्दी बनाइएको वा प्राकृतिक न्यायकै विपरीत हुने गरी बन्दी बनाइएको वा अनिवार्य कानूनी प्रक्रिया पूरा नगरी वा अनधिकृत तवरले वा स्वच्छ सुनुवाइबेगर वा अभियोग नलगाई

बन्दी बनाइएको अर्थात् थुनाको वैधता नै नरहेको स्थिति नभई निजउपर परेको बैंकिङ कसुरसम्बन्धी ०७७-CB-०८९३ र ०७८-CB-०३४७ को मुद्दाहरूको रोहमा सुनुवाइको मौका प्रदान गरी उच्च अदालत पाटनबाट क्रमशः मिति २०७८।०८।२० र मिति २०७८।०९।०६ मा भएको फैसलाहरू तथा मिति २०७८।०९।०८ च.नं. १२९९ र १३०० को कैंदमा राख्न पठाइएको पत्रहरूबाट थुनामा राखेको देखिँदा निवेदकको थुनालाई गैरकानूनी थुना भन्न नमिल्ने हुँदा निवेदकको माग बमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेशसमेत जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ।

इजलास अधिकृत : वसन्त प्रसाद मैनाली

कम्प्युटर: राधिका घोरासाइने

इति संवत् २०७९ साल आषाढ ३ गते रोज ६ शुभम् ।

१३

मा.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या. डा.श्री कुमार चुडाल, ०७९-WH-०२५२, बन्दीप्रत्यक्षीकरण, दिपक न्यौपाने वि. उच्च अदालत पाटनसमेत

निवेदक दिपक न्यौपानेलाई प्रतिवादी बनाई उच्च अदालत पाटनमा दायर भएको मुद्दा नं. ०७७-CB-१७२९ को बैंकिङ कसुर मुद्दामा निवेदकको नाउँमा उच्च अदालत पाटनबाट २१ दिनभित्र हाजिर हुन आउनु भनी जारी भएको समाह्वान म्याद निवेदकको स्थायी वतन गुल्मी जिल्ला छत्रकोट गाउँपालिका वडा नं. ४ स्थित निजको घरको ढोकामा मिति २०७८।०६।०४ मा टाँस तामेल भएको भन्ने उक्त समाह्वानको तामेली प्रतिबाट देखिन्छ । साथै उक्त तामेली प्रतिमा निजको घरमा म्यादवाला मानिस र निजको एकाघरका मानिसहरूसमेत फेला नपरेको भन्ने बेहोरा उल्लेख भएको पाइन्छ । यसरी स्थायी वतनमा म्यादवाला र निजको एकाघरका मानिसहरू नभएको स्थितिमा काठमाडौँमा बसोबास गर्ने यी निवेदकले

आफूउपरको अभियोगको बारेमा वास्तविक रूपमा सुनुवाइको मौका प्राप्त गरेको भनी मान्न मिलेन ।

जाहेरवाला टोपलाल भुषालले प्रहरी परिसर काठमाडौंमा दिएको जाहेरीदेखि वादी नेपाल सरकारले उच्च अदालत पाटनमा दर्ता गरेको अभियोगपत्रमा यी निवेदक हाल काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १४ कलंकीमा बसोबास गर्ने भनी निजको फोन नम्बरसमेत उल्लेख गरेको पाइन्छ । यसबाट यी निवेदक आफ्नो स्थायी वतन भएको गुल्मी जिल्लामा नभई काठमाडौं जिल्लाको कलंकीमा बसोबास गर्दै आएको भन्ने पुष्टि भएको छ । यी निवेदकका हकमा जाहेरवाला र नेपाल सरकारले काठमाडौं जिल्लामा बस्ने भनी जाहेरी दरखास्त र अभियोग पत्रसमेतमा वतन खुलाई लेखी, निजको फोन नम्बरसमेत उल्लेख गरिदिएकोमा सो वतनमा उच्च अदालत पाटनबाट समाह्वान जारी गरेको पाइएन ।

निवेदकको हकमा उपर्युक्त व्यवस्थाबमोजिम समाह्वान म्याद बुझाउन नसकी कोही बसोबास नगर्ने, अन्यत्र बसोबास गरी गइसकेको व्यक्तिको स्थायी वतनमा घरको ढोकामा म्याद टाँस तामेल गरेको औपचारिक कार्यले निवेदकलाई रीतपूर्वक सूचना दिइएको वा समाह्वान म्याद रीतपूर्वक तामेल गरेको भन्ने देखिएन ।

प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तले सुनुवाइको अवसरलाई महत्त्वपूर्ण मान्दछ । त्यसैले निवेदकमाथी लागेको आरोपका सम्बन्धमा खण्डन गर्न, प्रतिवाद गर्न र प्रमाणहरू प्रस्तुत गर्न निजले सुनुवाइको उचित अवसर पनि पाउनु पर्दछ । प्रस्तुत विवादमा उच्च अदालत पाटनबाट जारी भएको समाह्वान म्याद निज बस्दै आएको स्थानमा तामेल नभई, बसोबास नै नगर्ने स्थायी वतनको घरदैलोमा टाँस तामेल भएको कार्यबाट निवेदकको स्वच्छ सुनुवाइको हक सुरक्षित रहेको भनी अर्थ गर्न मिल्ने देखिएन । फौजदारी कसुरको आरोप लागेको व्यक्तिलाई निजका विरुद्ध भएको प्रत्येक

कानूनी कारबाहीको न्यायिक जानकारी पाउने हक हुन्छ । सुनुवाइको मौका नै प्रदान नगरी गरिएको कुनै पनि निर्णयले न्यायिक मान्यता ग्रहण गर्न सक्दैन ।

प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त फौजदारी मुद्दाको प्रमुख आधारशिला हो । प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत हुने गरी भएको समाह्वान म्याद तामेली कार्य रीतपूर्वकको देखिएन । बेरितको तामेली म्याद बदर गरी पुनः समाह्वान म्याद जारी गरी रीतपूर्वक तामेल गर्नु गराउनुपर्नेमा सोही बेरितपूर्वक तामेल भएको समाह्वान म्यादका आधारमा भएको उच्च अदालत पाटनको फैसलालाई कानूनसम्मत मान्न मिलेन ।

जहाँसम्म बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी कैद मुक्त हुनपाउँ भन्ने निवेदकको रिट निवेदन मागदाबी छ सो सम्बन्धमा विचार गर्दा रिट निवेदक बैंकिङ कसुर मुद्दाको रोहमा न्यायिक थुनामा रहेका र सोही मुद्दाको रोहमा अदालतमा उपस्थित गराउने एवम् उक्त बैंकिङ कसुर मुद्दामा नै पुनः कारबाही चलाई ठहरेबमोजिम हुने नै हुँदा हाल बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्नुपर्ने देखिएन ।

निवेदक दिपक न्यौपाने बसोबास गरी आएको काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका, वडा नं. १४ कलंकी स्थित घरमा रीतपूर्वक समाह्वान म्याद तामेल गरेको देखिएन । यी निवेदकको अन्यत्र बसोबास रहेको भन्ने जाहेरी दरखास्त तथा अभियोगपत्रको बेहोरामा नै उल्लेख भएकोमा बसोबास नभएको गुल्मी जिल्ला, छत्रकोट गाउँपालिका वडा नं. ४ मा रहेको घरको ढोकामा मिति २०७८।०६।०४ मा समाह्वान टाँस तामेल गरेको देखियो । बेरितपूर्वक तामेल भएको उक्त समाह्वान म्याद र सोका आधारमा स्वच्छ सुनुवाइविना प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत निवेदकलाई कैद र जरिवाना हुने गरी भएको उच्च अदालत पाटनको मिति २०७८।०८।२७ को त्रुटिपूर्ण फैसलासमेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी दिएको छ । उक्त फैसला बदर भएकोले ललितपुर जिल्ला

अदालतबाट निवेदकका नाउँमा जारी भएको च.नं. ०७९-४०-००७२४५, मिति २०७९।१२।२३ को कैदीपुर्जिसमेत निस्क्रिय गरिदिएको छ । अब निवेदक दिपक न्यौपानेलाई उक्त बैंकिङ कसुर मुद्दामा कारागार कार्यालय नख्खु, ललितपुरबाट झिकाई, बयान गराउनेलगायतका कानूनी कारबाही अगाडि बढाई, जो जे बुझ्नुपर्ने हो बुझी, पुनः इन्साफ गर्नु भनी उच्च अदालत पाटनका नाममा परमादेशको आदेशसमेत जारी हुने ठहर्छ । सम्बन्धित बैंकिङ कसुर मुद्दाको मिसिल उच्च अदालत पाटनमा तुरुन्त पठाइदिनु । बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी कैद मुक्त हुन पाउँ भन्ने हदसम्मको रिट निवेदन दाबी पुग्न नसक्ने हुँदा खारेज हुने ।

इजलास अधिकृत : कृतिबहादुर बस्नेत
इति संवत् २०८० साल आषाढ २४ गते रोज १ शुभम् ।

१४

मा.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल, ०७३-WO-१२९५, उत्प्रेषण, रामकुमार कार्कीसमेत वि. नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालय, सिंहदरबार काठमाडौंसमेत

मिति २०६८।०४।०१ भन्दा अघि नियुक्ति हुनेको हकमा माध्यमिक शिक्षा (एस.एल.सी.) वा सोसरहको परीक्षा उत्तीर्ण गरी शिक्षा विषयमा कम्तीमा दश महिने तालिम लिएको वा माध्यामिक शिक्षा (एस.एल.सी.) मा चार सय पूर्णाङ्कको शिक्षा विषय लिई सो परीक्षा उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने तथा मिति २०६८।०४।०१ गतेदेखि अस्थायी नियुक्ति हुनेको हकमा प्रविणता प्रमाणपत्रतह वा सोसरहको परीक्षा उत्तीर्ण गरेको र शिक्षा विषयमा कम्तीमा १० महिने तालिम लिएको हुनुपर्ने भन्ने उल्लेख छ । सोबमोजिमको १० महिने तालिम यी निवेदकहरूले लिएको भन्ने निजहरूले प्रमाण दिन सकेको देखिन आएन ।

शिक्षक सेवा आयोग नियमावली, २०५७ को तेस्रो संशोधन मिति २०६०।१२।१६ देखि प्रकाशित

भई लागु भएको देखिन्छ । उक्त नियमावलीको नियम १० को खण्ड (छ) को उपखण्ड (१) प्रारम्भ हुँदाका बखत एक वर्षसम्म अस्थायी शिक्षकको रूपमा काम गरेको व्यक्ति सो उपखण्ड (१) प्रारम्भ भएपछि हुने पहिलो विज्ञापनअन्तर्गतको परीक्षामा सम्म एकपटकको लागि उम्मेदवार हुन पाउने देखियो । मिति २०६९।०९।२० मा पहिलो विज्ञापन भइसकेको अवस्थामा मिति २०७३।१२।१९ मा प्रकाशित विज्ञापन (विज्ञापन नं. १०३।०७३) अन्तर्गतको परीक्षामा पनि उम्मेदवार हुन सक्ने सुविधा निवेदकहरूले पाउने अवस्था विद्यमान रहेको देखिएन ।

विभिन्न तहका शिक्षकको स्थायी पदपूर्तिका लागि प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट छनौट गर्ने विधि, प्रक्रिया र मापदण्ड बनाई उम्मेदवारको शैक्षिक योग्यता तथा तालिमसम्बन्धी सर्त तोकी लागु गर्न सक्ने नै देखिन्छ । कानूनमा स्पष्ट रूपमा तोकिएको सर्तअनुसारको शैक्षिक योग्यता तथा तालिम प्राप्त प्रतिस्पर्धीहरू, तोकिएको परीक्षामा उम्मेदवार हुन पाउने हुन्छ । तर अन्तिम एकपटकको लागि अस्थायी शिक्षकहरू उम्मेदवार हुन पाउने गरी कानूनमा तोकिएको सुविधा पटकपटक पाउनुपर्छ भन्नु तत्सम्बन्धी प्रचलित कानूनी व्यवस्था विपरीत हुने ।

निवेदकहरू उपर्युक्त कानूनी व्यवस्था प्रारम्भ भएपछि खुल्ला प्रतियोगिताको लागि प्रकाशित भएको विज्ञापनमा अस्थायी शिक्षकको हैसियतले अन्तिम एकपटकको लागि शिक्षक पदमा उम्मेदवार हुन पाउने हो । सोको लागि मिति २०६९।०९।२० मा पहिलोपटक विज्ञापन प्रकाशित भइसकेको देखियो । पुनः मिति २०७३।१२।१९ मा दोस्रोपटक प्रकाशित विज्ञापनमा पनि अस्थायी शिक्षकको हैसियतले उम्मेदवार हुन पाउने सुविधा उक्त कानूनी व्यवस्थाले दिएको देखिएन । दोस्रोपटकको विज्ञापनमा अस्थायी शिक्षकहरू उम्मेदवार हुन नपाउनेमा दरखास्त फाराम भरी लग्ने दस्तुरसहित पेस गरेको अवस्था हुँदा

निवेदकहरूलाई सो दरखास्त फाराम तथा दस्तुर फिर्ता लैजानु भनी प्रत्यर्थी जिल्ला शिक्षा कार्यालय भक्तपुरले गरेको निर्णय तथा काम कारबाही कानूनसम्मत नै देखियो।

शिक्षक सेवा आयोग नियमावली, २०५७ (तेस्रो संशोधन २०६०) को नियम १० को खण्ड (छ) को उपखण्ड (१) को कानूनी व्यवस्था बमोजिमको पहिलो विज्ञापन मिति २०६९।०९।२० मा प्रकाशित भइसकेको देखियो। निवेदकहरू अस्थायी शिक्षकको हैसियतले अन्तिम एकपटक उक्त विज्ञापनको परीक्षामा सम्म उम्मेदवार हुन बाधा नहुने हो। तर मिति २०७३।१२।१९ मा दोस्रोपटक प्रकाशित विज्ञापन नं. १०३।०७३ को परीक्षामा अस्थायी शिक्षकको हैसियतले उम्मेदवार हुन नपाउनेमा दरखास्त फाराम भरी दस्तुरसहित बुझाएको देखियो। बिरितको उक्त दरखास्त तथा दस्तुर फिर्ता लैजानु भनी प्रत्यर्थी जिल्ला शिक्षा कार्यालय भक्तपुरले गरेको निर्णय तथा काम कारबाही कानूनसम्मत रहेको देखिँदा निवेदन दाबीबमोजिम उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न मिलेन। रिट निवेदन खारेज हुने।

इजलास अधिकृत : कृतिबहादुर बस्नेत
कम्प्युटर :- राधिका घोरासाइने
इति संवत् २०८० साल वैशाख ५ गते रोज ३ शुभम्।

१५

मा.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल, ०७३-WO-०९०९, उत्प्रेषणसमेत, यतीराज तिमिल्सिनासमेत वि. नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत

जग्गामा निवेदकहरूले साबिकदेखि घरटहरा बनाई बसोबास तथा व्यवसाय गरी आएको, घरजग्गा खरिद बिक्री गरी आएको, नेपाल सरकारबाट घरजग्गाको हालसम्म मुआब्जा नपाएको, घरजग्गाको लगत कट्टा नभएको र तिरो तिर्दैआएको भन्ने निवेदन

दाबी छ सो सम्बन्धमा विचार गर्दा, घरटहरा निर्माण गरी खरिद बिक्री गरी तिरोसमेत तिर्दै आएको भन्ने आधारमा मात्र २०३४ सालमा तोकिएको सार्वजनिक सडकको सीमाभित्र सडक निर्माण, सम्भार तथा विस्तार गर्ने कार्यमा अवरोध सिर्जना गर्न मिल्दैन।

मिति २०३४।०३।२० को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाबमोजिम अरनिको राजमार्गको सीमा केन्द्र रेखादेखि दायाँ बायाँ दुवैतिर २५।२५ मिटर कायम भई हालसम्म यथावत रहेको स्थितिमा सो सडक सीमाभित्र निवेदकहरूले घर टहरा निर्माण तथा खरिद बिक्री हक हस्तान्तरण गरेको कार्य उक्त कानूनी व्यवस्थाको प्रतिकूल हुने।

कानूनको बर्खिलाप हुने गरी नेपाल सरकारबाट तोकिएको सडक सीमाभित्र पर्खालबाहेक अन्य कुनै किसिमको घर टहरा बनाउन वा सडक सीमाभित्रको जग्गा आवाद गर्नसमेत कानूनले निषेध गरेको देखियो। २०३४ सालमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकी दिएको सडक सीमाभित्र निवेदकहरूले कानूनको बर्खिलाप हुने गरी घरटहरा निर्माण तथा घरजग्गा खरिद बिक्री गरी हक हस्तान्तरण गरेको देखिएको छ। यस अवस्थामा सो सडक सीमा क्षेत्रको घरजग्गाको मुआब्जा वा क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने भनी निवेदकहरूले माग गर्न मिल्ने देखिँदैन। मुआब्जा वा क्षतिपूर्ति माग गर्नको लागि राजमार्गको सीमाक्षेत्र तोकिएको मापदण्ड नमिची बनाइएका घर टहराहरूको हकमा हाल सडक निर्माण, विस्तार वा सुधार गर्नुपर्ने भएमा जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ बमोजिम उचित मुआब्जा वा क्षतिपूर्ति पाउने।

सार्वजनिक सडक ऐन, २०३९ को दफा ३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी तत्कालीन श्री ५ को सरकारले मिति २०३४।०३।२० मा अरनिको (काठमाडौं-कोदारी) राजमार्गको सीमा केन्द्र रेखादेखि दायाँ बायाँ दुवैतिर २५।२५ मिटर तोकी नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचना हालसम्म कायमै रहेको

देखिन्छ । सो मितिपश्चात् खरिद बिक्री हक हस्तान्तरण गरिएका सडक सीमाक्षेत्र भित्रका जग्गा र सडक सीमा मिचेर बनाइएका घर टहराको हकमा निवेदन मागबमोजिम क्षतिपूर्ति वा मुआब्जा पाउनुपर्ने भन्ने रिट निवेदनको दाबी मनासिब देखिन नआएकोले निवेदन मागबमोजिम आदेश जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ।

इजलास अधिकृत : कृतिबहादुर बस्नेत

कम्प्युटर - राधिका घोरासाइने

इति संवत् २०८० साल वैशाख ५ गते रोज ३ शुभम् ।

१६

मा.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल, ०७३-CR-०९६७, ०७३-CR-११८६, ०७४-CR-०९२०, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, चन्द्र बहादुर जी.सी. वि. नेपाल सरकार, काशिराम वि.क वि. नेपाल सरकार, नेपाल सरकार वि. चन्द्र बहादुर जी.सी.समेत

महिलाहरूलाई निजको परिवारसँग सल्लाह सहमति नै नलिई कानूनी रीत पुर्‍याई विदेशमा नलगी अन्य उपायबाट लैजाँदा महिलाहरूलाई वैदेशिक रोजगारीको नाममा चरम शोषणजन्य कार्य भएका कतिपय अवस्थामा खुल्न आएको पाइन्छ । वैदेशिक रोजगारका लागि विदेश लैजानुपर्दा रोजगारसम्बन्धी कानूनले निर्धारण गरेका प्रक्रियासमेत पूरा गर्नुपर्नेमा सो केही गरेको देखिएन । प्रतिवादीहरूले वैदेशिक रोजगारीको लागि कुवेत जान नेपालको विमानस्थल प्रयोग गरी लैजानुपर्नेमा वैध नाका प्रयोग नगरी भारत हुँदै लैजाने भनी पीडितहरूलाई ललाइफकाइ गरी, झुठ्ठा आश्वासन दिने कार्य गरेको कुरा जाहेरवालाहरूको जाहेरी, अनुसन्धानमा निजहरूले गरेको बयान र प्रतिवादीको अनुसन्धानमा भएको बयानलगायतका मिसिल संलग्न कागज प्रमाणहरूबाट पुष्टि भएको छ । प्रतिवादीहरूले जाहेरवालीहरूलाई कुवेत लैजाने बहानामा नेपालभित्रको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लगी

भारततर्फ लैजान लागेको भन्ने तथ्य स्थापित भएको देखियो ।

कुन कुन कार्य गरेमा मानव बेचबिखन गरेको मानिन्छ र कुन कुन कार्य गरेमा मानव ओसारपसार गरेको मानिने छ भन्ने सम्बन्धमा ऐनको दफा ४ को उपदफा (१) र (२) ले वर्गीकरण गरेको पाइन्छ । उपर्युक्त कानूनी व्यवस्थालाई अवलोकन गरी प्रस्तुत मुद्दाका प्रतिवादीहरूले गरेको कार्य र कसुर कुन दफाअन्तर्गत पर्ने हो भन्ने सन्दर्भमा विश्लेषण गर्दा ऐनको दफा (४) (ख) मा, “वेश्यावृत्तिमा लगाउने वा शोषण गर्ने उद्देश्यले कुनै प्रकारले ललाइफकाइ, प्रलोभनमा पारी, झुक्याई, प्रपञ्च मिलाई, नाजुक स्थितिको फाइदा लिई विदेश लैजाने कामसमेतलाई कसुर कायम गरिएको छ । प्रतिवादीहरूले पीडित जाहेरवालीहरूलाई किन्ने वा बेच्ने उद्देश्यले विदेशमा लैजाने कार्य गरेको पुष्टि भएको देखिँदैन । पीडिताहरू कुवेतसम्म जानसक्ने आधिकारिक भिसा, पासपोर्टसमेत नभएका पीडितहरूलाई नेपालमा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लगी भारततर्फ लान लागेको अवस्थामा पक्राउ परेको देखिन्छ । यस स्थितिमा पीडितहरूलाई चरम शोषण हुने परिस्थितिमा पुर्‍याउने उद्देश्यले प्रतिवादीलाई ललाइ फकाइ प्रलोभनमा पारी झुक्याई विभिन्न बहानाबाजी गरी लान लागेको भन्ने परिस्थितिजन्य प्रमाणहरूले पुष्टि गरेको पाइयो । अतः प्रतिवादीहरूले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा ४(२)(क) अन्तर्गतको नभई दफा ४(२)(ख) को कसुर गरेको पुष्टि हुने ।

ऐनको दफा ९ ले यो कसुरलाई Strict liability अन्तर्गत राखेकोले कसुर आफूले गरेको छैन भन्ने कुराको प्रमाण अभियुक्तले नै पुर्‍याउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेकोमा निर्दोषिताको तथ्ययुक्त र ठोस प्रमाण यी प्रतिवादीहरूले पेस गर्न सकेको पाइँदैन । सुरु अदालतमा जाहेरवालीहरू आफैँ उपस्थित भई गरेको प्रमाणित बयानलाई अन्यथा हुने गरी गरेको बकपत्रको

आधारमा मौकाको जाहेरी र प्रमाणित बयानलाई प्रमाणमा लिन नमिल्ने उपयुक्त कारण देखिँदैन । पीडित जाहेरवालीहरूलाई प्रलोभनमा पारी भारततर्फ लैजाँदै गर्दा कृष्णनगरबाट पक्राउ परेकासमेतबाट यी प्रतिवादीहरूको योजना बनाई कसुर गर्ने कार्यमा संलग्नता रहेको देखिँदा निजहरूको निर्दोष हौं भन्ने पुनरावेदन जिकिर तथा पुनरावेदक प्रतिवादीहरूका कानून व्यवसायीहरूको बहस जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन ।

प्रतिवादी चन्द्रबहादुर जि.सी.ले पीडितहरूलाई भारतमा लगिसकेको र बिक्री गरिसकेको अवस्था मिसिल संलग्न कागजातबाट नदेखिँदा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा १५(१)(ड)(१) बमोजिम सजाय गरिपाउँ भन्ने वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिरसँगसमेत सहमत हुन सकिएन ।

प्रतिवादीहरू चन्द्र बहादुर जि.सी. र मार्शल भन्ने काशिराम विश्वकर्मांले पीडित जाहेरवालीहरूलाई मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा ४(२)(ख) को कसुर गरेको देखिँदा प्रतिवादी चन्द्र बहादुर जि.सी.लाई उक्त ऐनको दफा १५(१)(ड)(२) बमोजिम १० वर्ष कैद र रु.५०,०००।- (पचास हजार रुपियाँ) जरिवाना र अर्का प्रतिवादी मार्शल भन्ने काशिराम विश्वकर्मांलाई उक्त ऐनको दफा १५(ज) बमोजिम मतियारमा ५ वर्ष कैद र रु.२५,०००।- (पच्चिस हजार रुपियाँ) जरिवाना गर्ने गरी उच्च अदालत बुटवलबाट मिति २०७३।०३।२८ मा भएको फैसला सो हदसम्म मिलेको नदेखिँदा केही उल्टी भई निज दुवै प्रतिवादीहरू चन्द्रबहादुर जि.सी. र मार्शल भन्ने काशिराम विश्वकर्मांलाई उक्त ऐनको दफा १५(१)(छ) बमोजिम ७ वर्ष कैद हुने ठहर्छ । उक्त ऐनको दफा १७ बमोजिम पीडितहरूले दुवै प्रतिवादीहरू चन्द्रबहादुर जि.सी. र काशिराम विश्वकर्मांबाट जनही रु.२५,०००।- (पच्चिस हजार रुपियाँ) का दरले

क्षतिपूर्ति दामासाहीले जाहेरवालीहरूले भराई लिन पाउने ।

इजलास अधिकृत:- शिवहरि पौडेल

कम्प्युटर: राधिका घोरासाइने

इति संवत् २०७९ साल भाद्र २९ गते रोज ३ शुभम् ।

१७

मा.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री नहकुल सुवेदी, ०७२-WO-०३१९, उत्प्रेषण, खगेन्द्र खड्का वि. महानगरीय प्रहरी परिसर, टेकु, काठमाडौंसमेत

विवादित चेक USD को Saving Account को रहेको भन्ने देखियो । हिमालयन बैंकको लिखित जवाफहेर्दा त्यस्तो चेक USDबाट मात्र भुक्तान हुने भन्ने देखियो । विवादित चेकको अङ्क अगाडी डलर (\$) उल्लेख भएको पनि भन्ने छ । निवेदक खगेन्द्र खड्काले सो चेकमा सहीछाप गरी श्रीमती कल्पना के.सी.लाई दिएको र घर खर्च गर्न उक्त रकम भुक्तान लिएको हुँ भन्ने तथ्य पनि रहेको छ । यस प्रकार बैंकको खाताको रकम झिकेको सम्बन्धमा निवेदक र निजको आफ्नै श्रीमतिबिचको विवाद रहेको भन्ने देखियो । यस अवस्थामा मुद्दा नचल्ने गरी भएको महान्यायाधिवक्ताको निर्णय अन्यथा भन्न मिलेन ।

निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्थाको विद्यमानता नदेखिँदा रिट निवेदन खारेज हुने ।

इजलास अधिकृत : लिलाधर सुवेदी

कम्प्युटर: राधिका घोरासाइने

इति संवत् २०७९ साल चैत्र २३ गते रोज ५ शुभम् ।

१८

मा.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री नहकुल सुवेदी, ०७२-MS-००२९, अवहेलना, माधवकुमार बस्नेतसमेत वि. सम्माननीय प्रधानमन्त्री, खड्गप्रसाद ओली, नेपाल सरकारसमेत

नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्बाट मिति २०७४।१।३ मा पुनर्निर्माण

र पुनस्थापना सम्बन्धमा प्रतिवेदनसमेत पेस भएको देखियो । उक्त प्रतिवेदन हेर्दा पुनर्निर्माणका लागि भएका नीतिगत कानूनी एवं संस्थागत व्यवस्था रहेको, वित्तिय स्रोत परिचालनसम्बन्धी व्यवस्था गरेको, पुन निर्माणको लागि ४० अर्ब बराबरको स्रोत सुनिश्चित भएको, ६ लाख २७ हजार निजी आवास पुनर्निर्माणको कार्य अगाडि बढेको, ३१९८ विद्यालय तथा शैक्षिक संस्थाको पुनर्निर्माणको कार्य अगाडी बढेको, ११०० वटा स्वास्थ्य संस्था तथा ७५७ पुरातात्विक सम्पदा, सरकारी एवं सुरक्षा निकायका भवन तथा संरचना एवं सडक खानेपानीलगायतका पुर्वाधारहरू पुनर्निर्माण र पुनस्थापना गर्ने कार्यहरू अगाडि बढेको देखियो । साथै समयबद्ध तालिका र कार्ययोजनासहित पुनस्थापना र पुनर्निर्माणका कार्यहरू अगाडि बढेको भन्ने प्रतिवेदनसमेतबाट देखियो । उल्लिखित प्रतिवेदन, संवैधानिक एवं कानूनी व्यवस्था, यस अदालतबाट प्रतिपादन भएका सिद्धान्तसमेतबाट विपक्षीहरूले अदालतको अवहेलना गरेको मान्न मिल्ने देखिएन । यसै लगाउमा रहेको निवेदक माधवकुमार बस्नेतसमेत वि.नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत भएको ०७२-WO-०४३६ नं. को परमादेश रिट निवेदन खारेज हुने गरी आजै यसै इजलासबाट फैसला भएको छ । मूल रिट निवेदन खारेज हुने ठहरिसकेको हुँदा अदालतको अवहेलना गरेको भन्ने दाबी पुग्न नसक्ने ।

निवेदन मागबमोजिमको अदालतको अवहेलनामा सजाय गर्नुपर्नेसम्मको अवस्थाको विद्यमानता नदेखिँदा प्रत्यर्थीहरूलाई अदालतको अवहेलनामा सजाय गरिपाउँ भन्ने वादी नपुग्ने ।

इजलास अधिकृत : लिलाधर सुवेदी

कम्प्युटर: राधिका घोरासाइने

इति संवत् २०७९ साल चैत्र २३ गते रोज ५ शुभम् ।

- यसै लगाउको ०७२-WO-०४३६, परमादेशसमेत, माधवकुमार बस्नेतसमेत वि.

सम्माननीय प्रधानमन्त्री, खड्ग प्रसाद ओली
नेपाल सरकारसमेत भएको मुद्दामा पनि
यसैनुसार फैसला भएको छ ।

इजलास नं. २

१९

मा.न्या.श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा र मा.न्या.डा.श्री आनन्दमोहन भट्टराई, ०७७-RC-००५६, कर्तव्य ज्यान, नेपाल सरकार वि. सलाउद्दिन सेखसमेत

मृतकको शव परीक्षण प्रतिवेदनमा “Ligature mark completely Circling in the neck kept mark chest red, arm fracture, cause of death due to Asphyxia resulting from Strangulation” भनी उल्लेख भएको छ । घटनास्थल मुचुल्का, लास प्रकृति विवरण, बुझिएका मानिसहरूले प्रहरी अनुसन्धानका क्रममा गरेको कागज तथा प्रतिवादीहरूले अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष गरेको बयानसमेतबाट मो. अरहानको मृत्यु कर्तव्यबाट नै भएको तथ्य शंकाहित तार्जले पुष्टि भएको देखिने ।

वारदातका सम्बन्धमा प्रहरी अनुसन्धानका क्रममा बेहोरा लेखाउने तमाम व्यक्तिहरूले प्रतिवादीहरूबिच हुँदै गरेको अनैतिक यौन सम्बन्ध मो. अरहानले देखेको र सो कुराको पोल खुल्ने डरले निजको हत्या गरिएको भनी किटानी बेहोरा लेखाएको देखिन्छ । तर अदालतसमक्ष बकपत्र गर्दा भने मृतक बालककी आमालगायतका साक्षीहरूले विपरीत (Hostile) बकपत्र गरेको पाइयो । मर्ने मरी गयो, जिउँदो रहेको लोग्ने नाताको व्यक्तिलाई किन जेलमा राख्नु भन्ने मान्यताबाट सलाउद्दिनकी पत्नी सकिला खातुनले बकपत्र गरेको कुरा स्वतः अनुमान गर्न सकिन्छ । अन्य मानिसहरूले गरेको बकपत्र पनि सकिला खातुनले अपनाएको दृष्टिकोणकै सेरोफेरोमा रहेको मान्न सकिन्छ । अपराधजन्य कार्यप्रतिको

यस प्रकारको सामाजिक स्वीकार्यता र क्षमाशीलता फौजदारी न्याय प्रणालीका लागि चुनौतीको रूपमा रहेको देखिन्छ । यस पक्षमा अभियोजन कार्यसँग सम्बद्ध राज्यका निकायहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण हुन पनि वाञ्छनीय देखिने ।

न्याय कुनै गणितीय सूत्रमा जस्तो जोड घटाउ गरी हेरिने विषय होइन । वास्तविकता वा यथार्थताको पहिचान गरी तार्किक निष्कर्ष निकाल्नु पनि न्याय सम्पादनका सन्दर्भमा आवश्यक बन्न जान्छ । मानिसको निहित स्वार्थमा आधारित भएर देखिने सामाजिक प्रवृत्तिहरूप्रति पनि न्याय सम्पादनका सन्दर्भमा विचार गरिनु आवश्यक हुन्छ । यसरी हेर्दा प्रमाण परिबन्धबाट यिनै प्रतिवादी द्वयको कर्तव्यबाट मो.अरहानको हत्या भएको तथ्य शंकाहित तवरबाट पुष्टि भएको देखिएको छ । यस अवस्थामा प्रतिवादीहरूले अदालतमा गरेको इन्कारी बयान र साक्षीहरूले विपरीत बकपत्र गरेको सम्मको कारणबाट निज प्रतिवादीहरूलाई निर्दोष ठहर गर्न नमिल्ने ।

प्रतिवादीहरू मो.सलाउदिन र डेजी भन्ने कुलसुम खातुनलाई सफाइ दिने गरी भएको सुरु जिल्ला अदालतको फैसला उल्टी गरी निज प्रतिवादीहरूलाई मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धीको महलको १ नं. र १३(३) नं. बमोजिम जन्मकैदको सजाय हुने ठहर गरेको उच्च अदालत जनकपुर, राजविराज इजलासको मिति २०७६।९।१ को फैसला मनासिब देखिएकाले सदर हुने ।

इजलास अधिकृत:- शम्भु प्रसाद रेग्मी

कम्प्युटर :- कृष्ण गिरी

इति संवत् २०८० साल असोज २२ गते रोज २ शुभम् ।

२०

मा.न्या.श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा र मा.न्या.डा.श्री आनन्दमोहन भट्टराई, ०७६-RC-०१४५, कर्तव्य ज्यान, नेपाल सरकार वि. टेकबहादुर बि.क.

कुमारी बि.क.लाई निजका श्रीमान् टेकबहादुर

बि.क.ले काठको रन्दाको फलामको धारपट्टिबाट टाउकोको बायाँपट्टि हानी घाइते बनाएको र उपचारको लागि लैजाँदै गर्दा निजको मृत्यु भएको तथ्यमा विवाद देखिएन । जाहेरी दरखास्त, मौकामा बुझिएका मानिसहरूको कथनलगायत स्वयम् प्रतिवादीले अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष तथा अदालतसमक्ष गरेको साबिती बयानसमेतका कागजबाट प्रतिवादी टेकबहादुर बि.क.ले काठको रन्दाको फलामको धारपट्टिबाट कुमारी बि.क.को टाउकोको बायाँपट्टि हानी घाइते बनाएको कारणबाट निजको मृत्यु भएको तथ्य स्थापित भएको देखियो । वारदातमा प्रयोग भएको काठको रन्दा घटनास्थलबाट बरामद भएको देखिन्छ । मृतक कुमारी बि.क.को लास जाँच मुचुल्कामा टाउकोको बायाँ कान माथि चोट लागेको भन्ने देखिएको छ । शव परीक्षण प्रतिवेदनमा Cause of Death: "Blunt Force Trauma to Head" भनी उल्लेख भएको देखिन्छ । वारदातको रूप, प्रकृति, मृतकउपर प्रहार गरिएको साधन (काठको धारपट्टिको रन्दा) प्रहार गरिएको अवस्थासमेतका कुराहरू हेर्दा उल्लिखित वारदातलाई मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १७९ बमोजिमको वारदात भन्ने सम्झन मिल्ने देखिँदैन । समग्र प्रमाणबाट प्रतिवादी टेकबहादुर बि.क.उपरको अभियोग दाबी शंकाहित तवरबाट पुष्टि भएको हुँदा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १७७ (१) र (२) बमोजिमको कसुर ठहर गरेको उच्च अदालत पोखराको फैसला मनासिब नै देखिने ।

मृतक कुमारी बि.क.ले प्रतिवादी टेकबहादुर बि.क.लाई घरमा तँ नबस् भनी गालीगलौज गरेको, त्यसपछि निज प्रतिवादी ३/४ दिन गोरखा बालुवा बजारमा सोमबहादुर बि.क.को घरमा बसेको, यसपछि घरमा आउँदा मृतक श्रीमती कुमारीले तँ निस्केर गएको मान्छे फेरि घरमा किन आएको भनी प्रतिवादी टेकबहादुरको मुखमा थुकिदिएकी र तँ फर्किएर

आइछस् अब घरमा तँ मात्र बस् म जान्छु भनी लगाउने कपडाको पोको पारी राखी बंगुरलाई खुवाउने चारो (कुँडो) तास्न लाग्दै निज प्रतिवादी टेकबहादुरलाई गाली गर्दै बरबराएको समेतको कारणबाट काठको रन्दा टिपी निजको टाउका पछाडिको भागमा हानेको भन्ने घटना विवरण रहेको देखिन्छ । घटना पीडित र पीडकबिचको असमझदारीको परिणामस्वरूप हुन पुगेको देखियो । पूर्वनियोजित कार्यको परिणामस्वरूप ज्यान मारेको भन्ने देखिँदैन । एक पटक मात्र चोट प्रहार गरेको देखिएको छ । प्रतिवादीले आरोपित कसुरमा साबित रही अधिकारप्राप्त अधिकारी तथा अदालतसमक्ष बयान गरेको र न्यायिक प्रक्रियामा सहयोग नै गरेको पाइयो । घटनाको समग्र परिस्थिति विचार गर्दा प्रतिवादीलाई मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १७७(१) बमोजिम जन्मकैदको सजाय गर्दा चर्कोपने अवस्था देखिन्छ । तसर्थ, प्रतिवादी टेकबहादुर वि.क.लाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १४५ को उपदफा (१क) तथा फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा १७ क. बमोजिम १५ (पन्ध्र) वर्ष मात्र कैद सजाय गर्ने भनी राय व्यक्त गरेको उच्च अदालतको फैसला मनासिब देखिने ।

प्रतिवादी टेकबहादुर बि.क.लाई मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १७७(१) विपरीतको कसुरमा दफा १७७(२) बमोजिम जन्मकैदको सजाय हुने ठहर गरेको सुरु गोरखा जिल्ला अदालतको मिति २०७५/९/१८ को फैसला सदर गरी घटी सजाय (१५ वर्ष कैद) हुने भनी राय व्यक्त गरेको उच्च अदालत पोखराको मिति २०७६/३/३० को फैसला मनासिब देखिएकाले सदर हुने ।

इजलास अधिकृत:- शम्भुप्रसाद रेग्मी

कम्प्युटर :- कृष्ण गिरी

इति संवत् २०८० साल असोज २२ गते रोज २ शुभम् ।

२१

मा.न्या.श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा र मा.न्या. श्री प्रकाशमान सिंह राउत, ०६८-WO-०६६०, उत्प्रेषण, उमाकान्त धिमिरेसमेत वि. अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग टंगाल, काठमाडौंसमेत

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३ ले अनुचित कार्य सम्बन्धमा छानबिन गर्न सक्ने र दुष्परिणाम सच्याउन सक्ने अख्तियारी आयोगलाई प्रदान गरिएको देखिन्छ । तर दुष्परिणाम सच्याउने कुराको आडमा आयोगलाई जुनसुकै विषयमा निर्णय गर्ने छुट प्रदान भएको भने देखिँदैन । खास-खास विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार कानूनले निश्चित निकाय वा अधिकारीलाई प्रदान गरेको पाइन्छ । जग्गा दर्ता गर्ने वा भएको दर्ता बदर गर्ने सम्बन्धमा मालपोत ऐन, २०३४ ले मालपोत कार्यालयलाई अधिकार प्रदान गरेको छ । यो अधिकारको प्रयोग गर्दा मालपोत कार्यालयले सम्बद्ध तथ्य र प्रमाणको उचित मूल्याङ्कन गरी न्यायिक विवेक प्रयोग गरेर निर्णय गर्नु आवश्यक हुन्छ । अन्य निकायको अहोटे पत्रका आधारमा, सुनुवाइको मौका नै प्रदान नगरी, स्वेच्छाचारी रूपमा निर्णय गर्न मिल्ने देखिँदैन । यसरी हेर्दा मिति २०६८/६/८ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट भएको निर्णय र तदनुसार मालपोत कार्यालय पर्वतबाट विवादित जग्गाको रिट निवेदकहरूका नामको दर्ता बदर गरी नेपाल सरकारका नाममा कायम गर्ने सम्बन्धमा भए गरिएका काम कारबाही, निर्णय तथा पत्राचार कानूनतः त्रुटिपूर्ण देखिन आयो ।

प्रत्यर्थी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०६८/६/८ को निर्णय, सोबमोजिम लेखिएको पत्र, मिति २०६८/८/८ मा मालपोत कार्यालय पर्वतबाट भएको निर्णय, सोबमोजिम उल्लिखित जग्गा नेपाल सरकारका नाममा दर्ता

गरिएको कार्यलगायतका विवादित जग्गा दर्ता बदर दर्ता आदि गर्ने सन्दर्भमा भएका काम कारबाही, निर्णय र पत्राचारसमेत नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा (२) र (३) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिएको छ ।

मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ बमोजिम सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा कुनै व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएको रहेछ भने पनि त्यसले मान्यता पाउँन सक्तैन । त्यस प्रकारको दर्ता जहिलेसुकै पनि बदर हुन सक्तछ । सार्वजनिक सम्पत्तिउपर व्यक्तिको कब्जा वा अतिक्रमण स्वीकार्य विषय बन्दैन । सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा कुनै हालतमा पनि व्यक्तिको नाममा कायम रहन दिनु हुँदैन । सार्वजनिक सम्पत्ति सार्वजनिक नै कायम रहनु पर्दछ । कुनै जग्गा समयको कुनै कालखण्डमा कुनै व्यक्तिको निजी सम्पत्तिको रूपमा रहेको भए पनि सो सम्पत्ति एक पटक सार्वजनिक प्रयोग वा उपभोगमा आइसकेको र सार्वजनिक स्वरूप धारण गरिसकेको भए सो सम्पत्ति सार्वजनिक नै कायम रहन्छ । व्यवहारतः सार्वजनिक प्रयोजनका लागि समर्पण गरिएको सम्पत्तिउपर साबिक पिता पूर्खाको पालाको कुनै दर्ता खेस्ता देखाएकै आधारमा त्यस्तो सम्पत्तिलाई व्यक्तिको निजी सम्पत्ति कायम गर्न मिल्दैन । सरकारी वा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्ने गराउने कर्तव्य, उत्तरदायित्व, अधिकार तथा जिम्मेवारी सम्बन्धित मालपोत कार्यालयमा रहेको छ । यो जिम्मेवारी मालपोत कार्यालयले जवाफदेहीपूर्ण तवरबाट पुरा गर्नु पर्दछ । सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरियो भने सो कुराको जवाफदेहितासमेत सोही मालपोत कार्यालय र सम्बद्ध अधिकृत तथा कर्मचारीहरूले बहन गर्नुपर्ने हुन्छ । कुनै जग्गाको दर्ता गर्ने विषयमा निर्णय गर्दा वा भएको दर्ता बदर गर्दा भने कानूनद्वारा निर्धारित विधि र प्रक्रिया अनुसरण गर्नु आवश्यक हुन्छ । उल्लिखित समग्र पक्षमा मालपोत कार्यालय पर्वतको ध्यानाकर्षण

गराइएको छ । उल्लिखित ध्यानाकर्षणका विषयलाई समेत विचार गरी रिट निवेदकहरूले उल्लेख गरेका जग्गा सार्वजनिक वा सरकारी प्रकृतिको हो वा व्यक्तिको निजी सम्पत्ति हो भन्ने कुरा जग्गाको अवस्थिति, भौतिक अवस्था, कार्यालयमा रहेका खेस्ता कागजात, जग्गामा हाल रहेको भोगको स्थिति यकिन गरी, विवादित जग्गाउपर दाबी गर्ने रिट निवेदकहरूले उल्लेख गरेका प्रमाणहरूको विवेकसङ्गत रूपमा मूल्याङ्कन गरी तथा निज रिट निवेदकहरूलाई सुनुवाइको उचित अवसर प्रदान गरी, कानूनी प्रक्रियाको समुचित अनुशरण गरी, विवादित जग्गा सरकारी वा सार्वजनिक वा व्यक्तिमध्ये को, कसको नाममा दर्ता हुने हो भन्ने कुराको तार्किक आधार वा कारण खुलाई, मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४लगायतका समग्र प्रावधानअनुकूल हुने गरी जग्गा दर्ता सम्बन्धमा निर्णय गर्न कानूनबमोजिम अख्तियारप्राप्त अधिकारीले निर्णय गर्नु भनी प्रत्यर्थीमध्येको मालपोत कार्यालय पर्वतको नाममा परमादेश जारी हुने ।

इजलास अधिकृत:- रुद्र प्रसाद अर्याल

कम्प्युटर :- मन्दिरा रानाभाट

इति संवत् २०८० साल वैशाख २८ गते रोज ५ शुभम् ।

२२

मा.न्या.श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा र मा.न्या.श्री प्रकाशकुमार ढुंगाना, ०७४-CI-०५२३, लेनदेन, हरिबहादुर मानन्धर वि. रामसिंहासन राय यादव

मिति २०६८/८/५ को सक्कलै लिखत प्रमाणमा पेस हुन आएको पाइयो । सो विवादित लिखतमा परेको कारणी हरिबहादुर मानन्धरको सहीछाप विशेषज्ञबाट परीक्षण हुँदा निजको सहीछापसँग मिल्न भिड्न आएको भन्ने राय प्राप्त हुन आएको देखियो । अर्कै प्रयोजनको लिखतमा पछि अन्यथा बेहोरा भरिएको भन्ने प्रतिवादीको जिकिरसमेत विशेषज्ञको राय तथा बकपत्रसमेतबाट समर्थित हुन आएको देखिँदैन । विवादित लिखतमा लेखक साक्षी

तथा किनाराका साक्षीहरू राखेको नदेखिए पनि मुलुकी ऐन, कागज जाँचको महलको १४ नं. बमोजिम साक्षी नै नराखी गराएको लिखतका सम्बन्धमा समेत अदालतले बिस रुपियाँ जरिवाना गरी त्यस्तो लिखतलाई प्रमाणमा लिन सक्ने देखिन्छ। समग्रमा हेर्दा, वादी प्रतिवादीबिच मिति २०६८/८/५ मा भएको बैनाबट्टाको लिखतलाई प्रमाणमा ग्रहण गर्न नहुने कुनै उचित कारण देखिन आएन।

मिति २०६८/८/५ को लिखतबमोजिम जग्गा लिने दिने सर्तमा बैनाबट्टाको कागज वादी प्रतिवादीका बिच भएको, सो सर्तबमोजिम प्रतिवादीले जग्गाको लिखत पारित गरी नदिएको, लिखतमा नै जग्गाको लिखत पारित नगरिएको अवस्थामा साँवा ब्याज रकम भराई पाउने सर्त उल्लिख भएको देखिएको हुँदा मिति २०६८/८/५ को लिखतबमोजिमको साँवा रु. पैतालिस लाख रुपियाँ र सोको कानूनबमोजिम हुने ब्याजसमेत वादी रामसिंहासन राय यादवले प्रतिवादी हरिबहादुर मानन्धरबाट दिलाई भराइपाउने ठहर गरेको सुरु जिल्ला अदालत र पुनरावेदन अदालत हेटौँडाको मिति २०७२/४/२० को फैसला मनासिब देखिएकाले सदर हुने।

इजलास अधिकृत:- शारदा फुयाल

कम्प्युटर :- कृष्ण गिरी

इति संवत् २०८० साल असार ४ गते रोज २ शुभम्।

२३

मा.न्या.श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा र मा.न्या.श्री प्रकाशकुमार ढुंगाना, ०७२-८१-०४२३, ०७२-८१-०४६३, भरपाईबमोजिम रकम दिलाई पाऊँ, विनादेवी मानन्धर वि. राम सिंहासन राय यादव, राम सिंहासन राय यादव वि. विनादेवी मानन्धर

वादीले दाबी गरेको कारोबारको प्रकृतिबाट सो कारोबार कम्पनीसँग गरिएको करारीय प्रकृतिको व्यवहार भन्ने देखिन्छ। कम्पनीसँगको करारीय कारोबारको कुरामा सो कम्पनीउपर करारसम्बन्धी

कानूनबमोजिम दाबी गरी मुद्दा दायर गर्नुपर्नेमा केवल व्यक्तिउपर मात्र लेनदेनमा दाबी गरी फिरादपत्र दायर गरिएको पाइयो। यसरी हेर्दा, प्रथम दृष्टिमा नै, वादीको फिरादपत्र दाबी कानूनअनुकूल र मनासिब देखिन आएन।

वादीले प्रतिवादीलाई कानूनबमोजिमको तमसुक लिखत गरी रकम दिएको भन्ने देखिँदैन। प्रतिवादी बीनादेवी मानन्धरले स्वयम् रकम बुझेको र निजले कुनै भर्पाई लिखत आदि गरिदिएको भनी वादीले उल्लेख गर्नसम्म पनि सकेको पाइएन। प्रतिवादी बीनादेवी प्रोपराइटर रहेको हवि अटो ट्रेडिङ्ग वीरगन्जको नाममा रहेको सनराइज बैंकको खातामा वादीले दाबी गरे अनुसारको रकम जम्मा भएको भन्ने पनि देखिएन। सनराइज बैंकको SRBL-०१९-BRJ-OP-११५/०१२-१३ मिति २०६९/११/१ को मिसिल संलग्न पत्र बेहोराबाट रकम वैङ्कमा जम्मा नभएको कुरा पुष्टि भएको छ। रामसुन्दर प्रसाद यादव र सन्तोषकुमार श्रेष्ठले रकम बुझी भर्पाई/रसिद दिएको भनी वादीले जिकिर गरेको देखिन्छ। निजहरूलाई सुरु अदालतबाट अ.व. १३९ नं. बमोजिम बुझ्दा विवादित भरपाई प्रधान कार्यालयको मौखिक आदेशानुसार बैंकको भौचर हेरी गरिदिएको भनी उल्लेख गरेको पाइयो। आफैँले कम्पनीको तर्फबाट रकम बुझीलिई भर्पाई गरेको र रकम कम्पनीमा दाखिल गरेको भन्ने प्रस्ट जिकिरसमेत निजहरूले गर्न सकेको देखिएन।

वादी प्रतिवादीबिच रकम लेनदेन कारोबार भएको भन्ने तथ्य नै विश्वसनीय र भरपर्दो प्रमाणबाट पुष्टि भएको नदेखिएको र करारीय प्रकृतिको कुरामा लेनदेनसम्बन्धी कानूनको सहारा लिई वादीले अदालत प्रवेश गरेको देखिएको हुँदा वादी रामसिंहासन राय यादवको दाबीबमोजिम प्रतिवादी विनादेवी मानन्धरबाट रकम भराइदिनु न्यायोचित देखिएन। वादी दाबीबमोजिम रकम भराउने ठहर गरेको पुनरावेदन अदालत हेटौँडाको मिति २०७१/८/८ को

फैसला त्रुटिपूर्ण देखिएकाले सो फैसला उल्टी भई वादी रामसिंहासन राय यादवको फिराद दाबी पुन नसक्ने ।
इजलास अधिकृत:- शैलेन्द्र खड्का/शारदा फुयाल
कम्प्युटर :- कृष्ण गिरी
इति संवत् २०८० साल असार ४ गते रोज २ शुभम् ।

२४

मा.न्या.श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा र मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा, ०७४-CR-०२५२, खुन डाँका, नेपाल सरकार वि. सिकन्दर अलि शेष खाँसमेत

घटनास्थल प्रकृति, लास जाँच प्रतिवेदनलगायतका प्रमाण कागजातबाट रामनिवास मौर्यको गोली हानी हत्या भएको तथ्य प्रमाणित भएको देखिन्छ । सो तथ्यमा कुनै विवाद देखिएन । सो हत्याको कसुर यिनै प्रतिवादीहरूले गरेका हुन् वा होइन भन्ने प्रश्नको भने प्रमाणका रोहमा निरूपण गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसरी हेर्दा प्रतिवादी सिकन्दर खाँबाहेकका अन्य प्रतिवादीहरूले अधिकार प्राप्त अधिकारीसमक्ष तथा अदालतमा बयान गर्दा कसुरमा पूर्णरूपमा इन्कार रही बयान गरेको पाइयो । निजहरूका साक्षीसमेतले सो इन्कारी बयानलाई समर्थन हुने गरी अदालतमा बकपत्र गरेको देखिन्छ । स्वयम् जाहेरवालाले अदालतमा बकपत्र गर्दा जाहेरी दरखास्तमा किटान गरी नाम उल्लेख भएका सिकन्दर अलि शेष खाँको नाम आफूले नलेखाएको, के कारणले निजको नाम लेखिन गयो थाहा भएन भनी उल्लेख गरेको देखिन्छ । मौकामा कागज गर्ने मीनादेबीको बेहोरामा उल्लेख भएका राम उदित्व मुराउलाई हाजिर जमानीमा छाडी मुद्दा चलाएको देखिँदैन । प्रतिवादीहरू छोटकौं भन्ने रामउद्धिन मुराउ, मजिउल्ला खाँ र अयुव खाँको नाम जाहेरीमा उल्लेख हुन सकेको देखिँदैन । आफैँले दिएको जाहेरीमा उल्लिखित नाम भुलबाट परेको भनी जाहेरवालाले बकपत्र गरेको देखिएको छ । डाँकातर्फको समेत दाबी रहेकोमा उक्त कसुरमा प्रमाण लाग्ने कुनै दसीका सामानहरू बरामद हुन सकेको देखिएन । वारदातको प्रत्यक्षदर्शी

कुनै साक्षी प्रमाण रहेको पाइएन । प्रतिवादीमध्येका सिकन्दर अलि शेषले आरोपित कसुरमा साबित रही अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष बयान गरेको भए पनि अदालतसमक्ष बयान गर्दा निजले इन्कारी बयान गरेको देखियो । मिति २०६३/४/९ को वारदातको विषयमा मिति २०६३/४/१० मा मृतक रामनिवास मौर्यका छोरा कमलेश मौर्यले गरेको कागजमा कोही कसैको नाम किटान गरिएको देखिँदैन । वारदातको करिब हप्तादिनपछि दिइएको जाहेरी दर्खास्तमा मात्र प्रतिवादीहरूको नाम उल्लेख गरी जाहेरी दर्खास्त दिइएको देखिन्छ । यसबाट प्रतिवादीहरूको नाम प्रत्यक्ष देखेर नभई पछि बनाईएको धारणा (After Thought) अनुसार उल्लेख गरिएको भन्ने देखिएको छ । उनै जाहेरवालाले अदालतमा बकपत्र गर्दा आफ्नो पूर्वकथन प्रतिकूल बेहोरा उल्लेख गरेको देखिन्छ । यसरी अन्य कुनै पनि स्वतन्त्र प्रमाणबाट समर्थित हुन नआएको हुँदा प्रतिवादीमध्येका सिकन्दर अलि शेषले वारदात भएको करिब दुई वर्षपछि प्रहरी अनुसन्धानको क्रममा गरेको भनिएको कथित साबित्ती बयानलाई प्रमाणमा ग्रहण गरी कसुर ठहर गर्न मिल्ने अवस्था देखिएन ।

फौजदारी मुद्दामा शंकारहित कसुर प्रमाणित गर्ने भार अभियोजन पक्षमा रहन्छ । प्रस्तुत मुद्दाको सन्दर्भमा हेर्दा प्रतिवादीहरूउपरको अभियोग दाबी वादी पक्षले भरपर्दो वा विश्वसनीय प्रमाणद्वारा पुष्टि गर्न सकेको पाइएन । यस अवस्थामा केवल शंका र अनुमानका आधारमा प्रतिवादीहरूलाई दोषी ठहर गर्न मिल्ने । अतः प्रतिवादीहरूलाई अभियोग दाबीबाट सफाई दिने गरी भएको सुरु बाँके जिल्ला अदालतको मिति २०७१/७/२३ को फैसला सदर गरेको पुनरावेदन अदालत नेपालगन्जको मिति २०७३/२/१७ को फैसला मनासिब देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत:- शारदा फुयाल

कम्प्युटर :- मन्दिरा रानाभाट

इति संवत् २०८० साल असार ६ गते रोज ४ शुभम् ।

२५

मा.न्या.श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा र मा.न्या.श्री कुमार रेग्मी, ०७५-८१-०२१९, लिखत दा.खा. दर्ता बदर दर्तासमेत, चन्द्रकला राईसमेत वि. अञ्जली मास्के

मुलुकी ऐन, अंशबन्डाको १९ नं. बमोजिम घर व्यवहार चलाउने प्रयोजनको लागि पिता पुर्खाको पालाको सम्पत्तिको हकमा चलमा सबै र अचलमा आधासम्म र आफ्ना पालामा आर्जेको सबै चल अचल सम्पत्ति आफूखुस गर्न पाउने देखिन्छ । विवादित सम्पत्ति प्रतिवादीमध्येका कृष्णबहादुर राईकी पत्नी नाताकी वादी चन्द्रकला राईले र.नं. ६६०६ मिति २०४७/११/२० मा हालैदेखिको बक्सपत्र लिखत गरिदिएको आधारमा कृष्णबहादुर राईका नाममा प्राप्त भएको तथ्यमा विवाद देखिँदैन । उक्त जग्गा निज वादी चन्द्रकला राईको नाममा २०४१ सालमा आएको देखिन्छ । सो सम्पत्ति वादी प्रतिवादीको कुनै पैतृक सम्पत्तिको माध्यम वा स्रोतबाट प्राप्त भएको भन्ने कुरा खुल्न आएको पाइएन । यसरी विवादको जग्गा प्रतिवादी कृष्णबहादुर राईले आफ्ना पालामा आर्जन गरेको भनी मान्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । वादी चन्द्रकलाले प्रतिवादी कृष्णबहादुरलाई जग्गाको हक हस्तान्तरण गर्दा कसैको हक नभएको भनी उल्लेख गरेको समेत देखिन्छ । वादीमध्येकी चन्द्रकला राई आफैँले कसैको हक नभएको भनी कृष्णबहादुर राईलाई हक हस्तान्तरण गरिदिएको घरजग्गाको विषयलाई लिएर निज चन्द्रकला राई आफैँले लिखत बदरमा दाबी गरेको कुरा स्वाभाविक नदेखिने ।

वादी पक्षले लिएका त्यस प्रकारका जिकिरलाई मान्यता प्रदान गर्ने हो भने मानिसको व्यवहार अनुचित तवरबाट प्रभावित हुने अवस्था रहन्छ । तसर्थ, वादीले उल्लेख गरेअनुसार अंश मुद्दा तामेलीमा रहेको अवस्थामा विवादित लिखत पारित भएको भन्ने कारणबाट सो लिखतलाई कानूनतः

त्रुटिपूर्ण मान्न मिलेन ।

प्रतिवादी कृष्णबहादुर राईले कि.नं. ४४ को जग्गा धितो बन्धक राखी एन.आइ.डि.सी. क्यापिटल मार्केटबाट ऋण लिएको तथ्यमा विवाद छैन । हाम्रोसमेत हक लाग्ने घरजग्गा धितो राखेको भनी धितो लिखत बदरका लागि यिनै वादीले दायर गरेको धितो बन्धक लिखत बदर मुद्दा मिति २०६८/१०/८ मा काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट डिसमिस भएको देखिन्छ । प्रतिवादी कृष्णबहादुर राईले एन.आइ.डि.सी. क्यापिटल मार्केटबाट ऋण लिएकोमा समयमा ऋण भुक्तान नगरेपछि लिलामका लागि सूचना प्रकाशन भएको अवस्थामा प्रतिवादी अञ्जली मास्केले उक्त ऋण रकम चुक्ता गरिदिई जग्गा रजिस्ट्रेसन पास गरी लिएको भन्ने प्रतिवादीको जिकिर रहेको छ । प्रस्तुत अंश मुद्दाको फिरादपत्रमा समेत विवादित जग्गासमेत देखाई मिति २०६४/१२/२४ मा धितो राखी कर्जा लिएको र सो कर्जा तिर्न बाँकी रहेको भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । यसबाट वादी तथा प्रतिवादीमध्येका कृष्णबहादुर राई एकाघर सगोलमा रहेको अवस्थामा जग्गा धितोमा राखी कर्जा लिएको र सो कर्जा चुक्ता गर्न नसकेको कारणबाट विवादित घर जग्गा बिक्री-व्यवहार गरिएको भन्ने देखिएको छ । यस प्रकार घर व्यवहार चलाउन घरको मुख्य भई व्यवहार गर्ने व्यक्तिले आफ्नो पालामा आर्जेको सम्पत्ति लिखत गरिदिएको कुरामा अन्य अंशियारहरूले मुलुकी ऐन, लेनदेन व्यवहारको १० नं. वा अंशबन्डाको १९ नं.समेतका आधारमा दाबी गर्न नमिल्ने ।

वादी दाबीबमोजिम लिखत बदर नहुने अर्थात् वादीको दाबी नपुग्ने गरी भएको उच्च अदालत पाटनको मिति २०७५/३/१२ को फैसला मनासिब देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत:- रुद्र प्रसाद अर्याल

कम्प्युटर :- मन्दिरा रानाभाट

इति संवत् २०८० साल जेष्ठ २४ गते रोज ४ शुभम् ।

- यसै लगाउको ०७५-सी-०२२०, रोक्का पत्र बदर, चन्द्रकला राईसमेत वि. अञ्जली मास्के भएको मुद्दामा पनि यसैनुसार फैसला भएको छ।

२६

मा.न्या.श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा र मा.न्या. श्री कुमार रेग्मी, ०७१-सी-१४६१, हक कायम, रामबहादुर थापा वि. अर्जुन थापा

वादी अर्जुन थापाले गरेको अ.बं. १३३ नं. बमोजिमको कागज हेर्दा फिरादीका बाबुहरूका बिच २०१८ सालमा घरसार नै अंश बुझी अलग भएको र २०२१ सालको सर्भे नापीमा आ-आफ्ना भागको जग्गा आ-आफ्ना नाउँमा नापी दर्ता भएको भनी उल्लेख गरेको देखिन्छ। यसका अतिरिक्त, वादी वनदेवी खत्री र यिनै प्रत्यर्थी अर्जुन थापा प्रतिवादी भएको भक्तपुर जिल्ला अदालतमा चलेको अंश अपुताली मुद्दामा समेत निज अर्जुन थापाले प्रतिउत्तरपत्रमा निजहरूका बाबुहरूका बिच २०१८ सालमा अंशबन्डा भएको र बन्डा बमोजिमको जग्गा २०२१ सालको नापीमा सबै अंशियारले आ-आफ्नो नाउँमा नापी गराएको, अलग-अलग भोग बिक्री व्यवहार गरेको भनी उल्लेख गरेको समेत पाइयो। २०२१ सालमा भएको छुट्टाछुट्टै नापी दर्ताको विषयमा उसै बखत कुनै प्रश्न उठाइएको पाइएन। वादी प्रतिवादीका बाबुहरूबिच २०१८/११/२ मा नै अंशबन्डा गरी छुट्टिई भिन्न भएको अवस्थामा अन्यथा वस्तुगत र विश्वसनीय प्रमाण प्रस्तुत हुन नआएसम्म एका-अंशियारको हक पुग्ने जग्गा अर्का अंशियार वा निजका हकवालाको नाममा नापी दर्ता वा नामसारी भएको रहेछ भनी मान्न नमिल्ने।

भिमबहादुरको पत्नी ढाल कुमारीले वादी प्रतिवादीका पिता छत्रबहादुर र नरबहादुरलाई मिति २०२३/८/११ मा जग्गा छोडपत्र राजीनामामाको लिखत गरिदिएको देखिन्छ। सो लिखत पारित गरिपाउँ भनी अदालतमा मुद्दा परेकोमा लिखत पारित

हुने ठहरी २०२५/५/१४ मा फैसला भई तत्कालीन भूमि प्रशासन कार्यालय भक्तपुरबाट लिखत पारित भएको तथ्यमा विवाद देखिँदैन। यसरी पारित लिखत अनुसार भिमबहादुरको पत्नी ढाल कुमारीको अंश हकको जग्गामा छत्रबहादुर र नरबहादुरको बराबरी हक हुन आएको देखिन्छ। सो बमोजिम भक्तपुर जिल्ला, कटुन्जे २(क) कि.नं. २१८ र ऐ. १(क) कि.नं. १८ को जग्गामा छत्रबहादुर र नरबहादुरको हक खाने अर्जुन थापा र रामबहादुर थापाको आधा/आधा हक रहेको देखिन आउँदछ। सो कि.नं. २१८ र १८ को जग्गाबाहेकका वादीले दाबी गरेका कि.नं. ९०८, ९३०, ९११, ९३, ६०, ५८, ६२, ६३, ८९० र ९३४ का जग्गामा निज प्रत्यर्थी/वादी अर्जुन थापाको हक कायम हुने कुनै तर्कपूर्ण कानूनी आधार देखिन आएन। तसर्थ, निज प्रत्यर्थी वादी अर्जुन थापाको हक नै नपुग्ने जग्गामा समेत हक पुग्ने गरी भएको पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०७०/११/१२ को फैसला त्रुटिपूर्ण देखिँदा सो फैसला उल्टी भई कि.नं. २१८ र १८ को जग्गासम्ममा मात्र वादी अर्जुन थापाको आधा हक पुग्ने, सो दुई कित्ता जग्गाबाहेकको अन्य वादी दाबीबमोजिमको जग्गामा वादीको हक कायम हुन नसक्ने गरी भएको सुरु भक्तपुर जिल्ला अदालतको मिति २०६८/७/२८ को फैसला मनासिब देखिएकाले सदर हुने।

इजलास अधिकृत:- विनोदप्रसाद घिमिरे

कम्प्युटर :- कृष्ण गिरी

इति संवत् २०८० साल असार १९ गते रोज ३ शुभम्। यसै लगाउको निम्न मुद्दामा पनि यसैनुसार फैसला भएको छ।

- ०७१-सी-०७१५, ०७२-सी-०९८२, लिखत दर्ता बदर, राम बहादुर थापा वि. अर्जुन थापा, विन्दा थापा के.सी. वि. अर्जुन थापा

- ०७१-सी- ०७१२, अंश चलन, रामबहादुर थापा वि. अन्जु थापा क्षेत्री
- ०७१-सी- ०७१३, हक कायम, रामबहादुर थापा वि. अन्जु थापा
- ०७१-सी-०७१४, ०७१-सी-०८६५, लिखत दर्ता बदर, रामबहादुर थापा वि. अर्जुन थापा, परेश कृष्ण श्रेष्ठ वि. अर्जुन थापा

२७

मा.न्या.श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा र मा.न्या.श्री कुमार रेग्मी, ०७२-MS-००२४, अदालतको अवहेलना, दिनेश त्रिपाठी वि. एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड), एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको मुख्यालय, काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ३५ पेरिस डाँडा

न्यायालय स्वभावले नै प्रतिक्रियात्मक बन्दैन, कुनै पूर्वाग्रह वा प्रतिशोध राखेर न्यायालयले कार्य गर्दैन । न्यायालयले परिवर्तनको प्रक्रियालाई संयमतापूर्वक ग्रहण गरेको कारणबाट नै करिब १७ वर्षदेखि टुङ्गोमा नपुगेको सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको कुरामा पनि नियमित न्यायिक प्रक्रिया अपनाउने कुरामा अझै प्रतीक्षाको कार्यशैली अपनाइएको देखिन्छ । द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि व्यतीत १७/१८ वर्षको अवधि अपेक्षाकृत लामो अवधि हो । लामो समयसम्म द्वन्द्वकालिन विषयको टुङ्गो नलागेको वर्तमान परिवेशमा न्यायालयले अहिलेसम्म अपनाउँदै आएको न्यायिक आत्मसंयमको कुरामा संविधानसम्मत तवरबाट पुनरावलोकन गर्न भने अब आवश्यक भइसकेको छ । संविधानसम्मत तवरबाट हुने न्यायिक काम कारबाही र निर्णयको विषय आधुनिक लोक-कल्याणकारी राज्यले प्रभावकारी रूपमा न्याय प्रशासन सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारीसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण विषय पनि हो । राज्यका प्रमुख तीन अङ्गहरूमध्येको एउटा अङ्गको रूपमा रहेको

न्यायपालिकाको आदेश वा निर्णय कुनै व्यक्ति, समूह आदि कसैको स्वीकार्यता वा अस्वीकार्यताबाट निर्देशित वा नियन्त्रित रहन पनि सक्तैन । न्यायले आफ्नो गति स्वाभाविक रूपमा लिन्छ र लिनुपर्दछ । अदालतले दिउँसै रात पाउँदैन । अदालतले समाजमा विद्यमान अँध्यारोलाई न्यायको ज्योति देखाएर उज्यालोतर्फ डोरन्याउने काम गर्दछ । यसैले अदालतको मर्यादा एवम् निष्पक्षताको जगेर्ना गर्नु सबैको कर्तव्य बन्दछ । धम्कीको भाषा, त्रासमा पार्न खोज्ने चेष्टा, अदालतको आदेश नमान्ने सार्वजनिक चुनौती, जनमानसमा भ्रम पैदा हुने खालका उत्तेजनापूर्ण अभिव्यक्ति दिने वा प्रकाशन गर्ने कार्यबाट कोही कसैको पनि वैधानिक हितको संरक्षण हुन नसक्ने ।

अभिव्यक्ति दिएको भन्ने निवेदनमा उल्लेख गरिएका तथ्यगत बेहोरालाई प्रत्यर्थी/प्रतिवादीले स्वीकार गरेको देखिँदैन । त्यस प्रकारका अभिव्यक्ति प्रत्यर्थी श्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दिनुभएको थियो भन्ने विश्वसनीय तथ्यगत आधार वा प्रमाण पेस हुन आएको समेत पाइएन । समाचारपत्रहरूमा यदाकदा भ्रामक, असत्य, अनुमानित र विषयलाई अतिरञ्जनापूर्ण बनाउने किसिमबाट पनि समाचारहरू प्रकाशित हुने गरेका कुराहरू अहिले अपवादको रूपमा मात्रै रहेका छैनन् । यस अवस्थामा अमुक समाचारपत्रमा प्रकाशित समाचारको कुरालाई नै निर्णायक विश्वसनीय आधार मानेर न्यायिक धारणा निर्माण गर्नु मनासिब नदेखिने ।

मिति २०७३/२/१ मा प्रकाशित राजधानी दैनिक र नागरिक दैनिकका विवादित समाचार सामाग्रीलाई वास्तविक वा तथ्यपरक भनी मानेर हेरिएको अवस्थामा पनि अदालतबाट कुनै खास मुद्दामा भएको आदेश वा फैसलालाई सन्दर्भ बनाएर अभिव्यक्ति दिइएको र समाचार प्रकाशन भएको भन्ने देखिँदैन । अदालतलगायतका लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको जात वा धर्म लोकतान्त्रिक संविधानको

रक्षा र पालना गर्ने, संविधानवाद, कानूनको शासन आदि मूल्य मान्यताको प्रवर्धन गर्ने गराउने भन्ने नै रहन्छ । अदालतको जात छुट्याउने, अदालतले षड्यन्त्र गन्यो, संवैधानिक प्रक्रिया भाँड्न खोज्यो भन्ने जस्ता कुराहरू कल्पनातीत कुराहरू हुन् । त्यस प्रकारका अभिव्यक्तिलाई राजनीतिक खपतका लागि गरिएका अभिव्यक्ति भनी मान्न पनि सकिन्छ । यस प्रकारको अभिव्यक्तिबाट अदालतको फैसला वा आदेशको अवज्ञा भएको वा न्यायिक प्रक्रियामा नै अवरोध पैदा गरेको भन्ने सम्झन मिल्ने अवस्था देखिँदैन । कसैको कुनै अभिव्यक्ति अशोभनीय वा उत्तेजनापूर्ण छ भन्ने आधारमा नै स्वतः त्यसलाई अदालतको अवहेलनाजन्य विषय ठान्नु मनासिब हुँदैन । यसलाई विषय र सन्दर्भ अनुसार हेरिनु आवश्यक हुन्छ । अभिव्यक्ति प्रस्तुतिका दृष्टिले हेर्दा निश्चय नै राजधानी दैनिक र नागरिक दैनिकका विवादित समाचार सामाग्रीहरू न्यायिक मूल्य मान्यताअनुकूल शालीन, शिष्ट र स्वाभाविक प्रकृतिको भन्ने देखिँदैन । तर यसलाई नै अदालतको अवहेलनाजन्य कार्य मानेर सजायको विषय बनाउनु भने मनासिब देखिएन ।

निवेदकले उल्लेख गरे अनुसार प्रकाशित समाचार सामाग्रीबाट प्रत्यर्थीले अदालतको अवहेलना गरेको भनी ठहर गर्न मिल्नेसम्मको अवस्था देखिन आएन । अवहेलनाजन्य कार्य भएको तथ्य प्रमाणित भएको नदेखिएको हुँदा प्रत्यर्थी पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अदालतको अवहेलना गरेकोमा सजाय गरिपाउँ भन्ने निवेदक दिनेश त्रिपाठीको निवेदन दाबी पुग्न सक्तैन । निवेदन खारेज हुने ।

इजलास अधिकृत: केशब पराजुली

कम्प्युटर : कृष्ण गिरी

इति संवत् २०८० साल पौष २० गते रोज ६ शुभम् ।

२८

मा.न्या.श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा र मा.न्या.श्री हरिप्रसाद फुयाल, ०७२-८१-०५२२, अंश चलन,

श्यामबाबु लामा समेत वि. रामबाबु लामा

पुनरावेदक/वादी प्रतिवादी रामबाबु लामाको ५ भाइ छोराहरू भएको तथ्यमा कुनै विवाद देखिँदैन । वादी र प्रतिवादीका बिचमा अंशबन्डा भइसकेको भन्ने पनि मिसिलबाट देखिन आउँदैन । वादीले प्रतिवादीबाट अंश पाउने कुरामा कुनै विवाद रहेन । तथापि वादीले के कुन सम्पत्तिबाट अंश पाउने भन्ने सम्बन्धमा हेर्दा, पेस भएको सम्पत्तिको तायदाती फाँटवारीमा आफूहरू जिम्मामा बन्डा गर्नुपर्ने कुनै सम्पत्ति नरहेको भनी मिति २०६९/६/२६ मा तायदाती फाँटवारी पेस गरेको पाइयो । प्रतिवादी रामबाबु लामाले तारेख गुजारी बसेका कारण निजका जिम्माको सगोलको बन्डा गर्नुपर्ने सम्पत्तिको तायदाती फाँटवारीसमेत वादीबाटै माग भएकोमा वादीले समेत प्रतिवादी जिम्माको बन्डा गर्नुपर्ने कुनै सम्पत्ति देखाउन नसकी मिति २०६९/९/१ मा निवेदन पेस गरेको देखिन आयो । अंशबन्डा गर्नुपर्ने चल अचल सम्पत्ति वादीले आफू जिम्मा एवं प्रतिवादीसँग रहेको भनी खुलाउन देखाउन नसकेको हुँदा वादी प्रतिवादीबिच कुनै सम्पत्ति बन्डा गरिरहनु परेन । अंशियार हैसियतसम्म छुट्टिई भिन्न हुने ।

अंशबन्डा गर्नुपर्ने सम्पत्ति नभएकाले बन्डा गरिरहन परेन भनी काठमाडौं जिल्ला अदालतले मिति २०६९/१०/१७ मा गरेको फैसलालाई सदर गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०७०/१०/९ को फैसला मनासिब देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत: केशब पराजुली

कम्प्युटर : मन्दिरा रानाभाट

इति संवत् २०८० साल साउन २९ गते रोज २ शुभम् ।

यसै लगाउको निम्न मुद्दामा पनि यसैनुसार फैसला भएको छ ।

- ०७२-CR-०३७०, जालसाजी, श्यामबाबु लामा समेत वि. रामबाबु लामा
- ०७२-CR-०३७१, जालसाजी, श्यामबाबु लामा समेत वि. रामबाबु लामा

२९

मा.न्या.श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा र मा.न्या. श्री हरिप्रसाद फुयाल, ०७९-CR-११७५, बन्दीप्रत्यक्षीकरण, सूर्य सहनी वि. सिराहा जिल्ला अदालत सिराहासमेत

खेदु मण्डलको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार र प्रतिवादी सूर्यनारायण मुखियासमेत भएको ०६५ सालको स.फौ.नं. १८५ को अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०७२/१२/१० गते भएको अन्तिम फैसलाले उक्त मुद्दामा फरार रहेका प्रतिवादी सूर्यनारायण मुखियालाई कैद वर्ष ६ र जरिवाना रु.२५,०००/- हुने ठहरेको देखिन्छ । सो फैसला कार्यान्वयनको लागि भनी निवेदकलाई थुनामा राखेको पाइयो । सूर्यनारायण मुखियालाई कैद हुने ठहर भएको उक्त स.फौ.नं. १८५ को अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दाको अभियोगपत्र अनुसार मिति २०६५/१/३० को वारदातको विषयमा सिराहा जिल्ला, गाढा गा.वि.स. वडा नं. १ (पछि वतन खुलाउँदा वडा नं.९) तिलेवना बस्ने सिताराम सहनीको छोरा वर्ष २२ को सूर्यनारायण मुखिया भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । फरार रहेका निज प्रतिवादी सूर्यनारायण मुखियाको वतन गाढा गा.वि.स. वडा नं. १ लेखिए पनि सो ठाउँमा म्याद तामेल नहुँदा पछि नयाँ खुलेको वतन सिराहा जिल्ला, गाढा गा.वि.स. वडा नं. ९ बस्ने सिताराम सहनीको छोरा सूर्यनारायण मुखिया सहनीको नाममा म्याद जारी भई निज स्वयमले मिति २०६६/२/७ गते म्याद बुझेको देखिन्छ । निज प्रतिवादीको घर गाढा गा.बि.स. वडा नं. ९, जन्म मिति २०३८/६/२३, पिताको नाम सिताराम सहनी रहेको कुरा निजको नागरिकताको प्रमाणपत्रबाट देखिएको छ । अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दाका प्रतिवादी सिराहा जिल्ला, गाढा गा.बि.स. वडा नं. ९ बस्ने सिताराम सहनीको छोरा सूर्यनारायण सहनी रहेको तथ्य स्थापित रहेको छ । रिट निवेदकको वतन सिराहा जिल्ला,

गाढा गा.वि.स. वडा नं. ४, नाम सूर्य सहनी, पिताको नाम जुगेश्वर सहनी, जन्म मिति २०५०/५/१७ रहेको तथ्य मिति २०५९/९/१६ को जन्मदर्ता प्रमाणपत्र र मिति २०६८/३/५ को नागरिकताको प्रमाणपत्रबाट देखिएको छ । नागरिकताको प्रमाणपत्रबाट निवेदक वारदातको समयमा करिब १४ वर्षको रहेको भन्ने देखिन्छ । मनसरी सहनीले मिति २०५९/९/२४ मा नै गरिदिएको बकसपत्रको लिखतमा जुगेश्वर सहनीको छोरा सूर्य सहनी भनी उल्लेख भएको पाइयो । साबिक गाढा गा.वि.स. वडा नं. ४ हाल लहान नगरपालिका वडा नं. २३ बस्ने जुगेश्वर सहनीको छोरा सूर्य सहनी र साबिक गाढा गा.वि.स. वडा नं. ९ हाल लहान नगरपालिका वडा नं. २३ बस्ने सिताराम सहनीको छोरा सूर्यनारायण सहनी दुई फरक फरक व्यक्ति रहेको भन्ने लहान नगरपालिका वडा नं. २३ को मिसिल संलग्न सिफारिस पत्रबाट पनि देखिने ।

सप्तरी जिल्ला अदालतमा चलेको ०६५ सालको स.फौ.नं. १८५ को अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दाका प्रतिवादी सूर्यनारायण मुखिया र निवेदक सूर्य सहनी उही एकै व्यक्ति नभएर फरक फरक व्यक्ति हुन् भन्ने देखिएको छ । फरक व्यक्तिको हकमा ठहर भएको कैद र जरिवानाबापत अर्का व्यक्तिलाई कैदमा राख्न मिल्दैन । व्यक्तिको नाममा केही समानता हुनु आम प्रचलनको विषय हो । कसैको नाम र ठेगानाका केही अक्षर मिल्दैमा व्यक्तिसमेत उनै हुन् भन्नु तर्कपूर्ण हुँदैन । अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दाका प्रतिवादी सूर्यनारायण मुखिया भन्ने व्यक्ति यिनै रिट निवेदक सूर्य सहनी हुन् भन्ने तथ्य भरपर्दो र विश्वसनीय रूपमा प्रमाणित भएको अवस्था नदेखिँदा निज रिट निवेदकलाई राखिएको कैदलाई कानूनअनुकूलको मान्न मिल्ने ।

सूर्यनारायण मुखियालाई भएको कैद तथा जरिवानाबापत फरक व्यक्ति निवेदक सूर्य सहनीलाई गैरकानूनी रूपमा थुनामा राखिएको देखिँदा उच्च

अदालत जनकपुर, राजविराज इजलासबाट भएको मिति २०७९/५/१९ को आदेश (फैसला) उल्टी भई अन्य मुद्दा वा कारणबाट थुनामा राख्नुपर्ने भएमाबाहेक उल्लिखित अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दामा राखिएको कैदबाट निवेदक सूर्य सहनीलाई तत्काल मुक्त गर्नु भनी नेपालको संविधानको धारा १३३(२) र (३) तथा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ३७ बमोजिम प्रत्यर्थीहरूका नाममा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने।

इजलास अधिकृत:- भेषराज कोइराला

कम्प्युटर :- कृष्ण गिरी

इति संवत् २०८० साल असार २५ गते रोज २ शुभम्।

३०

मा.न्या.श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा र मा.न्या.श्री हरिप्रसाद फुयाल, ०७५-CR-०३२५, जबरजस्ती करणी बालयौन दुराचार, दिलबहादुर श्रेष्ठ वि. नेपाल सरकार

अदालतसमक्ष पीडितले बकपत्र गर्दा “प्रतिवादी दिलबहादुरले खाटमा लगी सुताएर मेरो छाडा कुरा खेलाएको हो” भनी मौकामा आफूले गरेको कागज समर्थित हुने गरी बकपत्र गरेको देखिन्छ। जाहेरवालीले समेत बकपत्र गर्दा पसलको अङ्कलले सुताएर सु गर्ने खेलायो भनी छोरीले भनिन् अनि मैले जाहेरी दिएको हो भन्ने बेहोरा उल्लेख गरेको पाइयो। प्रतिवादीले गरेको कसुर र सजायको परिणाम सम्बन्धमा थाहा जानकारी पाउँन नसक्ने अवस्थाकी अवोध नाबालिका पीडितले निज प्रतिवादी दिलबहादुर श्रेष्ठउपर वनावटी कुरा गरिन् होला भनी मान्न सकिने अवस्था देखिँदैन। वस्तुस्थिति मुचुल्काका व्यक्तिहरूसमेतले प्रतिवादी दिलबहादुर श्रेष्ठले पीडितको बनाइ समर्थित हुने गरी कागज गरेको देखिने।

प्रतिवादीले कसुरमा इन्कार रही बयान गरेको देखिन्छ। तथापि, निजले आफूउपरको अभियोग तथा मौकामा जाहेरवाला तथा पीडितले

लेखाइदिएको कागज बेहोरालाई कुनै उचित कारण देखाई खण्डन गर्न सकेको देखिँदैन। पसलको उधारो लिएको, पैसा असुल गर्न बाँकी रहेकोलगायतका प्रतिवादीले अदालतसमक्ष बयान गर्दा उल्लेख गरेका कारणहरू अन्य कुनै प्रमाणबाट समर्थित भएको पाइएन। घटनाक्रम परिस्थिति, पीडित र निजकी आमा (जाहेरवाली) ले गरेको बकपत्रसमेतका प्रमाण कागजातबाट प्रतिवादीउपरको अभियोग दाबी पुष्टि भएको देखियो।

उच्च अदालत विराटनगरबाट विवादित वारदातलाई मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महलको १ नं., ३ नं. तथा ९क. नं. बमोजिमको बालयौन दुरुपयोगको कसुर ठहर गरेको हदसम्म मिति २०७४/४/११ को फैसला मनासिब देखियो। सजायको हकमा, मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २२५(२) र (३) मा रहेको परिवर्तित कानूनी व्यवस्थाका सन्दर्भमा सजाय गर्नुपर्ने भएकोले सजायको हकमासम्म उच्च अदालतको उल्लिखित फैसला केही उल्टी भई निज प्रतिवादी दिलबहादुर श्रेष्ठलाई ३(तीन) वर्ष कैद सजाय र रु. ३०,०००।-(तिस हजार रुपियाँ) जरिवाना हुने।

इजलास अधिकृत:- भेषराज कोइराला

कम्प्युटर :- मन्दिरा रानाभाट

इति संवत् २०८० साल असार २५ गते रोज २ शुभम्।

३१

मा.न्या.श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा र मा.न्या. श्री हरिप्रसाद फुयाल, ०७८-CI-०६००, बन्दीप्रत्यक्षीकरण, शिवलाल सर्दार वातर वि. जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङसमेत

निवेदक शिवलाल सरदार वातर र कैद ठहर भएका शिवना सरदार वातर उही एकै व्यक्ति नभई फरक फरक व्यक्ति रहेको तथ्य रिट निवेदकको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपिसमेतका मिसिल सम्लग्न कागज प्रमाणबाट पुष्टि भएको देखिने।

विवादित खुन डाँका मुद्दाका प्रतिवादी यिनै रिट निवेदक शिवलाल सरदार वातर हुन् भनी यकिन पहिचान हुने विश्वसनीय प्रमाण प्रत्यर्थीहरूले खुलाउन सकेको देखिएन । वैयक्तिक स्वतन्त्रतामा बन्देज लाग्ने थुना जस्तो विषयमा केवल शंका, अनुमान वा सम्भावनाका आधारमा कसैलाई पनि थुना वा कैदमा राख्नु मनासिब देखिँदैन । तसर्थ, खुनडाँका मुद्दाका प्रतिवादी र रिट निवेदकको नामका केही अक्षर मिल्दोजुल्दो रहेको भन्नेसम्मको आधारमा केवल शंका र अनुमान गरी रिट निवेदकलाई कैदमा राख्नु न्यायोचित हुने देखिएन ।

बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्‍याएको उच्च अदालत विराटनगरको मिति २०७८/५/२४ को आदेश त्रुटिपूर्ण देखिएकाले सो आदेश (फैसला) उल्टी भई अन्य मुद्दा वा कारणबाट थुनामा राख्नुपर्ने भएमाबाहेक उपर्युक्त उल्लिखित खुन डाँका मुद्दामा राखिएको कैदबाट निवेदक शिवलाल सरदार बाँतरलाई अविलम्ब थुनामुक्त गर्नु भनी प्रत्यर्थीहरूको नाममा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने ।

इजलास अधिकृत:- भेषराज कोइराला

कम्प्युटर :- मन्दिरा रानाभाट

इति संवत् २०८० साल असार २५ गते रोज २ शुभम् ।

३२

मा.न्या.श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा र मा.न्या.श्री हरिप्रसाद फुयाल, ०७३-CI-११४९, पुनः नापीको नक्सा रेखाङ्कन र दर्ता बदर, सुशिल भण्डारीसमेत वि. महादेवदत्त जोशीसमेत

पुनरावेदक/वादीले हालको नक्सामा नक्सा बिगारी गरेको बाटो रेखाङ्कन बदर गरी साबिक नक्साबमोजिम नक्सा कायम राखी हालको नापजाँच बदर गरिपाउँ भन्ने दाबी लिँदा जग्गा (नापजाँच) ऐन, २०१९ को दफा ५(घ), ६(क), ७ र ९ एवं मुलुकी ऐन, जग्गा पजनीको १७ नं.अन्तर्गतको हदम्याद उल्लेख

गरी फिराद दायर गरेको देखिन्छ । जग्गा (नापजाँच) ऐन, २०१९ को दफा ५(घ), ६(क), दफा ७ र ९ को प्रावधानमध्ये दफा ५(घ) र ६(क) उक्त ऐनको आठौँ संशोधन (२०५७/३/७)बाट खारेज भएको पाइयो । दफा ७ मा जग्गा नापजाँच हुँदा साबिकको क्षेत्रफलभन्दा घटी वा बढी हुन आएमा सोहीबमोजिमको जग्गाको क्षेत्रफल सम्बन्धित जग्गाधनीको नाउँमा कायम गरिने छ भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । दफा ९ मा जग्गा नापजाँच खर्च असुल गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था रहेको पाइयो । फिराद दाबी उल्लिखित कानूनी प्रावधानसँग मेल खाएको देखिँदैन । वादीले हदम्याद उल्लेख गरेको मुलुकी ऐन, जग्गा पजनीको १७ नं. मा “तालुकदारले खापी खाएकाबाहेक एकको हकको जग्गा अर्कोले दर्ता गराएकोमा थाहा पाएको मितिले ६ महिनाभित्र र अरु कुरामा भए गरेको मितिले दुई वर्षभित्र नालिस नदिए लाग्न सक्ने” भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । उल्लिखित प्रावधान अनुसार एकाको हकको जग्गा अर्कोले दर्ता गराएको सम्बन्धमा मुद्दा दायर गर्ने हदम्यादसम्बन्धी व्यवस्था भएको देखिन्छ । पुनः नापीको नक्सा रेखाङ्कन बदर गरिपाउँ भन्ने विषयमा जग्गा पजनीको १७ नं. बमोजिम फिराद दायर गर्ने हदम्याद आकर्षित हुने नभएर यस प्रकारको विषयमा जग्गा (नापजाँच) ऐन, २०१९ बमोजिम नै न्यायिक उपचार खोजिनुपर्ने हुन्छ । यसरी हेर्दा वादीको फिरादपत्र दाबी कानूनअनुकूल दायर हुन आएको देखिएन ।

विवादित जग्गाको दर्ता तथा रेखाङ्कनको स्थितितर्फ दृष्टिगत गर्दासमेत कि.नं. १८, १९ र २१ का जग्गाको जग्गाधनी “नेपाल सरकार, साबिक बाटो” भन्ने उल्लेख भएको कुरा नापी कार्यालय, कञ्चनपुरको च.नं. ४५४ मिति २०६७/५/१८ को पत्रसाथ संलग्न फिल्डबुक उतारबाट देखिन आएको छ । सोही पत्रसाथ संलग्न नापीको नक्सा ट्रेस उतारबाट समेत उक्त कि.नं. १८, १९ र २१ का जग्गा बाटोको जग्गा भनी

रेखाङ्कनसमेत भएको देखिन्छ । पुनरावेदक वादीले मिति २०६६/१/२८ मा नापी कार्यालय कञ्चनपुरमा पेस गरेको निवेदनपत्रमा महादेवदत्त जोशीसमेतले भोगी चर्चिरहेको जग्गाको जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा उपलब्ध गराउन सहमति दिएको समेत पाइयो । त्यसपछि मिति २०६६/६/१ मा आएर सोही सहमति जनाएको कुराको प्रतिकूल हुने गरी वादीले फिराद दाबी गरेको पाइयो । प्रतिवादी महादेवदत्त जोशीले वादीका बाजेबाट नै १ (एक) बिगाहा जग्गा खरिद गरी लिएको र सोही जग्गा भोगचलन गरेको देखिएको छ । पुनः भएको नापीको नक्सालाई वादी दाबी अनुसार त्रुटिपूर्ण भनी मान्न सकिने कुनै विश्वसनीय वा तथ्ययुक्त आधार देखिन आएन ।

वादीको फिराद दाबी खारेज हुने ठहर गरेको पुनरावेदन अदालत महेन्द्रनगरको मिति २०७०/१०/८ को फैसला मनासिब देखिएकाले सदर हुने ।

इजलास अधिकृतः केशब पराजुली

कम्प्युटरः मन्दिरा रानाभाट

इति संवत् २०८० साल साउन २९ गते रोज २ शुभम् ।

३३

मा.न्या.श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा र मा.न्या. श्री हरिप्रसाद फुयाल, ०७९-WH-०२७३, बन्दीप्रत्यक्षीकरण, एकराज दाहाल वि. उच्च अदालत पाटनसमेत

रिट निवेदक एकराज दाहाललाई निजको मागबमोजिम सुविधा प्रदान गर्न नमिल्ने विभिन्न कारण र आधारहरू रहेको देखिन्छः प्रथमतः निजउपर चलेको सरकारी छाप दस्तखत कित्ते मुद्दाको प्रकृति हेर्दा निजलाई अदालतको फैसला अनुसार हुने ठहर भएको कैदमा बस्न नपर्ने अर्थात् केही रकम भुक्तान गरेपछि फुर्सद पाउने गरी सुविधा प्रदान गर्नु मनासिब देखिँदैन । दोस्रो कारणः निज रिट निवेदकउपर एकभन्दा बढी कसुरमा मुद्दा चलेको र सजाय हुने ठहर भएको पाइयो । यस अवस्थाका कसुरदारलाई मुलुकी

फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५५ बमोजिमको सुविधा दिनु मनासिब हुँदैन । तेस्रो कारणः निजले न्यायिक प्रक्रियामा सहयोग र समर्पण गरेको देखिँदैन । कित्ते मुद्दा चली सजाय हुने ठहर फैसला भएको करिब २० वर्षसम्म भागी हिड्ने (फरार रहने) व्यक्तिलाई फैसला कार्यान्वयनका सन्दर्भमा पक्राउ गरेपछि मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५५ बमोजिमको सुविधा माग गर्नु र सुविधा प्रदान गर्नु मनासिब देखिँदैन । तसर्थ, काठमाडौं जिल्ला अदालत र उच्च अदालत पाटनले दफा १५५ बमोजिमको सुविधा प्रदान गर्न अस्वीकार गरेको कुरालाई कानूनतः त्रुटिपूर्ण मान्न मिलेन ।

रिट निवेदक एकराज दाहाललाई अदालतबाट भएको फैसला अनुसारको कैद सजाय असुलीका सन्दर्भमा कैदमा राखिएको देखियो । निजलाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५५ बमोजिमको सुविधा प्रदान गर्न मिल्ने अवस्था देखिएन । निजलाई कानूनबमोजिम कैदी पुर्जी दिई अन्य रीतविधि पुर्न्याई थुनामा राखिएको देखिँदा सो थुनालाई गैरकानूनी थुना भनी मान्न मिलेन । निज रिट निवेदकलाई कानूनसम्मत तवरबाट कैदमा राखिएको देखिँदा निवेदन मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणलगायत कुनै प्रकारको रिट आदेश जारी गर्न परेन । रिट निवेदन खारेज हुने ।

इजलास अधिकृतः- शम्भु प्रसाद रेग्मी

कम्प्युटर :- मन्दिरा रानाभाट

इति संवत् २०८० साल साउन २२ गते रोज २ शुभम् ।

३४

मा.न्या.श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा र मा.न्या.डा.श्री मनोजकुमार शर्मा, ०७४-CI-०५४१, अंश चलन, पार्वती थापा क्षेत्री वि. गोपाल थापासमेत

वादी प्रतिवादीका बिच नाता सम्बन्धको कुरामा नै विवाद रहेको देखिन्छ । वादीका पति भनिएका नवराज क्षेत्रीको हेटौँडा नगरपालिकाको कार्यालयबाट

लिएको मिति २०६०/१०/१८ को नाता प्रमाणपत्र तथा मिति २०६६/५/३० मा जग्गा नामसारी दाखिल खारेज गर्नको लागि गरिएको सिफारिसमा वादी नवराज क्षेत्रीको जेठी पत्नी शोभादेवी क्षेत्री, कान्छी पत्नी पार्वती क्षेत्री र छोराहरू रोशन क्षेत्री र रोमन्स क्षेत्री भनी उल्लेख गरिएको देखिन्छ । प्रतिउत्तरपत्र साथ पेस गरेको मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारमा मिति २०४८/६/११ मा पारित र.नं. २००८ को अंश बुझ्नेको भर्पाई कागज, कि.नं. ५८६ को जग्गाधनी पुर्जा, मिति २०६७/५/७ मा मृत्यु दर्ता गर्नको लागि पेस गरेको विवरण, स्युचाटार गा.वि.स.बाट मिति २०६७/५/७ मा जारी भएको नवराजको मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्रमा बाजे लाल बहादुर, बाबु गोपाल बहादुर खत्री भनी उल्लेख गरेको देखियो । प्रतिवादी गोपाल थापाले पेस गरेको नागरिकताको प्रमाणपत्र तथा निज गोपाल थापाको कि.नं. २३१ को जग्गाधनी दर्ता स्वेस्तामा बाबुको नाम सेर बहादुर थापा भनी उल्लेख गरेको देखिन्छ । उल्लिखित प्रमाणहरूबाट पुनरावेदक वादी र प्रत्यर्थी प्रतिवादीहरूको पुस्तेवारी फरक देखिएकाले अंशियार नाता सम्बन्धका व्यक्तिहरू हुन् भन्ने तथ्य समर्थित हुन आएको पाइएन ।

प्रमाणमा पेस हुन आएका कागजातहरूमा वादीका पति भनिएका नवराजको थरमा कतै क्षेत्री भनी तथा कतै खत्री भनी उल्लेख गरेको देखिन्छ । तर थापा थर भन्ने उल्लेख गरेको पाइएन । उही एउटै व्यक्तिको नाम लेख्दा क्षेत्री, खत्री, थापा भनी फरक प्रसङ्गमा उल्लेख गरिएको कुराको तार्किक सम्बन्ध देखिनु पनि आवश्यक हुन्छ । तर यसरी फरक फरक कुरा उल्लेख भएको कुराको प्रामाणिक र तार्किक आधार खुल्न आएको पाइएन । वादीले उल्लेख गरेका कागजात विशेषज्ञबाट परीक्षण हुँदासमेत वादी दाबी समर्थित हुन सकेको पाइएन । वादीले दाबी प्रमाणित गर्न पेस गरेको नागरिकताको प्रमाणपत्र सम्बन्धमा हेर्दा पनि सो विषयमा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा

चलेको र मिति २०७८/१२/९ मा कसुर ठहर गरी मिति २०७९/१/४ मा सजाय निर्धारण हुँदा राजु थापा (यस अंश मुद्दाका प्रतिवादी) को जाहेरीले वादी नेपाल सरकार र प्रतिवादी पार्वती थापा क्षेत्री (यस अंश मुद्दाका वादी) भएको ०७५-८१-०३०१ को झुद्धा विवरण पेस गरी नागरिकता लिएको मुद्दामा निज पार्वती थापा क्षेत्रीले ससुरा नाता नभएका गोपाल थापालाई ससुरा उल्लेख गरी नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको भनी नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा २१(३) बमोजिम कसुर गरेको ठहर गरी एक वर्ष कैद सजाय हुने गरी भएको फैसला अन्तिम भई बसेको समेत पाइयो । यसबाट समेत वादी दाबी खण्डित भएको देखिने ।

वादी पार्वती थापा र प्रतिवादीहरूका बिच अंशियार नाता सम्बन्ध रहेको तथ्य प्रमाणित हुन नआएकाले वादीले अंश पाउन नसक्ने ठहर गरेको सुरु काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०६८/६/३० को फैसलालाई सदर गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०७१/१०/११ को फैसला मनासिब देखिएकाले सो फैसला सदर हुने ।

इजलास अधिकृत:- लाल सिंह थापा

कम्प्युटर :- मन्दिरा रानाभाट

इति संवत् २०८० साल असोज १४ गते रोज १ शुभम् ।

- यसै लगाउको ०७४-CR-०७९२, गाली बेइज्जती, पार्वती थापा वि. गोपाल थापासमेत भएको मुद्दामा पनि यसैअनुसार फैसला भएको छ ।

३५

मा.न्या.श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा र मा.न्या.डा.श्री मनोजकुमार शर्मा, ०६९-CR-०८३९, ०६९-CR-०९८९, ०७०-CR-०१०१, ०७०-CR-०२०३, ०७०-CR-०९९५, ०७०-CR-११२४, किर्ते तथा ठगी, नेपाल सरकार वि. जमुना चौधरी, राजभक्त श्रेष्ठ वि. नेपाल सरकार, परशुराम श्रेष्ठ वि. नेपाल सरकार, अरविन्द्र कुमार रौनियार वि. नेपाल सरकार, जयराम

प्रसाद रौनियार वि. नेपाल सरकार, उदयलाल राज वि.
नेपाल सरकार

प्रतिवादी रतनलालप्रसाद रौनियारले चारकिल्ला खुलाई सिफारिस पाउँ भनी पेस गरेको निवेदनको आधारमा जमुना चौधरीले जो जससँग सम्बन्ध राख्दछ भनी निवेदनमा खुलाएको बेहोरालाई प्रमाणित गरी सिफारिस सम्म गरेको देखिन आउँछ । उक्त बेहोरा सिफारिस गर्दा निजले कुनै गैरकानूनी लाभ लिएको वा कसैलाई गैरकानूनी फाइदा पुग्ने कार्य गरेको भनी वस्तुनिष्ठ रूपमा वादी नेपाल सरकारकोतर्फबाट पुष्टि गर्न सकेको नदेखिएको अवस्थामा निवेदकको निवेदन मागअनुरूपकै चौकिल्ला सिफारिस गरेकै आधारमा मात्र निजलाई कसुरदार ठहर्‍याउन मनासिब देखिन आउँदैन । यस्तो अवस्थामा प्रतिवादीमध्येका जमुना चौधरीलाई अभियोग दाबीबाट सफाई दिने ठहर गरी भएको सुरु जिल्ला अदालतको फैसलालाई सदर गर्ने गरी पुनरावेदन अदालत हेटौंडाबाट निजको हकमा भएको फैसला मिलेकै देखिने ।

प्रतिवादीहरूले अभियोग दाबीबमोजिमको कित्ते तथा ठगीको कसुर गरेको भनी कसुरदार ठहर गर्न मनासिब देखिएन । तसर्थ प्रतिवादीहरू उदयलाल राज, राजभक्त श्रेष्ठ र परशुराम श्रेष्ठलाई जनही १ वर्ष कैद र रु.४,६२,५००/- जरिवाना गर्ने गरी पुनरावेदन अदालत हेटौंडाबाट भएको फैसला मिलेको नदेखिने ।

प्रतिवादी जयराम प्रसाद रौनियारको हकमा पनि जाहेरवाला बैङ्कले यी प्रतिवादीबाट असुलउपर गर्नुपर्ने कुनै पनि रकम बाँकी रहेको नदेखिएको र बैङ्कको कर्जा सम्पूर्ण असुलउपर भइसकेको अवस्थामा यी प्रतिवादीहरू जयराम प्रसाद रौनियारलाई र अरविन्द्र कुमार रौनियारलाई जनही १ वर्ष कैद र रु.४,६२,५००/- जरिवाना हुने र जनही बिगो रु.९,२५,०००/- निजहरूबाट बैङ्कलाई भराउने गरी भएको पुनरावेदन अदालत हेटौंडाबाट भएको फैसला मिलेको नदेखिने ।

प्रतिवादीहरू बलिरामप्रसाद रौनियार र रतनलालप्रसाद रौनियारले फर्जी नक्सा र चौहद्दी उल्लेख एवं पेस गरी गराई खोलाछेउको जग्गालाई हाइवेमापर्ने देखाई युनाइटेड विकास बैङ्कबाट ऋण निकास गराई बैङ्कलाई ठगी गरेको देखिँदा प्रतिवादीहरू बलिरामप्रसाद रौनियार र रतनलालप्रसाद रौनियार निर्दोष रहेछन् भनी मान्न नमिल्ने ।

ठगी कित्तेमा मेरो कुनै संलग्नता छैन भनी कसुरमा इन्कारी बयान गरे तापनि कुनै ऋणीले ऋण माग गरेपछि निजले फिल्डमा गई समग्र जग्गाको निरीक्षण गरी मालपोत कार्यालयको मूल्याङ्कन र स्थानीय चलनचल्तीको आधारमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्नेमा निजले त्यसो नगरी गलत बेहोरालाई प्रमाणित गरिदिएको अवस्था छ । निजले जग्गा हाइवेमा छ, मूल्यवान छ भनी प्रमाणित र सिफारिस गरीदिएको स्थिती छ । स्वयं जग्गावाला व्यक्ति अरविन्द्र रौनियारले जग्गा राजमार्गमा पर्दैन खोलामा पर्छ भनी बयान गरेबाट यी प्रतिवादीले पूर्णतः झुठ्ठा कुराको सिफारिस गरेको देखिन आउँछ । मुलुकी ऐन, ठगीको ५ नं. मा ठगी कार्यमा जानाजान सहभागी हुने मतियारसमेतलाई ठगी गरे सरह नै सजाय हुने कानूनी व्यवस्था भएको र मिसिल संलग्न प्रमाणहरूबाट निजले खोलाको छेउको जग्गालाई हाइवेमा पर्छ भनी गलत सिफारिस गरी प्रमाणित गरेको आधारमा बैङ्कबाट ऋण प्रवाह भएको देखिएकोबाट निज प्रतिवादी अलिअख्तर हुसेन ठकुराई निर्दोष रहेछन् भनी मान्न नमिल्ने ।

सुरु बारा जिल्ला अदालतबाट जारी भएको म्यादमा हाजिर नभई सुरु म्यादै गुजारी फरार रहेका प्रतिवादीहरू बलिराम प्रसाद रौनियार र रतनलाल प्रसाद रौनियार एवं पुनरावेदन अदालत हेटौंडाबाट सजाय गर्ने गरी भएको फैसलाउपर पुनरावेदन नगरी बस्ने अलिअख्तर हुसेन ठकुराई निर्दोष रहेको नदेखिएकाले निजहरूलाई के कति सजाय गर्नुपर्ने हो भन्ने सन्दर्भमा हेर्दा, पुनरावेदन अदालत

हेटौंडाबाट प्रतिवादीमध्येका बलिराम प्रसाद रौनियार र रतनलाल प्रसाद रौनियारलाई जनही १ वर्ष कैद र रु.४,६२,५००/- जरिवाना हुने र जनही बिगो रु.९,२५,०००/- निजहरूबाट बैङ्कले भराइ पाउने ठहरी र प्रतिवादी अलिअख्तर हुसेन ठकुराईलाई १ वर्ष कैद र रु.४,६२,५००/- जरिवाना हुने ठहरी पुनरावेदन अदालत हेटौंडाबाट भएको फैसला केही उल्टी भई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १४४(२) बमोजिम प्रतिवादीहरू बलिराम प्रसाद रौनियार, रतनलाल प्रसाद रौनियार एवं अलिअख्तर हुसेन ठकुराईलाई मुलुकी ऐन, ठगीको महलको ४ नं. बमोजिम जनही १(एक) वर्ष कैद र रु.५,०००/- (पाँच हजार रुपियाँ) जरिवाना सजाय गर्न उपयुक्त देखिने।

प्रतिवादी जमुना चौधरीले गा.वि.स. उपाध्यक्षको हैसियतले निवेदनमा खुलाए बमोजिमको चौकिल्ला प्रमाणितको सिफारिसम्म गरेको देखिएको हुँदा सोही कार्यले मात्र निजउपरको अभियोग दाबीबमोजिमको कसुर पुष्टि हुन नसकेकोले निजलाई सफाइ दिने ठहर गरेको सुरु बारा जिल्ला अदालतको फैसलालाई सदर गर्ने ठहर गरेको पुनरावेदन अदालत हेटौंडाबाट भएको मिति २०६९/८/११ को फैसला मिलेको देखिँदा सदर हुन्छ। निज प्रतिवादीलाई सुरु अभियोग दाबीबमोजिम सजाय गरिपाउँ भन्ने वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन। प्रतिवादीहरू उदयलाल राज, राजभक्त श्रेष्ठ र परशुराम श्रेष्ठको हकमा सञ्चालक समितिको निर्णय बमोजिम कर्जा लगानी भएको र सक्कल नक्सा ब्लुप्रिन्ट बैंकमा बुझाउने सर्तमा फिर्ता दिएको साथै प्रतिवादी अरविन्द्र कुमार रौनियारले आफ्नो नाउँको जग्गा धितो राख्न सहमतिसम्म दिएको र प्रतिवादी जयराम प्रसाद रौनियारबाट बैङ्कले असुलउपर गर्नुपर्ने कुनै रकम बाँकी रहेको नदेखिएको अवस्थामा यी प्रतिवादीहरूको हकमा अभियोग दाबी पुष्टि हुन सकेको देखिँदैन। तसर्थ

प्रतिवादीमध्येका उदयलाल राज, राजभक्त श्रेष्ठ र परशुराम श्रेष्ठलाई जनही १ वर्ष कैद र रु.४,६२,५००/- जरिवाना हुने ठहरी एवं प्रतिवादी अरविन्द्र कुमार रौनियार र जयराम प्रसाद रौनियारलाई जनही १ वर्ष कैद र रु.४,६२,५००/- जरिवाना गरी निज अरविन्द्र कुमार रौनियार र जयराम प्रसाद रौनियारबाट जनही बिगो रु.९,२५,०००/- बैंकले भराइ पाउने ठहर गरी पुनरावेदन अदालत हेटौंडाबाट मिति २०६९/८/११ मा भएको फैसला मिलेको देखिन नआएकाले उल्टी भई निज प्रतिवादीहरू उदयलाल राज, राजभक्त श्रेष्ठ, परशुराम श्रेष्ठ, अरविन्द्र कुमार रौनियार र जयराम प्रसाद रौनियारले अभियोग दाबीबाट सफाइ पाउने ठहर्छ। सुरु बारा जिल्ला अदालतबाट जारी म्यादमा हाजिर नभई म्यादै गुजारी बस्ने फरार प्रतिवादीहरू बलिराम प्रसाद रौनियार र रतनलाल प्रसाद रौनियार एवं पुनरावेदन अदालत हेटौंडाले सजाय गर्ने गरी गरेको फैसलाउपर पुनरावेदन नगरी बस्ने प्रतिवादी अलिअख्तर हुसेन ठकुराईका हकमा पुनरावेदन अदालत हेटौंडाबाट मिति २०६९/८/११ मा फैसला गर्दा प्रतिवादीमध्येका बलिराम प्रसाद रौनियार र रतनलाल प्रसाद रौनियारलाई जनही १ वर्ष कैद र रु.४,६२,५००/- जरिवाना र जनही बिगो रु.९,२५,०००/- निजहरूबाट बैङ्कले भराइ पाउने ठहर गरेको र प्रतिवादीमध्येका अलिअख्तर हुसेन ठकुराईलाई १ वर्ष कैद र रु.४,६२,५००/- जरिवाना हुने ठहर गरेको सो फैसला केही उल्टी भई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १४४(२) बमोजिम निज प्रतिवादीहरू बलिराम प्रसाद रौनियार, रतनलाल प्रसाद रौनियार एवं अलि अख्तर हुसेन ठकुराईलाई मुलुकी ऐन, ठगीको महलको ४ नं. बमोजिम जनही १(एक) वर्ष कैद र रु.५,०००/- (पाँच हजार रुपियाँ) जरिवाना हुन्छ। माथि लेखिए अनुसार हुने गरी पुनरावेदन अदालत हेटौंडाबाट मिति

२०६९/८/११ मा भएको फैसला केही उल्टी हुने ।
इजलास अधिकृत: केशव पराजुली
कम्प्युटर : मन्दिरा रानाभाट
इति संवत् २०८० साल साउन २८ गते रोज १ शुभम् ।

३६

मा.न्या.श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा र मा.न्या.डा.श्री मनोजकुमार शर्मा, ०७२-CI-०७७६, मोही नामसारी, राम अयोध्या राय वि. गुलटेन राय यादव

विवादित कि.नं. ३०७ को जग्गाको अभिलेखबाट प्रत्यर्थी वादीका बाबु हिताराय यादवका नाममा मोहीको १ नं. लगत भरेको अवस्था देखिएन । अनुसूची २ नं. बमोजिमको सूचना प्रकाशित भएको पनि पाइएन । निज हिता रायले मोहियानी हकको प्रमाणपत्र पाएको भन्ने पनि देखिँदैन । निजका नाममा भूमिसम्बन्धी ऐनको अनुसूची ४ नं. अनुसारको जोताहाको अस्थायी निस्सा रहेको अवस्थासमेत देखिएन । हिता राय वा निजका छोरा गुलटेन राय कसैले पनि उक्त कि.नं. ३०७ को ज.वि. ०-५-५ जग्गा कमाएको र सो जग्गाको कुतबाली जग्गाधनीलाई बुझाएको भन्ने देखिँदैन । यस अवस्थामा जग्गा नापी हुँदा फिल्डबुकमा प्रत्यर्थी वादीका पिता हिताराय यादवको नामसम्म उल्लेख भएको कारणले मात्र मोहियानी हक कायम भएको मान्न मिल्ने देखिँदैन । विवादित कि.नं. ३०७ को जग्गाको फिल्डबुकको मोही महलमा हिताराय यादव भनी जनिएको भए पनि सोही जग्गाको जग्गाधनी प्रमाणपुर्जाको मोही महलमा गंगिया गुवारिनको नाम उल्लेख भएको देखिन्छ । निज गंगिया गुवारिन उक्त कि.नं. ३०७ को साबिक जग्गाधनी रहेको र मालपोत कार्यालय रौतहटको मिति २०६३/५/१९ को निर्णयबमोजिम गंगिया गुवारिनबाट पुनरावेदक प्रतिवादी राम अयोध्या रायको नाममा जग्गाको नामसारी भई आएको देखिन्छ । यसबाट समेत वादी गुलटेन राय वा निजका पिता कि.नं. ३०७ को जग्गाको मोही नभएको तथ्य समर्थित भएको छ ।

वादीका पिता हिताराय यादवको नाउँमा नै मोहियानी हक स्थापित हुन सकेको नदेखिएको हुँदा निजको छोराको नाममा मोही हक नामसारी हुने अवस्था नै रहने । विवादित कि.नं. ३०७ को जग्गामा हिता रायको मोही हक कायम रहेको मानेर सो हक हिता रायका छोरा वादी गुलटेन राय यादवको नाउँमा मोही हक नामसारी हुने भनी भूमिसुधार कार्यालय रौतहटले मिति २०७१/७/२५ मा गरेको निर्णय सदर गरेको पुनरावेदन अदालत हेटौँडाको मिति २०७२/३/६ को फैसला त्रुटिपूर्ण देखिएकाले सो फैसला उल्टी भई मोही नामसारी गरिपाउँ भन्ने वादी गुलटेन राय यादवको दाबी पुग्न नसक्ने ।

इजलास अधिकृत:- लाल सिंह थापा

कम्प्युटर :- मन्दिरा रानाभाट

इति संवत् २०८० साल असोज १४ गते रोज १ शुभम् ।

३७

मा.न्या.श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा र मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल, ०६६-WO-०८३२, उत्प्रेषण, केशवराज सापकोटा वि. नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, काठमाडौँसमेत

अधिग्रहण भएको जग्गाको उपयोग सम्बन्धमा यस अदालतको आदेशबमोजिम मध्यमाञ्चल सिँचाई विकास डिभिजन नं. ५ भरतपुरमा पत्राचार भएकोमा सो कार्यालयको च.नं. १०२ मिति २०६८/७/४ को पत्रबाट कि.नं. ३५३ को जग्गा तत्कालीन चितवन सिँचाई योजनाबाट हाल नारायणी लिफ्ट सिँचाई प्रणालीको नाममा जिम्मेवारी सार्दैआएको, सो योजना अद्यावधि सञ्चालनमा रहेको, योजनाले कुनै पनि बेला आवश्यकता अनुसार संरचना निर्माण र प्रयोग गर्न सक्ने भनी उल्लेख गरी पठाएको देखियो । मध्यमाञ्चल सिँचाई विकास डिभिजन नं. ५ भरतपुर कार्यालयको च.नं. ६५१ मिति २०६९/२/२४ को पत्रबाट अधिग्रहण भएको जग्गा साबिक चितवन सिँचाई योजनाको नहरको नाममा दर्ता भई नारायणी नदीको पानी पम्प गरी

नहर सञ्चालन भइरहेको, नहरमा परेको जग्गा फिर्ता गर्न मनासिब नदेखिएको भनी उल्लेख गरेको समेत पाइयो। हाल उक्त जग्गा नारायणी लिफ्ट खगेरी सिँचाई व्यवस्थापन डिभिजनभित्र परेको तथ्यमा विवाद देखिँदैन। नारायणी लिफ्ट खगेरी सिँचाई व्यवस्थापन डिभिजन भरतपुरको च.नं. ६२० मिति २०७५/२/३० को मिसिल संलग्न पत्रमा विवादित कि.नं. ३५३ को क्षे.फ. ०-२-० जग्गाभन्दा २०० मिटरमाथि B Main Canal रहेको र सो नहरको स्तरोन्नतीसमेतका कार्यहरू बृहत सरकारी पुनर्स्थापना तथा व्यवस्थापन हस्तान्तरण कार्यक्रमअन्तर्गत भइरहेको हुँदा भविष्यमा उक्त जग्गा जमिन संरक्षण तथा संवर्धन गर्ने दायित्व यस कार्यालयको रहने” भनी उल्लेख गरिएको समेत पाइयो। नहर सुधार तथा विस्तारको अवस्थामा रहेको छ भन्ने कुरा स्वाभाविक रूपमा मान्न सकिने विषय देखिन्छ। यसरी लगभग चार दशकअगाडि विधिवत रूपमा अधिग्रहण गरिएको र आयोजनाको प्रयोगमा आउने अवस्था कायम नै रहेको स्थितिमा जग्गालाई प्रयोगविहीन रहेको वा सरकारी प्रयोगमा आउने रहेन छ भन्ने मानेर साबिक जग्गाधनीलाई जग्गा फिर्ता गर्नु मनासिब देखिँदैन।

कानूनबमोजिम मुआब्जा दिई जग्गा प्राप्त गरिएको देखिएको, जग्गा प्राप्त गरेको करिव पच्चिस वर्षपछि रिट निवेदन परेको, प्राप्त गरिएको जग्गामध्ये अधिकांश क्षेत्रफल जग्गा नहरको कार्यमा प्रयोगमा रहेको, तत्काल नहरको प्रत्यक्ष प्रयोगमा नरहेको केही जग्गा भए पनि जग्गाको अवस्थितिको दृष्टिले हेर्दा सो जग्गा आयोजनाको प्रयोगमा आउने अवस्था रहेको देखिएको समेत कारणबाट निवेदकले दाबी गरेको कि.नं. ३५३ को जग्गा फिर्ता हुने अवस्था देखिएन। जग्गा फिर्ता गर्न नमिल्ने भनी मिति २०६६/११/१० मा भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनको निर्णय जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा ३४समेतका कानूनअनुकूल नै भएकाले निवेदन मागबमोजिम कुनै

प्रकारको रिट आदेश जारी गर्नु परेन। रिट निवेदन खारेज हुने।

इजलास अधिकृत:- रुद्रप्रसाद अर्याल

कम्प्युटर :- कृष्ण गिरी

इति संवत् २०८० साल जेठ २५ गते रोज ५ शुभम्।

३८

मा.न्या.श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा र मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल, ०७९-WO-११३५, उत्प्रेषण, नरेन्द्र जोशी वि. नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, काठमाडौंसमेत

रिट निवेदक नरेन्द्र जोशी चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट प्रकाशित सूचनाबमोजिम चिकित्सा शिक्षा स्नातक तहको एकीकृत प्रवेश परीक्षा (MECEE-BL २०२३) को MBBS शैक्षिक कार्यक्रमको लागि मिति २०७९/११/२४ देखि २८ सम्म सञ्चालित प्रवेश परीक्षामा सहभागी भएको र प्रवेश परीक्षाको नतिजामा निवेदक १४९.२५ अङ्कसहित Entrance Rank २०५ मा उत्तीर्ण भएको तथ्यमा विवाद देखिँदैन। पिछडिएको क्षेत्रतर्फ निवेदकको नाम १४९.२५ अङ्कसहित योग्यताक्रमको चौथो नम्बरमा रहेको देखिन्छ। प्रवेश परीक्षामा अघिल्लो क्रममा नाम निकालेका निवेदकलाई सामुदायिक विद्यालयमा पढेको अवधि फरक परेको भन्ने आधारमा प्रकाशित सूचीबाट नाम हटाइएको पाइयो। निवेदक नरेन्द्र जोशी दुर्गम क्षेत्र बझाङका वासिन्दा भएको तथ्यमा विवाद छैन। निजले कक्षा ५ पछि निजी स्कुलमा अध्ययन गरेको नभई सरस्वती मा.वि. र पञ्चोदय मा.वि. (सामुदायिक विद्यालय) मा नै अध्ययन गरेको कुरा विद्यालयबाट जारी भएका प्रमाणपत्र, Delight English High School, Dhangadhi को मिति २०७९/१२/२४ को पत्रसमेतबाट देखिएको छ। सो कुरा चिकित्सा शिक्षा आयोगको लिखित जवाफको प्रकरण २(घ) को बेहोराबाट समेत समर्थित हुन्छ। अपरिपक्व वा झुठ्ठा उजुरीका आधारमा शंका र अनुमान गरी दुर्गम क्षेत्रबाट

चिकित्सा शिक्षा हासिल गर्न प्रयासरत एउटा मेधावी र प्रतिस्पर्धामा सफल भएका छात्रलाई अध्ययनको अवसरबाट वञ्चित गर्नु विवेकसङ्गत हुँदैन। Medical Entrance Examination को नतिजामा पिछडिएको क्षेत्रतर्फ १४९.२५ अङ्क प्राप्त गरी निजको नाम चौथो क्रममा समावेश भएको अवस्थामा निजलाई अध्ययन गर्न पाउने सूचीमा समावेश नगरी उक्त नतिजाको योग्यताक्रम अनुसार १६ नम्बरसम्मका व्यक्तिलाई प्रत्यर्थीहरूबाट भर्ना गरिएको भन्ने देखियो। यसबाट छनौट प्रक्रियामा निस्पक्षता कायम हुन सकेन कि भन्नेसमेत प्रतीत हुन्छ। यस अवस्थामा योग्यताक्रम नं. ४ मा नै रहेका निवेदकलाई अध्ययन गर्ने हकबाट वञ्चित गर्नु मनासिब नदेखिने।

रिट निवेदक नरेन्द्र जोशीको नाम योग्यताक्रममा समावेश नगरी प्रकाशन गरिएको प्रत्यर्थी चिकित्सा शिक्षा आयोग तथा परीक्षा निर्देशनालयबाट मिति २०७९/१२/२३ मा प्रकाशित पहिलो चरणको भर्ना सूचीसम्बन्धी सूचना, सोसम्बन्धी निर्णय, पत्राचारसमेतका काम कारबाहीबाट रिट निवेदकको शिक्षासम्बन्धी हकमा अनुचित तवरबाट आघात पर्न गएको देखिँदा निज रिट निवेदकलाई असर परेको हदसम्म नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा (२) र (३) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिएको छ। निज निवेदकलाई निजको योग्यताक्रमको आधारमा निजले छनौट गरेको शिक्षण संस्थामा नियमानुसार भर्ना भई अध्ययन गर्न दिनु दिलाउनु भनी प्रत्यर्थीहरूको नाउँमा परमादेशसमेत जारी हुने।

इजलास अधिकृत:- रुद्रप्रसाद अर्याल

कम्प्युटर :- कृष्ण गिरी

इति संवत् २०८० साल वैशाख २५ गते रोज २ शुभम्।

३९

मा.न्या.श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा र मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल, ०७४-CR-१६९८, कर्तव्य ज्यान,

नेपाल सरकार वि. हर्कबहादुर कुमालसमेत

मिति २०७२/७/६ गते राति कृष्णबहादुर खत्रीको मृत्यु प्रतिवादी हर्कबहादुर कुमालको घर आँगनमा भएको तथ्यमा विवाद देखिएन। लास प्रकृति, शव परीक्षण प्रतिवेदन, बुझिएका मानिसहरूको कथनलगायत समग्र मिसिल प्रमाणबाट निज कृष्णबहादुर खत्रीको मृत्यु हर्कबहादुर कुमालले कुटपिट गरेको कारणबाट भएको भन्ने तथ्य स्थापित रहेको छ। प्रतिवादीमध्येका मुख्य व्यक्ति हर्कबहादुर कुमालले उच्च अदालत तुलसीपुरको फैसलाउपर यस अदालतमा पुनरावेदन गरेकोमा सो पुनरावेदन दाबी प्रमाणित गर्न नसक्ने भएकाले पुनरावेदनपत्र फिर्ता पाउँ भनी गरेको निवेदनको आधारमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११६क. बमोजिम निजको ०७४-CR- १५२५ को पुनरावेदन यस अदालतबाट मिति २०७९/९/४ मा भएको आदेशबमोजिम फिर्ता भएको समेत देखियो। यसरी हेर्दा ज्यानसम्बन्धी महलको १४ नं. बमोजिम सजाय हुने ठहर भएको फैसलालाई निज प्रतिवादी हर्कबहादुर कुमालले सारतः स्वीकार गरेको समेत देखियो।

प्रतिवादीहरूलाई अभियोग मागदाबीबमोजिम (ज्यानसम्बन्धीको १३(३) नं. बमोजिम) नै सजाय गरिपाउँ भन्ने वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिरका सन्दर्भमा विचार गर्दा, मादक पदार्थ सेवन गरेका अवस्थाका कृष्णबहादुर खत्रीले प्रतिवादी हर्कबहादुर कुमालको श्रीमतीलाई जिस्काएको कारणबाट प्रतिवादी हर्कबहादुर र कृष्णबहादुरका बिच सामान्य विवाद हुन पुगेको देखिन्छ। यही क्रममा प्रतिवादी हर्कबहादुरले तत्काल उठेको रिसको कारणबाट लात्ता मुक्काले हानेको र धकेलेको कारणबाट लड्न पुगी निज कृष्णबहादुर खत्रीको मृत्यु भएको कुरा समग्र घटनाक्रमबाट देखिएको छ। प्रतिवादी हर्कबहादुर कुमालको मृतक कृष्णबहादुर

खत्रीसँग ज्यान मार्नेसम्मको कुनै पूर्व रिसइवी रहेको वा निज मृतकलाई मार्ने पूर्व योजना बनाई मार्ने मनसायले आफ्नो घरमा बोलाई कुटपिट गरी मारेको भन्ने तथ्य वादी पक्षबाट पुष्टि गर्न सकेको देखिँदैन । वारदातस्थल प्रतिवादीकै घर-आँगन भन्ने देखिएको छ । रातको समयमा मृतक अर्काको घरमा जानुपर्ने अन्यथा कारण खुल्न आएको पनि देखिँदैन । तसर्थ, विवादित वारदातलाई ज्यानसम्बन्धी महलको १३(३) नं. बमोजिमको वारदात भनी मान्न मिल्ने देखिएन ।

प्रतिवादी सन्तविर कुमालको सम्बन्धमा हेर्दा निज प्रतिवादी सन्तविर कुमालसँग मृतकको कुनै पूर्वरिसइवी रहेको नदेखिएको, निज वारदातको समयमा प्रतिवादी हर्कबहादुरको घरमा रहेको भए पनि कृष्णबहादुर खत्रीलाई कुटपिट गर्ने, धकेल्ने आदि कुनै कार्यमा निजको संलग्नता रहेको भन्ने तथ्य प्रमाणबाट समर्थित हुन आएको देखिएन । निजसमेतले कुटपिट गरेका थिए भनी घटनाका प्रत्यक्षदर्शी भनिएका शान्ति कुमाल र सरिता कुमालले समेत भन्न सकेको पाइएन । घटना विवरण, मृतकको शरीरमा देखिएका चोटपटकको स्थितिलगायतका समग्र प्रमाणको न्यायोचित मूल्याङ्कन गरी हेर्दा प्रतिवादी सन्तविर कुमालसमेत भई कुटपिट गरी कृष्णबहादुर खत्रीलाई कर्तव्य गरी मारेको भनी मान्न सकिने प्रामाणिक आधार देखिन आएन ।

प्रतिवादीहरूमध्येका सन्तविर कुमालले आरोपित कसुरको अभियोग दाबीबाट सफाई पाउने र अर्का प्रतिवादी हर्कबहादुर कुमाललाई मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १४ नं. बमोजिम १० (दश) वर्ष कैद सजाय हुने ठहर गरेको उच्च अदालत तुलसीपुरको मिति २०७४/४/३१ को फैसला मनासिब देखिएकाले सदर हुने ।

इजलास अधिकृत:- शारदा फुयाल

कम्प्युटर :- कृष्ण गिरी

इति संवत् २०८० साल साउन १८ गते रोज ५ शुभम् ।

४०

मा.न्या.श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा र मा.न्या.श्री नहकुल सुवेदी, ०७७-WO-०३६०, उत्प्रेषणयुक्त परमादेश, सुरजकुमार श्रेष्ठसमेत वि. सविता श्रेष्ठसमेत
अदालतको फैसलाबमोजिम प्रत्यर्थी सविता श्रेष्ठले अंश तथा मानाचामल पाउने गरी सम्बन्ध विच्छेद भएको अवस्था देखिन्छ । फैसलाबमोजिम बन्डा छुट्याउनेसम्बन्धी कारबाहीका क्रममा निज सविता श्रेष्ठले शंकर प्रधानसँग दोस्रो विवाह गरेको कारण जनाई अंश र मानाचामलसमेत दिन नपर्ने गरी अंशियारा घटाइपाउँ भनी रिट निवेदकहरूको सुरु जिल्ला अदालतमा निवेदन परेकोमा निज सविता श्रेष्ठले अर्को विवाह गरेको होइन भन्ने बेहोराको कागज गरेको समेतका आधार प्रमाणबाट बन्डा छुट्याउने कार्यको प्रक्रिया नरोकि अगाडी बढाउनु भनी काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट भएको आदेशलाई उच्च अदालत पाटनबाट सदर गरेको देखिने ।

प्रत्यर्थी सविता श्रेष्ठले अर्को विवाह गरेको हो वा होइन; निजले बच्चा जन्माएको हो वा होइन भन्ने तथ्यगत प्रश्न सम्बन्धमा नै पक्षहरूबिच विवाद रहेको देखिन्छ । यस प्रकारको विवाह भए-नभएको, बच्चा जन्मिए-नजन्मिएको जस्ता तथ्यगत प्रश्नहरूको निरूपण रिट क्षेत्राधिकारबाट गर्न मिल्ने देखिँदैन । अदालतको सामान्य वा नियमित क्षेत्राधिकारबाट हेरी निरूपण गरिने यस प्रकारका तथ्यगत प्रश्नका विषयमा रिट क्षेत्राधिकारबाट न्याय निरूपण गरिनु रिटसम्बन्धी अवधारणाअनुकूल हुनेसमेत मानिँदैन । यस दृष्टिले हेर्दा कुनै प्रकारको रिट आदेश जारी हुनेसम्मको पर्याप्त आधार, तथ्ययुक्त कारण प्रमाणित नभएको अवस्थामा अदालतबाट गरिएको र अन्तिम भइरहेको फैसलाको कार्यान्वयनको विषय प्रभावित हुने गरी रिट आदेश जारी गर्नु मनासिब देखिएन ।

सुरज कुमार श्रेष्ठसमेतको रिट निवेदन मागबमोजिम आदेश जारी हुनेसम्मको उचित आधार

र पर्याप्त कारण नदेखिएको हुँदा निवेदन मागबमोजिम उत्प्रेषणयुक्त परमादेश जारी गरिरहन परेन । रिट निवेदन खारेज हुने ।

इजलास अधिकृत: केशब पराजुली

कम्प्युटर : मन्दिरा रानाभाट

इति संवत् २०८० साल साउन ३२ गते रोज ५ शुभम् । यसै लगाउको निम्न मुद्दामा पनि यसैनुसार फैसला भएको छ ।

- ०७४-CI-१२१०, मानाचामल, सविता श्रेष्ठ वि. बाबुराम श्रेष्ठसमेत
- ०७४-CI-१२०९, दूषित लिखत दर्ता बदर, सविता श्रेष्ठ वि. बाबुराम श्रेष्ठसमेत

४१

मा.न्या.श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा र मा.न्या.श्री नहकुल सुवेदी, ०७७-WO-०४५७, उत्प्रेषण, पवित्र नारायण यादव वि. नेपाल सरकार, स्वास्थ्य मन्त्रालय, रामशाहपथ, काठमाडौंसमेत

रिट निवेदक पवित्रनारायण यादवको स्वास्थ्य सेवा विभागको च.नं.स्तर वृद्धि/१३७ मिति २०७३।१०।२४ को पत्रानुसार ल्याब टेक्निसियन (पदनाम) पाचौँ तहबाट छैठौँ (अधिकृत) मेडिकल ल्याब टेक्निसियन पदमा चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, वीर अस्पतालमा कार्यरत रहने गरी स्तरवृद्धि गरिएको र दरबन्दी तेरिजबाट निजको दरबन्दी ल्याब टेक्निसियन निरीक्षक पदको स्वीकृत दरबन्दीमा कार्यरत रहेको भन्ने देखियो । निवेदकलाई सोही पदमा कार्यरत रहने गरी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको पत्र सङ्ख्या २०७६/०७७ च.नं. १६/०६/स्वास्थ्य/२६९१४(६) मिति २०७६/९/१४ को पत्रानुसार महालक्ष्मी नगरपालिका, धनकुटामा समायोजन गरेको भन्ने पेस भएका समायोजनसम्बन्धी पत्रबाट देखिन आयो । कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा ३ मा कर्मचारी समायोजन गर्ने प्रयोजनका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सेवा

प्रवाहका लागि आवश्यकपर्ने संगठन संरचना तथा कर्मचारी दरबन्दी नेपाल सरकारले स्वीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था भएबमोजिम सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सङ्गठन संरचना नेपाल सरकारबाट स्वीकृत गरी सो स्वीकृत दरबन्दीमा सरकारी सेवाका कर्मचारीलाई समायोजन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । यसरी समायोजन गर्दा कर्मचारी कार्यरत तह र श्रेणीको पदमा नै समायोजन गरिनुपर्ने हुन्छ । सम्बन्धित कर्मचारी कार्यरत रहेको तह/श्रेणी अनुसारको पद नभएको वा तल्लो तहको वा फरक प्रकृतिको पदमा समायोजन गर्न गराउन कानूनतः मिल्ने देखिँदैन । निवेदक पवित्रनारायण यादवका सम्बन्धमा हेर्दा निज कार्यरत तह/श्रेणी अनुसारको पदको दरबन्दी नै नरहेको महालक्ष्मी नगरपालिका, धनकुटामा समायोजन गरेको भन्ने देखिन्छ । मिसिल संलग्न दरबन्दी विवरणलगायत महालक्ष्मी नगरपालिका धनकुटाको मिति २०७७।९।३ को पत्रबाट समेत रिट निवेदक कार्यरत श्रेणी/तहको पद सो पालिकामा रहेको भन्ने देखिँदैन । दरबन्दी नै नरहेको स्थानमा गरिएको समायोजन त्रुटिपूर्ण हुन जान्छ । दरबन्दी मिलाई समायोजन गर्न निवेदकले समायोजन भएको समयदेखि नै प्रत्यर्थी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा निवेदन गरेको समेत पाइयो । तर सोबमोजिम समायोजनको कार्य युक्तियुक्त र न्यायोचित रूपमा समाधान गरेको देखिन आएन । यसबाट रिट निवेदकको कानूनी हक र वैध अपेक्षालाई तार्किक रूपमा सम्बोधन नगरिएको कुरा प्रामाणित भएको देखिने ।

रिट निवेदक पवित्रनारायण यादवलाई निज कार्यरत रहे अनुसारको पदको दरबन्दी नै नरहेको महालक्ष्मी नगरपालिका धनकुटामा समायोजन गर्ने गरी भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको निर्णय तथा च.नं.१६/स्वास्थ्य/१७०५ मिति २०७७/१/१७ को पत्रलगायतका प्रत्यर्थीहरूबाट भए गरिएका सो समायोजनसम्बन्धी कामकारबाही तथा पत्राचारसमेत

उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिएको छ । अब निवेदकलाई निज कार्यरत रहेको तह/श्रेणी अनुसारको दरबन्दी रहेको समान पदमा कानून र विवेकसङ्गत तवरबाट समायोजन गर्नु गराउनु भनी प्रत्यर्थीहरूका नाउँमा परमादेशसमेत जारी हुने ।

इजलास अधिकृत:- शैलेन्द्र खड्का/शारदा फुयाल

कम्प्युटर :- कृष्ण गिरी

इति संवत् २०८० साल साउन १४ गते रोज १ शुभम् ।

४२

मा.न्या.श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा र मा.न्या.श्री नहकुल सुवेदी, ०७५-CR-१३७७, ०७५-CR-१५१०, कर्तव्य ज्यान, चन्द्रमान राई वि. नेपाल सरकार, नेपाल सरकार वि. चन्द्रमान राईसमेत

मिति २०७४/६/११ का दिन प्रतिवादीहरू चन्द्रमान राई र प्रदिप राई सोमबहादुर राईको घरमा सुँगुरको मासु लिन भनी गएका बखत मृतक पनि त्यहीँ रहेको, निजहरू तीनै जना एकैसाथमा रही बसी जाँड खाएका, त्यसपछि सुँगुरको मासु लिई तीनै जना एकैसाथ घरतर्फ फर्कदा बाटोमा मृतक आफैँले जाँड किनी पुनः सँगै खाएका, त्यसपछि निजहरू घरतिर फर्कने क्रममा बाटोमा तीनैजना आपसमा कुराकानी गर्दै हिँडिरहेका बखत राजनीतिक विषयमा कुराकानी हुँदा मृतक र प्रतिवादी चन्द्रमान राईका बिच भनाभन भएको, सोही क्रममा मृतकले प्रतिवादी चन्द्रमान राईको अनुहारमा एक मुक्का हानेकाले सो प्रहारको चोटपीडाको कारण प्रतिवादी चन्द्रमान राईलाई एक्कासि रिस उठी निजले पनि प्रतिकारस्वरूप मृतक भिमबहादुर राईलाई लात्तीले प्रहार गर्दा निज बाटोबाट उछिट्टिएर बाटोमुनिको कान्तामा पछारिन पुगेको, सो कारणबाट मृतकको आङ जिउमा चोटपटक लाग्न गएको, त्यसको केहीबेरसम्म मृतक उक्त स्थानबाट उठ्न नसकेको देखी प्रतिवादीहरू चन्द्रमान राई र प्रदिप राईले निजलाई उक्त कान्ताबाट उठाई मूल बाटोमा ल्याएका, त्यसपछि प्रतिवादीहरू मिली

मृतकलाई डोच्याएर प्रतिवादी चन्द्रमान राईको घरसम्म ल्याएका, सो पछि प्रतिवादी चन्द्रमान राईका पिता मनबहादुर राईले मृतकलाई निजको घरसम्म पुर्‍याइदिएको, रातभरमा मृतक सिकिस्त हुँदै गएपछि भोलिपल्ट मृतकको परिवार, आफन्त र छरछिमेकको सल्लाहबमोजिम प्रतिवादीहरूले उपचारका लागि मृतकलाई अस्पतालमा भर्ना गरी निजहरूले नै खर्च बेहोर्ने गरी उपचार गराइरहेको र उपचारको क्रममा मिति २०७४/६/१४ मा भिमबहादुर राईको मृत्यु भएको तथ्यमा विवाद देखिएन ।

मृतकको पहिलो प्रहारको पीडाबाट तत्काल रिस उठी प्रतिकारस्वरूप प्रतिवादी चन्द्रमानले मृतकलाई आफ्नो लात्तीले प्रहार गरेकोसम्मको अवस्था देखिन आएको र सो चोटपीडासमेतको कारणबाट मृतकको मृत्यु हुन गएको देखिन आएबाट प्रतिवादी चन्द्रमान राईको उक्त कसुर मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धीको महलको १३(३) नं. बमोजिमको कसुर नभई सोही महलको १४ नं. बमोजिमको कसुर भन्ने देखिन आएको छ । निज चन्द्रमान राईको हकमा ज्यानसम्बन्धीको महलको १४ नं. बमोजिमको कसुर ठहर गरी १० वर्ष कैद सजाय हुने ठहर गरेको सुरु फैसला सदर गरेको उच्च अदालत विराटनगर, इलाम इजलासको फैसलामनासिबनै देखिन आयो । वारदातको पृष्ठभूमि, मृतकको शरीरमा परेको घाउ चोटको प्रकृति एवं मात्रा र प्रतिवादी चन्द्रमान राईबाट मृतकउपर प्रहार भएको चोटको स्थितिसमेततर्फ दृष्टिगत गर्दा प्रतिवादी चन्द्रमान राईको कसुर मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धीको महलको ५ नं. बमोजिमको वारदात भन्ने देखिएन ।

प्रतिवादी प्रदिप राईको हकमा विचार गर्दा, मिति २०७४/६/११ का दिन मृतकउपर कुटपिट हुँदाका बखत प्रतिवादी प्रदिप राईले मृतकलाई एकपटक पनि कुटपिट गरेको भन्ने तथ्य मिसिल संलग्न कुनै कागजबाट पनि स्पष्टताका साथ खुल्न आएको पाइएन । सह-अभियुक्त चन्द्रमान राईले पनि

निजको मौकाको बयान र अदालतसमक्षको बयानमा प्रतिवादी प्रदिप राईले मृतकलाई चोट प्रहार गरेको भनी भन्न सकेको देखिँदैन । वादी पक्षले प्रतिवादी प्रदिप राईउपरको अभियोग दाबी शङ्कारहित तवरबाट प्रमाणद्वारा पुष्टि गर्न नसकेको हुँदा मृतक भिमबहादुर राईउपर कुटपिट हुँदाका दिन निज मृतकको सँगसाथमा रहेकै कारणबाट निजलाई अभियोग दाबीबमोजिमको कसुरदार ठहर गर्नु न्यायोचित देखिएन ।

प्रतिवादीहरू चन्द्रमान राईलाई मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धीको महलको १४ नं. बमोजिम १० वर्ष कैद सजाय हुने र प्रदिप राईको हकमा सुरु फैसला उल्टी भई निजलाई आरोपित कसुरबाट सफाई दिने गरी उच्च अदालत विराटनगर, इलाम इजलासबाट भएको मिति २०७५/५/११ को फैसला मनासिब देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत:- प्रदीपकुमार उपाध्याय

कम्प्युटर :- मन्दिरा रानाभाट

इति संवत् २०८० साल साउन २१ गते रोज १ शुभम् ।

४३

मा.न्या.श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा र मा.न्या.श्री नहकुल सुवेदी, ०७५-CR-०६४४, जबरजस्ती करणी, बीरबहादुर बुढा वि. नेपाल सरकार

प्रतिवादी बीरबहादुर बुढाले वर्ष १४ की नाबालिकाउपर २०७३ असारदेखि असोजसम्म हतियार देखाई, मार्नेसम्मको डर, त्रास, धम्की दिई पटक पटक जबरजस्ती करणी गरेको भनी किटानी जाहेरी परेको देखिन्छ । सोही बेहोराको तथ्य र सिलसिलेवार घटनाक्रम उल्लेख गरी पीडितले अनुसन्धानको क्रममा कागज गरेको पाइयो । पीडित बालिकाले अदालतमा बकपत्र गरी घटनाक्रम विवरणलाई पुष्टि गरेको देखिन्छ । प्रतिवादीले अनुसन्धानको क्रममा बयान गर्दा आफूले पीडितलाई जबरजस्ती करणी गरेको कुरामा साबित रही बयान गरेको देखिन्छ । अदालतमा बयान गर्दासमेत आफूले पीडितको सहमतिमा नै निजलाई

करणी गरेको र २०७३ जेठको महिनामा मात्र आफूले निजसँग करणी लिनुदिनु गरेको हुँ भनी बयान गरेको पाइयो । पीडितको उमेर १४ वर्ष भन्ने देखिएको हुँदा सहमतिले करणी गरेको भन्ने प्रश्नको सान्दर्भिकता देखिँदैन । प्रमाणबाट प्रतिवादीउपरको अभियोग दाबी शङ्कारहित तवरबाट पुष्टि भएको देखियो ।

पीडित बालिका प्रतिवादी बीरबहादुरको सालीकी छोरी नाताकी व्यक्ति रहेको देखिन्छ । निजले आफ्नै घरमा बसी कक्षा ५ सम्म अध्ययन गरेकोमा सोपछिका कक्षाहरू अध्ययनका लागि पीडितको घर भएको ठाउँमा विद्यालय नभएको कारणले निज कक्षा ६ देखि ८ सम्म अध्ययनका लागि आफ्ना तुलाबा नाताका व्यक्ति प्रतिवादीको घरमा बसेको समेत देखिएको छ । पीडितको जन्म दर्ताको प्रमाणपत्रमा निजको जन्म मिति २०५९/५/२६ भनी उल्लेख रहेको देखिएको हुँदा मिति २०७३ सालको असारदेखि असोज महिनासम्ममा पीडितको उमेर करिब १४ वर्ष रहेको देखिन्छ । यस उमेरकी पीडित बालिका आफ्नी आमाको दिदी-भिनाजु (तुलो बुबा) को घरमा रहेको अवस्थालाई मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महलको ३क. नं. को प्रयोजनका लागि निज प्रतिवादीकै संरक्षकत्वमा रहेको मान्नुपर्ने हुन्छ । नाबालक पीडितलाई आफ्नो घरमा राखेको अवधिमा प्रतिवादीले जबरजस्ती करणी गरेको अवस्थामा उक्त जबरजस्ती करणीको महलको ३क. नं. आकर्षित हुने ।

प्रतिवादी बीरबहादुर बुढाले आफ्नो संरक्षकत्वमा रहेकी वर्ष १४ की नाबालिकाउपर जबरजस्ती करणी गरेको तथ्य प्रमाणित भएको देखिँदा निज प्रतिवादीलाई मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महलको ३ नं. को देहाय (३) बमोजिम ६ वर्ष कैद र सोही महलको ३क नं. बमोजिम थप ५ वर्ष गरी कुल ११ (एघार वर्ष) कैद हुने तथा पीडितलाई उक्त महलको १० नं. बमोजिम प्रतिवादीबाट दुई लाख रुपियाँ क्षतिपूर्ति भराउने गरी भएको सुरु रुकुम

जिल्ला अदालतको फैसला सदर हुने ठहर्‍याएको उच्च अदालत तुलसीपुरको मिति २०७४/११/२१ को फैसला मनासिब देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत:- प्रदीपकुमार उपाध्याय

कम्प्युटर :- मन्दिरा रानाभाट

इति संवत् २०८० साल साउन २१ गते रोज १ शुभम् ।

४४

मा.न्या.श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा र मा.न्या.श्री नहकुल सुवेदी, ०७४-WO-०१८५, उत्प्रेषणयुक्त परमादेश, विल्टु राय वि. नेपाल सरकार, स्वास्थ्य मन्त्रालय, रामशाहपथ, काठमाडौंसमेत

निवेदकले निजामती सेवा ऐन, २०४९ बमोजिम नेपाल स्वास्थ्य सेवा, आयुर्वेद समूहको रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्रा.) वैद्य पदमा आयुर्वेद विभागको मिति २०५०/११/२५ को निर्णयले स्थायी नियुक्ति पाई सेवा प्रवेश गरेको भए पनि नेपाल स्वास्थ्य सेवालाई निजामती सेवा ऐनबाट अलग गरी नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ बमोजिम तहगत प्रणालीमा लिएको र तह मिलान गर्ने क्रममा उक्त ऐनको दफा ९० अनुसार निवेदकलाई पहिलेको रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्रा.) पदबाट स्वास्थ्य सेवा, आयुर्वेद समूहको सहायक पाचौँ तहमा मिति २०५४/२/१ देखि लागु हुने गरी तह मिलान गरिएको कुरा मिसिल संलग्न आयुर्वेद विभागको च.नं. १५२० मिति २०५४/९/७ को पत्रबाट देखियो । निवेदक तत्काल राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणीको पदमा बहाल रहेकोमा तह मिलान हुने समयमा निवेदकले उक्त पदमा पूरा गरेको सेवा अवधिसमेतको आधारमा स्वतः नै पाँचौँ तहमा तह मिलान भएको पाइयो । यसरी हेर्दा निवेदक पाँचौँ तहमा प्रवेश गरेको भनी मान्नु न्यायोचित र तर्कसङ्गत देखिन्छ । निजामती सेवा ऐन, २०४९ अन्तर्गतको श्रेणीगत प्रणालीबाट नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ अन्तर्गतको तहगत प्रणालीमा लम्दा अनिवार्यरूपमा गर्नुपर्ने तह मिलान गरिएको कुरालाई लिएर निजलाई तहगत

प्रणाली अन्तर्गतको चौथो तहबाट पाचौँ तहमा स्तरवृद्धि गरिएको रूपमा मान्न मिल्ने देखिँदैन । तसर्थ निवेदकले स्वास्थ्य सेवा, आयुर्वेद समूहको पाँचौँ तहमा सुरु नियुक्ति पाएको वा सेवा प्रवेश गरेको भन्ने अर्थमा ग्रहण गरिनु मनासिब हुन्छ । सो पाचौँ तहबाट निवेदकलाई एक तह (छैठौँ तह) स्तरवृद्धि गरिएको देखिन्छ । यस पृष्ठभूमिमा हेर्दा छैठौँ तहमा कार्यरत कर्मचारी सातौँ तहमा स्तरवृद्धि हुनका लागि तोकिएको सबै योग्यता पूरा गरेको अवस्थाका कर्मचारीलाई सातौँ तहमा स्तरवृद्धि गर्नु नै कानून अनुकूल र न्यायोचितसमेत हुने ।

निवेदक विल्टु रायलाई स्तरवृद्धि नगर्ने गरी भएको प्रत्यर्थीहरूको निर्णय तथा काम कारबाही उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिएको छ । निवेदकको सातौँ तहमा स्तरवृद्धि हुनका लागि आवश्यकपर्ने शैक्षिक योग्यता, अनुभव, कार्यावधि लगायतका अन्य सर्तहरू पूरा भएको अवस्थामा अदालतको फैसला अनुसार पदनाम दिइएको भन्ने तथा राजपत्र अनङ्कित द्वितीय श्रेणीको पदबाट पाचौँ तहको पदमा तह मिलान गरिएको भन्नेसम्मको कारणबाट सातौँ तहमा स्तरवृद्धि (बढुवा) हुन दिनबाट वञ्चित नगर्नु नगराउनु भनी नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा (२) र (३) बमोजिम प्रत्यर्थीहरूको नाममा परमादेशसमेत जारी हुने ।

इजलास अधिकृत:- प्रदीपकुमार उपाध्याय

कम्प्युटर :- मन्दिरा रानाभाट

इति संवत् २०८० साल जेष्ठ १७ गते रोज ४ शुभम् ।

- यसै लगाउको ०७४-WO-०३७६, उत्प्रेषणयुक्त परमादेश, विल्टु राय वि. नेपाल सरकार, स्वास्थ्य मन्त्रालय, रामशाहपथ, काठमाडौंसमेत भएको मुद्दामा पनि यसैनुसार फैसला भएको छ ।

४५

मा.न्या.श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा र मा.न्या. श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ, ०७९-WH-०२१७,

बन्दीप्रत्यक्षीकरण, बासु बानिया वि. उच्च अदालत पाटन, ललितपुरसमेत

रिट निवेदक बासु बानियाउपर चलेको ०७४-CB-०१३२ को बैकिङ कसुर मुद्दाको अभियोगपत्रमा निज वासु बानियाको वतन भक्तपुर जिल्ला, सुडाल गा.वि.स. वडा नं. ४ हालको चाँगुनारायण न.पा. वडा नं. ८ उल्लेख भएको देखिन्छ। निवेदकले पेस गरेको निजका नामको नागरिकताको प्रमाणपत्रको छायाँ प्रतिबाट समेत निजको स्थायी वतन भक्तपुर जिल्ला, सुडाल गा.वि.स. वडा नं. ४ भनी उल्लेख भएको पाइयो। निज अन्यत्र बसाइँ सरी गएको तथ्य कुनै आधिकारिक प्रमाणबाट पुष्टि हुन सकेको देखिँदैन। रिट निवेदकको स्थायी वतन उल्लेख गरी म्याद जारी भएको र तामेल गरिएको देखिन्छ। म्याद तामेली बेहोरा हेर्दा “यसैबमोजिमको म्यादवाला घरमा फेला नपरेकोले र निजका एकापरिवारसमेतले म्याद बुझ्न नमानेकोले” भनी निजका नामको म्याद निज बासु बानियाको घर दैलामा टाँस गरी तामेल गरिएको र सम्बन्धित वडाका दुई जना साक्षी र वडाध्यक्ष परासर सापकोटालाई रोहबरमा राखी म्याद तामेल भएको देखियो। यसरी मिति २०७५/१/९ मा रीतपूर्वक म्याद तामेल भएको विषयमा स्थानीय पञ्जिकाधिकारीले निवेदक वासु बानिया २०७० सालमा नै चाँगुनारायण न.पा. वडा नं. ८ बाट ल.पु.उ.म.न.पा. वडा नं. १८ मा बसाइँ सरेको भनी २०७७/३/२५ मा प्रमाणित गरेको सिफारिसको आधारमा तामेल गरिएको म्यादलाई बेरितको मान्न मिल्ने देखिएन।

निवेदकउपर चलेको बैकिङ कसुर मुद्दामा अदालतबाट निजको कानूनबमोजिमको वतनमा म्याद जारी गरी रीतपूर्वक तामेल भएको, सो मुद्दामा निज वासु बानियाले प्रतिवाद नगरेकाले अदालतबाट कानूनबमोजिम मुद्दामा सुनुवाइ गरी भएको फैसलालाई कानूनतः त्रुटिपूर्ण मान्न मिलेन। साधिकार अदालतबाट कानूनबमोजिम भएको फैसलाको परिणामस्वरूप

ठहरेको जरिवानाबापत निवेदक वासु बानियालाई फैसला कार्यान्वयनको क्रममा कैदमा राखिएको देखिँदा निजलाई गैरकानूनी रूपमा बन्दी बनाएको मान्न सकिएन। निवेदकको मागबमोजिम कुनै प्रकारको रिट आदेश जारी हुन सक्ने अवस्था नदेखिँदा रिट निवेदन खारेज हुने।

इजलास अधिकृत:- विनोद प्रसाद घिमिरे

कम्प्युटर :- कृष्ण गिरी

इति संवत् २०८० साल असार २० गते रोज ४ शुभम्।

४६

मा.न्या.श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा र मा.न्या. श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ, ०७९-WH-०२३६, बन्दीप्रत्यक्षीकरण, नगेन राई वि. झापा जिल्ला अदालतसमेत

रिट निवेदक नगेन राईको वतन अभियोगपत्रमा उल्लेख भएअनुसार झापा जिल्ला, वेलडाँगी-२ सेक्टर B-३ हट नं. ९५ भएको, निजउपर चलेको सरिमाया विसुवाको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी नगेन राई भएको १८-०६७-०००९९ को जबरजस्ती करणी मुद्दाको अभियोगपत्रमा पनि सोही वतन उल्लेख भएकोमा हट नं. ५९ भन्ने वतन देखाई म्याद जारी भएको र सोही गलत वतन देखाई तामेल भएकाले सुनुवाइको अवसर नपाएको र मुद्दा एकतर्फी फैसला भएको हुँदा सो फैसला अनुसार राखिएको कैद कानून प्रतिकूल छ भनी रिट निवेदन पर्न आएको देखियो। समग्र मिसिल कागजात हेर्दा निवेदक/प्रतिवादीको वतन झापा जिल्ला, वेलडाँगी-२ सेक्टर B-३ हट नं. ९५ हो भन्ने देखिएको छ। यस अवस्थामा गलत वतन उल्लेख गरी हट नं. ५९ मा तामेल गरिएको म्यादलाई रीतपूर्वक तामेल भएको भनी मान्न मिल्ने देखिँदैन। फौजदारी कसुरको अभियोग लागेका व्यक्तिले सुनुवाइको मनासिब अवसर पाउनु नैपर्ने हुन्छ। विधिवत रूपमा सुनुवाइको मौका प्रदान नगरी एकतर्फी रूपमा गरिएको काम कारबाही वा फैसलाले कानूनी मान्यता पाउन

सत्तैन । यस प्रकारबाट गरिएको कारबाही र फैसला नेपालको संविधानको धारा २० मा उल्लेख भएको न्यायसम्बन्धी हकप्रतिकूल हुने ।

प्रतिवादी नगेन राईको नाउँमा झापा जिल्ला अदालतबाट मिति २०६३/३/२० मा जारी भई मिति २०६३/३/२९ मा तामेल भएको म्याद बेरितको देखिएको र यस प्रकारको बेरितको म्याद तामेलीका आधारमा भएको फैसलाको परिणामस्वरूप रिट निवेदकको सुनुवाइसम्बन्धी हकमा असर परेको देखिँदा उक्त म्याद र सोका आधारमा झापा जिल्ला अदालतबाट मिति २०६७/११/१७ मा १८-०६७-०००९१ को जबरजस्ती करणी मुद्दामा भएको फैसला, तदनुसार रिट निवेदकलाई दिइएको कैदी पुर्जिसमेतका काम कारबाही कानूनतः त्रुटिपूर्ण भएकाले उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिएको छ । अव निज प्रतिवादी (रिट निवेदक) नगेन राईलाई सम्बन्धित कारागार कार्यालयबाट झिकाई निजको बयान गराउने, थुन्छेक आदेश गर्ने, प्रमाण बुझ्ने लगायतका जे जो काम कारबाही गर्नुपर्ने हो गरी पुनः कानूनबमोजिम फैसला गर्नु भनी प्रत्यर्थी झापा जिल्ला अदालतका नाउँमा परमादेश जारी हुने ठहर्छ । यसरी जारी भएको परमादेशको परिणामस्वरूप निवेदकले कानूनबमोजिमको यथोचित उपचार प्राप्त गर्ने नै भएकाले निवेदकको मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिरहन परेन ।

इजलास अधिकृत:- विनोदप्रसाद घिमिरे

कम्प्युटर :- कृष्ण गिरी

इति संवत् २०८० साल असार २० गते रोज ४ शुभम् ।

इजलास नं. ४

४७

मा.न्या.श्री अनिलकुमार सिन्हा र मा.न्या.श्री बमकुमार श्रेष्ठ, ०७२-CR-१०९२, सवारी ज्यान, नेपाल सरकार वि. खेम बहादुर श्रीपालीसमेत

खेम बहादुर श्रीपालीले चलाएको ग.५प २१६२ नं.को मोटरसाइकल एकआपसमा ठक्कर खाई दुर्घटना हुँदा सोही मोटरसाइकलको पछाडि सवार रहेका भक्तबहादुर वि.क. घाइते भई निजको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको हुँदा मोटरसाइकल चालक खेमबहादुर श्रीपालीलाई कानूनबमोजिम कारबाही गरिपाउँ भन्ने बेहोराको जाहेरी दरखास्त रहेको देखिन्छ । मृतक भक्त बहादुर वि.क.को मृत्युको कारणमा Bleeding due to head injury भन्ने बेहोराको शव परीक्षण प्रतिवेदन रहेको देखिन्छ । प्रतिवादी खेम बहादुर श्रीपालीले अनुन्धानको क्रममा गरेको बयानमा मैले ब्रेक लगाउन खोज्दाखोज्दै मोटरसाइकल अनब्यालेन्स भई उक्त स्कुटरको पछाडिको भागमा ठक्कर दिँदा मोटरसाइकलको पछाडि बसेका भक्तबहादुर वि.क. सडकमा उछिट्टिन पुगी सख्त घाइते भएका हुन् । सोपश्चात् स्कुटर र मोटरसाइकल सडकको दाहिनेतर्फ पल्टिन गएको हो । म तत्काल उठी घाइते भक्तबहादुर वि.क.लाई उपचारको लागि मणिपाल शिक्षण अस्पतालमा लिएकोमा निजको मृत्यु भइसकेको रहेछ भनी लेखाएको बेहोरासमेतका तथ्य प्रमाणहरूबाट प्रतिवादी खेमबहादुर श्रीपालीले चलाएको मोटरसाइकल दुर्घटना भएको कारणबाट भक्तबहादुर वि.क.को मृत्यु भएको भन्ने तथ्यमा विवाद रहेको नदेखिने ।

काली श्रीपालीको नाउँमा रहेको मोटरसाइकल काली श्रीपाली घरमा नभएको बेलामा निजको अनुमति बेगर मोटरबाइकको चाबी लिई हिँडेको अवस्थामा हेम्जाको शान्ति चोक भन्ने ठाउँमा अर्को स्कुटरले साइडलाइट नबाली ओभरटेक गरी क्रस गर्दा खेम श्रीपालीले आफ्नो बाइकमा ब्रेक लगाउँदा पछाडि भएको साथी खस्न पुगी मृत्यु भएको हो । प्रतिवादी काली श्रीपाली निर्दोष छन् भनी प्रतिवादीका साक्षी मदन बहादुर थापाले अदालतमा बकपत्र गरेको देखिन्छ । सो हुँदा काली श्रीपालीले जानिजानी सवारी

चालक अनुमतिपत्र नभएको व्यक्तिलाई मोटरसाइकल चलाउन दिएको नभई निजको मन्जुरीबेगर आफ्नो अनुपस्थितमा घरबाट प्रतिवादी छोरा खेम बहादुर श्रीपालीले आफैं मोटरसाइकल लिई गएको र सोही क्रममा दुर्घटना भएको अवस्था देखियो । यसबाट यी प्रतिवादीले जानीजानी आफूले मोटरसाइकल चलाउन दिएको अवस्था नभई आफ्नो घरमा सँगै रहेको छोराको आफूखुसी मोटरसाइकल लगेको अवस्था देखिँदा आधार प्रमाणबेगर प्रतिवादी काली श्रीपालीलाई अभियोग दाबीबमोजिमको कसुरको कसुरदार ठहर्‍याउन नमिल्ने ।

प्रतिवादी खेम बहादुर श्रीपालीलाई सुरु कास्की जिल्ला अदालतले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १६१(३) बमोजिम एक महिना कैद र रु.२०००।- (दुई हजार) जरिवाना हुने ठहर्‍याई गरेको सजायलाई केही उल्टी गरी प्रतिवादी खेमबहादुर श्रीपालीलाई सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १६१(३) बमोजिम एक महिना कैद र रु.२०००।- (दुई हजार) जरिवाना हुने र ऐ. ऐनको दफा १६१(४) बमोजिम थप रु.२०००।- (दुई हजार) रुपियाँ जरिवानासमेत हुने ठहर गरेको र अर्का प्रतिवादी काली श्रीपालीले अभियोग दाबीबाट सफाई पाउने ठहर गरेको पुनरावेदन अदालत पोखराको मिति २०७२।३।२२ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ।
इजलास अधिकृत: गेहेन्द्रराज रेग्मी
कम्प्युटर : विष्णुदेवी श्रेष्ठ
इति संवत् २०७८ साल भाद्र ३ गते रोज ५ शुभम् ।

४८

मा.न्या.श्री अनिलकुमार सिन्हा र मा.न्या.श्री वमकुमार श्रेष्ठ, ०७२-CR-०३२७, लागु औषध ब्राउन सुगर, विवेक छहारी मगर वि. नेपाल सरकार

लागु औषध बरामद भएका प्रतिवादीसमेत चढी आएको लु.५५ ८७४८ नं.को मोटरसाइकल यी प्रतिवादीहरूको आफ्नो नभएको, प्रतिवादीहरूमध्ये

यी पुनरावेदक प्रतिवादी विवेक छहारी मगरको दाजु विनोद छहारीले पवन शर्मा उपाध्यायबाट खरिद गरेको, खरिदकर्ता पुनरावेदक प्रतिवादीका दाजु वारदात भएको समयभन्दा एक महिना अघिदेखि वैदेशिक रोजगारीमा गएको अवस्थामा यी पुनरावेदक प्रतिवादीले उक्त मोटरसाइकल आफूले लगी लागु औषध सेवनका लागि ल्याउँदै गर्दा पक्राउ परेको अवस्था देखियो । यसरी आफ्नो स्वामित्वमा नभएको अर्कै व्यक्तिको नाममा रहेको मोटरसाइकल रहेको र लागु औषध उक्त मोटरसाइकलमा लुकाई राखेको अवस्थामा नभई प्रतिवादीहरूमध्ये कमल पुनले लगाएको लुगामा लुकाई राखेको अवस्थामा निजको साथबाट बरामद भएको देखिँदा उक्त मोटरसाइकल जफत गर्नु न्यायसङ्गत हुने ।

मोटरसाइकल जफतको सम्बन्धमा मात्र प्रतिवादी विवेक छहारी मगरको यस अदालतमा पुनरावेदन परेको देखिँदा मोटरसाइकल जफत गरेको सुरुको फैसला सदर गरी पुनरावेदन अदालत बुटवलबाट मिति २०७२।१।१५ मा भएको फैसला त्यति हदसम्म मिलेको नदेखिँदा केही उल्टी भई प्रस्तुत मुद्दामा दसीको रूपमा आएको मोटरसाइकल मोटरसाइकल धनीले फिर्ता पाउने ।

इजलास अधिकृत: गेहेन्द्रराज रेग्मी

कम्प्युटर : विष्णुदेवी श्रेष्ठ

इति संवत् २०७८ साल भाद्र ३ गते रोज ५ शुभम् ।

४९

मा.न्या.श्री अनिलकुमार सिन्हा र मा.न्या.श्री बमकुमार श्रेष्ठ, ०७३-WO-०९४७, परमादेशसमेत, गंगादेवी श्रेष्ठ (कारन्जित) वि. जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, काठमाडौंसमेत

विपक्षीका तर्फबाट उठाइएको तर्क अनुसार उक्त अवधिलाई निलम्बन मान्न नसकिने हो कि त भन्नलाई निवेदकले पुनरावेदन गरेको र सो मुद्दामा फैसला नहुँदै निवेदकले ६० वर्ष सेवा अवधि

पूरा गरी मिति २०७१/१०/११ गतेबाट अवकाश भइसकेपश्चात् मिति २०७२/५/२१ मा मात्र सर्वोच्च अदालतबाट अभियोग दाबीबाट सफाई पाउने गरी निवेदकका हकमा फैसला भएकोले नेपाल सरकार वादी भई चलेको फौजदारी मुद्दा मामिलाको रोहमा अनुसन्धान तथा पुर्पक्षको लागि थुनामा बसेको भए पनि मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म निर्दोष मानिने र निवेदकले अभियोग दाबीबाट सफाईसमेत पाएकोले विपक्षीहरूको जिकिर मनासिब देखिँदैन । तसर्थ मिति २०७२/५/२१ मा आरोपित कसुरबाट सफाई पाउने ठहर भएको सर्वोच्च अदालतको फैसला साथ राखी तलब भत्तालागतका सुविधा पाउँ भनी मिति २०७३/११/१७ मा विपक्षी बनाइएमध्येको स्वास्थ्य सेवा विभागमा निवेदन दिएको हुँदा विपक्षीको सो तर्क मनासिब देखिएन ।

विवेचना गरिएको संवैधानिक व्यवस्था, नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ एवं निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा भएका उल्लिखित व्यवस्थाहरूसमेतबाट नेपाल सरकार वादी भई चलेको मुद्दामा निजले अभियोग दाबीबाट सफाई पाई मुद्दाको अन्तिम किनारा हुन समय लागेको कारणले मात्र कैदमा बसेको अवधिको सुविधा नपाउने भनी भन्न मिल्ने देखिएन । तसर्थ, निवेदकले के कति सुविधा प्राप्त गर्ने हुन सो सम्बन्धमा जो जे कुरा बुझ्नुपर्ने बुझी ऐन नियमको रीत पुर्चाई कानूनबमोजिम निवेदकले पाउने सुविधाको सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय गरिदिनु भनी विपक्षी स्वास्थ्य सेवा विभागको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरी दिएको छ ।

इजलास अधिकृत:- निराजन पाण्डे

कम्प्युटर :- विष्णुदेवी श्रेष्ठ

इति संवत् २०७८ साल असोज १० गते रोज १ शुभम् ।

५०

मा.न्या.श्री अनिलकुमार सिन्हा र मा.न्या.श्री बमकुमार श्रेष्ठ, ०७४-CR-१५९४, ठगी, प्रसाद भन्ने

काँशीराम गुरुङसमेत वि. नेपाल सरकार

मौकामा घटना विवरण कागज गर्नेले अमृता निरौला, लिला भट्टराई, पुष्पा देवी रिजालसमेतबाट प्रतिवादीहरूले युनिटी लाइफको नामबाट ठगी गरेको भनी बेहोरा लेखाइदिएको पाइन्छ । जाहेरवाला सरला बानियाँसमेतले अदालतमा उपस्थित भइ मौकाको बेहोरा पुष्टि गर्दै बकपत्र गरिदिएको र निवेदकहरू एन्जेल कुमार एक्तेन, नरेशबहादुर लिम्बू, जंगबहादुर राई, निरबहादुर फागो, इकमान राई, मनिमाया तामाङ्ग, चित्तबहादुर राई, पार्वती तिमिसिना, तारादेवी राई, कुमार लिम्बू, रिखिलाल गौतम, नेत्र पोखरेल, डम्बर डाँगीसमेत अदालतमा उपस्थित भई मौकाको निवेदन बेहोरा पुष्टि हुने गरी प्रतिवादीहरूले ठगी गरेको भनी बकपत्र गरिदिएको देखिन्छ । विभिन्न व्यक्तिहरूको विभिन्न मितिमा फिर्ता लिएको रकमबाहेकका अन्य व्यक्तिहरूको रकम भराइपाउँ भनी मागदाबी रहेको समेत देखियो ।

मिसिल संलग्न जाहेरी दर्खास्तहरू/ निवेदनहरू, मौकाको घटना विवरण कागज, निवेदनको बेहोरा पुष्टि हुने गरी निवेदकहरूले अदालतसमक्ष गरेको छुट्टाछुट्टै बकपत्र, एस.बी.आई.बैंकको स्टेटमेन्ट, प्रतिवादी विश्वनाथ गौतमले वतन खुलाइ जिल्ला अदालतमा दिएको निवेदनसमेतबाट प्रतिवादी विश्वनाथ गौतमको हकमा समेत यकिन वतन खुलाई ल्याएका बखत जगाई कारवाही गर्ने गरी जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम १९(क)(४) बमोजिम तामेलीमा राख्ने ठहर्‍याई सुरु पाँचथर जिल्ला अदालतबाट मिति २०७१/१०/१९ गते भएको फैसला उल्लिखित जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम १९(क)(४) बमोजिम मिलेको नदेखिँदा उल्टी हुने ठहर गरी प्रतिवादीमध्येका विश्वनाथ गौतमलाई सम्बन्धित कारागारबाट झिकाई बयान लिई सबै प्रतिवादीहरूको हकमा समेत जो जे बुझ्नुपर्ने प्रमाण बुझी पुनः इन्साफ गर्न इलाम जिल्ला अदालतमा

पठाइदिने ठहर्‍याई भएको उच्च अदालत विराटनगर, इलाम इजलासको मिति २०७४/६/२४ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत:- निराजन पाण्डे

कम्प्युटर :- विष्णुदेवी श्रेष्ठ

इति संवत् २०७८ साल असोज ११ गते रोज २ शुभम्।

५१

मा.न्या.श्री अनिलकुमार सिन्हा र मा.न्या.श्री बमकुमार श्रेष्ठ, ०७२-CR-०२९८, बहुविवाह, नेपाल सरकार वि. रेखा पन्त (गिरी)

प्रतिवादीमध्येका राजन गिरीको घर तथा यी प्रतिवादी रेखा पन्त (गिरी) को माइत एकै गाउँठाउँ र जिल्लासमेत भएको देखिँदैन। राजन गिरीको घर कास्की जिल्ला सिद्ध गा.वि.स. वडा नं १ मा तथा रेखा पन्त (गिरी) को माइत तनहुँ जिल्ला व्यास नगरपालिका ३ घाँसीकुवा रहेको देखिन्छ। उक्त ठाउँहरूबिचको दुरी ५० किलोमिटरभन्दा बढी रहेको भन्ने प्रतिवादीको भनाइ रहेको छ भने यो यस कारणले राजन गिरीको जेठी श्रीमती घरमा छिन भन्ने कुराको जानकारी यी प्रतिवादी रेखा पन्तलाई थाहा जानकारी थियो भनी स्पष्ट आधार प्रमाण वादी पक्षबाट प्रस्तुत भएको मिसिलबाट नपाइने।

वादी पक्षबाट अभियोग दाबीबमोजिम रेखा पन्त (गिरी)ले राजन गिरीको यथार्थ पारिवारिक अवस्थाको जानकारी रहदा रहदै विवाह गरेको भन्ने कुरा खुल्ने ठोस प्रमाण प्रस्तुत हुन नसकेको यस्तो अवस्थामा केवल अनुसन्धानमा भएको साबिती बयानकै आधारमा मात्र कसुरदार ठहर गरी सजाय गर्दा मनासिब हुने पनि देखिँदैन। आरोप लगाउँदैमा हुने होइन आरोपित कसुर वस्तुनिष्ठ विवादरहित समबद्ध प्रमाणद्वारा प्रमाणित भएको देखिनु पर्दछ। फौजदारी न्यायको मान्य सिद्धान्त पनि यही नै हो। दाबी प्रमाणित गर्नुपर्ने मान्य सिद्धान्तको आधारमा फौजदारी कसुरलाई सप्रमाण प्रमाणित गर्नुपर्ने दायित्व अभियोजन पक्षको

हुनेमा सो अनुसारको दायित्व अभियोजन पक्षबाट पूरा भएको पाइँदैन। त्यसैले यी प्रतिवादी रेखा पन्त (गिरी) ले घरमा जाहेरवाली जेठी श्रीमती र छोराछोरी छन् भन्ने कुराको थाहा जानकारी हुँदाहुँदै प्रतिवादी राजन गिरीसँग विवाह गरी आएको हुन् भनी मान्न नसकिने हुँदा अभियोग मागदाबीबमोजिम यी प्रतिवादीलाई सजाय हुनुपर्दछ भन्ने पुनरावेदन जिकिरसँग सहमत हुन सकिने।

प्रतिवादी रेखा पन्त (गिरी) ले घरमा जाहेरवाली जेठी श्रीमती हुँदाहुँदै जानीजानी प्रतिवादी राजन गिरीसँग विवाह गरी आएको भन्ने शंकारहित तवरबाट पुष्टि हुन आएको नदेखिँदा प्रतिवादी रेखा पन्त (गिरी) ले आरोपित कसुर गरेको प्रमाणित हुन नसकी निजले अभियोग मागदाबीबाट सफाई पाउने ठहर्‍याएको सुरु कास्की जिल्ला अदालतको फैसलालाई सदर गर्ने गरी भएको पुनरावेदन अदालत, पोखराको फैसला अन्यथा देखिएन।

प्रतिवादी रेखा पन्त (गिरी) लाई अभियोग मागदाबीबाट सफाई दिने गरी भएको सुरु कास्की जिल्ला अदालतको फैसला सदर गर्ने गरी भएको पुनरावेदन अदालत पोखराको मिति २०७१/१०/४ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत:- अञ्चन भट्टराई

कम्प्युटर :- विष्णुदेवी श्रेष्ठ

इति संवत् २०७८ साल भाद्र १३ गते रोज १ शुभम्।

५२

मा.न्या.श्री अनिलकुमार सिन्हा र मा.न्या.श्री बमकुमार श्रेष्ठ, ०७५-WO-१०३७, उत्प्रेषण, ललित बहादुर पाल्पाली वि. गृह मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत

कुनै पनि प्रहरी कर्मचारीलाई सेवाबाट हटाउँदा सुनुवाइ, प्रतिवाद तथा पुनरावेदन गर्ने उचित अवसर दिनुपर्ने र फौजदारी कसुरमा थुनामा रहेको अवस्थामा प्रहरी कर्मचारी स्वतः निलम्बन हुने भन्ने

व्यवस्था समेत रहेको पाइयो । मिति २०५५।५।२२ को निर्णय मिसिल प्राप्त हुन नआएको र उक्त विभागीय कारबाही गर्दा रिट निवेदकलाई प्रतिवाद गर्ने स्वच्छ सुनुवाइको अवसर दिएको भन्ने तथ्य माथि विवेचना गरिएका कानूनी व्यवस्था एवं नजिर सिद्धान्तसमेतका आधारमा विपक्षीबाट पुष्टि हुन नसकेको अवस्था विद्यमान भएबाट विभागीय कारबाहीको जानकारी निवेदकलाई भएको भन्ने तर्कसँग सहमत हुन नसकिने ।

निवेदक तथा विपक्षीहरूको लिखित जवाफबाट निज मजकुर प्रहरी प्रधान कार्यालय, कर्मचारी प्रशासन शाखा नक्सालको मिति २०५४।११।१४ को पत्रले मध्य क्षेत्रीय सशस्त्र प्रहरी गण नं.३ गुल्म नं.३ बागमती काठमाडौँबाट प्रहरी चौकी अमतगंज, बारामा सरुवा भएको र लागु औषध मुद्दामा मिति २०५४।१२।०९ गते पक्राउ परी अनुसन्धानको क्रममा प्रहरी हिरासतमा रहेकोले प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ८९ को उपनियम (२) को देहाय (क) अनुसार भागी पत्ता नलागेको वा अरु कुनै कारणले सम्पर्क स्थापित गर्न असम्भव भएको भन्ने तथ्यसमेत स्थापित हुन सकेको मिसिलबाट नदेखिने ।

विवेचित प्रमाण एवं तथ्यहरू (जिल्ला प्रहरी कार्यालय, बाराले मिति २०५५।५।२२ मा गरेको निर्णय, कागजात पेस गर्न नसकेको लगायत), कानूनी व्यवस्था, प्रहरी कर्मचारीका लागि व्यवस्था भएको कार्यविधि, प्रतिपादित नजिर एवं सिद्धान्तहरूको मर्मसमेतका आधारमा कानूनले स्पष्ट रूपमा व्यवस्था गरेको कार्यविधि अवलम्बन नगरी, निवेदकलाई जानकारी नदिई, मिति २०५५।०५।२२ मा जिल्ला प्रहरी कार्यालय, बाराले निर्णय गरी गयल खाली गरेको भन्ने देखिएबाट उक्त मिति २०५५।०५।२२ को गयल खाली गर्ने जिल्ला प्रहरी कार्यालय, बारबाट भएको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ।

इजलास अधिकृत:- निराजन पाण्डे

इति संवत् २०७८ साल असोज १० गते रोज १ शुभम् ।

■ यसै लगाउको ०६८-WO-०१९७, परमादेशसमेत, ललितबहादुर पाल्पाली वि. प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्साल, काठमाडौँसमेत भएको मुद्दामा पनि यसैनुसार फैसला भएको छ ।

इजलास नं. ५

५३

मा.न्या.श्री प्रकाशमान सिंह राउत र मा.न्या. श्री बमकुमार श्रेष्ठ, ०७७-WH-०१०७, बन्दीप्रत्यक्षीकरण, विजय लामा गोले वि. चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालय कसरा, चितवनसमेत

मुद्दाको कसुरमा कारागार कार्यालय भरतपुर, चितवनमा कैद भोगिरहेका अरु प्रतिवादीहरू शेरबहादुर खाती र राकेश भन्ने रामशरण बि.क.लाई सनाखत गर्नको लागि चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज, कसरामा उपस्थित गराई सोधनी गर्दा माधव तामाङ (लामा) एवं मायते गोले भन्ने विजय लामा गोले नाम गरेका मानिस यहाँ उभ्याइएका ५(पाँच)मध्ये पूर्वबाट दोस्रो क्रममा रहेको व्यक्ति हुन् । मैले निजलाई राम्ररी चिने भनी स्पष्ट रूपमा मिति २०७१।७।५ मा बुझिएका ती दुवै प्रतिवादीहरूले सनाखत कागज गरिदिएको देखिन्छ । उक्त मुद्दामा प्रतिवादीको हैसियतमा यिनै रिट निवेदकले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयका प्रमुख संरक्षण अधिकृतसमक्ष मिति २०७१।७।९ मा बयान गर्दा मेरो स्थायी ठेगाना जिल्ला मकवानपुर, हाडिखोला गा.वि.स. वडा नं. ४ ठाडो खोला हो । मेरो नाम विजय लामा गोले हो । मलाई गाउँघरमा माधव तामाङ (लामा) र मायते गोले भनेर पनि चिन्दछन् । मेरो बुबाको नाम नारायण गोले हो भनी उल्लेख गरेको देखिन्छ । यी निवेदक स्वयंले आफ्नो नाम विजय लामा (गोले) र गाउँघरमा माधव तामाङ (लामा) भनी चिन्दछन् भनी उल्लेख गरेको समेतबाट निवेदक विजय लामा (गोले)

र माधव तामाङ (लामा) भन्ने व्यक्ति फरक-फरक रहेको भन्न सकिने अवस्था देखिएन । यसका साथै उल्लिखित मुद्दामा बयान गर्दा माधव तामाङ (लामा) र निवेदक एकै व्यक्ति भएको स्वीकारी निवेदकको बुबाको नाम र ठेगानासमेत हाल रिट निवेदनमा उल्लेख भएको ठेगानासँग मिल्न भिड्न आएको पाइयो ।

चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज, कसराको गाँडा मारी खाग बिक्री व्यवसाय गरेको मुद्दामा फैसला कार्यान्वयनको क्रममा पक्राउ परेका निवेदक विजय लामा गोले र माधव तामाङ्ग (लामा) भन्ने व्यक्ति फरक नभई एउटै व्यक्ति भएको देखिँदा निवेदकलाई कानून विपरीत थुनामा राखेको भन्न मिल्ने नदेखिएबाट मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ।

इजलास अधिकृत: सुमनप्रसाद कुशवाहा

कम्प्युटर : सुप्रभा अर्याल

इति संवत् २०७८ साल भाद्र २४ गते रोज ५ शुभम् ।

५४

मा.न्या.श्री प्रकाशमान सिंह राउत र मा.न्या.श्री बमकुमार श्रेष्ठ, ०७३-CI-०३९८, कित्ताकाट बदर, निर्णय दर्ता बदर, फैसला बन्डा बदरसमेत, कारी यादव वि. राजो देवी कथवनिया

संलग्न रहेको नापी शाखा, सप्तरीबाट च.नं.३४० मिति २०६३।११।१ मा मालपोत कार्यालय, सप्तरीलाई नक्सा सुधार सम्बन्धमा गरिएको पत्राचारमा साबिक कि.नं.३२४ कित्ताकाट भई कायम भएका कि.नं.हरुको ट्रायल चेक गर्दा घटीबढी गरी कित्ताकाट भएको भनी उल्लेख हुनुका साथै मालपोत कार्यालय, सप्तरीको मिति २०४७।१।९ को आदेशबाट ट्रायल चेक भई कि.नं. ४९४ को क्षेत्रफल ०-२-२लाई ०-३-२ अर्थात् ०-१-० बढी कायम गरी स्वेस्ता सुधार भएको स्वेस्ताबाट देखिन्छ भनी उल्लेख गरेको पाइन्छ । सोही पत्रमा कि.नं. ४९४ मा ०-१-० सुधार भएको बढी जग्गामा सबै जग्गा अन्यत्र गई

सकेको हाल ०-०-९ मात्र बाँकी रहेको भन्ने बेहोरा उल्लेख भएबाट वादी दाबीको कि.नं.४९२ को जग्गामा बन्डापत्र अनुसारको क्षेत्रफल कम रहेको भन्ने कुरा पुष्टि हुने ।

नापी कार्यालयले विवादित जग्गाको कित्ताकाट गर्दा जग्गाधनीबाट पेस भएको विवरण अनुसार नै कित्ताकाट गर्नुपर्नेमा पेस भएको विवरणमा फरक पारी कुनै कित्तामा बढी र कुनै कित्तामा घटी हुने गरी कित्ताकाट गरेको अवस्था छ । वादीको सहमति लिएर कित्ताकाटका लागि पठाइएको विवरणभन्दा फरकपर्ने गरी कित्ताकाट गर्ने निर्णय गरिएको रहेछ कि त भनी त्यसतर्फ हेर्दा पनि सो निर्णयमा वादीको सहमति रहेको कुरा मिसिलबाट कतै पनि देखिँदैन । यसैगरी यी पुनरावेदक र अन्य प्रतिवादीहरूले मिति २०३७।६।१ को मिलापत्र अनुसार अंशबन्डा गर्ने क्रममा नापी कार्यालयबाट कित्ताकाट गर्दा वादी दर्पी दासको अंश भागमा परेको कि.नं.४९२ क्षेत्रफल ०-२-१४ को जग्गामा ०-०-१८ घटाई कि.नं.४९४ मा बढी कायम गरेको भन्ने वादीको दाबीलाई वस्तुनिष्ठ प्रमाणहरू पेस गरी खण्डन गरेको अवस्था नहुँदा वादीको अंश भागमा परेको कि.नं.४९२ को जग्गाबाट ०-०-१८ घटाई कि.नं.४९४ मा रहेको ०-२-२ जग्गाको क्षेत्रफललाई ०-३-२ कायम गराई कि.नं. ४९४ को कित्ताकाट गरी कि.नं. ११०९ मा ०-१-१० तथा कि.नं. १११० मा ०-१-११ कायम गरी दा.खा. गरेको मालपोत कार्यालय, सप्तरीको टिप्पणी आदेशले कानूनी मान्यता पाउने अवस्था रहेको देखिएन । वादीको अंश भागमा परेको कि.नं.४९२ को जग्गाको क्षेत्रफल घटाई कि.नं.४९४ मा बढाएको तथ्य पुष्टि हुन आएको अवस्थामा यी पुनरावेदकका जग्गा दाता रंजनादेवी दासले सा.दे. नं.४१४१ को अंशदर्ता मुद्दाको फैसलाबाट कि.नं. ४९४ कित्ताकाट भई कायम भएको सुवेचन्द्र दासको नामको कि.नं.१११० जग्गा पुनः कित्ताकाट भई रंजनादेवी दासले अंशबापत कि.नं. ११५४ को जग्गा

पाइए तापनि वादी कारी दासको हक जतिको जग्गामा निज रंजनादेवी दासको हक पुग्ने देखिन आएन । यसरी यी पुनरावेदक कारी यादवले रंजनादेवी दासबाट मिति २०६३।७।१७ मा र.नं.१६३६खबाट राजीनामामा पारित गरी लिएको लिखत वादी दर्पी दासको हक जति कायम रहन सक्ने देखिएन । साथै यही विवादित जग्गाका सम्बन्धमा पुनरावेदन अदालत राजविराजबाट फैसला भई प्रमाणमा संलग्न रहेको ०६९-DP-६६० को कित्ताकाट बदर, निर्णय दर्ता बदर, फैसला बन्डा बदरसमेतका मुद्दामा वादीको कि.नं.४९१ को ०-१-१४बाट घटाई ०-१-९ कायम गराएको हदसम्मको दा.खा.निर्णय बदर भई उक्त ०-०-५ जग्गामा वादीको हक कायम हुने र सोहीअनुरूप कित्ताकाट संशोधनसमेत हुने ठहर्‍याएको सुरु सप्तरी जिल्ला अदालतको फैसलालाई सदर हुने गरी पुनरावेदन अदालत राजविराजबाट मिति २०७२।११।१२ मा भएको फैसला अन्तिम भई बसेबाट प्रस्तुत मुद्दामा समेत वादी दाबी अनुसार कित्ताकाट संशोधन भई यी पुनरावेदकले रंजनादेवी दासबाट मिति २०६३।७।१७ मा र.नं.१६३६खबाट राजीनामामा पारित गरी लिएको लिखत वादीको हक जति कायम रहन सक्ने अवस्था नदेखिएबाट प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिरसँग सहमत हुन सकिने ।

सुरु अदालतको फैसला उल्टी गरी वादी दाबी अनुसारको जग्गाको क्षेत्रफल कायम हुने गरी नक्सा कित्ताकाट संशोधन हुने ठहर्‍याई पुनरावेदन अदालत राजविराजबाट मिति २०७२।११।१२ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत: मुना अधिकारी ढकाल

कम्प्युटर - सुप्रभा अर्याल

इति संवत् २०७६ साल पौष २३ गते रोज ४ शुभम् ।

५५

मा.न्या.श्री प्रकाशमान सिंह राउत र मा.न्या.

श्री बमकुमार श्रेष्ठ, ०७४-WO-०९१२, उत्प्रेषण,

प्रियंका गिरी वि. जिल्ला प्रशासन कार्यालय विदुर, नुवाकोटसमेत

पार्वती गिरी जिल्ला नुवाकोट, गणेशस्थान गा.वि.स. वडा नं.२ बस्ने इन्द्रलाल गिरीकी छोरी भई निज वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त नेपाली नागरिक भएको तथ्यमा समेत विवाद देखिएन । निज निवेदक प्रियंका गिरीको जन्मदर्ता प्रमाणपत्रबाट निजको जन्म मिति २०५७।१।२८ मा जिल्ला नुवाकोट हल्देकालिका गा.वि.स., वडा नं.२ मा भई लब्धाङ्कपत्रबाट सोही स्थानको गणेश माध्यमिक विद्यालयबाट निजले एसएलसीसम्मको अध्ययन पूरा गरेको देखिन्छ । उल्लिखित तथ्य एवम् प्रमाणहरूबाट निज निवेदक प्रियंका गिरीको जन्म वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त नेपाली नागरिकको कोखबाट भएको तथ्य स्थापित हुनुका साथै निजको जन्म, स्थायी बसोबास र अध्ययनसमेत नेपालमा नै भएकोमा समेत विवाद देखिएन ।

कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदा निजको बाबु वा आमाको मध्ये कोही एक जना मात्र पनि नेपालको नागरिक भएको भन्ने धारा ११(२)(ख) को र संविधान प्रारम्भ हुँदाको बखत नेपालमा स्थायी बसोबास गरेको भन्ने धारा ११(२) को सर्तहरू पूरा गरी नेपाली नागरिकता मागेमा नागरिकता दिन इन्कार गर्न मिल्ने देखिँदैन । प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको नेपाली आमाबाट जन्म भई निजको सन्तान भएको देखिएको र निवेदकको आमाले यो संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अगावै नै वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिई नेपाली नागरिक भएको तथा निजहरू नेपालमा नै स्थायी बसोबास भए गरेको देखिँदा उल्लिखित संवैधानिक प्रावधानको परिप्रेक्ष्यमा निज निवेदकको हकमा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र दिन मिल्ने अवस्था नरहेको भन्न मिल्ने ।

आमाको नामबाट नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने भनी यस अदालतबाट सिद्धान्त प्रतिपादित भएको

समेत पाइन्छ । साथै आमाको नामबाट नागरिकता प्राप्तिको विषयलाई सहज तुल्याउनु भनी निर्देशात्मक आदेशसमेत जारी गरेको देखिन्छ । सोही सन्दर्भमा केही महत्त्वपूर्ण प्रतिपादित सिद्धान्ततर्फ समेत दृष्टि सान्दर्भिक देखिने ।

निवेदककी आमा पार्वती गिरी वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त नेपाली नागरिक भएको, निवेदक प्रियंका गिरीको नेपाली नागरिक आमा पार्वती गिरीबाट जायजन्म भएकोमा विवाद नरहेको, निवेदक प्रियंका गिरीको नेपालमा जन्म भई अविच्छिन्न रूपले नेपालमा स्थायी बसोबास एवम् अध्ययन गरेको भन्ने देखिएको परिप्रेक्ष्यमा नेपालको संविधान तथा कानूनबमोजिम निज निवेदकले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न सक्ने नै देखिँदा निवेदकले प्रचलित कानूनको प्रक्रिया पूरा गरी आमाको नामबाट नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र माग गरेमा निवेदक प्रियंका गिरीलाई आमाको नामबाट अविलम्ब नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रदान गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ।

इजलास अधिकृत: किरणकुमार सिंह

कम्प्युटर : मन्जिता ढुंगाना

इति संवत् २०७८ साल पौष २९ गते रोज ५ शुभम् ।

५६

मा.न्या.श्री प्रकाशमान सिंह राउत र मा.न्या.श्री बमकुमार श्रेष्ठ, ०७७-CR-०५८९, कर्तव्य ज्यान, राजेन्द्र मगर वि. नेपाल सरकार

तथ्यले स्थापित गरेको कुरालाई मानसिक अस्पतालमा गराएको सामान्य जाँचकै आधारमा प्रतिवादीको जिकिरलाई मान्यता दिँदा मनासिब हुने देखिँदैन । प्रतिवादी मानसिक रोगले पीडित भई त्यसैको कारणबाट अस्पताल भर्ना भई उपचार गराएको भन्ने अवस्था नरहेको र मानसिक अस्पताल लगनखेलको ओ.पि.डी. कार्डबाट निजको सामान्य जाँचसम्म भएको भन्ने देखिँदा कामको प्रकृति र परिणाम नै थाहा नपाउने

अवस्थामा प्रतिवादी थिए भन्नलाई अन्य विश्वसनीय, स्वतन्त्र र बलियो आधार र कारण मिसिलमा रहेको नपाइने ।

घटनाको प्रकृतिको सम्बन्धमा प्रतिवादीकै भनाइलाई हेर्ने हो भने प्रतिवादीको मनमा आफू बिमारी हुनुको कारण ठूली आमा मैना मगर भएको भन्ने कारणले बदलाको भावबाट प्रेरित भएको र त्यसै कारणबाट ठूलीआमालाई ज्यानै लिने सम्मको कार्य गरी घटना घटाएको स्थिति र घटनाक्रमले प्रतिवादीको ठूलीआमालाई मार्ने मनसाय आफूलाई लागेको रोग सन्चो हुने भन्ने मनसाय भित्र लुकेको (motive) उद्देश्यलाई समेत सिलसिलाबद्ध रूपमा प्रमाणित गर्दै प्रतिवादीको मनसायलाई उजागर गरेको समेत पाइने ।

प्रतिवादीले अदालतमा समेत ठूलीआमालाई आफूले मारेको हो भनी स्वीकार गरेका छन् । मृतकलाई मार्ने सम्मको मनसाय राखी योजनापूर्वक मारेको होइन मानसिक रोगको कारणले गर्दा तत्काल उठेको रिस थाम्न नसकी काठको किलोले प्रहार गर्दा निजको मृत्यु भएको भनी स्वीकार गरेको अवस्था छ । मानसिक रोगको निजको जिकिरका सम्बन्धमा माथिको प्रकरणमा केही विवेचना गरी सकिएको पनि छ । मुलुकी ऐन दण्ड सजायको १ नं. मा “आफूले गरेको कामको प्रकृति र परिणाम थाहा नपाउने गरी मगज बिग्रेको वा बौलाएको रहेछ भने निजलाई खतबाट लाग्न वा कुनै प्रकारको सजाय हुन सक्दैन” भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ । जुन व्यवस्था अनुसार कारणीले आरोपित कसुरबाट उन्मुक्ति पाउनको लागि मानसिक रोगको कारणले आफूले गरेको कामको परिणाम थाहा नपाउने अवस्था हुनुपर्ने नै हुन्छ । तर त्यस किसिमको अवस्था प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादीको हकमा रहेको पाइँदैन । जहाँसम्म तत्काल उठेको रिसको कारण घटना घट्यो भन्ने प्रतिवादीको भनाइ हो त्यसतर्फ हेर्दा पनि मृतकको शव परीक्षण प्रतिवेदनमा मृतकको मृत्युको कारण “BLUNT FORCE INJURIES TO HEAD

AND PENETRATING INJURY TO THE CHEST" टाउको र छातीमा गम्भीर चोटको कारणबाट भएको देखिन्छ भने मृतकको घाउ जाँच मुचुल्काबाट प्रतिवादीको शरीरमा एउटा मात्र चोट नभई अरु पनि चोट रहेको भन्ने देखिएको र स्वयं प्रतिवादीले पहिला टाउकोमा प्रहार गरी काठको किलोको चुच्चोतर्फको भागले मृतकको मर्मस्थान छातीमा समेत घोची मारेको भन्ने देखिँदा तत्काल उठेको रिसको कारणबाट घटना घटेको भनी भन्न मिल्ने स्थिति रहेको समेत पाइएन।

प्रतिवादीले आफ्नो बिरामीको कारण नै ठुलीआमा हुन् भन्ने ठानेर प्रतिशोध लिने उद्देश्यबाट पहिला टाउकोजस्तो संवेदनशील स्थानमा प्रहार गरी घटनामा प्रयोग भएको काठको किलोको चुच्चो भागले छाती जस्तो मर्म स्थानमा घोची चोटपीडा पुर्‍याई ठुलीआमा मैना मगरलाई मारी आफूले गरेको आपराधिक कार्यबाट बच्न जंगलतर्फ भागेको प्रतिवादीको क्रियाकलापले कार्यको परिणाम थाहा पाउन नसक्ने अवस्थामा प्रतिवादी रहे भएको भन्ने नदेखिँदा अस्वस्थता रहेको भन्ने प्रतिवादीको दाबी तथ्यसङ्गत र भरयोग्यसमेत नभएबाट र वारदातको प्रकृति, प्रतिवादीको मौका र अदालतसमक्ष गरेको बयान, शव परीक्षण प्रतिवेदन, लास जाँच प्रकृति मुचुल्का, जाहेरी दरखास्त, घटना विवरण कागज गर्नेहरूको बकपत्रसमेतका मिसिल संलग्न कागजात तथा मानसिक अस्पतालमा सामान्य जाँचसम्म गराएको प्रेस्क्रिप्सन (ओ.पि.डि) कार्डलगायतका कागजातसमेत हेर्दा प्रतिवादीको मानसिक अस्वस्थताको जिकिर मनासिब नदेखिएबाट प्रतिवादी राजेन्द्र मगरलाई अभियोग दाबीबमोजिम सुरु काठमाडौं जिल्ला अदालतले जन्मकैदको सजाय गर्ने गरी भएको फैसलालाई सदर गर्ने गरेको उच्च अदालत पाटनको फैसला मिलेकै देखिँदा प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिर तथा पुनरावेदक प्रतिवादीतर्फको विद्वान् अधिवक्ताको बहससँग सहमत हुन सकिएन।

प्रतिवादी राजेन्द्र मगरलाई मुलुकी ऐन ज्यानसम्बन्धी महलको १ नं. विपरीत १३ (३) नं. बमोजिम जन्मकैदको सजाय हुने गरी सुरु काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०७१।११।१० मा भएको फैसलालाई सदर हुने ठहर्‍याएको उच्च अदालत पाटनको मिति २०७४।२।२२ गतेको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत: कुमार खतिवडा

कम्प्युटर : सुप्रभा अर्याल

इति संवत् २०७८ पौष ११ गते रोज १ शुभम्।

५७

मा.न्या.श्री प्रकाशमान सिंह राउत र मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा, ०७४-WO-०२५९, उत्प्रेषणयुक्त परमादेशसमेत, देवराज पुडासैनी वि. प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नुवाकोटसमेत

निवेदनमा उल्लिखित घरजग्गाको दर्तावाला यी निवेदक देवराज पुडासैनी रहेको भन्ने निवेदन लेख तथा निवेदकको नाउँको जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा तथा प्रत्यर्थीहरूसमेतको लिखित जवाफबाट देखिन्छ। जग्गाधनी निवेदक देवराज पुडासैनीलाई आफ्नो सम्पत्ति भोग गर्ने, बेचबिखन गर्ने वा अन्य कुनै बेहोराले त्यसबाट लाभ उठाउनेसमेतको साम्प्रतिक अधिकार नेपालको संविधान, २०७२ को धारा २५ ले प्रत्याभूत गरेको पाइने।

नाबालकको सम्पत्तिको संरक्षण गर्नका लागि तोकिएको प्रक्रिया बमोजिम तोकिएको व्यक्ति निकाय वा कार्यालयको जिम्मामा राख्ने सम्मको अधिकार र कर्तव्य प्रमुख जिल्ला अधिकारीको रहेको देखिन्छ। तर प्रस्तुत मुद्दामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले उल्लेख भएबमोजिम प्रक्रिया पूरा नगरी ठाडो निवेदनको आधारमा निवेदकको घर जग्गा रोक्का राख्न मालपोत कार्यालयलाई आदेश गरी सो आदेशानुसार जग्गा रोक्का रहेको देखिएबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालयको कार्य उक्त कानूनअनुकूल रहेको नदेखिने।

विवादित सम्पत्ति (घरजग्गा) नाबालक परमेश्वर पुडासैनीको अंश हक लाग्ने सम्पत्ति भएको वा सो सम्पत्ति बिक्री गरिएको अवस्था भए प्रचलित कानूनबमोजिम निज परमेश्वर पुडासैनी साबालक भएपश्चात् अदालतमा उजुर गरी आफ्नो अंश हकमा दाबी लिन सक्ने नै हुन्छ । प्रत्यर्थी मिनकुमारी अधिकारीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय नुवाकोटमा ठाडो निवेदन दिई यी निवेदक देवराज पुडासैनीको जग्गा रोक्का राखेको देखिएबाट सो कार्यले सम्पत्तिको स्वामित्व भएको यी निवेदकको संविधानद्वारा प्रदत्त सम्पत्तिसम्बन्धी हकमा आघात पुगेको देखिने ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ८(३) ले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई कुनै स्त्री वा नाबालकको धन भौतिक रूपमा संरक्षण गर्न जिम्मा लगाउन सक्नेसम्मको अधिकार दिएको र अचल सम्पत्ति रोक्का राखी सम्पत्तिको धारकलाई संविधानद्वारा प्रदत्त सम्पत्ति भोग गर्ने बेचबिखन गर्नेसमेतको हकमा आघात पुग्ने गरी जग्गा रोक्का राख्ने अधिकार दिएको नदेखिएको अवस्थामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नुवाकोटले मिति २०६९।१२।६ मा यी निवेदकको घरजग्गा रोक्का राख्ने गरी गरेको आदेश र सो आदेशबमोजिम निवेदकको घरजग्गा रोक्का राख्ने मालपोत कार्यालय, नुवाकोटको कार्य कानूनसम्मत देखिन आएन ।

निवेदकको नाममा रहेका नुवाकोट जिल्ला, बेलकोट गा.वि.स. वडा नं. २ को कि.नं. ८१८ र ८३६ ऐ. वडा नं. १ को कि.नं. ११९१ र ऐ. जिल्ला विदुर नगरपालिका, वडा नं. ५ कि.नं. १८०३ का घरजग्गाहरू निवेदकको नाउँमा एकलौटी दर्ता रहेको देखिएको, निवेदकको नाउँको जग्गा निजले धितो बन्धक राख्न र बेचबिखनसमेत गर्न पाउने गरी संवैधानिक अधिकार प्राप्त रहेको देखिएको अवस्थामा प्रत्यर्थीमध्येका मिनकुमारी अधिकारीको निवेदनको आधारमा जिल्ला

प्रशासन कार्यालय, नुवाकोटको आदेशानुसार रोक्का राख्ने आदेश र तत्सम्बन्धी कामकारबाहीले निवेदकको संवैधानिक एवं कानून प्रदत्त हकाधिकारमा आघात पुग्न गएको देखिएकोले जिल्ला प्रशासन कार्यालय नुवाकोटको मिति २०६९।१२।६ को रोक्का आदेश तथा सो आदेशानुसार मालपोत कार्यालय नुवाकोटबाट भएको रोक्का राख्नेसमेतका कामकारबाही कानून विपरीत रहेको देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिदिएको छ । अब निवेदकका नाममा रहेका नुवाकोट जिल्ला, बेलकोट गा.वि.स. वडा नं. २ को कि.नं. ८१८ र ८३६ ऐ. वडा नं. १ को कि.नं. ११९१ र ऐ. जिल्ला विदुर नगरपालिका, वडा नं. ५ कि.नं. १८०३ का घरजग्गाहरू फुकुवा गरिदिनु भनी मालपोत कार्यालय, नुवाकोटको नाउँमा परमादेश जारी हुने ।

इजलास अधिकृत: सुशिल आचार्य

कम्प्युटर : मन्जिता ढुंगाना

इति संवत् २०८० साल मंसिर ४ गते रोज २ शुभम् ।

५८

मा.न्या.श्री प्रकाशमान सिंह राउत र मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा, ०७३-WO-११६५, उत्प्रेषणयुक्त परमादेशसमेत, मिलन बस्नेत वि. नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत

प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम १२७(१)(क)(३) मा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षकले ५५ वर्ष पूरा भएपछि र नियम १२७(१)(क)(२) मा प्रहरी नायब महानिरीक्षकले ५६ वर्ष पूरा भएपछि अवकाश पाउने भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । निवेदक प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक पदमा कार्यरत रहेको, निजको जन्ममिति २०१९।०१।१९ रहेको र निज मिति २०४४।१२।२९ मा प्रहरी सेवा प्रवेश गरेको भन्ने रिट निवेदनबाट देखिन्छ । प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम १२७ को व्यवस्था अनुसार निवेदक प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक पदमा नै कायम रहिरहेमा मिति २०७४।०१।१९ मा

५५ वर्ष पूरा भई अनिवार्य अवकाश पाउने तर बढुवा प्रक्रिया प्रारम्भ भई प्रहरी नायब महानिरीक्षकमा बढुवा भए मिति २०७५।१।१९ मा अवकाश पाउने तथा नोकरी अवधिका आधारमा हेर्दा पनि प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम १२७(१)(घ) बमोजिमको ३० वर्ष सेवा अवधिले मिति २०७४।१२।२९सम्म पदमा बहाल रहने देखिन्छ । तर प्रहरी नायब महानिरीक्षक पदमा बढुवाको प्रक्रिया नै सुरु नभएको अवस्था रहेको छ । यस अवस्थामा निज मिति २०७४।१।१९ गते नै ५५ वर्ष उमेर पुगी अनिवार्य अवकाश पाउने अवस्था हुँदा निजको अवकाश भई सेवा नै समाप्त भइसकेको देखियो । प्रहरी प्रधान कार्यालयलगायत अन्य विपक्षीहरूको लिखित जवाफमा पनि यी निवेदकले ५५ वर्ष उमेरहदका कारण मिति २०७४।१।१९बाट अनिवार्य अवकाश पाइसकेको भन्ने उल्लेख भएको पाइने ।

निवेदक प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक पदबाट मिति २०७४।१।१९ मा उमेर हदका कारण अवकाश भैसकेकाले प्रस्तुत रिट निवेदनको औचित्य समाप्त भई निष्प्रयोजन भएकाले निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिँदा रिट निवेदन खारेज हुने ।

इजलास अधिकृत: सुशिल आचार्य

कम्प्युटर : मन्जिता ढुंगाना

इति संवत् २०८० साल मंसिर ४ गते रोज २ शुभम् ।

५९

मा.न्या.श्री प्रकाशमान सिंह राउत र मा.न्या. श्री सुष्मालता माथेमा, ०७३-WO-११४४, परमादेशसमेत, अखिलेसकुमार चौरसी वि. जिल्ला प्रहरी कार्यालय, रौतहटसमेत

प्रहरी कार्यालयमा उपस्थित भएपछि आफूउपर भएको कारबाहीका सम्बन्धमा जानकारी नदिएको भन्ने अवस्था रहेमा आफूलाई भएको कारबाहीको जानकारी प्राप्त भएपछि निजले सो

निर्णयउपर कानूनबमोजिम पुनरावेदन गर्नुपर्नेमा सो गरेको कहीँकतै देखिँदैन । यदि यी निवेदकले रीतपूर्वकको पुनरावेदनको म्याद सूचना नपाएको हो भने सो म्याद सूचना बदरका लागि साधिकार निकायमा निवेदन दिनुपर्नेमा सो दिएको भन्ने यी निवेदकको निवेदन बेहोरामा देखिँदैन । कानूनमा वैकल्पिक उपचारको मार्ग खुल्ला भएको अवस्थामा सामान्यतया रिट क्षेत्राधिकार आकर्षित हुने अवस्था रहदैन । कानूनी उपचारको हरसम्भव प्रयास गर्दा पनि उपचार प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा मात्र रिट क्षेत्राधिकारमा प्रवेश गरी अदालतले तल्लो निकायको काम कारबाहीलाई सच्याउनुपर्दछ । तर प्रस्तुत निवेदनमा त्यस्तो अवस्थाको विद्यमानता रहेको नदेखिने ।

अति संवेदनशील रूपमा रहेको राष्ट्रसेवक प्रहरीमा कार्यरत यी निवेदकले बिदामा बस्दा वा आफू कार्यरत कार्यालयमा अनुपस्थित हुँदा कानूनबमोजिम बिदा स्वीकृत गराएर वा आफूभन्दा माथि तोकिएको अधिकारीबाट अनुमति लिएर मात्र कार्यालयमा अनुपस्थित हुनुपर्नेमा लामो समय १३२ दिन कार्यालयमा अनुपस्थित भएका यी निवेदकले त्यस्तो बिदा स्वीकृत गरेको वा अनुमति लिएको भन्ने पनि खुलाउन सकेको देखिँदैन । आफू बिरामी भई उपचार गराउन परेकाले कार्यालयमा उपस्थित हुन नसकेको भन्ने निवेदन जिकिर रहेकोमा कार्यालयमा यति लामो समय उपस्थित हुनै नसक्ने गरी बिरामी भई उपचार गराएको भन्ने वस्तुनिष्ठ प्रमाण पेस गर्न सकेको देखिँदैन । निवेदनसाथ पेस गरेका सामान्य उपचारका कागज प्रमाणहरूबाट निवेदक कार्यालयमा उपस्थित नै हुन नसक्ने तथा जानकारी नै गराउन नसक्ने गरी बिरामी भएको भन्ने कुरा पुष्टि नहुने ।

आफ्नो पदीय दायित्व विपरीत लामो समय गैरहाजिर हुने यी निवेदकलाई पटक पटक उपस्थित हुन म्याद सूचना जारी भएको देखिएको र निजको नाममा जारी सूचना निजका आफ्नै बाबुले बुझीलिएको

देखिएको अवस्थामा सो सूचनालाई निजले बेवास्ता गरी बसेको, लामो समयसम्म आफू कार्यरत कार्यालयमा अनुपस्थित यी निवेदकले आफ्नो नोकरी सम्बन्धमा के कसो भएको छ भन्ने कुराको जानकारी राख्ने प्रमुख दायित्वसमेत निजको हुने अवस्थामा आफ्नो कुनै दायित्व पूरा नगरी गैरहाजिर रही हाल प्रस्तुत रिट निवेदन लिई आएको देखियो । यस सम्बन्धमा यी निवेदकलाई साधिकार निकाय र पदाधिकारीबाट कानूनबमोजिम जानकारी दिई कारबाही गरेको अवस्थामा निवेदन माग बमोजिमको परमादेशको आदेश जारी गर्नुपर्ने देखिएन ।

निवेदन मागबमोजिमको परमादेश जारी हुने अवस्थाको विद्यमानता नदेखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ।

इजलास अधिकृत: सुशिल आचार्य

कम्प्युटर : सुप्रभा अर्याल

इति संवत् २०८० साल मंसिर ४ गते रोज २ शुभम् ।

इजलास नं. ६

६०

मा.न्या.श्री सपना प्रधान मल्ल र मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा, ०८०-RC-००३७, हाडनातामा जबरजस्ती करणी, नेपाल सरकार वि. परिवर्तित नाम (F)

नाबालक नातिनी परिवर्तित नाम (ध१) ले आफ्नै मावली हजुरबाउपर जबरजस्ती करणी जस्तो गम्भीर अपराधमा प्रतिवादीलाई आरोप लगाउनुपर्नेसम्मको अवस्था पनि मिसिल कागज प्रमाणहरूबाट देखिन आउँदैन । प्रतिवादीले वारदातको दिन पीडित परिवर्तित नाम (ध१)लाई आफू बस्ने घरमा बोलाएको र पीडित प्रतिवादी बस्ने घरमा गएको भनी स्वीकार गरेको देखिरहेको अवस्थामा नाबालक पीडित परिवर्तित (ध१) ले प्रतिवादी र निजको परिवारबिचको

रिसइवीका कारण प्रतिवादीउपर आरोपित कसुर गरेको भनी झुटा आरोप लगाएकी हुन् भन्ने अनुमान गर्न सकिने अवस्थासमेत नदेखिने ।

मिसिल संलग्न प्रतिवादीउपरको किटानी जाहेरी,पीडित परिवर्तित नाम (ध१) को बकपत्र,पीडितको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन,स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने चिकित्सकको बकपत्रसमेतका मिसिल संलग्न कागज प्रमाणहरूसमेतबाट प्रतिवादी परिवर्तित नाम (F) ले आफ्नै एकै हाँगाकी नातिनी परिवर्तित नाम (ध१) लाई जबरजस्ती करणी गरेको भन्ने मिसिल संलग्न कागज प्रमाणबाट पुष्टि भइरहेको अवस्थामा सुरु अदालतबाट प्रतिवादी परिवर्तित नाम (F) ले पीडित परिवर्तित नाम (ध१) लाई जबरजस्ती करणी गरेको ठहर गरी निजलाई मुलुकी अपराध संहिता,२०७४ को दफा २१९ (३)(क) बमोजिम जन्मकैदको सजाय हुने भनी ठहर गरेको फैसलालाई सदर गर्ने गरी उच्च अदालत बिराटनगर अस्थायी इजलास ओखलढुङ्गाबाट समेत साधक सदर हुने ठहर गरेको फैसला अन्यथा देखिन आएन ।

आफ्नै तीन पुस्ताभित्रकी १० वर्षभन्दा कम उमेरकी नातिनीलाई जबरजस्ती करणी गरेको पुष्टि भइरहेको अवस्थामा मुलुकी अपराध संहिता,२०७४ को दफा २१९ (३)(क) बमोजिम जन्मकैदको सजाय हुने ठहर गरी सुरु ओखलढुङ्गा जिल्ला अदालतबाट भएको फैसलालाई साधक सदर गर्ने गरी उच्च अदालत विराटनगर अस्थायी इजलास ओखलढुङ्गाबाट मिति २०७९।०८।२५ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा साधक सदर हुने ।

इजलास अधिकृत:- सूर्यप्रसाद भण्डारी

कम्प्युटर:- सरस्वती दाहाल

इति संवत् २०८० साल कार्तिक १२ गते रोज १ शुभम् ।

६१

मा.न्या.श्री सपना प्रधान मल्ल र मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा, ०७९-RC-००२३, कर्तव्य

ज्यान, नेपाल सरकार वि. उर्मिलादेवी

मिति २०७३।१०।२३ गते अ.११.०० बजेको समयमा जेठानी चन्द्रिकादेवी खग सुकेको पात लिनको लागि जङ्गलतर्फ गएको र सासू घाँस काट्न गएपश्चात् घरमा जेठानीको दुई भाइ छोरा र एक छोरी मात्र रहेपछि जेठानीको छोरालाई मार्ने उपयुक्त समय यही हो भनी रामअवतार खंग मेरो छोरा विकाश कुमार खंगसँग खेलन थालेपछि यसलाई मारी दिनुपन्यो भनी मेरो छोरा विकाश कुमार खंगलाई घरभित्र पठाई जेठानीको छोरा रामअवतार खंगलाई आँगनबाट कल भएको स्थानमा हुत्याई दिई निज कल नजिकै लडी रुन कराउन थालेकाले सोही बखत निजको मुख केही बेर हातले थुनी घाँटीमा समेत थिची दिएपश्चात् निज राजअवतारले चलन र छटपटाउन छाडेकाले बोराभित्र हाली पात राख्ने स्थानमा लगी पातले छोपी दिएको हुँ भनी उर्मिलादेवी खंग मण्डलले अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष बयान गरेको देखिन्छ भने अदालतमा बयान गर्दा घाँटी थिची मारेकोमा सम्म इन्कार भए तापनि घाँटीमा समाती हुत्याएपछि सास फेर्न अप्ठ्यारो हुने गरी लडिराखेको बेला त्यसै छाडी आफू घाँस काट्न गएको भनेको पाइन्छ । निजको मौकाको बयान मिसिल संलग्न घटनास्थल लास जाँच मुचुल्काबाट समर्थित भइरहेको अवस्था छ भने मृतकको लास पनि पुरानो साडीको कपडामा पोका पारी प्लाष्टिकको बोरामा हाली निज प्रतिवादी सुत्ने घरको पछाडिपट्टी सुकेको पात राख्ने स्थानमा फेला परेबाट पनि मौकाको बयान पुष्टि भएको पाइयो भने अदालतको बयान उक्त वस्तुस्थितिबाट समर्थन भइरहेको देखिएन ।

मृतकको नाकबाट रगत बगेको, देब्रे आँखा मुनीको भाग (zygomatic region) को छाला खुइलिएको, दुबै हातका नडहरू निलो देखिएको, शव परीक्षण प्रतिवेदनमा Cause of death मा Autopsy findings are suggestive of asphyxia mode of death भन्नेसमेत उल्लेख भएको तथा वर्ष ३ को

नावालक रामअवतार खंग प्लाष्टिकको बोराभित्र पोको पारी पत्करले छोपी राखेको मृत अवस्थामा फेला परेको समेतका आधार प्रमाणहरूबाट मृतक रामअवतार खंगको नाक मुख थुनी प्लाष्टिकको बोरा भित्र हाली बाँधी श्वास प्रश्वासमा अवरोध पुऱ्याई कर्तव्य गरी मारेको भन्ने पुष्टि भइरहेको देखिने ।

मिसिल संलग्न किटानी जाहेरी दरखास्त, घटनास्थल लास जाँच मुचुल्का, शव परीक्षण प्रतिवेदन, बुझिएका चन्द्रिकादेवी खंग र विकास मण्डलले अनुसन्धानको क्रममा लेखाइदिएको कागज, जाहेरवालालगायत बुझिएका मानिसहरूले सुरु अदालतमा गरी दिएको बकपत्र तथा प्रतिवादी उर्मिलादेवी खंगले अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष गरेको साबिक बयानसमेतका आधार प्रमाणहरूसमेतबाट मृतक रामअवतार खंगलाई प्रतिवादी उर्मिलादेवी खंगले नै कर्तव्य गरी मारेको भन्ने निर्बिबाद रूपमा पुष्टि हुन आएकोले प्रतिवादी उर्मिलादेवी खंगले अभियोग दाबीबमोजिम साबिक मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १ नं विपरीत १३(३) नं. बमोजिमको कसुर गरेको ठहर्‍याएको सुरु जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरेको उच्च अदालत जनकपुर राजबिराज इजलासको फैसला अन्यथा देखिन आएन ।

प्रतिवादी उर्मिलादेवी खंगलाई मुलुकी ऐन ज्यान,सम्बन्धी महलको १ नं विपरीत १३(३) नं. बमोजिमको कसुरमा सोही १३(३) नं. बमोजिम जन्मकैदको सजाय हुने भनी उच्च अदालत जनकपुर राजबिराज इजलासले मिति २०७८।०१।१४ मा गरेको फैसला मिलेकै देखिँदा साधक सदर हुने ।

इजलास अधिकृत : सूर्यप्रसाद भण्डारी
कम्प्युटर अपरेटर: चन्द्राबती तिमल्सेना
इति संवत् २०८० कार्तिक १२ गते रोज १ शुभम् ।

६२

मा.न्या.श्री सपना प्रधान मल्ल र मा.न्या. श्री सुष्मालता माथेमा, ०८०-RC-००४४,

ज्यानसम्बन्धी कसुर र हातहतियारसम्बन्धी कसुर,
नेपाल सरकार वि. प्रताप आवजुङ लिम्बू भन्ने आकाश
लिम्बू

प्रतिवादीउपर किटानी जाहेरी दरखास्त परेको र सो जाहेरी दरखास्तलाई समर्थन हुने गरी जाहेरवालाले बकपत्र गरेको, अनुसन्धानको क्रममा अभियोग दाबीको कसुर गरेको भनी प्रतिवादीले साबित भई बयान गरेको, मृतकसँग खडक बहादुर लिम्बूसँग एक वर्षअगाडिदेखि रिसइवी रहेको भनी बयानमा उल्लेख गरेको, मृतक खडकबहादुर लिम्बूको शव परीक्षण प्रतिवेदनमा death due to gunshot injury. भन्ने बेहोरा उल्लेख भएबाट मृतक खडक बहादुर लिम्बूको मृत्यु प्रतिवादी प्रताप आवजुङ भन्ने आकाश लिम्बूले चलाएको भरुवा बन्दुकबाट भएको भन्ने कुरामा कुनै विवाद नरहेको अबस्थामा प्रतिवादी प्रताप आवजुङ भन्ने आकाश लिम्बूले वादी नेपाल सरकारको अभियोग मागदाबी अनुसारको कसुर गरेको प्रमाणित भइ रहेको देखिँदा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १७७(१) को कसुरमा सोही संहिताको दफा १७७(२) बमोजिम जन्मकैदको सजाय हुने ठहर्‍याएको उच्च अदालत विराटनगर इलाम इजलासले मिति २०७९।०३।२३ मा गरेको फैसला मिलेकै देखिने।

प्रतिवादी प्रताप आवजुङ भन्ने आकाश लिम्बूले मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १७७ (१) को कसुरमा ऐ.को उपदफा २ बमोजिम जन्मकैद गर्ने गरी उच्च अदालत विराटनगर इलाम इजलासको मिति २०७९।०३।२३ को फैसला मिलेको हुँदा साधक सदर हुने।

इजलास अधिकृतः सूर्यप्रसाद भण्डारी

कम्प्युटर : चन्द्राबती तिमल्सेना

इति संवत् २०८० कार्तिक १२ गते रोज १ शुभम्।

६३

मा.न्या.श्री सपना प्रधान मल्ल र मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा, ०७९-RC-००७६, कर्तव्य

ज्यान, नेपाल सरकार वि. सिताराम कामत

प्रतिवादी सिताराम कामतसमेत उपर महेश चौधरीले पेस गरेको किटानी जाहेरी दरखास्त, प्रतिवादीमध्येकै मो.आफतकार आलामले अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष गरेको बयान तथा सिताराम कामत र जिबछ कामत भएर मृतकलाई मारेको हो भनी अदालतसमक्ष गरेको बयानसमेतबाट सिताराम कामतसमेतको संलग्नतामा अभय कुमार चौधरीको हत्या भएको तथ्य प्रमाणित भइरहेको अवस्थामा प्रतिवादी सिताराम कामतलाई मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १ नं. तथा चोरीको महलको १ र ६ नं. विपरीतको कसुर अपराध गरेको पुष्टि हुन आएकोले निज प्रतिवादी सिताराम कामतलाई ऐ. मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १३(३) नं. बमोजिम जन्मकैद र डाँकातर्फ चोरीको महलको १४(४) नं. बमोजिम ६(छ) वर्ष कैद र बिगोबमोजिम जरिवानासमेत हुने ठहर्छ भनी सुरु मोरङ जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला सदर गर्ने उच्च अदालत विराटनगरको फैसला अन्यथा देखिँन आएन।

मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १ नं. विपरीतको कसुर अपराध गरेको पुष्टि हुन आएकोले निज प्रतिवादी सिताराम कामतलाई ऐ. मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १३(३) नं. बमोजिम जन्मकैदको सजाय हुने ठहर गरी सुरु मोरङ जिल्ला अदालतबाट भएको फैसलालाई साधक सदर गर्ने गरी उच्च अदालत विराटनगरबाट मिति २०७८।१२।२५ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा साधक सदर हुने।

इजलास अधिकृतः- सूर्यप्रसाद भण्डारी

कम्प्युटर : -सरस्वती दाहाल

इति संवत् २०८० साल कार्तिक १२ गते रोज १ शुभम्।

६४

मा.न्या.श्री सपना प्रधान मल्ल र मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा, ०७८-RC-०१२०, कर्तव्य ज्यान, नेपाल सरकार वि. राजन मुक्ति भन्ने रंजित

झासमेत

साबिक मुलुकी ऐन ज्यानसम्बन्धी महलको १३(४) नं. मा “जुनसुकै कुरा गरिकन पनि ज्यान मार्नमा वचन दिनेलाई वा वारदात भइरहेको ठाउँमा गई मार्नलाई संयोग पारिदिना निमित्त मर्ने मानिसको जिउमा हात हाली पक्री समाती दिनेलाई जन्मकैद गर्नुपर्छ ।” भन्ने कानूनी व्यवस्था भएको र प्रतिवादी रंजित झाले प्रतिवादीमध्येको शुरेश महतोसमेतलाई हातहतियार उपलब्ध गराई कुमार खडकालाई मार्नमा संयोग पारिदिएको मिसिल संलग्न कागज प्रमाणबाट पुष्टि भएको देखिने ।

प्रतिवादी राजन मुक्ती भन्ने रंजित झाले मौकामा गरेको बयान, लास प्रकृति मुचुल्का तथा लास जाँच प्रतिवेदनसमेतको रोहमा सुरुबाट कसुर ठहर गरी सजाय भएको फैसलालाई अन्यथा भन्न सकिने अवस्था नहुँदा सुरु धनुषा जिल्ला अदालतले मिति २०७६।०८।२५ मा प्रतिवादी रंजित झालाई साबिक मुलुकी ऐन ज्यानसम्बन्धी महलको १३(४) नं. बमोजिम जन्मकैदको सजाय हुने ठहर्‍याएको फैसला सदर गरेको उच्च अदालत जनकपुरको फैसला मिलेकै देखिने ।

प्रतिवादी राजन मुक्ति भन्ने रंजित झालाई साबिक मुलुकी ऐन, २०२० को १३(४) नं. बमोजिम जन्मकैदको सजाय हुने भनी उच्च अदालत जनकपुरले मिति २०७८।३।११ मा गरेको फैसला साधकको रोहमा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत:- सूर्यप्रसाद भण्डारी

कम्प्युटर :-सरस्वती दाहाल

इति संवत् २०८० साल कार्तिक १२ गते रोज १ शुभम् ।

६५

मा.न्या.श्री सपना प्रधान मल्ल र मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल, ०७६-WO-०५६६, उत्प्रेषण, परमादेशलगायत जुनसुकै उपयुक्त आदेश जारी गरिपाउँ, लालबहादुर वि.क वि. उच्च अदालत

तुलसीपुर, बुटवल इजलाससमेत

प्रस्तुत रिट निवेदनमा घरका मूल व्यक्ति निवेदक लालबहादुर वि.क. वैदेशिक रोजगारमा गएकोले मुख्य भई घर व्यवहार यिनै विपक्षी टेनुमाया वि.क.ले चलाएको एवम् निजको छोरसमेत रहेको देखिन्छ । यी विपक्षीले मुख्य व्यक्ति घरमा नभएको अवस्थामा बच्चाको लालनपालन, हेरविचारसमेत गरेको र घर व्यवहार चलाउन र व्यापार व्यवसाय गर्न वादी ओमबहादुर कुँवरसँग ऋण लिएको देखिन्छ । निवेदक लालबहादुर वि.क. र विपक्षी टेनुमाया कामीबिच मिति २०७५।०९।३१ मा सम्बन्धविच्छेद हुँदा टेनुमाया कामीले निज निवेदकको सम्पत्तिमा कुनै दाबी नगर्ने भनी उल्लेख गरिएको देखिन्छ । तर विपक्षी टेनुमायाले मिति २०७५।०९।०७ मा लिएको ऋण सम्बन्ध विच्छेद हुनुभन्दा अघि नै लिएको देखिएको, सो ऋण तत्कालीन सगोलमा रहेकी टेनुमाया वि.क.ले निजी तवरबाट तिर्नुपर्ने हो होइन, विवादको जग्गाबाट सो ऋण असुलउपर गर्नुपर्ने हो होइन भन्ने सम्बन्धमा नियमित अदालतमा दुबैतर्फका प्रमाणहरू मूल्याङ्कन गरी निरुपण गर्नुपर्नेसमेतको अवस्था रहे भएकोले ऋणको रकम धनीलाई चुक्ता गर्न निज निवेदक लालबहादुर वि.क. को नाममा रहेको जग्गाको ३ भागबाट १ भागको जग्गा हाललाई रोक्का राख्ने गरी भएको मिति २०७५।०९।१२ मा रुपन्देही जिल्ला अदालतबाट र मिति २०७६।०५।१९ मा उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासबाट भएको आदेशलाई अन्यथा मान्नुपर्ने देखिन आएन । तसर्थ प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ।

इजलास अधिकृत: हिरा माया अवाल

कम्प्युटर : चन्द्राबती तिमल्सेना

इति संवत् २०८० जेठ १० गते रोज ४ शुभम् ।

६६

मा.न्या.श्री सपना प्रधान मल्ल र मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल, ०७५-CR-०८३०, भ्रष्टाचार

(नक्कली प्रमाणपत्र), पुष्पलता बम(शाही) वि. नेपाल सरकार

२०५२ सालमा कक्षा १० मा अध्ययनरत रहँदा अन्य साथीहरूको लहैलहैमा लागी भारतबाट एस.एल.सी. पास गर्ने भनी साथीहरूमार्फत नै सम्पर्क भएका व्यक्तिलाई आफ्नो व्यक्तिगत विवरण, फोटो र केही रकमसमेत दिएको र निज व्यक्तिले नै फाराम भर्नेलगायतको कार्य गरी चैत्र महिनातिर भारतको लखनउमा परीक्षा दिएको हुँ। २०५३ सालको भाद्र महिनामा निज व्यक्तिले नै भारतको माध्यमिक शिक्षा परिषद् इलाहावादबाट जारी भएको माध्यमिक तह उत्तीर्ण गरेको प्रमाणपत्र ल्याइदिएको हो। मैले भूकुटी माध्यमिक विद्यालयको शिक्षिकामा नियुक्ति पाउनका लागि सोही प्रमाणपत्रहरू पेस गरेकी हुँ भनी निज प्रतिवादीले अनुसन्धानको सिलसिलामा बयान गरेको देखिन्छ। निज प्रतिवादीले भूकुटी मा.वि.कैलालीको प्रा.वि.तहको राहत शिक्षक पदमा नियुक्ति हुँदाका अवस्थामा पेस गरेको क्रम ११, तह HS, वर्ष १९९६, अनुक्रमाङ्क १६९२०५२समेतका विवरण भएको प्रमाणपत्र प्रमाणीकरणको निमित्त सम्बन्धित बोर्ड माध्यमिक शिक्षा परिषद्, क्षेत्रीय कार्यालय, इलाहावाद, भारतमा पठाउँदा “विवरण में भिन्नता है” भन्ने बेहोराबाट प्रमाणीकरण भैआएकोले उक्त प्रमाण-पत्र जारी गर्ने आधिकारिक निकायबाट नै Not verified तथा “विवरण में भिन्नता है” भनी प्रमाणीकरण भई आएको देखिन्छ। पुनरावेदक प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिर आफ्नो सर्टिफिकेटको राम्ररी जाँचबुझ नगरेको भन्नेसम्म रहेको देखिन्छ। निज प्रतिवादीका सर्टिफिकेटको वास्तविकता जाँचबुझका लागि निजले सर्टिफिकेटप्राप्त गरेको भनेको संस्थासँग नै जाँचबुझ गरेकोमा सो प्रमाणपत्र नक्कली रहेको पुष्टि हुन आएको पाइन्छ। सो अवस्थालाई निज प्रतिवादीको अनुसन्धानको क्रममा गरेको बयानबाट पनि समर्थित हुन आउछ। निजले सो नक्कली प्रमाणपत्रबाट लाभ

लिइसकेको अवस्थामा विद्यालयको शिक्षिकाबाट राजीनामामा दिए तापनि कसुरको दायित्वबाट उन्मुक्तिप्राप्ति गर्न सकिने अवस्थामा देखिन आउँदैन। सो कुरालाई प्रतिवादी पुष्पलता बम (शाही) ले अन्यथा हो भनी पुष्टि गर्न सकेको समेत देखिँदैन। यस्तो अवस्थामा प्रतिवादी पुष्पलता बम (शाही)लाई अभियोग मागदाबी अनुसारको कसुर गरेको देखिएकोले विशेष अदालतले निजलाई दाबी अनुसारको कसुर गरेको ठहर गरी गरेको फैसला मिलेकै देखिने।

प्रतिवादी पुष्पलता बम साहले नक्कली बेहोराको HS तहको परीक्षा उत्तीर्ण गरेको प्रमाणपत्र पेस गरी प्रा.वि. स्तरको शिक्षक पदमा नियुक्त भई लाभ लिएर भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१) अनुसारको कसुर गरेको पुष्टि हुन आएकोले निज प्रतिवादीलाई सोही ऐनको दफा १६(१) बमोजिम कैद महिना ६(छ) र जरिवाना रु.१०,०००/- (दश हजार रुपियाँ) हुने ठहर्छ भनी विशेष अदालत काठमाडौँबाट मिति २०७५।०२।११ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत : सूर्यप्रसाद भण्डारी

कम्प्युटर: चन्द्रा तिमल्सेना

इति संवत् २०८० साल पौष २६ गते रोज ५ शुभम्।

६७

मा.न्या.श्री सपना प्रधान मल्ल र मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल, ०७५-CI-०२२३, उत्प्रेषण, जिवछी खातुन वि. महोत्तरी जिल्ला अदालत जलेश्वर

रिट निवेदकले मिति २०६३।०४।२२ मा मिलापत्र गरी बहुविवाह मुद्दाका प्रतिवादी अकवर नदाफ सँग विवाह बदर गरी महोत्तरी जिल्ला, गाउँ विकास समिति महोत्तरी-१ मा रहेको भनी रिट निवेदनमा जिकिर लिएको देखिँदा निज जाहेरी दरखास्तमा उल्लेख गरेको ठेगानामा नरहेको भनी लिएको जिकिरलाई अन्यथा भन्नुपर्ने देखिएन।

जिवछी भन्ने सैरूल खातुनले बिवाह बदर गरी

हाल महोत्तरी जिल्ला, गाउँ विकास समिति महोत्तरी-१ मा रहेको देखिन्छ । म्याद तामेल गर्दा निजले रिटमा उल्लेख गरेको निजको माइतीको वतनमा तामेल गर्नुपर्नेमा निजको नामको म्याद महोत्तरी जिल्ला धमौरा गाविस वडा नं. ६ तामेल गरेको देखिन्छ । महोत्तरी जिल्ला, गाउँ विकास समिति महोत्तरी-१ मा बस्ने व्यक्तिको नामको म्याद महोत्तरी जिल्ला धमौरा गाविस वडा नं. ६ मा तामेल गरेको म्यादलाई रीतपूर्वक तामेल भएको मान्न सकिने अबस्था देखिन आएन ।

फैसला भइसकेपछि उपस्थित नभएका प्रतिवादीहरूलाई मुलुकी ऐन अ.बं.१९३ नं. बमोजिम फैसला भएको तीन दिनभित्र यो मुद्दामा यो कुरा ठहरेको हुनाले यो यती सजाय भएको छ भन्ने बेहोरा खुलाई सो झगडीयाकै नाममा म्याद जारी गर्नुपर्नेमा फैसलापश्चात् प्रतिवादी जीवछी भन्ने सैरूल खातुनका नाममा फैसला भएको जानकारी पठाउनुपर्नेमा सो पठाएको मिसिल संलग्न कागज प्रमाणबाट देखिँदैन ।

उच्च अदालत जनकपुरबाट मिति २०७४।०१।१९ मा रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ भनी भएको फैसला उल्टी भई पुनरावेदक जीवछी भन्ने सैरूल खातुनको हकमा महोत्तरी जिल्ला अदालतबाट मिति २०७१।०१।२२ मा भएको वादी नेपाल सरकार र प्रतिवादी जीवछी भन्ने सैरूल खातुनसमेत भएको बहुविवाह (मुद्दा नं. ०७९-CR-०१५७) को फैसला बदर हुने ठहर्छ । आज यसै इजलासबाट यसै लगाउको वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी अकबर नदाफसमेत भएको बहुविवाह मुद्दा (मुद्दा नं. ०७९-CR-०१५७) मा बहुविवाहको कसुर कायम नभई पुनरावेदक प्रतिवादी अकबर नदाफले सफाई पाउने ठहरी फैसला भएकोमा मुलुकी ऐन अ.ब २०५ नं. र मुलुकी फौजदारी कार्याविधि संहिता, २०७४ को दफा १४४(२) बमोजिम पुनरावेदन नगर्ने प्रतिवादी यी जीवछी भन्ने सैरूल खातुनले समेत अभियोग मागदाबीबाट सफाई पाउने ठहरी फैसला भएको हुनाले बहुविवाह मुद्दाको

फैसला बदर भए तापनि मुद्दामा तात्त्विक असर परेको नदेखिँदा केही गरिरहन परेन ।

इजलास अधिकृत: देविबहादुर प्रधान
कम्प्युटर : चन्द्राबती तिमल्सेना
इति संवत् २०८१ भदौ २० गते रोज ५ शुभम् ।

६८

मा.न्या.श्री सपना प्रधान मल्ल र मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल, ०७५-CR-०४३८, बहुविवाह, अकबर नदाफ वि. नेपाल सरकार

जीवछी खातुन र प्रतिवादी अकबर नदाफबिच पति पत्नीबिचको सम्बन्ध नरहने गरी बिवाह बदर हुने गरी अदालतबाट मिलापत्र भएपश्चात् प्रतिवादी जीवछी खातुन र अकबर नदाफबिच पति पत्नीको रूपमा सम्बन्ध कायम रहेको स्थापित गर्ने कुनै वस्तुगत प्रमाण नरहेको अबस्थामा प्रतिवादीहरूले मुलुकी ऐन, बिहाबारीको ९ र १० नं. विपरीत कसुर अपराध गरी बहुविवाह गरेकोले प्रतिवादीहरूलाई सजाय गरिपाउँ भन्ने वादी दाबी अनुसार अकबरलाई मुलुकी ऐन, बिहाबारीको १० नं. बमोजिम कैद वर्ष २ (दुई) र रु.२५,०००।- (पच्चिस हजार रुपैयाँ) जरिवाना हुने, प्रतिवादी जीवछी भन्ने सैरूल खातुनलाई ऐ.१० नं. बमोजिम कैद वर्ष १ (एक) र ५,०००।- (पाँच हजार रुपैयाँ) जरिवाना हुने गरी महोत्तरी जिल्ला अदालतबाट भएको फैसलालाई सदर गर्ने गरी उच्च अदालत जनकपुरबाट भएको फैसला मिलेको देखिन आएन ।

उच्च अदालत जनकपुरले गरेको फैसलाउपर प्रतिवादी अकबर नदाफको यस अदालतमा पुनरावेदन परेकोमा कसुरबाट सफाई पाउने ठहरी फैसला भएकोले पुनरावेदन नगर्ने प्रतिवादीको हकमा समेत तत्कालीन मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोबस्त महलको २०५ नं. र हालको मुलुकी फौजदारी कार्याविधि संहिता, २०७४ को दफा १४४ को उपदफा (२) आकर्षित हुने देखिँदा यस अदालतमा पुनरावेदन नगर्ने प्रतिवादी जीवछी भन्ने

सैरुल खातुनको हकमा माथि उल्लिखित आधार, कारण तथा कानूनी व्यवस्थासमेतका आधारमा उच्च अदालत जनकपुरको फैसला मिलेको देखिन आएन।

उच्च अदालत जनकपुरबाट मिति २०७४।०१।१९ मा भएको फैसला नमिलेको हुँदा सो फैसला उल्टी भई प्रतिवादीहरू अकबर नदाफ र जीवछी भन्ने सैरुल खातुनलाई अभियोग माग दाबीबाट सफाई पाउने।

इजलास अधिकृत: देवीबहादुर प्रधान

कम्प्युटर : चन्द्राबती तिमल्सेना

इति संवत् २०८१ भदौ २० गते रोज ५ शुभम्।

६९

मा.न्या.श्री सपना प्रधान मल्ल र मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल, ०७४-CR-०१८७, ०७४-CR-०३७४, ०७४-CR-१२२९, अपहरण तथा शरीर बन्धक, रणजित सिंह फर्त्याल वि. नेपाल सरकार, आशिष शाही वि. नेपाल सरकार, बसन्त बराल वि. नेपाल सरकार

वादी पक्षले सङ्कलन गरेका जाहेरी दरखास्त, पीडितका कागज बेहोरासमेतका प्रमाण अदालतसमक्ष साक्षी परीक्षण (Examination of witness) हुँदा सुरुका बेहोरा निजहरूबाटै खण्डित भएको देखिन्छ। यस्तो स्थितिमा प्रतिवादीहरूले निज पीडितहरूलाई अपहरण गरी बन्धक बनाई फिरौती रकम माग गरे भनी वादीले सो दाबीलाई वस्तुनिष्ठ रूपमा पुष्टि गर्नसकेको नदेखिएबाट वादी दाबी शंकाहित तवरबाट (Beyond reasonable doubt) स्थापित हुन सकेको पाइँदैन।

प्रतिवादीहरूलाई मुलुकी ऐन, अपहरण गर्ने तथा शरीर बन्धक लिनेको महलको १, २ र ३ नं बमोजिम प्रतिवादीहरूलाई ऐ. ऐनको ३ नं बमोजिम प्रतिवादीहरू रणजित सिंह फर्त्याल, आशिष शाही र बसन्त बराललाई ७(सात) वर्ष कैद र सबै प्रतिवादीहरूलाई जनही ५०,०००।- (पचास हजार मात्र) जरिवाना हुनका साथै प्रतिवादीहरूले चार जना भई सामूहिक रूपमा

कसुर गरेको हुँदा निजहरूलाई ऐ. ऐनको ७ नं ले थप २(दुई) वर्ष कैद हुने र प्रतिवादीहरूबाट पीडितहरूलाई रु.५०००/- दामासाहीले क्षतिपूर्ति भराई लिन पाउने गरी उच्च अदालत दिपायल महेन्द्रनगर इजलासबाट मिति २०७४।०१।१७ मा भएको फैसला मिलेको नदेखिँदा सो फैसला उल्टी भई प्रतिवादीहरू रणजित सिंह फर्त्याल, आशिष शाही र बसन्त बरालले अभियोग दाबीबाट सफाई पाउने।

इजलास अधिकृत: देवीबहादुर प्रधान

कम्प्युटर : चन्द्राबती तिमल्सेना

इति संवत् २०८१ भदौ २० गते रोज ५ शुभम्।

७०

मा.न्या.श्री सपना प्रधान मल्ल र मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल, ०७४-CR-०६९९, लागु औषध (गाँजा), नेपाल सरकार वि. गर्बु भन्ने गर्बु घलानसमेत

मिति २०६८।१।६ गते जिल्ला बारा गा.वि.स. रतनपुरी वडा नं. ३ बस्ने जीतबहादुर डिमडुङ, राजकुमार ठकुरी, सिंहबहादुर गोले, रामबहादुर बम्जन, लिला माया स्याङ्तान, वीरबहादुर लामा, कृष्णबहादुर रिजाल, कृष्णबहादुर बम्जन, कृष्णबहादुर लोप्चनसमेतको घरबाट जम्मा ७००० के.जी. लागुऔषध गाँजा र गाँजा च्यापी तयार गर्ने फलामको मेसिन साथै लागुऔषध गाँजा ओसारपसार गर्न प्रयोग गरेको ना३त २१७० नं. को ट्र्याक्टर, ना१५प ५५०० नं. को मोटरसाइकल, ना१७प ७४९६ नं. को मोटरसाइकल, ना१३प ४००४ नं. को मोटरसाइकल बरामद भएको तथ्य बरामदी मुचुल्का रहेको देखिन्छ। बरामद भएको उक्त बरामदित वस्तु गाँजा भएको भनी नेपाल प्रहरी केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालाबाट पुष्टि भएको देखिने।

प्रतिवादीहरू सुभाष दास, दिलिप कुसवाह, राजेश कुसवाह, मंगल कुसवाह भन्ने मंगल महतो, जगरनाथ कुसवाह भन्ने जगरनाथ महतो कोइरी, गर्बु भन्ने गर्बु घलानलाई अभियोग माग दाबीबाट सफाई

दिने गरी उच्च अदालत जनकपुर अस्थाई इजलास वीरगन्जबाट भएको फैसला मिलेकै देखिँदा वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन।

बरामद भएका सवारी साधनहरूको हकमा अभियोग माग दाबीबमोजिम जफत गरिपाउँ भन्ने वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिरतर्फ विचार गर्दा, बा१ख २७५१ नं. को ट्रक कन्टेनरमा २०० के.जी. लागु औषध गाँजा रहेको अवस्थामा सो कन्टेनर बरामद भएको तथ्य बरामदी मुचुल्काबाट देखिन आयो। अन्य सवारी साधन लागु औषध गाँजा बरामद नभएको साथै यी सवारी साधनहरू लागु औषध गाँजा ओसारपसार बिक्री वितरण गर्ने कार्यमा प्रयोग भएको भन्ने वस्तुनिष्ठ प्रमाणबाट पुष्टि भएको नदेखिएबाट ना१ख २७५१ को कन्टेनरको हकमा लिलाम गरी रकम धरौटीमा आम्दानी बाँध्ने र ना३त २१७० को ट्रयाक्टर, ना१५प ५५००, ना १७ प ७४१६ र ना१३प ४००४ को मोटरसाइकल जफत नहुने गरी उच्च अदालत जनकपुर अस्थाई इजलास वीरगन्जबाट भएको फैसला मिलेकै देखिँदा वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन।

उच्च अदालत जनकपुर अस्थाई इजलास वीरगन्जबाट प्रतिवादीहरू रामचन्द्र लामा, भरत लामा, वीरबहादुर गोले, पञ्चलाल स्याङतानलाई ३ वर्ष कैद र १५०००।(पन्ध्र हजार) जरिवाना, प्रतिवादी जितबहादुर घलानलाई १ वर्ष ६ महिना कैद र रु ७५००।- (सात हजार पाँच सय) जरिवाना, प्रतिवादीहरू सुभाष दास, दिलिप कुसवाह, राजेश कुसवाह, मंगल कुसवाह भन्ने मंगल महतो, जगरनाथ कुसवाह भन्ने जगरनाथ महतो कोइरी, गर्वु भन्ने गर्बु घलानलाई अभियोग मागदाबीबाट सफाई दिने र ना१ख २७५१ को कन्टेनरको हकमा लिलाम गरी रकम धरौटीमा आम्दानी बाँध्ने र ना३त २१७० को ट्रयाक्टर, ना१५प ५५००, ना१७प ७४१६ र ना१३प ४००४ को मोटरसाइकल जफत नहुने

तह्याई उच्च अदालत जनकपुर अस्थाई इजलास वीरगन्जबाट मिति २०७३।१२।२२ मा भएको फैसला मिलेको देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत: देविबहादुर प्रधान

कम्प्युटर : चन्द्रावती तिमल्सेना

इति संवत् २०८१ भदौ २० गते रोज ५ शुभम्।

७१

मा.न्या.श्री सपना प्रधान मल्ल र मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल, ०७३-CR-०१०७, ०७३-CR-०११४, ज्यान मार्ने उद्योग, अरुण कुशवाहा वि. नेपाल सरकार, नेपाल सरकार वि. द्वारिकाप्रसाद महतो कोइरीसमेत

प्रतिवादी अरुण कुशवाहाले पीडित रवि कुशवाहालाई रडले टाउकोमा हानी कुटपिट गरिरहेको अवस्थामा जानकी देवी कोइरीसमेतका व्यक्तिहरू घटनास्थलमा आएकोले छोडी भागेको भन्ने अवस्था स्थापित हुन आएको देखिएको, निज प्रतिवादीले जग्गा जमीनसम्बन्धी पूर्वसिइवी राखी कुटपिट गरी ज्यान मार्नेसम्मको कार्य गरेको अवस्था देखिएको, घाइतेको टाउको जस्तो सम्बेदनशील अङ्गमा भएको Fatal अवस्थाको प्रहार, घाइतेको स्थानीय अस्पतालमा उपचार हुन नसकी भरतपुरस्थित अस्पतालमा टाउकोको अपरेसन गर्नु परेको, पीडितको स्वास्थ्य उपचार गर्ने डाक्टरको बकपत्रसमेतको अवस्थाबाट निज प्रतिवादीले पीडित रवि कुशवाहालाई ज्यान मार्ने कसुर गरेको तथ्य स्थापित हुने।

साबिक मुलुकी ऐन ज्यानसम्बन्धी महलको १५ नं. बमोजिमको ज्यान मार्ने उद्योगको कसुरमा भएको न्यूनतम कैद हद ५ वर्ष खारेज भई हाल प्रचलित कानूनबमोजिम सो प्रकारको कसुरमा कसुरको तमाम पक्षको विचार गरी १० वर्षसम्म कैद गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था देखिएकोले प्रतिवादीहरूको विवादको कारण, पारिवारिक परिवेश, प्रतिवादीको यस पूर्व कुनै कसुरमा संलग्नतासमेतका आधार कारणबाट निज प्रतिवादी

अरुण कुशवाहालाई २(दुई) वर्ष कैदको सजाय गरेमा पनि न्यायको मक्सद पूर्ति हुने अवस्था देखिन आयो । जरिवानाको हकमा साबिक कानूनमा जरिवाना हुने भएको नदेखिँदा जरिवाना हुन सक्ने अवस्था रहेन ।

प्रतिवादीको हकमा अभियोग दाबीबमोजिमको सजाय गरिपाउँ भन्ने नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिर हेर्दा पीडितको टाउकोमा चोट लागेको, सोही चोटका कारणले पीडित मर्न सक्नेसम्मको अवस्थामा भएको सम्बन्धमा प्रतिवादी अरुण कुशवाहा कसुरदार ठहर भएको अन्य प्रतिवादीहरूको सो ज्यान मार्ने उद्योग कसुरमा संलग्नताका हकमा निज अन्य प्रतिवादीहरूउपर देखिएका प्रमाण, प्रतिवादीहरूको परस्परका बयानहरू, मौका एवं घटना वारदातका व्यक्तिहरूको कथन, जाहेरवालाको अदालतसमक्षको बकपत्र, स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लिखित घाँ चोट विवरणसमेत शंका रहित तवरले पुष्टि हुने तथ्यगत प्रमाण नदेखिएकोले निज प्रतिवादीहरू द्वारिकाप्रसाद महतो कोइरी, धर्मराज महतो कोइरी, अनिल महतो कुशवाहाले अभियोग दाबीबाट सफाई पाउने अवस्था देखिन आयो । त्यस्तै प्रतिवादी अरुण कुशवाहाको हकमा अभियोग दाबीबाट सफाई पाउने अवस्था देखिन आयो । त्यस्तै प्रतिवादी अरुण कुशवाहाको हकमा अभियोग दाबीबमोजिमको ज्यान मार्ने उद्योगमा सजाय हुन पाउँ भन्ने नेपाल सरकारको पुनरावेदन रहेकोमा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत, हेटौँडाले वारदात कुटपिटमा परीणत हुने ठहर्‍याई भएको फैसला सो हदसम्म मिलेको देखिन आएन ।

प्रतिवादी अरुण कुशवाहाको तर्फबाट वारदातनै कायम नहुने ठहर गरिपाउँ भन्ने निजको पुनरावेदन जिकिर पुष्टि हुन नसकी निजको हकमा अभियोग दाबीबमोजिमको ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दाबाट प्रतिवादीलाई सफाई दिई प्रस्तुत वारदातलाई कुटपिटमा परिणत हुने ठहर्‍याई तत्कालीन पुनरावेदन अदालत, हेटौँडाबाट मिति २०७२।१२।०२ मा

भएको फैसला मिलेको नदेखिँदा सो फैसला उल्टी भई प्रतिवादी अरुण कुशवाहालाई २(दुई) वर्ष कैदको सजाय हुने ।

वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट प्रतिवादीहरू द्वारिका प्रसाद महतो कोइरी, धर्मराज महतो कोइरी, अनिल महतो कुशवाहा र अरुण कुशवाहालाई अभियोग दाबीबमोजिम सजाय गरिपाउँ भन्ने पुनरावेदनको हकमा प्रतिवादीहरू द्वारिका प्रसाद महतो कोइरी, धर्मराज महतो कोइरी र अनिल महतो कुशवाहालाई सफाई हुने ठहर गरी भएको फैसला मिलेकै देखिँदा केही गरिरहनु परेन । प्रतिवादी अरुण कुशवाहालाई अभियोग दाबीबमोजिम सजाय नगरी वारदातलाई कुटपिटमा परिणत गर्ने गरी भएको तत्कालीन पुनरावेदन अदालत, हेटौँडाबाट मिति २०७२।१२।०२ मा भएको फैसला मिलेको नदेखिँदा निजको हकमा सो फैसला केही उल्टी हुने ।

इजलास अधिकृत:- हिरा डंगोल

कम्प्युटर :- सरस्वती दाहाल

इति संवत् २०८० साउन २३ गते रोज ३ शुभम् ।

७२

मा.न्या.श्री सपना प्रधान मल्ल र मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल, ०७५-CR-०६४६, लागु औषध (ब्राउन सुगर), सुरज गुप्ता वि. नेपाल सरकार

प्रतिवादीले अदालतमा बयान गर्दा, आफूले सेवनका लागि बोकेको एक पुरिया ५० (पचास) मिलिग्राम लागु औषध मात्र आफूबाट बरामद भएको भनी आंशिक तथ्यलाई स्वीकार गरी बयान गरेको देखिन्छ । प्रतिवादी सुरज गुप्तासमेतबाट बरामद लागु औषध प्याकेट बनाउँदै गरेको अवस्था पक्राउ परेको भन्ने अभियोग मागदाबी रहेको देखिन्छ । प्रतिवादी सुरज गुप्तासमेतले स-सानो प्याकेट बनाइराखेको अवस्थामा फेला पारी प्लेटमा रहेको २६ ग्राम २०० मिलिग्राम ब्राउनसुगर, चम्चा, ब्लेडको टुक्रा, कागज काट्न प्रयोग हुने कैंची, ब्राउनसुगर पोका पार्न प्रयोग

हुने कागजको ठेलीसहित बरामद गरिएको हो भन्ने बेहोराको बरामदी मुचुल्का रहेको पाइन्छ । बरामदी मुचुल्का प्रहरी नायव निरीक्षकको अदालतसमक्ष भएको बकपत्र, वारदातस्थलबाट बरामद भएको लागु औषधको परिणाम, चम्चा, प्याकेटका पोका जस्ता लागु औषध विक्रिवितरणको कार्य भएको समर्थन गर्ने चीज वस्तुलगायतका प्रमाणबाट यी प्रतिवादी सुरज गुप्ता लागु औषधको सेवनको लागि मात्र खरिद नगरी उक्त लागु औषध बिक्री वितरण गर्ने कार्यमा संलग्नता भएको पुष्टि भइरहेको अवस्थामा यी प्रतिवादीले उक्त लागु औषध सेवनको लागि मात्र खरिद नगरी बिक्री वितरणमा संलग्नता देखिएको हुँदा अभियोग दाबीबमोजिमको कसुर गरेको मान्नुपर्ने देखिन आयो । यस अवस्थामा यी प्रतिवादीलाई अभियोग दाबीबमोजिमको कसुर ठहर गरी सजाय गर्ने गरेको सुरु जिल्ला अदालतको फैसलालाई सदर हुने ठहर्‍याई उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्ज इजलासबाट मिति २०७४।१।१० मा भएको फैसलालाई अन्यथा मान्न मिल्ने देखिएन ।

पुनरावेदक/प्रतिवादी सुरज गुप्ताले अभियोग मागदाबी अनुसारको कसुर गरेको देखिएकोले निज प्रतिवादीलाई अभियोग माग दाबीबमोजिमको कसुर ठहर गरी निजलाई लागु औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा १४(१) को छ (२) बमोजिम १० (दश) वर्ष कैद र रु. ७५,०००।- (पचहत्तर हजार) जरिवाना गर्ने गरी सुरु बाँके जिल्ला अदालतबाट मिति २०७४।०२।२४ मा भएको फैसलालाई सदर हुने ठहर्‍याई उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगन्ज इजलासबाट मिति २०७४।१।१० मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत:- उद्दीर नेपाली

कम्प्युटर :- सरस्वती दाहाल

इति संवत् २०८० साल साउन २२ गते रोज २ शुभम् ।

७३

मा.न्या.श्री सपना प्रधान मल्ल र मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल, ०७६-CR-१०६०, ०७८-RC-००१२, कर्तव्य ज्यान, नेपाल सरकार वि. जोखु सहनी मलाहसमेत, नेपाल सरकार वि. दशई सहनी मलाह

प्रतिवादी पथल सहनी मलाहको हकमा निजलाई मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धीको महलको १, १३(१) को कसुरमा सोही महलको १३(१) बमोजिम जन्मकैद हुने ठहरी फैसला भएकोमा निजको हकमा सो फैसला अन्तिम भएर रहेको हुँदा त्यसतर्फ थप विवेचना गरिरहन परेन । प्रतिवादी दशई सहनी मलाहको हकमा साधकको रोहमा पेस हुन आएको देखिए पनि प्रतिवादीहरू जोखु सहनी मलाह, नन्दलाल सहनी मलाह र रामबहादुर सहनी मलाहलाई अभियोग दाबीबमोजिम सजाय सजाय गरिपाउँ भनी वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन पर्न आएको हुँदा प्रतिवादी दशई सहनीको हकमा समेत पुनरावेदनकै रोहमा हेर्न मिल्ने नै देखिने ।

अब मिसिल संलग्न तथ्य र प्रमाणहरूको विवेचना गरी हेर्दा घटनास्थल तथा लास जाँच मुचुल्काबाट मृतक प्रभु सहनी मलाहको टाउको तालुभन्दा माथि बिचोबिच भागमा डेढ इन्च बराबरको गोलो चोट भई सो ठाउँबाट रगत निस्किरहेको, सो चोटबाट निजको गिदीसमेत देखिई गिदी बाहिर निस्कन लागेको, टाउको समेतको शरीर रगतले भिजेको भन्ने देखिन्छ भने निज मृतकको शव परीक्षण प्रतिवेदनमा In our opinion the possible cause of death in brain injury as a result of head injury भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । यसै गरी eternal र external examination मा mouth opened tongue inside of the mouth injury on the parietal region skull (hole oval shaped 2"×1" on the mid parietal skull and the location of the brain

are outside of the skull mild abrasion on the peripheral of the hole, bleeding from the both ear nose and mouth भनी उल्लेख भएको देखिन्छ । यसबाट मृतक प्रभु सहनी मलाहको टाउकोमा चोट लागी प्वाल भई रक्तस्राव एवं गिदीसमेत निस्कन लागेको भन्ने देखिँदा मृतकको मृत्यु कसैको कर्तव्यबाट नै भएको हो भन्ने तथ्य पुष्टि हुने ।

प्रस्तुत मुद्दाको तथ्यलाई विश्लेषण गरी हेर्दा मृतकको परिवार र प्रतिवादीहरूको परिवारबिचमा आपसी झै झगडा भएको अवस्था, प्रतिवादीहरूले बच्चा अपहरण गरेको विषय मृतक प्रभु सहनी मलाहलाई थाहा जानकारी भई निजले सो कुरा पीडितको बुबा, गाउँ विकास समितिको अध्यक्ष र स्थानीय प्रहरीलाई जानकारी दिएको अवस्थासमेतबाट निजहरूबिच पूर्वरिसइवी रहेको देखिएको, प्रभु सहनी मलाहलाई मार्नुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा पुग्न प्रतिवादीहरूबिच मतसल्लाह भएको देखिएको, प्रतिवादी पथल सहनी मलाहले घटनाक्रमलाई मालाकार कडीको रूपमा प्रस्तुत गर्दै कसुरमा साबित भई अनुसन्धानको क्रममा र अदालतमा समेत बयान गरेको देखिएको, निजको सो साबिक बयानलाई घटनास्थल लास जाँच मुचुल्का, मृतकको शव परीक्षण प्रतिवेदन, जाहेरवालाको किटानी जाहेरी र मृतककी श्रीमतीले मौकामा गरेको घटना विवरण कागजसमेतले समर्थन गरिरहेको देखिन आएकोले प्रतिवादीहरूले लिएको अन्यत्र रहेको जिकिर (Plea of Alibi) सप्रमाण स्थापित हुन नसकेको अवस्थासमेत देखिने ।

प्रतिवादी पथल सहनी मलाहले मौकामा र अदालतमा गरेको बयानमा जोखिमी हतियार बन्दुक र घरेलु हतियार लाठीसहित यी प्रतिवादीहरू ३ जनासमेत वारदातस्थलमा मौजुद रहेको र वारदातस्थलमा जानुभन्दा अघि मृतक प्रभु सहनी मलाहलाई मार्नुपर्छ भनी मत सल्लाह गरी तयारीका साथ घटनास्थलमा गएको देखिए पनि मृतकउपर

प्रतिवादीहरूले हतियार प्रयोग गरी चोट छाडेको भन्ने नदेखिँदा प्रतिवादीहरू जोखु सहनी मलाह, नन्दलाल सहनी मलाह र रामबहादुर सहनीले मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धीको महलको १३(१) नं. को कसुर गरेको स्थापित नभई ज्यान मार्नको निमित्त वारदात भइरहेको ठाउँमा घरेलु हतियार लाठी साथमा लिई मौजुद रही सोही महलको १७(१) नं. बमोजिम कसुर गरेको देखिन आएकोले प्रतिवादीहरू जोखु सहनी महाल, नन्दलाल सहनी मलाह र रामबहादुर सहनीलाई अभियोग माग दाबीबमोजिम सजाय हुनुपर्दछ भन्ने वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिर तथा यस अदालतबाट प्रत्यर्थी झिकाउने आदेश गर्दा लिइएका आधारहरूसँग यो इजलास सहमत हुन सकेन ।

प्रतिवादी दशई सहनी मलाहलाई अभियोग दाबीबमोजिम मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १ नं. को कसुरमा ऐ. महलको १३(१) नं. बमोजिम सर्वस्वसहित जन्मकैद, प्रतिवादी नन्दलाल सहनी मलाहलाई सोही महलको १७(३) नं. बमोजिमको १ वर्ष कैद हुने सजाय र प्रतिवादी रामबहादुर सहनीले अभियोग दाबीबाट सफाई पाउने गरी सुरु पर्सा जिल्ला अदालतबाट मिति २०७३।१।१० मा भएको फैसला र प्रतिवादी जोखु सहनी मलाहलाई सोही महलको १७(३) नं. बमोजिम २(दुई) वर्ष कैद सजाय हुने गरी सोही अदालतबाट मिति २०७१।०१।०९ मा भएको फैसला केही उल्टी गरी प्रतिवादी दशई सहनी मलाहलाई मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को व्यवस्था अनुसार सर्वस्वको सजाय गर्न नमिली निज प्रतिवादी दशई सहनीलाई तत्कालीन मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धीको महलको १३(१) नं. बमोजिम जन्मकैदको सजाय र प्रतिवादीहरू नन्दलाल सहनी, रामबहादुर सहनी र जोखु सहनी मलाहलाई मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धीको महलको १७(१) नं. बमोजिम जनही १०(दश) वर्ष कैद सजाय ठहर गरी उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगन्जबाट

मिति २०७५।१२।०३ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत: उद्दीर नेपाली

कम्प्युटर : चन्द्राबती तिमल्सेना

इति संवत् २०८० साल श्रावण २२ गते रोज २ शुभम्।

७४

मा.न्या.श्री सपना प्रधान मल्ल र मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल, ०७५-सी-००६१, अंश दर्ता, सुदर्शनप्रसाद पंडित कुम्हाल भन्ने सुदर्शनप्रसाद पंडित वि. शिवनारायण पंडित

अंशियारमध्येका कुनै अंशियारको नाउँमा आएको सम्पत्ति निजी आर्जनको पुष्टि नभएसम्म सगोलकै सम्पत्ति मान्नुपर्ने हुन आउँछ। विवादित कि.नं. २५२ को जग्गा फुलारानी देवीले वादी प्रतिवादीहरू एकासगोलको हुँदै मिति २०६४।०१।३१ गते रु. २५,०००।- मा पुनमकुमारी तिवारीबाट राजीनामामा लिखत गरी खरिद गरी लिएको देखिन्छ। सोही जग्गा फुलारानी देवीको र.नं. २५५९ख मिति २०६९।१।२६ को राजीनामामा लिखतबाट राजकुमारी देवी कोइरीलाई हक हस्तान्तरण गरेकोमा सोही दिन पुनः निज राजकुमारी देवी कोइरीले फुलारानी देवीलाई र.नं. २५६२ख मिति २०६९।१।२६ मा हालैको दर्ता बकसपत्रको बेहोराले हक हस्तान्तरण गरिदिएको देखिन्छ। एकातर्फ पुनम कुमारी तिवारीबाट राजीनामामा गरी जग्गा खरिद गर्दाको अवस्थामा वादी प्रतिवादीहरू एकासगोलमा रहेको देखिन्छ, सो जग्गा निजी आर्जनको सम्पत्तिबाट खरिद गरेको हो भनी वादी पक्षले खुलाउन र प्रमाणित गर्न सकेको पाइँदैन भने अर्कोतर्फ एकै दिन राजीनामामा लिखतको माध्यमबाट फुलारानी देवीले राजकुमारी देवी कोइरीलाई र हालैको बकसपत्रको माध्यमबाट राजकुमारी देवी कोइरीले पुनः फुलारानी देवीलाई उक्त कि.नं. २५२ को जग्गा हक हस्तान्तरण गर्दा निज फुलारानी देवीलाई बकसपत्र गर्नुपर्ने विश्वसनीय आधार देखाउन सकेको

देखिँदैन। हालैको बकसपत्रको लिखतमा आफ्नो रेखदेख, सेवा चाकडी गरेबापत खुशी भई हालैको बकसपत्र गरी दिएको भन्ने बेहोरा उल्लेख गरे पनि एकै दिनको सेवा चाकडीबाट खुशी भई हालैको बकसपत्र गरिदिएको भन्ने राजकुमारीदेवी कोइरीको भनाइ पनि पत्यारलायक देखिन आउँदैन। विवादित कि.नं. २५२ को जग्गा एकैदिन पहिलो व्यक्तिबाट दोस्रो व्यक्तिमा हक हस्तान्तरण भई पुनः दोस्रो व्यक्तिबाट पहिलो व्यक्तिमा आएको अवस्थालाई असल मनसायबाट हक हस्तान्तरण भएको भन्न सकिने अवस्था पनि रहेन। यस स्थितिमा प्रत्यर्थी वादी शिवनारायण पंडितको पत्नी फुलारानी देवीको नाउँमा दर्ता कायम रहेको विवादित कि.नं. २५२ को जग्गा बन्डा नलाग्ने गरी सुरु पर्सा जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला नै सदर हुने ठहर्‍याई उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगन्जबाट भएको फैसला मिलेको देखिन आएन।

कि.नं. २५२ को जग्गा बन्डा नलाग्ने गरी सुरु पर्सा जिल्ला अदालतबाट मिति २०७२।०२।२४ मा भएको फैसला सदर हुने ठहर गरी उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगन्जबाट मिति २०७४।०७।१५ मा भएको फैसला नमिलेको हुँदा केही उल्टी भई उक्त कि.नं. २५२ को जग्गाबाट ३ खण्डको १ खण्ड पुनरावेदक प्रतिवादीसमेतले अंश पाई निजको नाउँमा दा. खा. दर्तासमेत हुने।

इजलास अधिकृत :- निराजन शर्मा

कम्प्युटर :- सरस्वती दाहाल

इति संवत् २०८० साल जेष्ठ ३१ गते रोज ४ शुभम्।

७५

मा.न्या.श्री सपना प्रधान मल्ल र मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल, ०७२-सी-१८२५, ०७३-सी-०८४३, अंश चलन, अनिल शर्मा ढुङ्गाना वि. सरीता हमाल ढुङ्गाना, सरिता हमाल ढुङ्गा वि. अनिल शर्मा ढुङ्गाना

कि. नं. ९२९ को जग्गा प्रतिवादीले विभिन्न मितिमा आफ्नो जागिरबाट कमाएको रकम, व्यापार व्यवसाय खरिद गरी सो जग्गामा ऋणसमेतबाट घर निर्माण गरेको र घर बनाउँदाको सामानको भुक्तानी गरेको बिलसमेत मिसिल संलग्न पेस हुन आएका प्रमाण कागजबाट समेत पुष्टि हुन आएको तथा वादीको सो सम्पत्ति आर्जनमा कुनै लगानी रहेको तथ्ययुक्त प्रमाणको अभाव देखिएको, वादीले कर्मचारी सञ्चयकोषबाट ऋण लिए पनि कर्मचारी सञ्चयकोषको ऋण लगानी गरी घर निर्माण गरेको भन्ने प्रमाण पुग्ने आधार अवस्थासमेत नदेखिएको स्थितिमा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत, पाटन, ललितपुरले तायदाती फाँटवारीमा देखिएको घरजग्गामध्ये २ भागको १ भाग अचल सम्पत्ति अंशबापत वादी अनिल शर्मा ढुङ्गानाले छुट्याई चलनसमेत चलाई पाउने भनी गरेको फैसला नमिलेकोले सो हदसम्म केही उल्टी भई उक्त घरजग्गा प्रतिवादी सरीता हमाल ढुङ्गानाको निजी आर्जनको सम्पत्ति हुने।

सुरु जिल्ला अदालतबाट फैसला हुँदा प्रतिवादीले घर बनाउँदा लिएको भनीएको रु. १८,५०,०००/- को सम्बन्धमा विचार गर्दा, उक्त कर्जा रकम यी प्रतिवादीले लिएको भनी सुरु अदालतबाट फैसलासमेत भएको देखिएको र घर बनाउने समयमै मिति २०६३।११।२५ मा कर्जा लिएको देखिँदा र कि.नं. ९२९ को जग्गामा बनेको घर प्रतिवादीको निजी तवरबाट लिएको ऋण रकमबाट निर्माण गरेको भन्ने देखिएकाले सो ऋण रकममा वादी अनिल शर्मा ढुङ्गानाको कुनै दायित्व रहन आउने देखिँदैन। अतः सो कर्जाको रकमसमेत वादीले आधा तिर्नुपर्ने गरी भएको सुरु काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसलालाई सदर ठहर्‍याएको तत्कालीन पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट भएको फैसला मिलेको नदेखिँदा सो कर्जाको रकम आफूले बेहोर्नुपर्ने होइन भन्ने वादीको पुनरावेदन जिकिर मनासिबै देखिने।

तायदाती फाँटवारीमा देखिएको घरजग्गामध्ये २ भागको १ भाग अचल सम्पत्ति अंशबापत वादी अनिल शर्मा ढुङ्गानाले छुट्याई चलनसमेत पाउने र तायदाती फाँटवारीमा लेखाएको सम्पूर्ण ऋणको दायित्वसमेत सगोलका दुवै अंशियार वादी प्रतिवादीले बेहोर्नुपर्ने भनी सुरु काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०७१।७।१८ मा भएको फैसलालाई सदर ठहर्‍याएको गरेको तत्कालीन पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट मिति २०७२।०५।२८ मा भएको फैसला केही उल्टी भई कि.नं. ९२९ को जग्गा र सोमा निर्माण भएको घर प्रतिवादी सरीता हमाल ढुङ्गानाको निजी आर्जनको सम्पत्ति देखिँदा बन्डा नलाग्ने र खगेन्द्र बहादुर मल्लको ऋण रकमका हकमा वादी अनिलकुमार ढुङ्गानाको कुनै दायित्व रहेको नदेखिँदा सो ऋण निजले बेहोर्नु नपर्ने।

इजलास अधिकृत:- नारायणप्रसाद चापागाई

कम्प्युटर:- सरस्वती दाहाल

इति संवत् २०८० असार १९ गते रोज ३ शुभम्।

७६

मा.न्या.श्री सपना प्रधान मल्ल र मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल, ०६८-CI-०९६६, ०६८-CI-०९६७, नामसारी निर्णय दर्ता बदर दर्ता, नरेश मानन्धर वि. न्हुच्छेबहादुर मानन्धर, अष्टनारायण मानन्धरसमेत वि. न्हुच्छेबहादुर मानन्धर

विवादित कि.नं. १२१, १२२, १३५ र ७१ का चार किता जग्गाहरू मालपोत कार्यालयबाट मिति २०४८।०२।१६ को निर्णयानुसार यी पुनरावेदक वादीहरूसमेतका नाउँमा दर्ता भएको अवस्था छ। प्रत्यर्थी न्हुच्छेबहादुर मानन्धरको एकल नाउँमा नामसारी दर्ता भएको होइन। उक्त जग्गाहरू पैतृक सम्पत्ति देखिएकोमा सोलाई वादीले युक्तियुक्त आधार कारण प्रमाणबाट खण्डन गर्न सकेको पनि पाइँदैन।

यसरी विवादित जग्गाहरू यी वादी प्रतिवादीहरूको नाउँमा २०४८ सालमा नै संयुक्त

दर्ता रहेको देखिएको र सो जग्गा दर्ता कारबाहीको लागि पुनरावेदक वादीमध्येकै नरेश मानन्धरले २०४७ सालमा संयुक्त सिफारिशको प्रक्रिया सुरु गरेको देखिन्छ । सो सिफारिशमा उक्त कि.नं. का जग्गाहरूसमेत उल्लेख भएको र जग्गाको दर्ता नामसारी गर्ने कार्य मिति २०४६।१२।१६ को मिलापत्रमा विवादित जग्गाका सम्बन्धमा बोलिएको पनि देखिँदैन । यसरी २०४७ सालमा संयुक्त नामसारीका लागि फिरादीमध्येका नरेश मानन्धरले गा.वि.स.बाट प्राप्त गरेको सिफारिससमेतका आधारमा २०४८ सालमा मालपोत कार्यालयबाट न्हुच्छेबहादुर मानन्धरसमेतका पाँचै जनाको संयुक्त नाउँमा नामसारी दर्ता निर्णय भएको पाइयो ।

प्रस्तुत मुद्दाका पुनरावेदक वादी अष्टनारायण मानन्धरसमेतउपर न्हुच्छेबहादुर मानन्धरले मिति २०४९।१२।१५ मा काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा दे.मि.नं. ४०७/४४८४ को हक कायमसमेत मुद्दा दायर गरेको देखिन्छ । उक्त मुद्दामा यी पुनरावेदक वादीहरूले मिति २०५०।०८।०३ मा प्रतिउत्तर लगाई निजहरूसमेत सो मुद्दामा जोडिएको र इजलासको आदेशानुसार मालपोत कार्यालय, काठमाडौँबाट प्रमाण मिसिल र जग्गाको दर्ता स्वेस्ता झिकाउनेसमेतको कार्य भई उक्त मुद्दा मिति २०५४।०७।११ मा फैसला भएको देखिन्छ । फैसलाको ठहर खण्डमा वादी प्रतिवादीको नाममा संयुक्त दर्ता भएको कि.नं. १२२ को जग्गा भन्ने उल्लेख भएको र उक्त कि.नं.बाट प्रतिवादीले पाएको क्षेत्रफल ०-२-३-० जग्गा सट्टा भर्ना सम्ममा पाएको भन्ने देखिन्छ । वादी प्रतिवादीबिच चलेको उक्त हक कायम मुद्दाको फैसला हुँदाकै अवस्थामा विवादित जग्गाहरू वादी प्रतिवादीहरूको नाउँमा संयुक्त दर्ता रहेको भन्ने प्रमाणमा आएको मालपोत कार्यालयको निर्णय मिसिलबाट उसै बखत प्रस्तुत मुद्दाका फिरादीले थाहा पाएको मान्नुपर्ने हुन आउँछ । यसरी २०६३ सालमा आएर परेको फिरादपत्र हदम्यादविहीन

अवस्थासमेतको देखिएको स्थितिबाट पुनरावेदन अदालत पाटनबाट भएको फैसला अन्यथा अवस्थाको रहेन ।

सुरु काठमाडौँ जिल्ला अदालतको मिति २०६६।०३।३० को फैसला उल्टी गरी मालपोत कार्यालयले मिति २०४८।०२।१६ मा गरेको निर्णयलाई यथावत सदर कायम गर्ने गरी तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०६८।०३।३० मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत:- महेन्द्रबहादुर कार्की

कम्प्युटर :- सरस्वती दाहाल

इति संवत् २०८० साल भदौ २५ गते रोज ०२ शुभम् ।

७७

मा.न्या.श्री सपना प्रधान मल्ल र मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल, ०७२-CI-१२८६, अंश चलन, वीरप्रसाद भन्सारिसमेत वि. केशरमान रंजितकारसमेत

पुनरावेदक वादी र प्रतिवादीहरूबिच दाजु भाइ नाता रहेको देखिएको र वादीले अंश पाएको भन्ने नदेखिएको यस स्थितिमा वादीले प्रतिवादीहरूबाट के-कुन सम्पत्तिबाट अंश पाउने हो भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा, अकलमानका दाजु जुजुमानले आफ्नो भागको सम्पत्ति २००४।०६।२३ गते र. नं. ३८४९बाट जेठी पत्नीका दुई छोराहरू सत्यमान र शिवलाललाई अष्ठलोह गरिदिएको देखिन्छ । त्यसैले का.जि. कीर्तिपुर न.पा. वडा नं. ४ कि. नं. ३१ क्षे.फ. ५९६.६वर्गमिटर जग्गा २ भाग लाग्ने ठहरी जुजुमान र अकलमानको नाममा दर्ता हुने देखिन्छ । तसर्थ जुजुमानको नामको १ भाग सम्पत्ति सत्यमानले अष्ठलोहमार्फत प्राप्त गरेकोले मुलुकी ऐन, अंशबन्डाको १८ नं. बमोजिम निजी आर्जनको ठहरी बन्डा नलाग्ने अवस्थाको देखिन्छ र अकलमानको नामको आधा सम्पत्तिबाट २ भागको १ भाग वादीको बाबु अकलमानको भागमा पर्न आउने देखिन्छ । तर वादीको बाबुको मृत्यु भएकोले निजको हकहिस्सा जीवितै अन्य अंशियारले पाउने

ठहर्दछ। का.जि. कीर्तिपुर न.पा. वडा नं. ४ कि. नं. ३१ किताकाट भई हाल कायम भएको कि. नं. १९८ मा बनेको घर र कि. नं. १९९ मा बनेको घर जुजुमानको भागमा परी २००४ सालमा प्रतिवादीलाई अष्टलोह गरी प्रदान गरेकोले निजी आर्जनको हुँदा घरको हकमा बन्डा लाग्ने अवस्था देखिँदैन।

किस्नमाया रंजितकार न्हुन्छेमायाको बहिनी भई निजले केशरमानलाई शेषपछिको बकसपत्र गरेको मिति २०१५।०२।२६ गतेको लिखतबाट प्राप्त गरेको जग्गाहरू का.जि. कीर्तिपुर न.पा. वडा नं. ४ कि. नं. ८ को क्षेत्र. १६२.६० ब. मि., कि. नं. ९ को क्षेत्र. ५१७.४० ब. मि., कि. नं. ३०० को क्षेत्र. ८०.३८ ब.मि. वादीको निजी आर्जनको सम्पत्ति भन्ने देखिँदा सोमा वादीको एकलौटी हकाधिकार भई अंश नलाग्ने।

तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनमा मिति २०७२।०५।२८ मा भएको फैसला मिलेको नदेखिँदा सो फैसला केहि उल्टी भईमाथि उल्लेख गरिएका वादी प्रतिवादीको निजी आर्जनको भई बन्डा नलाग्ने सम्पत्तिबाहेक अकलमानको नाममा रहेका तथा फिराद परेको अधिल्लो दिन वा मिति २०६२।०७।०३ गतेभन्दा अधिका स्वेस्ता बमोजिमका जग्गाहरूमा अकलमानका अंशियार मूलपुरुष दुईजना अंशियारहरू सत्यमान भन्ने सत्यलाल श्रेष्ठ र र केशमान रंजितकार भएकोले २ भाग लगाई सोमध्ये केशमान रंजितकारको १ भागबाट २ भागको १ भाग वादीले अंश पाउने।

इजलास अधिकृत: निराजन शर्मा

कम्प्युटर: चन्द्राबती तिमल्सेना

इति संवत् २०८० साल असार २० गते रोज ४ शुभम्। यसै लगाउको निम्न मुद्दामा पनि यसैनुसार फैसला भएको छ।

- ०७२-CR-१२७८, जालसाजी, अशोक भन्सारी वि. सुर्जमान रंजितकारसमेत
- ०७२-CI-१२८७, लिखत बदर, अशोक भन्सारी वि. सुर्जमान रंजितकार

- ०७२-CI-१२८८, लिखत बदरसमेत, अशोक भन्सारी वि. सुर्जमान रंजितकार

इजलास नं. ९

७८

मा.न्या.श्री बमकुमार श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री हरिप्रसाद फुयाल, ०७४-RB-०१९२, ०७४-RB-०१९५, मूल्य अभिवृद्धि कर (आ.व. ०६३।०६४), प्रोवायोटेक इन्डस्ट्रिज प्रा.लि. वि. आन्तरिक राजस्व विभाग, लाजिम्पाट काठमाडौंसमेत, जगदिश रेम्मी वि. प्रोवायोटेक इन्डस्ट्रिज प्रा.लि.

कर कट्टीको दाबी गरेको खरिदको कारोबार कर लाग्ने वस्तुको कारोबारसँग मात्र सम्बन्धित छ भनी करदाताले प्रमाणित गर्न नसकेको अवस्थामा समानुपातिक हिसावले करकट्टी गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधान रहेको छ। यस्तो अवस्थामा समानुपातिक हिसावले करकट्टी हुने गरी सुरु कार्यालयले गरेको निर्णय नै सदर हुने ठहर गरी राजस्व न्यायाधिकरणबाट भएको निर्णय कानूनको रोहमा मिलेको नै देखिने।

Premix लागत मूल्यभन्दा कम मूल्यमा बिक्री गरेको देखिएको भन्ने ठुला करदाता कार्यालयको पुनरावेदन जिकिर सम्बन्धमा हेर्दा, करदाता कम्पनीले आफूले बेचेको वस्तु लागतभन्दा ०।९६ प्रति के.जी. बढीमा बेचेको Inflow-Outflow Chart बाट देखिएको हुँदा खर्च कट्टी पाउनु पर्छ भनी जिकिर लिएको पाइन्छ। उक्त बिक्रीलाई पुष्टि हुने बिल विजकहरूलगायतका प्रमाणसमेत पेस भएको देखिने।

कतिपय अवस्थामा वस्तुको लागत मूल्यभन्दा कम मूल्यमा समेत वस्तुहरू बिक्री गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। यसरी लागतभन्दा कम मूल्यमा बिक्री गर्न नपाइने भनी निषेध वा बन्देज लगाउने गरी मूल्य अभिवृद्धि करमा कुनै व्यवस्था भएको देखिँदैन। यसको अर्थ कर छल्ने नियतले नक्कली

बिल बिजक बनाउनेलगायतका प्रमाण सृजना गरी कम मूल्यमा कृतिम बिक्री देखाउन पाउने भन्ने होइन । सोबाहेक यथार्थता स्पष्ट पार्ने अवस्थामा लागतभन्दा कम मूल्यमा बिक्री गरेको कुरालाई अन्यथा भन्न मिल्दैन । यस्तो अवस्थामा Premixलाई स्थानीय बजारमा बिक्री गर्दा औषत लागत मूल्यभन्दा कममा बिक्री गरेकोले सो मा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने गरी भएको सुरु कार्यालयको निर्णय उल्टी गर्ने गरेको राजस्व न्यायाधिकरणको निर्णय न्यायको रोहमा मिलेको नै देखिने ।

तुला करदाता कार्यालय, ललितपुरको मिति २०६५।४।२ को कर निर्धारण गर्ने आदेश र सोलाई सदर गर्ने गरेको आन्तरिक राजस्व विभागको मिति २०६६।२।१७ को निर्णयमा Premix का उत्पादन लागतमाभन्दा घटी दरमा बिक्री गरेको भनी मूल्य अभिवृद्धि कर निर्धारण गरेको मिलेको नदेखिएकोले सो हदसम्म उल्टी हुने र समानुपातिक कर कट्टी दाबी गर्दा बढी दाबी गरेको सम्बन्धमा सुरु कार्यालयले गरेको निर्णय सदर हुने भनी ठहर गरेको राजस्व न्यायाधिकरण, काठमाडौंको मिति २०६९।०६।०४ को निर्णय न्यायको रोहमा मिलेकै देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत:- कल्याण खड्का

कम्प्युटर : देबिमाया खतिवडा (देबिना)

इति संवत् २०७९ साल वैशाख १२ गते रोज २ शुभम् । यसै लगाउको निम्न मुद्दामा पनि यसैनुसार फैसला भएको छ ।

- ०७४-RB-०१९३, ०७४-RB-०१९६, मूल्य अभिवृद्धि कर (आ.व. ०६३/०६४), प्रोवायोटेक इन्डस्ट्रिज प्रा.लि.वि. तुलाकरदाता कार्यालय, हरिहरभवन, ललितपुरसमेत जगदिश रेम्मी वि. प्रोवायोटेक इन्डस्ट्रिज प्रा. लि.
- ०७४-RB-०१९७, मूल्य अभिवृद्धि कर (आ.व. ०६३/०६४) तुला करदाता

कार्यालय, हरिहरभवन, ललितपुरसमेत वि. प्रोवायोटेक इन्डस्ट्रिज प्रा.लि.

- ०७४-RB-०१९४, ०७४-RB-०१९८, मूल्य अभिवृद्धि कर (आ.व. ०६२/०६३) प्रोवायोटेक इन्डस्ट्रिज प्रा.लि. वि. तुला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन, ललितपुरसमेत जगदिश रेम्मी वि. प्रोवायोटेक इन्डस्ट्रिज प्रा.लि.

७९

मा.न्या.श्री बमकुमार श्रेष्ठ र मा.न्या.डा.श्री मनोजकुमार शर्मा, ०७२-CR-०६३४, विना इजाजत साल काठ ओसारपसार, नेपाल सरकार वि. देवीराम पौडेल

५९.४२ क्यु फिट चिरान काठ प्रतिवादी देवीराम पौडेलको घरबाट बरामद भएको कुरामा कुनै विवाद देखिन आउँदैन । यस कुरालाई प्रतिवादीले समेत अन्यथा भन्न सकेको पाइएन । उक्त बरामद काठ केही पुर्जो लिई ल्याइएको केही गाउँ घरका व्यक्तिसँग सापट मागिएको सबै काठ वैध पुर्जोका काठ हुन् भन्नेसम्मको प्रतिवादीको बयान बेहोरा रहेको पाइयो । यो बरामद चिरान काठमध्ये १७.३३ क्यु फिट काठ वैध देखिएको भनी वादी पक्षबाटै छाडिएको देखियो । बाँकी बरामद काठमध्ये १८.११ क्यु फिट काठ प्रतिवादीले छिमेकीहरूबाट सापट लिएको भनी निज प्रतिवादीले बयान गरेको र सो कुरालाई सापट दिने व्यक्तिहरूले अदालतमा उपस्थित भई बकपत्र गरिदिई पुष्टि गरिदिएको पाइयो । वादी नेपाल सरकारले नै वैध भनी दाबी नलिएको १७.३३ क्यु फिट र विभिन्न व्यक्तिले सापट दिएको र अदालतमा समेत बकपत्र गरी पुष्टि गरि दिएको समेत १८.११ चिरान काठ वैध देखिन आयो । उल्लिखित १७.३३ क्यु फिट र १८.११ क्यु फिट गरी कुल ३५.४४ क्यु फिट काठ प्रतिवादीको वैध काठ देखिन आएबाट बरामद ५९.४२ काठमध्ये वैध काठ ३५.४४ घटाउँदा २३.९८ क्यु फिट काठ

प्रतिवादीले अवैधरूपमा ओसारपसार गरी सञ्चय गरी राखेको पुष्टि हुने ।

बरामद काठमध्ये वादीले नै वैध भनेको १७.३३ क्यु फिट काठ र प्रतिवादीले जिकिर लिई सम्बन्धित व्यक्तिले बकपत्र गरी समर्थन गरी दिएको वैध देखिन आएको १८.११ क्यु फिट काठ गरी ३५.४४ क्यु फिट काठ प्रतिवादीको वैध काठको रूपमा देखिन आयो । अतः ३५.४४ क्यु फिट चिरान काठ वैध ठहर्‍याई २३.९८ क्यु फिट चिरान काठ अवैध ठहर्‍याई भएको सो हदसम्मको सुरु सुर्खेत जिल्ला अदालतको फैसलालाई सदर गर्ने गरेको उच्च अदालत, सुर्खेतको फैसला मिलेकै देखिन आयो । २३.९८ क्यु फिट चिरान काठलाई गोलियामा परिणत गर्दा ३३.५७ क्यु फिट काठ प्रतिवादीले अवैध रूपमा चिरान कटान ओसार पसार र सञ्चय गरी राखेको देखिन आयो । उक्त काठप्रति क्यु फिट रु.८००।- का दरले रु.२६८५६।- बिगो कायम हुन आएको देखिँदा प्रतिवादी देविराम पौडेललाई वन ऐन, २०४९ को दफा ४९ (घ) को कसुरमा ऐ दफा ५०(१)(घ)(४) बमोजिम बिगो रु.२६,८५६।- को दोब्बर रु.५३,७१२।- जरिवाना र १ महिना कैद सजाय गर्नुपर्नेमा चिरान काठ २३.९८लाई गोलियामा परिणत गरी प्रतिवादी देवीराम पौडेललाई वन ऐन, २०४९ को दफा ४९(घ) को कसुरमा दफा ५०(१) (घ)(४) बमोजिम बिगो रु. २६,८५६।- को दोब्बर रु.५३,७१२।- जरिवाना र १ महिना कैद हुने ठहरी भएको तत्कालीन पुनरावेदन अदालत, सुर्खेतको फैसलामा अन्यथा देखिने ।

प्रतिवादी देविराम पौडेलको २३.९८ क्यु फिट चिरान काठ अवैध ठहरी सो चिरान काठलाई गोलियामा परिणत गर्दा ३३.५७ क्यु फिट काठ अवैध रूपमा ओसारपसार र सञ्चय गरेको ठहर्‍याई निज प्रतिवादीलाई वन ऐन, २०४९ को दफा ४९ (३) को कसुरमा ऐ. ऐनको दफा ५०(१)(घ)(४) बमोजिम बिगो रु.२६,८५६।- को दोब्बर रु.५३,७१२।- जरिवाना

र एक महिना कैद हुने ठहर्‍याई भएको तत्कालीन पुनरावेदन अदालत, सुर्खेतको मिति २०७२।०४।१७ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत:- भेषराज भट्टराई

कम्प्युटर - राधिका घोरासाइने

इति संवत् २०७८ साल असोज ६ गते रोज ४ शुभम् ।

८०

मा.न्या.श्री बमकुमार श्रेष्ठ र मा.न्या.डा.श्री मनोजकुमार शर्मा, ०७५-CR-१०५७, कर्तव्य ज्यान, थीरबहादुर घर्ती वि. नेपाल सरकार

वारदातमा मृतक चन्द्रलाल रोकायको ज्यान जाने अवस्था प्रतिवादी थीरबहादुर घर्तीको हेलचक्रयाईपूर्ण कार्यको कारणबाट भएको देखिन्छ । अर्थात् प्रतिवादीको हेलचक्रयाईपूर्ण कार्यको परिणामस्वरूप मृतकको मृत्यु हुनपुगेको देखिन्छ । मिति २०७४।२।११ का दिन प्रतिवादी थीरबहादुर घर्तीले मृतक चन्द्रलाल रोकायलाई गरेको दुर्व्यवहार तथा कुटपिटको सम्बन्धमा छलफल गरी प्रतिवादी र मृतकबिचको विवाद मिलाउन भनी नन्दलाल घर्तीसमेतका व्यक्तिहरूले मिति २०७४।२।१३ का दिन प्रतिवादी थीरबहादुर घर्ती र मृतक चन्द्रलाल रोकायलाई निज मृतककै पसलमा राखी छलफल गरिरहँदाको बखत उक्त घटनाको सम्बन्धमा प्रतिवादीले मृतकसँग माफी माग्नुपर्ने भन्ने नन्दलाल घर्तीको सुझाव मान्नुको साटो प्रतिवादीले मृतकलाई झम्टिँदै हातले (हातको पञ्जाले) एकपटक लोप्पा ख्वाउँदा परेको बलको कारणले मृतक पछाडि धकेलिँदा निजको टाउको पछाडिस्थित भित्तामा ठोक्किन पुगी निजको टाउकोको पछाडिको भागमा चोट लाग्न पुगेको र सोही चोटको कारणबाट निजलाई “Intraparenchymal Hemorrhage” सम्म हुन पुगी निज Coma मा पुगेको र उपचारको क्रममा निजको मृत्यु हुनपुगेको देखिन्छ । यसबाट प्रतिवादीले हेलचक्रयाईपूर्वक मृतकलाई हातले (हातको पञ्जाले)

लोप्पा खाउँदा मृतक पछाडि धकेलिएको, सोही कारण निज पछाडि भित्तामा ठोक्किएको र निज घाइते भई निजको मृत्युसम्म भएको घटनाक्रमको मुख्य कारण प्रतिवादीको हेलचेक्रयाईयुक्त लोप्पा खाउने कार्य रहेको देखिन आयो। यस कार्यलाई प्रतिवादीले अनुसन्धानको क्रममा भएको बयान र अदालतसमक्ष भएको बयान; दुवैमा स्वीकारेका छन्। सो तथ्य नन्दलाल घर्तीसमेतका व्यक्तिहरूले अनुसन्धानको क्रममा कागज गर्दा र अदालतसमक्ष बकपत्र गर्दासमेत पुष्टि गरेको देखिन्छ। यसबाट प्रस्तुत मुद्दामा मृतकको मृत्यु प्रतिवादीको हेलचेक्रयाईयुक्त लोप्पा खाउने कार्यको परिणामस्वरूप सिर्जित अवस्थाबाट भएको देखिने।

प्रतिवादी थीरबहादुर घर्तीले हेलचेक्रयाईयुक्त तवरले मृतक चन्द्रलाल रोकायलाई लोप्पा खाउने कार्य गरेको, सोको परिणामस्वरूप भवितव्य परी मृतक पछाडि धकेलिई निजको टाउको भित्तामा ठोक्किएर चोट पुग्न गएको र सो चोटकै कारण “Intraparenchymal Hemorrhage” भई Coma मा पुगेको कारण मृतक चन्द्रलाल रोकायको मृत्यु हुन गएको घटनामा मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको ५ नं. र ऐ. महलको ६ नं. को देहाय २ मा उल्लिखित उक्त कानूनी व्यवस्थाहरू आकर्षित हुने देखिन्छ। सो अनुसार प्रतिवादी थीरबहादुर घर्तीले हेलचेक्रयाईपूर्वक मृतक चन्द्रलाल रोकायलाई हातले लोप्पा खाएको कारणबाट भवितव्य परी मृतक चन्द्रलाल रोकायको टाउकोमा चोट लाग्न गई सोही चोटपीडाको कारणबाट मिति २०७४।२।२४ मा निजको मृत्यु हुन गएको देखिएको हुँदा प्रतिवादी थीरबहादुर घर्तीलाई मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको ५ नं अनुसारको कसुरमा सोही महलको ६(२) नं. बमोजिम सजाय हुने।

प्रतिवादीउपर किटानी जाहेरी परेको देखिने, वारदातको रूपबाट वारदातमा लाठा, ढुङ्गा, लात, मुक्का प्रहार भएको भन्ने नदेखिई सामान्य विवादको

क्रममा सामान्य आवेशमा आई मृतकलाई लोप्पा खाई धकेलेको भन्नेसम्म देखिँदा घटित सो वारदात मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १४ नं.को कसुर रहेछ भनी भन्न मिल्ने देखिएन। सामान्य छलफल र विवादको क्रममा मृतकलाई लोप्पा खाई धकेलेको कारणले मृतक भित्तामा ठोक्किन गई “Intraparenchymal Hemorrhage” को कारणबाट मृतकको मृत्यु भएको भन्ने अवस्थाले ज्यान लिने इबिलाग वा मनसाय नभई आफ्नो कर्तव्यले मानिस मर्ला भन्नेजस्तो नदेखिएको कुनै काम कुरा गर्दा त्यसैबाट केही भई कुनै मानिस मर्न गएको भवितव्य ठहर्छ भनी भएको मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको ५ नं.को व्यवस्था प्रस्तुत वारदातको सम्बन्धमा आकर्षित हुने देखिएकोले सुर्खेत जिल्ला अदालतबाट पुनरावेदक प्रतिवादीलाई २ (दुई) वर्ष कैद हुने ठहर्‍याएको मिति २०७४।१।१४ को फैसला केही उल्टी गरी ज्यानसम्बन्धी महलको १४ नं. बमोजिमको कसुर कायम गरी प्रतिवादीलाई १० (दश) वर्ष कैद सजाय गरेको उच्च अदालत; सुर्खेतको मिति २०७५।३।१८ को फैसला मिलेको नदेखिँदा उक्त फैसला उल्टी भई प्रस्तुत मुद्दामा सुरु सुर्खेत जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला सदर हुने।

इजलास अधिकृत: प्रदीपकुमार उपाध्याय

कम्प्युटर: विजय खड्का

इति संवत् २०७८ साल असार २८ गते रोज २ शुभम्।

८१

मा.न्या.श्री बमकुमार श्रेष्ठ र मा.न्या.डा.श्री मनोजकुमार शर्मा, ०७६-WO-०६९८, उत्प्रेषण परमादेशसमेत, ध्रुवकुमार बस्नेत वि. नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, रामशाहपथ, काठमाडौंसमेत

निवेदक भक्तपुर अस्पतालमा कार्यरत रहेको र सोही अस्पतालमा पदस्थापना गरिपाउन सो अस्पतालमार्फत स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा निजले निवेदन दिएको देखिन्छ। त्यस्तै

यी निवेदकले आफूलाई पायकपर्ने भक्तपुर अस्पताल, चाँगुनारायण नगरपालिका वा सूर्यविनायक नगरपालिकाअन्तर्गत समायोजन गरिपाउन आफू Bipolar Affective Disorder Type IIबाट ग्रसित भएको भनी मेडिकल बोर्डको सिफारिससमेत साथै राखी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा निवेदन दिएको देखिन्छ । तथापी उपर्युक्त स्थानहरूमा यी निवेदकको समायोजन पदस्थापना नभई जिल्ला अस्पताल, भक्तपुरबाट मेलम्ची नगरपालिका, सिन्धुपाल्चोकमा गरेको देखियो । जसबाट यी निवेदकलाई समायोजन पदस्थापना गर्दा समायोजन ऐन, २०७५ को माथि उल्लिखित प्रावधानलाई अनुशरण गरेको भन्ने नदेखिई ऐनको मर्म र भावना विपरीत पदस्थापना गरेको भन्ने देखिने ।

निवेदकलाई सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको च.नं.७५९ मिति २०७६।३।१ को पत्रको आधारमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको (सचिव स्तरीय) मिति २०७६।५।१३ को निर्णयानुसार च.नं.१६/०६/स्वास्थ्य/२३९०९(६०९) मिति २०७६।५।१३ को समायोजन गर्नेसम्बन्धी निर्णय र सङ्घीय मामिला मन्त्रालयको मिति २०७६।९।९ को पत्रसमेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिदिएको छ ।

कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा ८(१)(२) मा भएको व्यवस्थाको आधारमा निवेदकको निवेदन मागबमोजिम चाँगुनारायण नगरपालिका, भक्तपुरमा वा सहमति सिफारिसको आधारमा भक्तपुर अस्पताल, भक्तपुरमा समायोजन पदस्थापना गर्नु गराउनु भनी विपक्षीको नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ।

इजलास अधिकृत: राजकुमार आचार्य

कम्प्युटर : चन्दनकुमार मण्डल

इति संवत् २०७८ साउन २७ गते रोज ४ शुभम् ।

८२

मा.न्या.श्री बमकुमार श्रेष्ठ र मा.न्या.डा.श्री मनोजकुमार शर्मा, ०७८-WH-०२१७, बन्दीप्रत्यक्षीकरण, रबिना कुमारी योज्जन वि. काठमाडौं जिल्ला अदालतसमेत

निवेदकलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट भएको विभिन्न मुद्दामा कैद तथा सजाय हुने गरी फैसला भएको र ती मिसिलमा भएका कैद र जरिवाना असुलउपर नहुदै निवेदक फरार रहेको अवस्थामा अर्को घटना घटाई सो सम्बन्धमा पक्राउ परी पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेको अवस्थामा योभन्दा अगाडि तोकिएको कैद सजाय उल्लिखित फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ३६(२) को कानूनी व्यवस्थाको रोहमा समेत छुट हुने अवस्थाको नदेखिँदा सो अनुसारको कैद हदको छुट निवेदकको हकमा प्राप्त हुने देखिएन ।

पहिले नै फैसला भई फैसला अनुसार सजाय तोकिएको अवस्थामा सो सजाय असुलउपर नहुँदै फरारीको अवस्थामा घटाएको घटनाको सम्बन्धमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेको भन्ने देखिँदा हाल चलेको मुद्दाको सन्दर्भमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेको अवधि कट्टा गरी कैद सजाय कायम होस् भन्ने निवेदकको माग माथी उल्लेख भई विवेचना भएको आधार कारण र प्रचलित कानूनी व्यवस्थासमेतको आधारमा कानूनअनुरूपको नदेखिँदा निवेदकको मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिएकोले निवेदकको प्रस्तुत निवेदन खारेज हुने ।

इजलास अधिकृत : चन्दा बेल्लासे

कम्प्युटर : शंकर गुरुङ

इति संवत् २०७९ साल जेठ २३ गते रोज २ शुभम् ।

८३

मा.न्या.श्री बमकुमार श्रेष्ठ र मा.न्या.डा.श्री मनोजकुमार शर्मा, ०७५-CI-०७३९, अंश, जयानन्द जोशी वि. किसने जोशी

समान हैसियतका अंशियारहरूले एउटै स्रोतबाट अलग अलग रूपमा प्राप्त गरेको सम्पत्ति व्यक्तिगत तवरबाट प्राप्त गरेको (निजी आर्जन)सरह भोग बिक्री व्यवहार गरेको अवस्थामा समान तहका अर्को अंशियारले प्राप्त गरेको सम्पत्ति पनि त्यस्तै प्रकृतिको सम्पत्ति हो भनी मान्नुपर्ने हुन्छ। प्रतिवादीले प्रतिउत्तर फिराउँदा वादी मेरो एकै रगत सम्बन्धको व्यक्ति भएकोले गोठ खाली गरी बस्नुभएको छ भनी उल्लेख गरेकै आधारमा मात्र वादी प्रतिवादी सगोलमा रहेको मानी निज नाम दर्ताको कंचनपुर स्थित कि.नं.११६,११९,४८० र ४८२ बाट समेत अंश पाउनेभन्दा न्यायोचित हुँदैन। अंश भाग प्राप्त गर्नको लागि अंशियार एकासगोलको देखिइ अंश भाग लिए पाएको नदेखिएको अवस्था अनिवार्य रूपमा देखिएको हुनुपर्ने।

वादीले यी प्रतिवादीलाई अलग भइसकेको भनी लेखाएको समेतबाट वादीको दाबी मनासिब देखिएन। जिल्ला कंचनपुर भिमदत्त न.पा. उल्टाखाम प्लट नं.६ का कि.नं.११६,११९,४८२,४८०समेतका जग्गालाई बन्डा गर्ने गरी भएको कंचनपुर जिल्ला अदालतको मिति २०७३/१०/११ को फैसलालाई केही उल्टी गरी वादी प्रतिवादीका बाबु ठगी जोशीका नामको जग्गासम्मबाट २ भागको १ भाग अंश पाउने ठहर्‍याई उच्च अदालत दिपायल महेन्द्रनगर इजलासबाट मिति २०७५/९/१७ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत : मनोज बराल/अनु याकामी

कम्प्युटर : प्रेमबहादुर थापा

इति संवत् २०७९ साल जेठ ६ गते रोज ६ मा शुभम्।

८४

मा.न्या.श्री बमकुमार श्रेष्ठ र मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल, ०७८-WH-०२७३, बन्दीप्रत्यक्षीकरण, सुर्य बहादुर कार्की वि. काठमाडौं जिल्ला अदालत, बबरमहल, काठमाडौंसमेत

रिट निवेदकको हकमा फरक फरक व्यक्तिको जाहेरीले छुट्टाछुट्टै अनुसन्धान र छुट्टाछुट्टै मुद्दा दायर भई सोहीबमोजिम सजाय निर्धारण भए तापनि सबै मुद्दा लगाउमा रही एकै दिनमा कसुर कायम हुने ठहर्‍याई एकै दिनमा सजाय निर्धारण भएको देखिन आयो। रिट निवेदक मुद्दा पुर्पक्षको लागि थुनामा जानुभन्दा अगावै घटित घटनाका सम्बन्धमा मुद्दा दायर भएका र निज थुनामा रहेको अवस्थामा लगाउमा रहेको सबै मुद्दाको फैसला एकै दिन भएको अवस्थामा सबैभन्दा बढी सजाय निर्धारण भएको अवधिको कैदको हद कायम गर्न नमिल्ने भन्ने देखिएन। जरिवानाको हकमा यी निवेदकलाई प्रत्येक मुद्दामा रु. १०,०००/- का दरले जरिवाना भएको र निजले मिति २०७९/१०/३१ मा र.नं. ९८४५७६, ९८४५७७ र ९८४५७८ बाट दाखिला गरेको देखिएकाले त्यसतर्फ केही बोलिरहन परेन। यी प्रतिवादीबाट जाहेरवालालाई बिगो भराइदिने गरी फैसला भएको र बिगो भराउने सम्बन्धमा छुट्टै कार्यविधि रहेको देखिन्छ। प्रतिवादीको जायजेथाबाट जाहेरवालाको बिगो असुल हुन नसकेको अवस्थामा प्रतिवादीलाई थुनामा राखेर आफ्नो बिगो असुल गर्न पाउने प्रावधान रहे पनि उक्त प्रावधान जाहेरवाला वा पीडितले प्रयोग गर्ने भएकाले अदालतले अहिले नै जाहेरवालाको बिगो दाखिला नगरेको भन्ने आधारमा प्रतिवादीलाई कैदबाट मुक्त नगरी राख्न कानूनतः नमिल्ने।

निवेदकउपर दायर रहेको मानव बेचबिखन र ठगी गरी तीन थान मुद्दामा एउटै मितिमा ठहर भई ती सबै मुद्दाहरूमा एकै दिन सजाय निर्धारण भएकोले कैदको हकमा सबैभन्दा ठुलो कैद ३ वर्ष भई ३ वर्षको कैदको हद गर्नुपर्नेमा फैसलाको पूर्ण पाठ तयार हुन नसकेको कारणबाट कैद हद हुन नसकेको भन्ने देखिन आयो। नेपालको संविधान, २०७२ को धारा २० ले न्यायसम्बन्धी हकको व्यवस्था गरेको र धारा २० को उपधारा (४) मा, “तत्काल प्रचलित कानूनले सजाय

नहुने कुनै काम गरेबापत कुनै व्यक्ति सजायभागी हुने छैन र कुनै पनि व्यक्तिलाई कसुर गर्दाको अवस्थामा कानूनमा तोकिएभन्दा बढी सजाय दिइने छैन ।” भनी संवैधानिक हकको व्यवस्था रहेकोले व्यक्तिको संवैधानिक हकमा आघातपर्ने गरी फैसलाको पूर्ण पाठ तयार नभएको भन्ने आधारमा कसैलाई पनि एक दिन मात्र पनि गैरकानूनी थुनामा राखिरहन नमिल्ने ।

निवेदक प्रतिवादीउपर दायर भएका ३ थान मुद्दामध्ये मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार मुद्दामा २ वर्ष र ठगीतर्फ १ वर्ष गरी ३ वर्ष कैद र अन्य २ थान ठगी मुद्दामा १/१ वर्ष कैद र जरिवानासमेत भएकोमा निवेदकले ३ वर्ष कैद भुक्तान गरेको र जरिवानाबापतको रकमसमेत दाखिला गरेको अवस्था देखिएको, क्षतिपूर्ति भराइपाउँ भन्ने नेपाल सरकारको दाबी पुग्न नसक्ने भनी उल्लेख भएको उक्त अदालतको राय किताबबाट पुष्टि भएको अवस्थामा पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराउने काम पुरा गरे पछि मात्र निवेदकलाई थुनामुक्तको प्रक्रिया अगाडि बढाउने गरी काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०७९।०३।१६ मा भएको निर्णय/ आदेश कानूनसम्मत नभई गैरकानूनी देखिएकोले माग बमोजिम निवेदक सुर्य बहादुर कार्कीको हकमा आजै थुनामुक्त गरि दिनु भनी प्रत्यर्थीहरूको नाममा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी दिएको छ ।।

इजलास अधिकृत : चन्दा बेल्वासे

इति संवत् २०७९ साल साउन ९ गते रोज २ शुभम् ।

८५

मा.न्या.श्री बमकुमार श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री नहकुल सुवेदी, ०७४-सी-०५०१, निषेधाज्ञा, बलिराम साह वि. जिल्ला शिक्षा कार्यालय, धनुषासमेत

मिति २०७२।४।८ मा पहिलो बैठक र मिति २०७२।४।१२ मा दोस्रो बैठक गरी संकट मोचन देवशरण रामरती उच्च मा.वि. विद्यालय व्यवस्थापन समितिको गठन भएको हुँदा मिति २०७३।३।१५ मा शिक्षा ऐनको दफा १२ को उपदफा (१) मा संशोधन

नहुँदै विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन भएको भन्ने देखिने ।

संशोधनपूर्वको ऐनको दफा १२ उपदफा (१) को व्यवस्थाबमोजिम विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन भएकोले थप काम नगर्न नगराउन जिल्ला शिक्षा कार्यालय प्रमुख मार्फत संकटमोचन देवशरण रामरती उच्च मा.वि. विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई निर्देशन भएकोमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अवधि रहँदै समितिलाई काम गर्नबाट रोक लगाइयो भन्ने निवेदकको दाबीतर्फ विचार गर्दा, सोहि ऐनको दफा २१ को उपदफा (१) मा, “यो ऐन वा यस ऐनअन्तर्गत बनेका नियममा लेखिए जति कुरामा सोहिबमोजिम र नलेखिएको कुरामा प्रचलित नेपाल कानूनबमोजिम हुने छ” भनी व्यवस्था गरिएको र संशोधित कानूनी व्यवस्था लागु भइसकेको अवस्था हुँदा साबिकको कानूनी व्यवस्थाअनुरूप गठन भएको समितिलाई नै निरन्तरता दिँदा मनासिबसमेत नहुने ।

संकटमोचन देवशरण रामरती उच्च मा.वि. विद्यालय व्यवस्थापन समितिको गठन मिति २०७२।४।८ र २०७२।४।१२ को बैठकबाट भएको भन्ने देखिन्छ । शिक्षा ऐन, २०२८ दफा १२ को उपदफा (५) को व्यवस्था अनुसार विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अवधि तीन वर्ष कायम गरेको र गठन भएको मितिलाई आधार मान्दा हालसम्म व्यवस्थापन समितिको तीन वर्षको अवधि पुगिसकेको अवस्था भएकोले माथि उल्लेख भई विवेचना भएको आधार कारण एवं कानूनी व्यवस्थासमेतबाट प्रस्तुत निवेदनको औचित्य नै समाप्त भइसकेको अवस्थासमेत देखिने ।

उच्च अदालत जनकपुरले शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १२(क) को देहाय (२) को उपदफा १ बमोजिम विद्यालय व्यवस्थापन समिति विघटन भएपछि अर्को विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन नभएसम्म वा अन्य कुनै कारणले विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन नभएसम्म विद्यालय व्यवस्थापन समितिको काम

गर्न जिल्ला शिक्षा समितिले एक अस्थायी विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गर्न सक्ने छ भनी स्पष्ट व्यवस्था गरेकोबाट निवेदन मागबमोजिम साबिकको विद्यालय व्यवस्थापन समितिले नै कार्य काल भरी कामकाज गर्न पाउने गरी निषेधाज्ञाको आदेश जारी गर्न कानूनतः मिल्ने देखिएन । तसर्थ प्रस्तुत निवेदन खारेज हुने ठहर्‍याई उच्च अदालत जनकपुरबाट भएको आदेश मिलेकै देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत : चन्दा बेल्वासे

कम्प्युटर : शंकर गुरुङ

इति संवत् २०७९ साल आषाढ ८ गते रोज ४ शुभम् ।

८६

मा.न्या.श्री बमकुमार श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ, ०७८-WO-००५९, उत्प्रेषण, उमेश पौडेल वि. निर्वाचन आयोग, नेपाल कान्तिपथ, काठमाडौंसमेत

रिट निवेदक सतमीलाल दास ताँती नेपालको संविधानको धारा २१५ उपधारा (५) बमोजिमको योग्यता पूरा भई सिराहा जिल्ला लहान नगर कार्यपालिका अल्पसंख्यक सदस्य पदमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) को तर्फबाट उम्मेदवार भई स्थानीय तहको निर्वाचन २०७४ मा निर्वाचित भएकोमा निजको पाँच वर्षको समयावधि सम्पन्न भई २०७९।१।३० मा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भई निर्वाचित नयाँ जनप्रतिनिधिले आफ्नो जिम्मेवारी बहन गरिसकेको र २०७४ सालमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको कार्यकाल समाप्त भइसकेको अवस्था हुँदा प्रस्तुत निवेदनको औचित्य नै समाप्त भइसकेको अवस्था भएकोले अन्य कुराको विचार गरिरहनपर्ने देखिएन । अतः प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिदिएको छ ।

इजलास अधिकृत : चन्दा बेल्वासे

कम्प्युटर : शंकर गुरुङ

इति संवत् २०७९ साल जेठ ३० गते रोज २ शुभम् ।

इजलास नं. १२

८७

मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा र मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल, ०७४-CR-०९७६, जिउ मास्ने बेच्ने, विजय लामा वि. नेपाल सरकार

प्रतिवादी विजय लामाउपर पीडिताको जिउ मास्ने बेच्ने जस्तो जघन्य अपराधको सम्बन्धमा किटानी जाहेरी गर्नुपर्ने रिसइवीयुक्त कारण केही रहे भएको देखिँदैन । पीडितालाई भारतीय प्रहरीले उद्धार गरी नेपाल प्रहरीलाई जिम्मा लगाएको भन्ने देखिन्छ भने प्रतिवादी विजय लामा समेतले जाहेरवाला (पीडिता)लाई ललाइफकाइ बम्बैको वेश्यालयमा लगी बेचेको भन्ने बेहोराको पीडिताले मौकामा गरिदिएको कागज अदालतमा प्रमाणित भई अदालतसमक्ष गरेको बकपत्रबाट थप समर्थन भएको अवस्था छ । प्रतिवादी विजय लामासमेतले जाहेरवाला पीडितालाई बेच-बिखन तथा वेश्यावृत्तिमा लगाउन लागेको होइन भन्ने प्रमाणको भार निज प्रतिवादीले पुर्‍याउनुपर्नेमा सो प्रमाणको भार युक्तिसङ्गत तवरबाट पुर्‍याउन सकेको देखिँदैन । प्रतिवादीमध्येका कमल लामालाई कसुर ठहर भएको र सोउपर पुनरावेदन नपरेको स्थितिमा निज कमल लामाले अनुसन्धानका समयमा बयान गर्दा प्रतिवादी विजय लामाको संलग्नता देखिने गरी बेहोरा खुलाइदिएको देखिन आएकोले निज विजय लामा समेतले पीडितालाई भारतमा लागेको तथ्य स्थापित भएको देखिन आउँछ । पुनरावेदक प्रतिवादी विजय लामाले अभियोग मागदाबीबमोजिम कसुर गरेको होइन भन्ने पुनरावेदन जिकिर लिएको भए तापनि उक्त जिकिरलाई प्रमाणित गर्ने कुनै स्वतन्त्र वस्तुनिष्ठ प्रमाण पेस गर्न सकेको नदेखिने ।

विवेचित किटानी जाहेरी दरखास्त, तत्कालको पीडिताको बयान, अदालतको बकपत्र,

व्यक्ति सनाखत कागजसमेतका प्रमाणहरूले निज प्रतिवादीको कसुरमा संलग्नता रहेको अवस्थालाई स्थापित गरेको हुँदा पुनरावेदन प्रतिवादी विजय लामालाई जिउ मास्ने बेचन कार्य (नियन्त्रण) ऐन, २०४३ को दफा ३ र ४(क) को कसुरमा सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम १० (दश) वर्ष कैद सजाय हुने ठहर गरी भएको सुरु काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसला सदर गर्ने गरी उच्च अदालत, पाटनबाट मिति २०७४।०५।०५ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत:- सविना तामाङ

कम्प्युटर:- समी नेपाली

इति संवत् २०८० साल साउन १६ गते रोज ३ शुभम्।

८८

मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा र मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल, ०७९-WH-०२५१, बन्दीप्रत्यक्षीकरण, हरिभक्त भट्ट वि. उच्च अदालत पाटन, ललितपुरसमेत

बैंकिङ कसुर मुद्दाका प्रतिवादी हरिभक्त भट्टउपर अभियोगपत्र दायर हुँदासमेत निज प्रतिवादी बैतडी जिल्ला, साबिक सितङ गा.वि.स. वडा नं. १० हाल परिवर्तित दोगडाकेदार गा.पा. वडा नं. २ घर भई हाल का.म.न.पा. वडा नं.१० बबरमहलमा बसोबास गरेका निजको नामको म्याद बेपत्ते तामेल भएको र मिति २०७८।८।१३ र मिति २०७८।११।९ मा राष्ट्रिय दैनिक गोरखापत्रमा म्याद सूचना प्रकाशित गर्दासमेत प्रतिवादीको वतन बैतडी जिल्ला, दोगडाकेदार गा.पा. वडा नं. २ नै भई प्रकाशित भएको सो म्यादलाई प्रतिवादीका नाउँमा रीतपूर्वक जारी भएको मान्न मिल्ने अवस्था देखिएन।

कुनै पनि प्रतिवादीको नाउँमा समाह्वान, वा इतलायनामाको म्याद जारी गर्नुको उद्देश्य निजको विरुद्ध लागेको अभियोगको सम्बन्धमा प्रतिवादीलाई जानकारी दिनुको साथै आफू विरुद्धको आरोपमा प्रतिवाद गरी आफ्नो प्रमाण पेश गर्ने उचित मौका प्रदान

गर्नुपनि हो। मुलुकी फौजदारी कार्यविधिसंहिता, २०७४ को दफा ६१(२) तथा बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा २३ को आशय पनि आफू विरुद्ध लागेको अभियोगका सम्बन्धमा प्रतिवादीले सुनुवाइको उचित मौका पाउनुपर्ने भन्ने रहेको देखिन्छ। अतः माथि विवेचित आधार कारणहरूबाट प्रस्तुत बैंकिङ कसुर मुद्दामा प्रतिवादीले आफ्नो नाउँमा जारी भएको म्याद सूचना रीतपूर्वक तामेल भई म्याद सूचना पाएको भन्ने अवस्था नदेखिएकोले यी प्रतिवादीलाई प्रस्तुत मुद्दामा सरिक भई उचित सुनुवाईको मौका दिएको भन्ने देखिन आएन।

प्रतिवादीको हाल बसोबास नै नभएको ठेगानामा म्याद तामेल भएका कारण यी निवेदकले निजका नाउँको म्याद प्राप्त गरी प्रतिवाद गर्न नपाएको देखिँदा बेपत्ते तामेल भएको म्याद तथा उच्च अदालत पाटन, वाणिज्य इजलासबाट यी निवेदकका नाउँमा मिति २०७८।८।१३ मा र मिति २०७८।११।९ मा गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित भएको म्याद सूचनासमेत रीतपूर्वक तामेल भएको मान्न मिलेन। यसरी बेरितपूर्वक तामेल भएको म्याद तामेलीका आधारमा भएको उच्च अदालत पाटन, वाणिज्य इजलासको मिति २०७९।३।१९ को फैसलासमेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ। अब यी निवेदकलाई प्रस्तुत बैंकिङ कसुर मुद्दामा पुनः बयानसमेतका कार्यका लागि थुनामा रहेको कारागार कार्यालयबाट उपस्थित गराई जो जे प्रमाण बुझी पुनः इन्साफ गर्नु भनी परमादेशको आदेशसमेत जारी हुने ठहर्छ। साथै यी निवेदकका विरुद्ध चलेको बैंकिङ कसुर मुद्दाको तामेली म्याद तथा फैसलासमेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर भई परमादेशको आदेशसमेत जारी भई मुद्दाको प्रक्रिया पुनः प्रारम्भ हुने आदेश भएको हुँदा निवेदन मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्न मिलेन।।

इजलास अधिकृत : डिल्लीराम प्रसाई

इति संवत् २०८० साल असार १३ गते रोज ४ शुभम्।

८९

मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा र मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल, ०७९-WH-०२४४, बन्दीप्रत्यक्षीकरणसमेत, रमेश महत वि. अम्बर बहादुर कार्कीसमेत

प्रतिवादी रमेश महतको नामको म्याद तामेल हुँदा निजको यकिन वतन जिल्ला भक्तपुर नंखेल गा.वि.स. वडा नं. ६ घर भई हाल परिवर्तित सूर्यविनायक न.पा. वडा नं. ९ मा तामेल नगरी पटक-पटक जिल्ला भक्तपुर नंखेल गा.वि.स. वडा नं. ६ हाल बसोबास भएको जिल्ला ललितपुर महालक्ष्मी नपा. वडा नं. ५ टिकाथली नै भनी बेपत्ता गरी म्याद तामेल गराएको पाइयो । त्यसै गरी मिसिल संलग्न रहेको काठमाडौं जिल्ला अदालतको च.नं. ३१६७ मिति २०८०।२।१७ मा कारागार कार्यालय,डिल्लीबजार काठमाडौंलाई लेखेको कैदी पुर्जो पत्रमा समेत सोही ठेगाना उल्लेख गरी पत्राचार भएबाट पटक पटक गलत ठेगाना उल्लेख गरी यी निवेदकले मुद्दामा सरिक भई सुनुवाइको मौकाबाट वञ्चित गरिएको अवस्था देखियो ।

कुनै पनि प्रतिवादीको नाउँमा समाह्वान, वा इतलयनामाको म्याद जारी गर्नुको उद्देश्य निजको विरुद्ध लागेको अभियोगको सम्बन्धमा प्रतिवादीलाई जानकारी दिनुको साथै आफू विरुद्धको आरोपमा प्रतिवाद गरी आफ्नो प्रमाण पेस गर्ने उचित मौका प्रदान गर्नु पनि हो । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६१(२) तथा बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा २३ को आशय पनि आफू विरुद्ध लागेको अभियोगका सम्बन्धमा प्रतिवादीले सुनुवाइको उचित मौका पाउनुपर्ने भन्ने रहेको देखिन्छ । अतः माथि विवेचित आधार कारणहरूबाट प्रस्तुत बैंकिङ कसुर मुद्दामा प्रतिवादीले आफ्नो नाउँमा जारी भएको म्याद सुचना रीतपूर्वक तामेल भई म्याद सुचना पाएको भन्ने अवस्था नदेखिएकोले यी प्रतिवादीलाई प्रस्तुत मुद्दामा सरिक भई उचित सुनुवाइको मौका दिएको भन्ने

देखिन आएन ।

प्रतिवादीको हाल बसोबास नै नभएको ठेगानामा म्याद तामेल भएको कारण यी निवेदकले निजको नाउँको म्याद प्राप्त गरी प्रतिवाद गर्न नपाएको देखिँदा बेपत्ता भएको म्याद तथा उच्च अदालत, पाटन वाणिज्य इजलासबाट निज निवेदकका नाउँमा मिति २०७९।३।१२ मा मिति २०७९।६।३ मा गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशीत भएको म्याद सूचनासमेत रीतपूर्वक तामेल भएको मान्न मिलेन । यसरी त्यस्तो बेरितपूर्वक भएको म्याद तामेलीका आधारमा कसुर ठहर गरी भएको उच्च अदालत पाटनको मिति २०७९।८।१६ को फैसलासमेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ । अब यी निवेदकलाई प्रस्तुत बैंकिङ कसुर मुद्दामा पुनः बयानसमेतका कार्यका लागि थुनामा रहेको कारागार कार्यालयबाट उपस्थित गराई जो जे प्रमाण बुझी पुनः इन्साफ गर्नु भनी परमादेशको आदेशसमेत जारी हुने ठहर्छ । साथै यी निवेदकका विरुद्ध चलेको बैंकिङ कसुर मुद्दाको तामेली म्याद तथा फैसलासमेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर भई परमादेशको आदेशसमेत जारी भई मुद्दाको प्रक्रिया पुनः प्रारम्भ हुने आदेश भएको हुँदा निवेदन मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्न मिलेन ।

इजलास अधिकृत:- डिल्लीराम प्रसाई
इति संवत् २०८० साल असार १३ गते रोज ४ शुभम् ।

९०

मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा र मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल, ०७४-CR-०९२९, कर्तव्य ज्यान, बाल कुमार जुग्जाली वि. नेपाल सरकार

प्रतिवादी बाल कुमार जुग्जालीले बहिनी चिना जुग्जालीलाई मृतक बलमान गर्वुजाले जिस्काएको भनेको र सोही विषयमा मिति २०७९।३।३१ गते प्रतिवादीहरूसमेतसँग रातमा छलफल हुँदा मृतकलाई सामान्य कुटपिटसम्म भएको तुलो चोटपटक लागेको अवस्था देखिँदैन । मृतकलाई सोही दिन मृतकको

पत्नी डोथी गर्वुजासमेतको जिम्मामा कागज गरी लिई मृतकको घर गएको देखिन्छ । निज मृतक मिति २०७१।३।३२ गते बिहानै घरका कोही कसैलाई जानकारी नदिई हिँडेको, निजले विहान ७ बजे रक्सी खाई हिँडेको समेतको अवस्था देखिन्छ । मृतकको लास एक्कासि मिति २०७१।४।३ मा Decomposed अवस्थामा खोल्सामा फेला परेको र लास जाँच प्रतिवेदनबाट मृतकको Cause of death प्रकरणमा Could not be rule out due no adverse stage of decomposition भन्ने देखिन्छ । परिवारका सदस्यले कागज गरी जिम्मा लिएको मृतक मरेको अवस्थामा भेटिएको र मृतकलाई कागज नै गरी परिवारको जिम्मा लगाएपछि प्रतिवादीहरू कोही कसैको मृतकसँग भेटघाट वा अन्य वारदातसमेत केही भएको देखिन्छ । प्रत्यक्ष प्रमाणको अभाव हुँदा प्रतिवादीउपर मूलतः परिस्थितिजन्य प्रमाणका आधारमा अभियोग लगाएको देखिन्छ । परिस्थितिजन्य प्रमाणबाट कसैउपर दोष ठहर हुन त्यस्ता परिस्थितिजन्य प्रमाण मालाकार कडीका रूपमा अटुट भई शंकारहित तवरबाट अभियोग सिद्ध गर्न सकिने किसिमको हुनुपर्ने ।

प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादीहरूसँग भएको विवाद मिति २०७१।३।२९ मा भएको मिति २०७१।३।३१ गते प्रतिवादीको घरमा भेला भएको र मृतकको मृत्यु मिति २०७१।४।३ मा लास प्राप्त भई यकिन भएको देखिन्छ । मृतकलाई मिति २०७१।३।३१ गते परिवारका जिम्मा लगाएपछि एक्कासि मृतकलाई मृत अवस्थामा फेला पारेको र प्रतिवादीहरूको सो सम्बन्धमा कुनै मालाकार प्रमाण नदेखिएको स्थितिमा सुरु म्याग्दी जिल्ला अदालतको फैसला सदर गर्ने गरी भएको उच्च अदालत पोखरा, बाग्लुङ इजलासको फैसला मिलेको नदेखिँदा उल्टी भई पुनरावेदक प्रतिवादी बाल कुमार जग्जालीले अभियोग मागदाबीबाट सफाई पाउने ।

इजलास अधिकृत:- सविना तामाङ

इति संवत् २०८० साल साउन १६ गते रोज ३ शुभम् ।

९१

मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा र मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल, ०७५-CR-०३४९, ०७५-CR-०९५८, बालयौन दुराचार, कैलास चौधरी वि. नेपाल सरकार, नेपाल सरकार वि. कैलास चौधरी

निज प्रतिवादीको अन्यत्र रहेको जिकिर सम्बन्धमा विचार गर्दा, प्रतिवादी कैलास चौधरीले वारदात भएको दिन मिति २०७३/०९/०२ दिउँसोको करिब दुई बजेको समयमा आफू तराईको मधुवनगोठ गा.वि.स. मा सालाको छोरीको बिहेमा गएको थिएँ भनी Alibi को जिकिर लिएको पाइन्छ । कुनै फौजदारी अभियोग लागेको व्यक्तिले वारदातको समयमा वारदात स्थलमा नरही अन्यत्र रहेको भन्ने जिकिर लिएपछि सो कुराको जिकिर लिनेले आफ्नो आधार प्रमाण शंकारहित रूपबाट खम्बिर गराउन सक्नुपर्दछ । Alibi लिएकै भरले आरोपित कसुरबाट उन्मुक्त हुने हुँदैन । निज आफन्तीको विवाहमा गएको भनेको समारोहमा उपस्थिति रहेको कुराको प्रमाण अदालतमा पनि निजले पेस गर्न सकेको देखिँदैन । यस स्थितिमा निजको उक्त दाबीलाई प्रमाणित गर्ने अन्य प्रमाणको अभावमा निजको सो जिकिर विश्वसनीय देखिएन ।

प्रतिवादी कैलास चौधरीले अनुसन्धानको बयानमा पीडित परिवर्तित नाम जावलाखेल (ड) पसलअगाडि खेल्दै गरेको अवस्थामा माया गरे जस्तो गरी बोलाई चक्लेट, बिस्कुट, पाचकलगाएतका खानेकुरा दिई कोही नभएको बखत निजलाई मेरो लिङ्ग समाती हल्लाउन, खेलाउन लगाएको थिएँ तर मेरो लिङ्ग जबरजस्ती मुखमा हाली चुस्न लगाएको थिइँ । सो कार्य भएपश्चात् पुनः चक्लेट बिस्कुट दिई कोठामा पठाएको थिएँ भनी बयान गरेको देखिन्छ । यसरी प्रतिवादीको अनुसन्धानको क्रममा भएको बयानबाट निजले पीडितउपर जबरजस्ती करणीको उद्योगसम्मको कसुर गरेको स्थापित हुने देखिँदा यी प्रतिवादीले अभियोग दाबीबाट सफाईपाउँ

भनी लिएको जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन ।

विधायिकाले २०७२ सालमा प्रस्तुत महलमा संशोधन गरी महिलामाथि हुने लैङ्गिक हिंसालाई निस्तेज गर्ने उद्देश्य राखी जबरजस्ती करणीको १ स्पष्टीकरणमा (घ) थप गरेको पाइन्छ । उक्त स्पष्टीकरणबमोजिम जबरजस्ती करणी हुनको लागि पीडितको मुखमा वा गुदद्वार लिङ्ग पसाएको अथवा महिलाको योनिमा लिङ्गबाहेक अन्य वस्तु प्रवेश गराएको हुनुपर्ने देखिन्छ । उक्त कार्य भएको खण्डमा त्यसलाई समेत जबरजस्तीको करणीको परिभाषाभित्र राखी सोहीबमोजिमको सजाय गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा माथिका प्रकरणमा विवेचित आधारमा प्रतिवादीले पीडितको मुखमा तथा गुदद्वारमा लिङ्ग पसाएको तथ्य स्थापित हुन सकेको देखिँदैन । तथापी प्रतिवादी कैलास चौधरीले अनुसन्धानको बयानमा पीडित परिवर्तित नाम जावलाखेल (ड) बोलाई चक्लेटलगाएतका खानेकुरा दिई कोही नभएको बखत निजलाई मेरो लिङ्ग समाती हल्लाउन, खेलाउन लगाएको थिएँ भनी बयान गरेको देखिन्छ । यसरी प्रतिवादीको अनुसन्धानको क्रममा भएको बयानबाट निजले पीडितउपर गरेको कार्य जबरजस्ती करणीको कसुर नभई जबरजस्ती करणीको उद्योगसम्मको कसुर गरेको कार्यलाई अन्यथा मान्न मिल्ने नदेखिँदा अभियोग दाबीबमोजिम प्रतिवादीलाई सजाय गरिपाउँ भन्ने वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिर तथा निजका तर्फबाट उपस्थित सहन्यायाधिवक्ताको बहससँग सहमत हुन सकिएन ।

प्रत्यर्थी प्रतिवादी कैलास चौधरीलाई जबरजस्ती करणीको कसुर कायम गरी निजलाई जबरजस्ती करणीको १ र ९ नं. को कसुरमा ३(१) नं. बमोजिम १० (दश) वर्ष र ९ नं. बमोजिम थप ६(छ) महिना कैद हुने एवम् पीडितले प्रतिवादीबाट रु.५०,०००/- (पचास हजार रुपियाँ) क्षतिपूर्ति भराइदिने गरी ललितपुर जिल्ला अदालतबाट मिति

२०७३/१२/०२ मा भएको फैसला केही उल्टी गरी निजलाई जबरजस्ती करणी गर्ने उद्योगमा जबरजस्ती करणीको ५ नं. बमोजिम ५ वर्ष कैद हुने ठहर गरी उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७४/१०/२३ मा गरेको फैसला मिलेको देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत : नब राज जोशी

कम्प्युटर: शंकर सापकोटा

इति संवत् २०८० साल भाद्र ०८ गते रोज ६ शुभम् ।

९२

मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा र मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल, ०७३-WO-१३०७, उत्प्रेषणसमेत, कृष्णप्रसाद पराजुली वि. त्रिभुवन विश्वविद्यालय सभा तथा कार्यकारी परिषद्को सचिवालय, कीर्तिपुरसमेत

निवेदक मिति २०६५।०२।२९ मा करार सेवामा नियुक्त भई मिति २०७२।०८।१५ सम्म निरन्तर सेवारत रहेको देखिए तापनि सोपछि आफू कार्यरत विभागमा विनासूचना अनुपस्थित रही मिति २०७२।१२।२८ मा सञ्चालित लिखित परीक्षा र मिति २०७३।१०।१९ मा सञ्चालित अन्तर्वार्तामा सम्मिलित भएको र सोही मितिमा प्रकाशित नतिजा अनुसार सफल उम्मेदवारमा नाम प्रकाशित भई नियुक्ति बुझ्ने समयमा निजको करार सेवामा निरन्तरता नरहेको अवस्था देखिन्छ । करार सेवामा कार्यरत शिक्षक करिब ११/२ (डेढ) वर्षदेखि सेवामा नै अनुपस्थित रहेको देखिन्छ । यसप्रकार रिट निवेदक विज्ञापन प्रकाशित हुँदाको समय र आवेदन दर्ता गर्दाको समयमा करार सेवामा रही तोकिएको योग्यता रहेको भई लिखित मौखिक परीक्षामा सम्मिलित भएको भए तापनि सो उत्तीर्ण नतिजाको परिणामस्वरूप नियुक्ति लिने समयसम्म आफ्नो करार सेवालार्इ निरन्तरता नदिई मिति २०७२।०८।१५ पछि सेवामा अनुपस्थित रहेकोबाट निजले उक्त नियुक्ति एवम् सिफारिशसम्बन्धी प्रक्रिया, २०६९ को ५(१)(क) को सुविधा पाउन सक्ने अवस्था देखिन आएन । निज निवेदकले

मिति २०७२।०८।१५ पछि पनि निरन्तर अध्यापन गरिरहेको भन्ने पुष्टि गर्ने आधार अवस्था देखाउन सकेको पनि पाइएन । अस्थायी उप-प्राध्यापकलाई उक्त सिफारिशसम्बन्धी प्रक्रिया, २०६९ ले प्रदान गरेको सुविधा त्रि.वि. सेवाको निरन्तरता एवम् सेवा प्रदायक प्राध्यापकको वृत्तिविकाससमेतलाई मध्यनजर गरी गरिएको मान्नुपर्ने हुन्छ । निवेदकले सो प्रक्रिया, २०६९ को लाभ लिन सोही बमोजिम निरन्तर कर्तव्यसमेत पालना गरेको हुनुपर्दछ । परीक्षामा सम्मिलित भई सफल उम्मेदवारका रूपमा उत्तीर्ण हुनु मात्र सम्पूर्ण योग्यता पुगेको मान्न सकिने अवस्था रहन आउँदैन । यसरी रिट निवेदकले जुन हैसियतले विज्ञापनमा आवेदन गरी लिखित र मौखिक परीक्षामा भाग लिएको हो त्यो हैसियत नियुक्ति पाउने अवधिसम्म कायम नरही मिति २०७२।०८।१५ पछि नै टुटेको अवस्था देखिँदा त्रि.वि. कार्यकारी परिषद्को मिति २०७४।०२।०५ मा बसेको बैठकद्वारा भएको निर्णय अनुसार वैकल्पिक लिष्टमा परेका उम्मेदवार प्रत्यर्थी तोयनाथ भट्टले नियुक्ति पत्र बुझी सम्बन्धित निकायमा हाजिर भई अध्यापनको कार्य गरेको भन्ने देखिन आएकोले रिट निवेदकको मौलिक हकमा असर परेको भनी मान्न सक्ने अवस्था देखिन आएन ।

रिट निवेदन मागबमोजिम उत्प्रेषण परमादेशसमेतको आदेश जारी हुनुपर्ने अवस्थाको विद्यमानता रहे भएको नदेखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ।

इजलास अधिकृत:- फणेश्वरी घिमिरे

कम्प्युटर :- शान्ति तामाङ

इति संवत् २०८० साल माघ २५ गते रोज ५ शुभम् ।

९३

मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा र मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल, ०७४-WO-००५३, परमादेश, प्रतिषेधसमेत, शंकर लिम्बूसमेत वि. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, काठमाडौंसमेत

प्रस्तुत रिट निवेदनमा अधिवक्ता शंकर लिम्बूसमेत विरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत भएको परमादेश रिट नं.०६५-WO-०४७५ को निवेदनमा मिति २०७०।०१।०८ मा भएको आदेशको निर्देशन उल्लङ्घन भएको भन्ने विषयसमेत समावेश भएको देखिन्छ । सो सम्बन्धमा फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयको च.नं.५८६ मिति २०७०।०३।०६ को पत्रानुसार फैसला कार्यान्वयन भई उक्त मुद्दाको लगत कट्टासमेत भइसकेको देखिएकोले सो फैसला कार्यान्वयन भएन भन्ने रिट निवेदकको जिकिर तथ्यपरक देखिन आएन । उपर्युक्तबमोजिमका संवैधानिक, कानूनी प्रावधानहरू र यस अदालतबाट जारी भएको रिटको कार्यान्वयनसमेतबाट रिट निवेदकहरूले निवेदनमा उठाएका सवालहरूको क्रमिक रूपमा कार्यान्वयन भएको देखिन आउँछ । त्यस्का अतिरिक्त समयानुकूल थप ऐन, कानून नीति निर्माण अपर्याप्त रहे भएको सम्बन्धमा, सो विषय राष्ट्रको Policy Wisdom र Legislative Prerogative अन्तर्गतको विषय हुँदा तत् सम्बन्धमा यस अदालतबाट रिट क्षेत्रमा प्रवेश गर्न सक्ने अवस्था रहन आएन । अतएव: प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ।

आदिवासी, जनजातिहरूको समस्या शान्तिपूर्ण, वैधानिक र न्यायिक रूपमा समाधान गर्न विपक्षीहरूले आफूले अनुमोदन गरी कार्यान्वयनका लागि नीतिगत प्रतिबद्धता गरेअनुरूपका अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सँगठनको महासन्धि नं.१६९ र आदिवासी जनजाती अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय घोषणापत्र, २००७ कार्यान्वयनको लागि आवश्यकपर्ने कानून एवम् नीतिनिर्माण सङ्घ तथा प्रदेश तहका कार्यपालिकीय, व्यवस्थापकीय एवम् स्थानीय निकायसमेतले गर्नु गराउनु र यस सम्बन्धमा व्यवस्थापिका संसदमा विचाराधीन विधेयकहरू उपर्युक्त महासन्धि र घोषणापत्रको मर्म र भावनाअनुरूप

हुने गरी पारित वा संशोधन वा परिमार्जन गर्नु गराउनु भनी व्यवस्थापिका संसद सचिवालय र नेपाल सरकार सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको नाउँमा यो निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिदिएको छ ।

इजलास अधिकृत: फणेश्वरी घिमिरे

कम्प्युटर : शान्ति तामाङ

इति संवत् २०८० साल माघ २५ गते रोज ५ शुभम् ।

९४

मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा र मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल, ०७४-WO-०००४, परमादेशलगायत आवश्यक उपयुक्त आदेश जारी गरिपाउँ, केशवा पोखरेलसमेत वि. बुद्धभूमि नगरपालिका नगरकार्यपालिकाको कार्यालय, कपिलवस्तु तौलिहवासमेत

निवेदन दाबीका जग्गाहरू निवेदकहरूको निर्विवाद हकभोगका र दर्ता स्वेस्ताभित्रका जग्गाहरू रहेछन् भन्ने प्रमाणको सख्त अभाव देखियो । साथै निवेदकले आफ्ना स्वेस्ता प्रमाण वर्षातको समयमा डुबानमा परी हराएको भनी हचुवा आधार लिई निवेदन दाबी गरेको पाइन्छ । ६ जना निवेदकका जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा एकैपटक वर्षातका कारणले डुबानमा हराएको भन्ने भनाइ आधारयुक्त र विश्वासप्रद पनि देखिँदैन । लिखित जवाफकर्ताले पनि निवेदकको दाबीको जग्गामा कहींकतै दर्ता स्वेस्ता प्राप्त भएको अवस्था नभएको भन्ने उल्लेख गरेको पाइयो । निवेदकहरूले आफूले पाएको जग्गाको तिरोसमेत तिरेको पाइएन । साथै निवेदकहरूले सो जग्गा कुन निकायबाट कसरी प्राप्त गरेको हो प्रमाणयुक्त र विश्वासयोग्य तवरले खुलाउन सकेको पनि पाइँदैन । यस अदालतबाट पटक पटक प्रमाण बुझ्ने आदेश हुँदासमेत उपर्युक्त जग्गाहरूको आधिकारिक दर्ता स्वेस्ता प्रमाण कहींकतैबाट फेला नपर्नुले समेत निवेदन दाबी प्रमाणमा आधारित मान्न मिलेन । उक्त जग्गामा रुखहरूसमेत रहे भएको भन्ने प्रत्यर्थीको लिखित जवाफबाट देखिन आउँछ । यस्तो

स्थितिमा निवेदकले रिट निवेदन जारी हुन आफ्ना निर्विवाद हक प्रमाण पेस गरी मौलिक हकमा असर परेको भन्ने दाबी स्थापित गर्न नसकेको र विवादको जग्गा निवेदकलाई प्रदान गरेको भन्ने स्थापित गर्ने स्वेस्ता कागज प्रमाण केही नभएकोले निवेदकको निवेदन माग खम्बिर हुन सकेको पाइएन ।

रिट निवेदकहरूको निवेदन दाबीबमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने अवस्थाको विद्यमानता रहे भएको नदेखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ।

इजलास अधिकृत:- फणेश्वरी घिमिरे

कम्प्युटर :- शान्ति तामाङ

इति संवत् २०८० साल माघ २५ गते रोज ५ शुभम् ।

९५

मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा र मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल, ०७५-CR-२६५७, गैंडा मारी खाग बिक्री व्यवसाय, नेपाल सरकार वि. रामा महतोसमेत

फौजदारी मुद्दामा अभियुक्तको कसुर प्रमाणित गर्ने भार वादीको हुने भएकोले अभियोग लगाइएको व्यक्तिउपरको अभियोग तथ्ययुक्त प्रमाणबाट पुष्टि गर्ने दायित्व स्वयं राज्यको रहेको हुन्छ । नागरिकभन्दा राज्य निसन्देह बलियो हुने भएकोले अनुसन्धानमा बलको प्रयोग भई नागरिकको स्वतन्त्रताको हनन नहोस भनी फौजदारी मुद्दामा शंकारहित तवरले कसुर प्रमाणित गर्ने भार अभियोजन पक्षलाई दिएको हो । प्रस्तुत मुद्दामा यी प्रतिवादीले खाग किनेको भन्ने व्यक्ति लाली गुरुङ र निजकी फुपूलाई गैंडाको खाग खरिद बिक्री गर्ने प्रयोजन कै लागि छठु महतोलाई चिनजान गराएको भन्नेसमेत कुराको वस्तुपरक तवरले पुष्टि हुन सकेको देखिँदैन । निज प्रतिवादीउपर सहअभियुक्तको ततिम्बा बयान पोलको आधारमा अनुसन्धान भएको र सो सहअभियुक्तको बयान समर्थित हुने अन्य तथ्यपरक प्रमाण नभएको स्थितिमा निजलाई रु.५,००,०००।- (पाँच लाख रुपियाँ) जरिवाना गर्ने गरी भएको सुरु चितवन जिल्ला अदालतले गरेको फैसलालाई सो

हदसम्म उल्टी गरी निजलाई सफाई दिएको उच्च अदालत पाटन, हेटौँडा इजलासको फैसलालाई अन्यथा भन्न सकिने अवस्था विद्यमान नदेखिँदा निजलाई अभियोग दाबीबमोजिम सजाय गरिपाउँ भन्ने पुनरावेदन जिकिर तथा वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् सहन्यायाधिवक्ताको बहस जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन।

बरामद भएको स्थानमा आफूसमेतका व्यक्तिले गैँडा मारेको कुरा छुट्टो महतोले अनुसन्धान तथा अदालत आई बयानका क्रममा स्वीकार गरेको पाइन्छ। बरामद भएको टाउको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको मुद्दा फाँटको जिम्मा रहेको भरपाई मिसिल संलग्न रहेको कुराबाट गैँडाको टाउको बरामद भएको तथ्य स्थापित भएको छ। उक्त दसी नेपाल सरकारकै आधिकारिक निकाय चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको मुद्दा फाँटमा रहेको देखिन्छ। आवश्यक परेको खण्डमा अदालतले जतिसुकैबेला पनि आदेश गरी उक्त दसी झिकाउ सक्ने हैसियत राख्ने भएकाले अदालतमा दसी पेस नगरेकै कारणबाट बरामद गैँडाको टाउको जफत नगर्ने गरी उच्च अदालत पाटन, हेटौँडा इजलासले गरेको सो फैसला उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाको समेत प्रतिकूल भएको देखिँदा पुनरावेदक वादी नेपाल सरकारको सो हद सम्मको जिकिर मनासिब देखिने।

सुरू चितवन जिल्ला अदालतबाट बरामद भई आएको गैँडाको टाउकोतर्फ केही नबोली प्रतिवादी प्रतिवादी छुट्टो महतोलाई राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, ०२९ को दफा २६ (१) बमोजिम ७ (सात) वर्ष कैद, अर्का प्रतिवादी रामा महतोलाई सोही ऐनको सोही दफा बमोजिम रु.५,००,०००/- (पाँच लाख रुपियाँ) जरिवाना हुने ठहर गरी मिति २०७५।८।११। मा भएको फैसलालाई छुट्टो महतो र बरामदी गैँडाको टाउकोको हकमा उक्त फैसलालाई यथावत् कायम राखी रामा महतोको हकमा फैसला उल्टी भई निजलाई आरोपित कसुरबाट सफाई

दिएको उच्च अदालत पाटन, हेटौँडा इजलासबाट मिति २०७६।०१।२४ मा भएको फैसलामा रामा महतोलाई सफाई दिने गरी भएको फैसलालाई यथावत् कायम राखी जफत माग दाबी भएको बरामदी गैँडाको टाउकोको हकमा अभियोग दाबीबमोजिम जफत हुने गरी सो हदसम्म केही उल्टी हुने।

इजलास अधिकृत:- नवराज जोशी

कम्प्युटर :- शंकर सापकोटा

इति संवत् २०८० साल आश्विन २६ गते रोज ६ शुभम्।

९६

मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा र मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल, ०७४-RB-०३६८, आयकर (आ.व. २०६०/०६१), कृष्ण प्रसाद सिलवाल वि. तुला करदाता कार्यालय, हरिहर भवन, ललितपुर

आयकर ऐन बमोजिम सो आय वर्षमा भएका, सो व्यक्तिबाट भएका, व्यवसाय वा लगानीबाट आय आर्जन हुने कार्यमा भएका खर्चहरू कट्टी गर्न पाउनुपर्ने भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ। स्वयं कर निर्धारणमा आधारित रही आयकर ऐन कार्यान्वयन हुने हुँदा करदाताले नै यो यस्तो खर्च कट्टी पाउनुपर्ने भन्ने यकिन र खर्च दाबी गर्ने कुरालाई पुष्टि गर्ने कुनै सबुद प्रमाण, बिल भरपाई देखाउन नसकेको अवस्थामा खर्च कट्टी दिन नमिल्ने अवस्था रहन्छ। यस्तो स्थितिमा बिल भरपाईसमेतका पुष्टियोग्य प्रमाण प्रस्तुत हुन नसकेका खर्च कट्टी पाउन उक्त ऐनको दफा १३ का कानूनी व्यवस्थाले नसक्ने हुँदा राजस्व न्यायाधिकरण, काठमाडौँबाट भएको निर्णय मनासिब नै देखिने।

व्यक्तिगत प्रकृतिको खर्च रु. १,२०,८०१।- को सम्बन्धमा हेर्दा, करदाताले सो रकम व्यवसायको कारोबारसँग सम्बन्धित रहेकोले आयमा समावेश नगरी कर छुट पाउनुपर्छ भन्ने जिकिर लिएको देखिन्छ। व्यवसाय कारोबारसँग सम्बन्धित व्यक्तिबाट भएका खर्च कट्टी पाउने गरी आयकर ऐन, २०५८ को दफा १३ उल्लेख भएको देखिन्छ। पुनरावेदकले त्यस्ता खर्च

पुष्टि गर्ने प्रमाणसमेत पेस गरेको अवस्थामा यस्तो खर्च कट्टी पाउने अवस्था रहने देखिन्छ। करदाताले सो रकम कम्पनीको बिजुली पानीमा र सरुवा खर्चमा भएको खर्च भनी जिकिर लिएको पाइन्छ। पुनरावेदक कम्पनीको कामको प्रकृतिबाट पनि कर्मचारीलाई खाने पानी, कर्मचारी सरुवा, काज वा आकस्मिक काम लगाउन खर्च लाग्ने जस्ता स्वाभाविक अवस्थाहरू पर्न सक्ने नै देखिन्छ। उक्त कम्पनीले व्यक्तिगत प्रकृतिका खर्च अन्य तवरबाट खर्च कट्टा माग गरेको रकमको आकार पनि अस्वाभाविक परिणामको देखिँदैन। कर अधिकृतलाई न्यायोचित कर लगाउनपर्ने भनी आयकर ऐन, २०५८ को दफा १०१ ले व्यवस्था गरेको पाइन्छ। यसर्थ आयकर ऐन २०५८ को दफा १०१ बमोजिम न्यायोचित रूपमा हेर्दा पनि पुनरावेदक कम्पनीको पुनरावेदन जिकिर बमोजिम कम्पनीकै काम कारोबारमा स्वाभाविक रूपमा भएको व्यक्तिगत प्रकृतिको देखिएको रु. १,२०,८०९।- लाई छुट नदिई आयमा समावेश गर्ने गरी भएको सुरु कार्यालयको निर्णयलाई सदर गर्ने गरेको राजस्व न्यायाधिकरण काठमाडौंको फैसला मिलेको देखिन आएन।

प्रस्तुत मुद्दामा सोबमोजिम दाबी भई प्रक्रिया पूरा गरेको समेत देखिन आएन। यस्तो स्थितिमा करदाताको जिकिर र सोसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था हेर्दा आयकर ऐन, २०५८ को दफा १३ अनुसार यस्तो खर्च कट्टी दिने प्रावधान भएको नदेखिँदा सो रकमलाई सुरु कार्यालयबाट आयकर ऐन, २०५८ बमोजिम मुनाफा र लाभमा समावेश हुने भनी खर्च कट्टी नदिने गरी गरेको सुरु कार्यालयको निर्णय र सोलाई सदर हुने गरी राजस्व न्यायाधिकरणबाट भएको निर्णय मनासिब नै देखिन आयो। आन्तरिक राजस्व कार्यालय क्षेत्र नं. १ को मिति २०६४।०७।२८ को पत्रबमोजिम अग्रिम कर कट्टीको सम्बन्धमा निवेदकले उल्लेख गरेको रकम सम्बन्धमा प्रस्तुत मुद्दाको विवाद नभएकोले केही बोलिरहनपर्ने देखिएन।

आन्तरिक राजस्व कार्यालय, काठमाडौंको मिति २०६५।०३।३० को कर निर्धारण आदेश र सोलाई समर्थन गर्ने गरेको आन्तरिक राजस्व विभागको मिति २०६५।०७।२१ को निर्णय सदर गरेको राजस्व न्यायाधिकरणको मिति २०६९।०२।०१ को फैसला व्यक्तिगत प्रकृतिको खर्च रु. १,२०,८०९।- का हकमा सम्म मिलेको नदेखिँदा सो हदसम्म केही उल्टी भई उक्त व्यक्तिगत प्रकृतिको खर्च रु. १,२०,८०९।- खर्च कट्टी पाउने।

इजलास अधिकृत:- हरिकुमारी घर्तीमगर

कम्प्युटर :- समी नेपाली

इति संवत् २०८० साल असार १७ गते रोज १ शुभम्। यसै लगाउको निम्न मुद्दामा पनि यसैनुसार फैसला भएको छ।

- ०७४-RB-०३६९, आयकर (आ.व. २०६१/०६२), नेशनल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडसमेत वि. तुला करदाता कार्यालय, हरिहर भवन, ललितपुर
- ०७४-RB-०३७२, आयकर (आ.व. २०६४/०६५), नेशनल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडसमेत वि. तुला करदाता कार्यालय, हरिहर भवन, ललितपुर
- ०७४-RB-०३७०, आयकर (आ.व. २०६२/०६३), नेशनल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडसमेत वि. तुला करदाता कार्यालय, हरिहर भवन, ललितपुर
- ०७४-RB-०३७१, आयकर (आ.व. २०६३/०६४), नेशनल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडसमेत वि. तुला करदाता कार्यालय, हरिहर भवन, ललितपुर

९७

मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा र मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल, ०७९-WO-११०७, उत्प्रेषण, नागेश पोखरेल वि. नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक

समिति, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालय, काठमाडौंसमेत

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व भएको कानूनद्वारा गठित सार्वजनिक निकाय रहेको र प्राधिकरणको काम कर्तव्य र अधिकार सम्पूर्ण कानूनद्वारा निर्धारण भएको हुन्छ । कार्यसञ्चालनको अलावा आफ्नो सम्पत्ति भाडामा दिन लिन तथा विद्युत् व्यापार तथा उत्पादन प्रसारण र वितरणको लागि आफ्नो अनुकूलताको आधारमा करार गर्न तथा निर्देशिका निर्माण गरी लागु गर्न स्वतन्त्र भएको निकाय विद्युत् प्राधिकरण विनियमावली र विनियमावलीको आधारमा बनाएको निर्देशिकाको वैधतालाई अन्यथा भन्न सक्ने अवस्था छैन । विनियमावली बनाउन पाउने निकायलाई कानूनले अख्तियारी दिएको छ भने सो बनाउन पाउने समयानुकूल संशोधन गर्न पाउने र त्यसले कानूनी मान्यता प्राप्त गर्ने भन्ने कानूनी व्यवस्था नेपाल कानून व्याख्यासम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा २(ड), १४, २१, २७(क) मा रहेको छ । प्रत्यर्थी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बनाएको विनियमावली कसैप्रति लक्षित वा पूर्वाग्रहपूर्ण रूपमा बनाएको भन्ने पनि देखिन आएन ।

हासकट्टीको दर र समयावधीको कारणले स्थायी सम्पत्तिमा विपक्षीले सोधभर्ना नपाएको हदसम्मको आधिकारीक रूपमा प्रमाणित भएमा प्राधिकरणबाट सोधभर्ना दिइने भनी मिति २०७९।११।१९ को पत्रद्वारा निवेदकलाई जानकारी दिइएको भन्ने प्राधिकरणको लिखित जवाफबाट देखिन आयो । यसरी लिजमा दिइएको अवस्थामा समेत संरचनाको अवधि विचार गरी ८०।२० तथा ९०।१० को विधिमा संरचना विस्तार एवं स्तरोन्नतिको कार्य गर्ने गरी सहमति भएको, पुरानो संरचनाको हकमा ९०% प्राधिकरणले र १० वितरकले, नयाँ संरचनाको हकमा ८०% प्राधिकरणले र २०% वितरकले बेहोर्ने गरी सम्झौतापत्रको सम्झौतापत्रको प्रकरण नं. ४.१ मा

भएको देखिन्छ । यसरी संरचनाको मर्मतसम्भार गर्दा आयकर ऐन, २०५८ को दफा १६ बमोजिम भएको खर्च निवेदकले आयबाट खर्चकट्टी गर्न पाउने हुँदा मर्मत सम्भारबापत निवेदक संस्थाले खर्चको रकम सोधभर्ना पाउने भन्ने भएकोले व्यक्तिगत रूपमा खर्च बेहोर्नपर्ने अवस्था देखिँदैन । सम्झौतापत्रको प्रकरण नं. ९.५ मा मर्मत सम्भार कोषमा मासिक रकम जम्मा गर्ने प्रावधान रहेको र उक्त रकम निवेदकले आयबाट खर्चकट्टी पाउने भएकोले मर्मतसम्भारबापत निवेदकलाई हानि नोक्सानी तथा प्रत्यर्थीको लगानीमा क्षति हुने अवस्था भएको भन्न सकिने अवस्था रहन आउँदैन । नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व रहेको प्राधिकरणको उक्त आश्वासनप्रति यस इजलासले विश्वास गर्नुपर्ने ।

निवेदकले गरेका स्थायी लगानी मर्मत सम्भारको रकम सम्बन्धमा प्रत्यर्थी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको मिति २०७९।११।१९ को पत्रानुसार सोधभर्ना पाउने निश्चितता देखिन आएको समेतको स्थितिमा निवेदकको हकमा असर परेको भन्ने नदेखिँदा र प्रत्यर्थीले समयानुकूल नीतिगत निर्णय गरी विद्युत् आपूर्तिको व्यवस्थापन गर्न सक्ने नै देखिँदा मागबमोजिमको उत्प्रेषणको आदेश जारी हुने अवस्था देखिन आएन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ।

इजलास अधिकृत : चन्दा बेल्वासे

कम्प्युटर : शंकर सापकोटा

इति संवत् २०८० साल जेष्ठ ३ गते रोज ४ शुभम् ।

यसै लगाउका निम्न मुद्दाहरूमा पनि यसैअनुसार फैसला भएको छ :

- ०७९-WO-११०८, उत्प्रेषण, किसोर गुरुङ वि. नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समिति, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालय, काठमाडौंसमेत
- ०७९-WO-११०९, उत्प्रेषण, केशबहादुर विष्ट वि. नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समिति, नेपाल विद्युत्

प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालय दरबारमार्ग, काठमाडौंसमेत

- ०७९-WO-११४५, उत्प्रेषण, खड्ग बहादुर राउत वि. नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समिति, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालय, दरबारमार्ग, काठमाडौंसमेत
- ०७९-WO-११४६, उत्प्रेषण, दिपक प्रसाद ढुङ्गाना वि. नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समिति, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालय, दरबारमार्ग, काठमाडौंसमेत
- ०७९-WO-११४७, उत्प्रेषण, विश्वराज आचार्य वि. नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समिति, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालय, दरबारमार्ग, काठमाडौंसमेत
- ०७९-WO-११४८, उत्प्रेषण, विजय बहादुर थापा वि. नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समिति, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालय, दरबारमार्ग, काठमाडौंसमेत
- ०७९-WO-११४९, उत्प्रेषण, संगीता श्रेष्ठ थापा वि. नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समिति, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालय, दरबारमार्ग, काठमाडौंसमेत
- ०७९-WO-११५०, उत्प्रेषण, रेश्मीराज शर्मा वि. नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समिति, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालय, दरबारमार्ग, काठमाडौंसमेत

९८

मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा र मा.न्या.डा.श्री नहकुल सुवेदी, ०७७-CR-१०७२, अदालतको

अवहेलना, राधेश्याम पाण्डेय वि. जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कपिलवस्तु, तौलिहवासमेत

कहिले काहीँ मुद्दाको पक्षहरूले आफ्नो अनुकूल आदेश नहुँदा तथा प्रतिकूल आदेश हुँदा स्वस्थ रूपमा अदालतको आदेशको आलोचना टिका टिप्पणी गर्ने र त्यस्तो आलोचना, टिका टिप्पणीको कारणबाट अदालतप्रतिको जनआस्थामा आँच आउँछ भन्ने मान्न मिल्दैन । नियोजित रूपमा अदालतको आदेश कार्यान्वयन नगर्ने, बदनाम गर्ने सर्वसाधारण जनतामा भ्रम सिर्जना गर्ने जस्ता कार्य भएमा पक्कै पनि त्यस्तो कार्य अवहेलनाजन्य हुन सक्दछ । त्यस्तो सुनियोजित रूपमा संलग्न व्यक्ति तथा संस्थालाई दण्डित गर्ने र अदालतप्रतिको जन आस्थामा वृद्धि गर्ने दायित्व स्वयम् अदालतको प्राथमिकताको विषय हो तर प्रस्तुत विवादमा विपक्ष बसोबास गरेको घर भत्काउन लागेको हुँदा सो काम कारबाहीमा रोक लगाई पाउन उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासमा ०७७-WO-००१० को मुद्दा दायर गरेकोमा सो मुद्दामा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भए तापनि मिति २०७७।४।१२ मा सो आदेशलाई निरन्तरता दिनुपर्ने देखिएन भनी भएको आदेशको आधारमा सडक विस्तार कार्यलाई निरन्तरता दिई कपिलवस्तु नगरपालिकाले मिति २०७७।४।१६ मा निवेदकको घरमा डोजर लगाएर घरको केही संरचना भत्काएको अवस्थामा कसरी अदालतको अवहेलना भएको भनी पुनरावेदकले प्रस्ट पार्न सकेको देखिएन । अदालतबाट अन्तरिम आदेश जारी भएको अवस्थामा सो आदेशको अवज्ञा गरी प्रतिकूल कार्य गरेको अवस्थामा अदालतको अवहेलना गरेको विषय हुन सक्थ्यो । तर प्रस्तुत निवेदकको हकमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेशको निरन्तरता नहुने गरी आदेश भइसकेको हुँदा विपक्षबाट भएको कार्यबाट अदालतको अवहेलना भएको भन्न मिल्ने देखिँदैन । मूल रूपमा त्यस्तो कार्यले अदालतप्रति के कस्तो असर हुन पुग्यो भन्ने वस्तुगत

आधारमा देखिनुपर्ने हुन्छ । प्रस्तुत विवादमा त्यस्तो अवस्था देखिँदैन भने विपक्षहरूले स्थानीय सरकारको संरचना र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले दिएको अधिकारक्षेत्रको प्रयोग गरी नगरपालिकाबाट बाटो विस्तार गर्न लागेको भन्ने देखिएको हुँदा निषेधाज्ञा मुद्दामा जारी भएको अन्तरिम आदेशले रोकेको अवस्थासमेत नहुँदा विपक्षहरूले अदालतको आदेश विपरीत अवहेलनाजन्य कार्य गरेको भन्ने तथ्य नै प्रस्तुत मुद्दामा स्थापित हुन सकेको नदेखिने ।

विपक्षहरूमध्येका कपिलवस्तु नगरपालिका र उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासबाट भएको आदेशबाट निवेदक तथा अदालतको अवहेलना भएको नदेखिँदा विपक्षहरूबाट लिखितजवाफ नमगाई निवेदन खारेज हुने ठहर्‍याएको उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासको फैसला मिलेको देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत:- सविना तामाङ

कम्प्युटर :- शंकर सापकोटा

इति संवत् २०८० साल श्रावण १७ गते रोज ४ शुभम् ।

१९

मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा र मा.न्या.डा.श्री नहकुल सुवेदी, ०७७-सी-०५२६, खान लाउन शिक्षा खर्च दिलाई जन्मदर्ता बनाउने आदेश गरिपाउँ, अशोककुमार महतो वि. सन्ध्या कुमारी महतोसमेत

प्रत्यर्थीहरू सन्ध्या कुमारी महतो र आनन्द कुमार महतोको संरक्षण गर्ने अभिभारा आमाबुबा अर्थात् प्रत्यर्थी सरविना कुमारी महतो र पुनरावेदक अशोक कुमार महतो दुबैको हुने भए तापनि प्रत्यर्थी सरविना कुमारी महतोको आयस्रोत केही नभएको र निजले कुनै आय आर्जन गर्ने कार्य गरेको भन्ने मिसिल संलग्न कागजातहरूबाट देखिँदैन । पुनरावेदक अशोक कुमार महतो र प्रत्यर्थी सरविना कुमारी महतोबिच चलेको ०७६-सी-०३२१ नं. को अंश मुद्दासमेत धनुषा जिल्ला अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा नै रहेको भन्ने देखिन्छ । यस अवस्थामा नाबालकहरूको उचित

हेरचाह, संरक्षण, पालन पोषण, शिक्षा दीक्षालगायतका अभिभारा पुनरावेदक अशोक कुमार महतोको नै हुने भएकोले निजले आफ्नो पुनरावेदन जिकिरमा कुनै आयस्रोत नरहेको भन्ने उल्लेख गरेको भए तापनि निजहरूबिच अंशबन्डा भइसकेको नदेखिँदा प्रत्यर्थीहरू सन्ध्या कुमारी महतो र आनन्द कुमार महतोलाई खान, लाउन, शिक्षा र स्वास्थ्यलगायतको उचित व्यवस्थापनको लागि पुनरावेदक विपक्ष अशोक कुमार महतोबाट मासिक रूपमा रु.१२,०००।- (बाह्र हजार रूपियाँ) का दरले भराई दिनु भनी उच्च अदालत जनकपुरबाट मिति २०७७।०७।१८ मा भएको निर्देशनात्मक आदेश कानून तथा न्यायको रोहमा मिलेको देखिँदा अन्यथा गरिरहन परेन । अतः पुनरावेदकको पुनरावेदन जिकिर पुग्न नपुग्ने ।।

इजलास अधिकृत:- सविना तामाङ

कम्प्युटर :- शंकर सापकोटा

इति संवत् २०८० साल श्रावण १७ गते रोज ४ शुभम् ।

१००

मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा र मा.न्या.श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ, ०७४-सी-११४४, अंश, जनक बहादुर सिंह वि. धिर बहादुर सिंह

पुनरावेदकले आफ्नो प्रतिउत्तर तथा पुनरावेदनमा उल्लेख गरेका कमला सिंह, हर्क बहादुर सिंह र गजेन्द्र सिंहको नाममा रहेको श्रीसम्पत्ति अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म संगोलको सम्पत्ति मान्नुपर्ने अवस्था हुन्छ । यी व्यक्तिहरू विवादसँग सम्बन्धित नै रहेको र प्रस्तुत फैसलाले यी व्यक्तिहरूको अंश हकमा पनि असरपर्ने नै हुँदा निजहरूलाई नबुझी भएको निर्णय पूर्ण र न्यायोचित नहुने ।

कुनै पनि व्यक्तिलाई आफ्नो अंश हकबाट वञ्चित गराउन हुँदैन । हरेक अंशियारको पैतृक सम्पत्तिमा समान हक रहेको हुन्छ । यसरी अंश बन्डा गर्दा, सम्पूर्ण अंशियारलाई झिकाई बुझी निजहरूसँग तायदाती फाँटवारी माग गरी सो तायदातीमा उल्लिखित

श्रीसम्पत्तिहरू निजी आर्जनको हो वा पैत्रिक सम्पत्ति र सोबाट बढेबढाएको हो भनी यकिन गरेर मात्र नरम गरम मिलाई बन्डा गर्नुपर्नेमा प्रस्तुत मुद्दामा निजहरू पहिलो तथा दोस्रो पुस्ताका अंशियारहरूलाई बुझिएको देखिएन। त्यसरी एकासंगोलमा रहेका सम्पत्ति जिम्मा रहन सक्ने अंशियारहरूलाई नबुझी भएको सुरु कञ्चनपुर जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरेको उच्च अदालत दिपायल, महेन्द्रनगर इजलासको फैसला कानूनी प्रक्रिया पूरा नगरी भएको देखिँदा मिलेको देखिएन।

सुरु जिल्ला अदालत र उच्च अदालत दिपायल, महेन्द्रनगर इजलासले पालना गर्नुपर्ने कानूनी प्रक्रिया नअपनाई गरेको फैसला मिलेको नदेखिँदा बदर गरिदिएको छ। अब एकासंगोलमा रहेको सबै अंशियार परिवारलाई बुझी निजहरूसँग अंशबन्डा गर्नुपर्ने सम्पत्तिको ताथदाती फाँटवारी माग गरी पुनः जे जो बुझ्नुपर्ने प्रमाण बुझी निर्णय गर्नु भनी दुबै पक्षलाई सुरु कञ्चनपुर जिल्ला अदालतमा हाजिर हुन तारेख तोकी मिसिल सुरु जिल्ला अदालतमा पठाउने।

इजलास अधिकृत:- मैना माझी / सविना तामाङ

कम्प्युटर : समी नेपाली

इति संवत् २०८० साल साउन १८ गते रोज ५ शुभम्।

- यसै लगाउको ०७४-CI-११४५, राजीनामामा बदर नामसारी, जनकबहादुर सिंह वि. कमला सिंह ठकुरीसमेत भएको मुद्दामा पनि यसैनुसार फैसला भएको छ।

१०१

मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा र मा.न्या.श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ, ०७६-CR-०५०२, कर्तव्य ज्यान, वीर बहादुर चौधरीसमेत वि. नेपाल सरकार

जाहेरवालाका श्रीमान् भिम प्रसाद अधिकारीलाई आरोपित दुबै जना प्रतिवादीहरू मिली मर्नेसम्मको कुटपिट गरी सोही चोटको कारण करिब डेढ महिनाभित्र पीडित मरेको तथ्यमा विवाद देखिँदैन। उक्त

वारदातको सम्बन्धमा प्रतिवादीहरूले अनुसन्धानको क्रममा र अदालतसमक्षसमेत एकै मिलानको साबिती बयान दिई न्यायिक प्रक्रियालाई सहयोग पुऱ्याएको अवस्था देखिन्छ। प्रतिवादीहरूले पूर्वरिसइवी र मनसायपूर्वक सुनियोजित कुटपिट गरी ज्यान मरेको नभई तत्काल उठेको रिसको प्रतिक्रिया स्वरूप कुटपिटका कारण पछि उपचारको क्रममा पीडितको मृत्यु भएको देखिँदा निजको मृत्यु हुनुको कारणमा यी प्रतिवादीहरूको कुटपिटको कार्य भएकोमा कुनै द्विविधा नभए पनि पीडितलाई मार्ने प्रतिवादीहरूको पूर्वतयारी र मनसाय भने मिसिल संलग्न तथ्य प्रमाणबाट खुल्न आएको देखिएन।

मानिसमा तत्काल उठेको रिसबाट कसैको हत्या हुन गएकोमा त्यसलाई आवेशप्रेरित हत्या (Homicide by provocation) भनिन्छ। सर्वोच्च अदालतबाट आवेश प्रेरित हत्यामा मूलतः प्रतिवादीको पीडितलाई ज्यान मार्ने मनसाय वा पूर्वरिसइवी नभए पनि कुनै विषयमा केही गर्दा वा भनाभन वा विवाद हुँदा तत्कालै रिस उठी सो रिसलाई थाम्न सक्ने सामर्थ्य गुमाई आरोपित व्यक्तिले पीडितउपर साधारण लाठी, ढुङ्गा प्रहार गर्दा वा लात, मुक्का वा यस्तै प्रकारको गैरजोखिमी साधनले प्रहार गर्दा त्यस्तो प्रहारको चोटबाट तत्कालै वा ऐनका म्यादभित्र ज्यान मर्न गएको स्थिति हुनुपर्ने (नेपाल सरकार विरुद्ध ऋषिराम भण्डारीसमेत ने. का. प. २०६७ अङ्क २) भनी उल्लिखित ज्यानसम्बन्धी महल १४ नं. को कानूनी व्यवस्थाको व्याख्या भएको सादृश्यतामा प्रतिवादीहरूलाई तत्कालीन मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १ र १३(३) नं. को कसुरमा ऐन १३(३) नं. बमोजिम जन्मकैदको सजाय हुनुपर्दछ भन्ने प्रत्यर्थी वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् उपन्यायाधिवक्ताको बहस जिकिरसँग सहमत हुन सक्ने अवस्था देखिएन।

प्रतिवादीहरूको पीडित भिम प्रसाद

अधिकारीलाई मार्ने मनसाय पनि नभएको, निजसँग पूर्व कुनै रिसइवी पनि नभएको र लुकीचोरी पनि नहानेको तर तत्काल उठेको कुरामा रिस थाम्न नसकी हात, मुक्का, लात्ती र लाठाले हान्दा पीडित सख्त घाइते भई त्यसैको चोटपीडाको कारणबाट डेढ महिनाको अवधिमा निजको मृत्यु भएको हुँदा प्रतिवादीहरूको उक्त कार्य तत्कालीन मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १४ नं. मा वर्णित कानूनी व्यवस्थाभित्र पर्ने देखिन आयो । सो देखिनाले प्रतिवादीहरूलाई ऐजन् ज्यानसम्बन्धी महलको १ र १३(३) नं. को कसुरमा ऐजन् १३(३) नं. बमोजिम जन्मकैदको सजाय गर्दै ऐजन् अदालती बन्दोबस्त महलको १८८ नं. बमोजिम निजहरूलाई जनही ५ (पाँच) वर्ष मात्र कैद गर्न उपयुक्त हुने भनी व्यक्त रायसहितको उच्च अदालत दिपायल, महेन्द्रनगर इजलासको फैसला केही उल्टी भई प्रतिवादीहरू वीर बहादुर चौधरी र राजकुमार चौधरी दुबै जनालाई वारदात हुँदा कायम रहेको तत्कालीन मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १४ नं. बमोजिम जनही १० (दश) वर्ष कैदको सजाय हुने ।

इजलास अधिकृत : बद्रि प्रसाद लामिछाने

इति संवत् २०८० साल श्रावण २५ गते रोज ५ शुभम् ।

१०२

मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा र मा.न्या.श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ, ०७९-CR-०७३७, कर्तव्य ज्यान, "भैरहवा (क) कुमारी" वि. नेपाल सरकार

वारदात हुँदाको अवस्थामा प्रतिवादी "भैरहवा (क) कुमारी" नाबालिग अवस्थामै रहेको र निजसँग विवाह गरी कोखको बच्चालाई स्वीकार गर्न सम्बन्धित पुरुषले प्रतिवादीलाई आशवासनमा झुलाई आलटाल गरिरहेको देखिन्छ । असुरक्षित यौनसम्बन्ध हुन गई गर्भ रहन गएको र सामाजिक लोकलाजबाट बच्न आफूले जन्माएको बच्चा त्यत्तिकै छोडेको कारण पछि बच्चाको मृत्यु हुन पुगेको अवस्था तथा परिस्थितीलाई समेत

विचार गरी निर्णय गर्नु उपयुक्त हुने देखिन्छ । वारदात हुँदाको अवस्थामा निज प्रतिवादी मानसिक रूपमा समेत अपरिपक्व रही नाबालिग अवस्था रहेको हुँदा उचित निर्णय गर्न सक्ने क्षमतापनि विकास नभएको देखिन्छ । घरपरिवार, ईष्टमित्र, छरछिमेकी र आफन्त तथा समाजको तिरस्कार, लोकलज्जा तथा सम्भावित घृणाका कारण गर्भधारण गरेको समयदेखि नै लुकाएर बसेको देखिन्छ । अनपेक्षित गर्भधारणबाट जन्मिएका शिशुका कारण महिलाले सामाजिकरूपमा बहिष्कृत हुनुपर्ने र लामो समयसम्म सामाजिक लाञ्छनाको कारण आफ्नो इज्जत र प्रतिष्ठामा लागेको दाग बोकी हिँड्दा मानसिक अवस्थामा समेत बिचलन आउन सक्दछ । यस्तो कसुरमा सम्बन्धित महिलाको उमेर, सामाजिक परिस्थिती वा लोकलाजको अवस्थालगायतका कुराहरूलाई समेत विचार गरी कम सजाय गर्नु न्यायिक दृष्टिकोणबाट उपयुक्त हुने देखिन्छ । सामाजिक तिरस्कार तथा लोकलज्जाबाट बच्न आपराधिक कार्यको परिणामका सम्बन्धमा कुनै सोच विचारै नगरी जन्म दिने आमाले शिशु जन्मनासाथ त्यत्तिकै छोडेको कारण सो बच्चाको मृत्यु भएको तथ्य प्रारम्भदेखि नै कसुर स्वीकार गरी न्यायिक प्रक्रियालाई सहयोग पुऱ्याएकोले ऐन अनुसार सजाय गर्दा चर्को पर्न जाने अवस्था र परिस्थितिलाई समेत विचार गरी निजलाई ४ वर्ष कैद गर्दा पनि कानूनको मकसद पूरा हुने ।

प्रतिवादी "भैरहवा (क) कुमारी"लाई फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा १७(क) बमोजिम ४ वर्ष कैद हुन मनासिब हुने राय व्यक्त गरिएको उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासबाट भएको सो रायसहितको फैसला अन्यथा नभई उपयुक्त नै देखिँदा उक्त रायसहित सदर हुने ।

इजलास अधिकृत : बद्रि प्रसाद लामिछाने

इति संवत् २०८० साल श्रावण २५ गते रोज ५ शुभम् ।

१०३

मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा र मा.न्या.श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ, ०७९-RC-००२६, कर्तव्य ज्यान, नेपाल सरकार वि. रिना चौधरी कलवार

प्रतिवादीलाई टाउको दुखेको, जुकाको र ग्याँसको औषधी बेच्ने घटना विवरणमा कागज गर्ने व्यक्ति रामकेवल ठाकुरले आफूले दिएको औषधीबाट बच्चाको मृत्यु हुँदैन र गर्भपतन पनि हुँदैन भनी अनुसन्धानको क्रममा र अदालतसमक्षको बकपत्रमा उल्लेख गरी बेहोरा लेखाएको देखिन्छ । नवजात शिशुको तौल ३०० ग्राम भएको र अवधि पुरा भएर बच्चा जन्मिएको भनी शव परीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख हुनुका साथै सम्बन्धित विषयको विशेषज्ञले नवजात शिशु जिउँदै जन्मिएको भनी गरेको बकपत्रसमेतका मिसिल संलग्न आधार प्रमाणहरूबाट प्रतिवादी रिना चौधरीले मरेको नभई जिउँदै बच्चा जन्माई प्लाष्टिकमा पोको पारी नहरको पानीमा फालेको तथ्य पुष्टि हुने ।

प्रतिवादी रिना चौधरी कलवारको श्रीमान विदेशमा रहेको अवस्थामा सासू ससुरासँग विवाद भई घरबाट निकालेको कारण माईतीमा बस्दै आउँदा प्रमोद साहसँगको अवैध यौनसम्पर्कबाट गर्भधारण गरी पूरा अवधि पुगी नवजात शिशु जन्माएर लोक लाजको डरले जिउँदो जन्मेको शिशुलाई मारी आफ्नो अपराध छिपाउन बच्चाको लास बागमती सिँचाइ नहरको पानीमा फालेको पुष्टि प्रमाणित भइरहेको देखिन्छ । सो देखिनाले यी प्रतिवादीलाई तत्कालीन मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १ र १३(३) नं. को कसुरमा ऐजन १३(३) नं. बमोजिम सजाय गर्ने गरी सर्लाही जिल्ला अदालतबाट भएको इन्साफलाई सदर कायम गरेको उच्च अदालत जनकपुरको फैसलालाई अन्यथा भन्न सकिने स्थिति नदेखिने ।

२ छोरीहरू जन्माइसकेपछि पति वैदेशिक रोजगारीमा रहेको अवस्थामा विवादको कारण घरबाट निकालिएर माइती घरको शरणमा बस्दै आएको

प्रतिवादी रिना चौधरी कलवारको नाजुक पारिवारिक स्थितीको फाइदा उठाउँदै निज प्रतिवादीसँग आफूले विवाह गर्ने आश्वासनसमेत दिएर प्रमोद साह कानू नाम गरेको व्यक्तिले अवैध यौनसम्पर्क स्थापित गरी प्रतिवादी गर्भवती भएपछि निजको कोखको बच्चालाई स्वीकार गर्न निज पुरुष तयार नभई बेपत्ता भएको अवस्था देखिन्छ । अवैध यौनसम्बन्ध हुन गई गर्भ रहन गएको र सामाजिक लाञ्छनाबाट बच्न जन्मेको बच्चाको हत्या गरेको अवस्था तथा परिस्थितिलाई समेत विचार गरी निर्णय गर्नु उपयुक्त देखिन्छ । सामाजिक तिरस्कार तथा लोकलज्जाबाट बच्न अपराधिक कार्यको परिणामका सम्बन्धमा कुनै सोच विचारै नगरी शिशु जन्मनासाथ शिशुलाई जन्म दिने आमाले हत्या गरेको तथा प्रारम्भदेखि नै कसुर स्वीकार गरी न्यायिक प्रक्रियालाई सहयोग पुऱ्याउनुको साथै तह तहरूपले सर्लाही जिल्ला अदालत र उच्च अदालत जनकपुरबाट भएको फैसलाहरू स्वीकार गरी पुनरावेदन पनि नगरी बसेकोले ऐन अनुसार सजाय गर्दा चर्को पर्न जाने अवस्था र परिस्थितिलाई समेत विचार गर्दा निजलाई ८ वर्ष मात्र कैद गर्दा पनि कानूनको मकसद पूरा हुने ।

प्रतिवादी रिना चौधरी कलवारलाई तत्कालीन मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १ र १३(३) नं. को कसुरमा ऐजन १३(३) नं. बमोजिम सजाय गर्दै ऐजन अदालती बन्दोबस्त महलको १८८ नं. अनुसार ८ (आठ) वर्ष मात्र कैद हुन मनासिब हुने राय व्यक्त गरी सर्लाही जिल्ला अदालतबाट मिति २०७३/०५/२९ मा भएको रायसहितको सुरु फैसला मनासिब हुँदा सदर कायम गर्ने गरी उच्च अदालत जनकपुरबाट मिति २०७५/०१/१२ मा भएको सो रायसहितको फैसला अन्यथा नभई उपयुक्त नै देखिँदा उक्त रायसहित साधक सदर हुने ।

इजलास अधिकृत : बद्रि प्रसाद लामिछाने
इति संवत् २०८० साल श्रावण २५ गते रोज ५ शुभम् ।

१०४

मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा र मा.न्या.श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ, ०७५-CR-०९६५, ०७९-RC-०१४८, कर्तव्य ज्यान, नेपाल सरकार वि. छविलाल महतो कोइरीसमेत, नेपाल सरकार वि. रजन भन्ने रन्जन मण्डल खत्वे

प्रतिवादीहरू रामछविला भन्ने छविलाल महतो कोइरी, संजय पण्डित कुम्हार र विलास महतो कोइरीलाई अभियोग दाबीबाट सफाई दिने गरी र प्रतिवादी विनोद मण्डल खत्वेलाई अभियोग दाबीभन्दा कम सजाय गर्ने गरी तत्कालीन उच्च अदालत जनकपुरबाट भएको फैसला बदरयोग्य हुँदा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १४०(३) बमोजिम निज प्रत्यर्थी प्रतिवादीहरूलाई झिकाई उक्त फैसला उल्टी गरी सबै प्रतिवादीहरूलाई अभियोग माग दाबीबमोजिम साबिक मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १ र १३(३) नं. बमोजिमको कसुरमा ऐजन १३(३) नं. अनुसार नै सजाय हुने गरी फैसला हुनुपर्दछ भन्ने पुनरावेदक वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिर र विद्वान् उपन्यायाधिवक्ताको बहस जिकिरसँग सहमत हुन सकिने अवस्था देखिएन। मिसिल संलग्न उल्लिखित आधार, कारण र तथ्य प्रमाणहरूबाट निज चारै जना प्रतिवादीको हकमा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत जनकपुरबाट मिति २०७२/०३/२३ मा भएको फैसला मनासिब देखिँदा सदर हुने ठहर्छ। पुनरावेदक वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन।

प्रतिवादी रजन भन्ने रन्जन मण्डल खत्वेको हकमा विचार गर्दा, निजले अनुसन्धानको क्रममा गरेको बयानमा मिति २०६८/०७/२० गते लालु मण्डल खत्वे मेरो घरमा आई बच्चाहरूले दिसापिसाब गरी फोहोर पारेको भन्ने सम्बन्धमा अपशब्द प्रयोग गरी गालीगलौज गर्दा, भनाभन भएर झै-झगडा भई दोहोरो कुटपिट भएको र कुटपिटबाट सख्त घाइते भएका

लालु मण्डलको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको हो भनी घटित वारदातको सम्बन्धमा स्वीकारोक्ति जनाउँदै सिलसिलाबद्ध तवरले उल्लेख गरेको देखिन्छ। निजको अनुसन्धानको क्रममा भएको उक्त बयान बेहोरालाई मूलभूतरूपले समर्थन गर्दै अदालतमा भएको बयानमा पनि वारदातको सम्बन्धमा साबित नै रहेर लेखाएको देखिन्छ। निज प्रतिवादीउपर जाहेरवालाको किटानी जाहेरी तथा सोबमोजिम वारदातमा यी प्रतिवादीसमेतको संलग्नता रहेको भनी बकपत्रसमेत भएको देखिन्छ। निज प्रतिवादीले वारदात घटनालाई स्वीकार गर्दै सोको यथार्थ विवरण खुलाई आफू वारदातमा संलग्न रहेको र पीडित लालु मण्डल खत्वेको आफूले प्रहार गरेको कुटपिटको कारणबाट मृत्यु भएको तथ्यलाई स्वीकार गरी साबिक बयान गरेको पाइन्छ। साथै, वारदात घटना घटेको भनी स्वयं प्रतिवादी रजन भन्ने रन्जन मण्डलले पीडित लालु मण्डलको पत्नी जाहेरवाला तथा निजका छोराहरूसमेतउपर जाहेरी दिई सर्लाही जिल्ला अदालतमा चलेको २०६८ सालको स. फौ नं. १९४ नं. को कुटपिट अङ्गभङ्गको मुद्दासमेतबाट घटना वारदातमा निज प्रतिवादीको अहम् भूमिका रहेको पुष्टि हुन आउने देखिन्छ। पीडित लालु मण्डल र यी प्रतिवादी रन्जन मण्डलबिच भएको विवादबाट नै वारदात घटना भएकोमा द्विविधा रहेको अवस्था देखिएन। लालु मण्डल खत्वेको लास प्रकृति मुचुल्का हेर्दा शरीरमा कुनै घा चोट नदेखिएको तर Autopsy Report हेर्दा Head Injury को कारण निजको मृत्यु भएको देखिएको र निजलाई लात्तीले हिकाउँदा काठमा ठोकीएको कारण परेको चोटबाट मृत्यु भएको भन्ने प्रतिवादी रन्जन मण्डलको बेहोरासमेत देखिँदा निज रन्जन मण्डलले प्रहार गरेकै कारणबाट लालु मण्डल खत्वेको टाउकोमा चोट परी सोही कारणबाट मृत्यु भएको देखिँदा प्रतिवादी रजन भन्ने रन्जन मण्डलको हकमा साबिक मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १ र १३(३) नं. को कसुर अपराधमा ऐजन १३(३) नं.

बमोजिम जन्मकैदको सजाय हुने गरी सर्लाही जिल्ला अदालतबाट भएको सुरु फैसलालाई सदर गर्ने गरेको तत्कालीन पुनरावेदन अदालत जनकपुरको इन्साफ अन्यथा नदेखिँदा परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिन आएन ।

निज प्रतिवादी रजन भन्ने रन्जन मण्डललाई ऐनबमोजिम सजाय गर्दा चर्कोपर्ने भएकोले निजलाई साबिक मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोबस्त महलको १८८ नं. बमोजिम ८ वर्ष मात्र कैद सजाय गर्नु उपयुक्त देखिएको भनी तत्कालीन पुनरावेदन अदालत जनकपुरबाट फैसला गर्दा व्यक्त रायको हकमा विचार गर्दा, प्रस्तुत मुद्दामा बच्चाको घर वरिपरि दिसापिसाब गरी फोहोर बनाएको भन्ने सामान्य विवाद चर्कै गएर प्रतिवादी रजन भन्ने रन्जन मण्डलले गरेको प्रहारको कारण पीडित लालु मण्डलको मृत्यु हुन पुगेको वारदातको अवस्था, वारदातलाई स्वीकार गरी अनुसन्धान र अदालतलाई निजले गरेको सहयोग, मार्नुपर्नेसम्मको कुनै पूर्वतयारी, मनसाय, रिसइवी र कारण रहेको नदेखिएकोलगायतका मिसिल संलग्न आधार कारणहरूबाट निजलाई ऐनबमोजिम तोकिएको सजाय गर्दा केही चर्को पर्न जाने अवस्था देखिन आयो । अतः उपर्युक्तानुसार विवेचित आधार कारण र तथ्य प्रमाणहरूबाट तत्कालीन पुनरावेदन अदालत जनकपुरबाट निज प्रतिवादीलाई ८ वर्ष मात्र कैद गर्न उपयुक्त हुने देखिएको भनी व्यक्त रायको हकमा सम्म केही परिवर्तन गरी निज प्रतिवादी रजन भन्ने रन्जन मण्डल खत्वेलाई १२ (बाह्र) वर्ष कैदको सजाय हुने । इजलास अधिकृत) : बद्रि प्रसाद लामिछाने
इति संवत् २०८० साल श्रावण २५ गते रोज ५ शुभम् ।

इजलास नं. १३

१०५

मा.न्या.श्री कुमार रेग्मी र मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल, ०८०-WH-०२४०, बन्दीप्रत्यक्षीकरण, खड्गबहादुर राई वि. काठमाडौं जिल्ला सरकारी

वकिल कार्यालय, माइतीघर काठमाडौंसमेत

नेपालको संविधानको धारा २०(६), मुलुकी फौजदारी संहिता, २०७४ को दफा ९, नेपाल कानून व्याख्यासम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा २(क) र दफा २५समेत उल्लङ्घन गर्दै विपक्षी मानव बेचबिखन ब्युरोले मिति २०८०।०९।०८ मा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारतर्फको जाहेरी दर्ता गरी अनुसन्धान कारबाही चलाई निवेदिकालाई अदालतको अनुमतिमार्फत गैरकानूनी थुनामा राखिएको कार्यहरूले यी निवेदिकालाई अपूरणीय क्षति पुग्न गएको देखियो । यसरी यी निवेदिकाउपर दर्ता भएको जाहेरी, सोपश्चात् चलाईएको कामकारबाही एवं काठमाडौं अदालतबाट लिइएको पक्राउको अनुमति र अदालतबाट भएको म्याद थपलगायत सोसँग सम्बन्धी सम्पूर्ण काम कारबाहीहरू बदर भई निज निवेदिका नवीना राईलाई जे जस्तो अवस्थामा कारबाही चलिरहेको भए पनि तुरुन्त थुनाबाट मुक्त गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने ।

नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय, मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोले निवेदिकालाई समान तथ्यको विषयमा एक मुद्दापछि अर्को कसुर गरेको भनी निवेदिकालाई थुनामा राखी गरेको अनुसन्धानको कार्यमा स्पष्ट पूर्वाग्रह एवं प्रवृत्त भावना देखिनुका साथै सो कार्य जानाजान जबरजस्त रूपमा गरे भएको देखिन आउँछ । यस्ता कार्यहरू समयमा नै नसुधार्ने, सम्बद्ध कर्मचारी जिम्मेवार हुनु नपर्ने स्थितिको सिर्जना हुनु वा त्यस्तो प्रवृत्त भावना वृद्धि हुँदै जाने स्थितिमा स्वयं समग्र न्याय प्रणाली प्रति नै अनास्था र अविश्वास वृद्धि भई कानूनको शासनको उद्देश्य नै परास्त हुन जाने एवं अन्तराष्ट्रिय मञ्चमा समेत नेपालको छविमा गम्भीर जोखिमता रहन जाने हुन्छ । निवेदक बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेशमार्फत थुनामुक्त भए पनि निज गैरकानूनी तवरबाट रहेको थुनाको परिपूर्ण हुन सक्ने अवस्था नदेखिए जस्तै प्रस्तुत मुद्दामा पनि गैरकानूनी रूपमा थुनामा परे पनि निवेदकले अनाहकमा

थुनामा परी अपूरणीय वैयक्तिक स्वतन्त्रताको क्षति बेहोर्नुपरेको र सोको परिपूर्ण हुने अवस्था नदेखिने।

अतएव: यस्ता अनपेक्षित अवस्थाको समयमा नै सुधार, निराकरण, प्रवृत्त र पूर्वाग्रही कार्यलाई निरुत्साहन गर्ने हेतुका साथ प्रत्यर्थीका नाममा देहायबमोजिमको निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिएको छ।

- प्रहरी प्रधान कार्यालय, मानव बेचबिखन व्यूरोलाई आगामी दिनमा प्रस्तुत मुद्दामा जस्तो गम्भीर संविधान निषिद्ध अनुसन्धान कार्य नगर्नु नगराउनु भनी ध्यानाकर्षण गर्न लेखी पठाउनु भनी प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई जानकारी दिनु।
- कुनै कसुरसम्बन्धी अनुसन्धान तहकीकातको कार्य बिनापूर्वाग्रह एवं बिना प्रवृत्त भावनाका साथ सम्पादन गर्न गराउन मातहत कार्यालयलाई आवश्यक निर्देशन दिनु भनी प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई लेखी पठाउनु।
- नेपालको संविधानको धारा १५८ बमोजिम महान्यायाधिवक्ताले नेपाल सरकारको तर्फबाट मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने कुराको अन्तिम निर्णय गर्ने एवं ऐ. को उपधारा (६) को खण्ड (ख) एवं (ग) बमोजिम कानूनका मौलिक र अपरिहार्य सिद्धान्त एवं व्यवस्थाको कार्यान्वयन एवं अनुगमनकर्तासमेत रहेका सन्दर्भमा प्रस्तुत रिटमा देखिएका विसङ्गतीपूर्ण अवस्थाको निराकरण एवं नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न गराउन भनी लेखी पठाउनु।

इजलास अधिकृत:- डोलनाथ न्यौपाने / देवेन्द्र पौडेल
कम्प्युटर - पुजा कँडेल

इति संवत् २०८० साल फाल्गुन १८ गते रोज ६ शुभम्।

१०६

मा.न्या.श्री कुमार रेग्मी र मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल, ०८०-WH-००९७, बन्दीप्रत्यक्षीकरण,

जावेद अस्लाम खान वि. काठमाडौं जिल्ला अदालत तहसिल शाखा बबरमहलसमेत

निवेदकलाई एकै पटक बरामद भई कसुर स्थापित हुन आएको संरक्षित वन्यजन्तु पशुपक्षी ओसारपसार निकासी पैठारी तथा अवैध विदेशी मुद्रासम्बन्धी मुद्दामा फरक फरक समयमा अनुसन्धान गरी संरक्षित वन्यजन्तु पशुपक्षी ओसारपसार निकासी पैठारी मुद्दामा भएको ५ वर्ष कैदको अवधि पूरा हुन लाग्दा पुनः अवैध विदेशी मुद्रासम्बन्धी मुद्दामा अनुसन्धान तहकीकात गरी जरिवानाबापत कैद सजाय गरी मिति २०८१।०७।०१ गतेसम्मको कैद भुक्तान अवधि भनी लेखिएको मिति २०८०।०४।३० को संशोधित कैदी पुर्जी साबिक मुलुकी ऐन, दण्ड सजाय महलको ३८ नं. बमोजिम जरिवानाबापतको हद, ऐ. ४१ नं. तथा विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ को दफा १७ को उपदफा (८) बमोजिम जरिवानाबापतको कैद हदसमेतको कानूनी व्यवस्थाको रोहबाट मिलेको देखिन आएन।

निवेदक हालसम्म पनि थुनामा रहेको र उक्त थुना गैरकानूनी रहेको भन्ने देखिएकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ३७ बमोजिम बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने।

इजलास अधिकृत:- मोहनप्रसाद बेल्बासे

कम्प्युटर :- पुजा कँडेल

इति संवत् २०८० साल मंसिर ६ गते रोज ४ शुभम्।

१०७

मा.न्या.श्री कुमार रेग्मी र मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल, ०७५-CR-०९०१, जबरजस्ती करणी र हाडनाता, नेपाल सरकार वि. हरि कुमार शर्मा

पीडित एवं प्रतिवादी दुवैको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन हेर्दा, पीडितउपर जबरजस्ती करणी भएको साङ्केतिक लक्षणहरू देखिँदैन। प्रतिवादीको लिङ्ग तथा पीडितको योनि तथा सोको वरिपरि र शरीरमा कोतरिएको, खोस्निएको, चिथोरिएको घाउ, चोट तथा नीलडाम र सङ्घर्षका चिह्नहरू छैनन् भन्ने निजहरूको

स्वास्थ्य जाँच प्रतिवेदनबाट पनि देखिइरहेको स्थिति शंकारहित तथा वस्तुनिष्ठ प्रमाणहरूबाट प्रतिवादी परिवर्तित नामथर हरि कुमार शर्माले पीडित ६४ छिन्चु (झ)लाई जबरजस्ती करणी गरेको हो भन्ने तथ्य देखाउन सकेको पाइएन। यसरी प्रतिवादीले पीडितलाई जबरजस्ती करणी गरेको पुष्टि हुने ठोस भरपर्दो एवं वस्तुनिष्ठ प्रमाणको अभावमा प्रतिवादीलाई अभियोग मागदाबीबमोजिम सजाय गरिपाउँ भन्ने वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन। साथै प्रस्तुत वारदात भएकै भएमा हाडनातासम्म हुन सक्ने भन्ने उच्च अदालत सुर्खेतसमेतको फैसला सो हदसम्म अन्यथा देखिन आएन।

प्रतिवादीले जाहेरवालीलाई जबरजस्ती करणी गरेको नदेखिएकोले प्रतिवादीले अभियोग दाबीबाट सफाई पाउने ठहर गर्दै करणीजन्य कार्य भएको देखिएकोले प्रस्तुत मुद्दा हाडनाता करणीमा परिणत हुने र ऐनका म्यादभित्र जाहेरवालीले मुद्दा सकार गर्न आए सकार गराई दुनियाँवादी फौजदारी दायरीमा दायर गरी कारबाही चलाउने ठहर गरी सुर्खेत जिल्ला अदालतबाट मिति २०७३।०७।२९ मा भएको फैसलालाई सदर हुने भनी उच्च अदालत सुर्खेतबाट मिति २०७४।०९।२३ मा भएको फैसला मिलेको देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत:- डोलनाथ न्यौपाने / देवेन्द्र पौडेल
कम्प्युटर : अमिर रत्न महर्जन
इति संवत् २०८१ साल जेठ २८ गते रोज २ शुभम्।

१०८

मा.न्या.श्री कुमार रेग्मी र मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल, ०८०-WH-०११२, बन्दीप्रत्यक्षीकरण, सुष्मा जिम्बा वि. उच्च अदालत पाटनसमेत

मिसिल संलग्न जाहेरीमा प्रतिवादीको ठेगाना काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला, गोकुले गा.वि.स. वडा नं.६ हाल परिवर्तित ऐ.महाभारत गाउँपालिका, वडा नं. ०२ घर भई हाल काठमाडौं जिल्ला, बुढानीलकण्ठ न.पा. वडा नं.१० भनी उल्लेख भएको देखिन्छ। अभियोग-

पत्र र निवेदकले लक्ष्मी बैंकमा भरेको KYC फाराममा काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला, महाभारत गाउँपालिका वडा नं. ०२ घर भई हाल काठमाडौं जिल्ला, बुढानीलकण्ठ न.पा., वडा नं.१० भन्ने उल्लेख भएको देखिएकोमा उच्च अदालत, पाटनबाट निवेदक/प्रतिवादीको नाउँको म्याद जारी हुँदा काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला, महाभारत गाउँपालिका, वडा नं. ०२ को वतन उल्लेख गरी प्रतिवादी र निजको एकासगोल परिवारका व्यक्ति फेला नपरेको हुँदा घरदैलोमा टाँस गरिएको भनी म्याद जारी भई सोही वतनमा मिति २०७९।१२।२६ मा तामेली भएको पाइयो।

निवेदकउपरको उल्लिखित बैंकिङ कसुर मुद्दाको जाहेरी र अभियोग-पत्रमा समेत उल्लेख भएको हाल बसोबास रहेको वतन काठमाडौं जिल्ला, बुढानीलकण्ठ नगरपालिका, वडा नं.१० मा म्याद जारी नगरी निवेदकको स्थायी घर ठेगानामा जिल्ला काभ्रेपलाञ्चोक, महाभारत गाउँपालिका, वडा नं. ०२ मा तामेल भएको र सो स्थानमा निवेदकको बसोबास नरहेको भन्ने देखियो। अतः यी निवेदकको नाममा उल्लिखित मिति २०७९।१२।२६ मा तामेल भएको उक्त म्याद रीतपूर्वक जारी भई तामेल भएको देखिन नआएको र निजले आफूउपर लागेको अभियोगको उचित सुनुवाइ गर्न नपाएको आधारमा उच्च अदालत, पाटनबाट मिति २०८०।०२।०८ मा भएको फैसलासमेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिदिएको छ।

निवेदक प्रतिवादीलाई थुनामा रहेको कारागारबाट सम्बन्धित अदालतमा झिकाई बयान लिई थुनछेक आदेश गर्नेसमेतका प्रक्रिया अवलम्बन गरी कानूनबमोजिम जे जो गर्नुपर्छ गरी नियमानुसार गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने।

इजलास अधिकृत:- मोहनप्रसाद बेल्बासे
कम्प्युटर:- पुजा कँडेल

इति संवत् २०८० साल मंसिर ६ गते रोज ४ शुभम्।

१०९

मा.न्या.श्री कुमार रेग्मी र मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल, ०८१-WH-०२६८, बन्दीप्रत्यक्षीकरणसमेत, मिना अधिकारी वि. रुपन्देही जिल्ला अदालतसमेत

जाहेरवाला बटुकृष्ण खतिवडाले प्रतिवादी आशिष मल्लबाट पाउनुपर्ने बिगो रकम रु.१४,००,०००।- मा वादी दाबी छाडी मिलापत्र गर्न मन्जुर भई जाहेरवाला र प्रतिवादीले जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय रुपन्देहीमा संयुक्त निवेदन पेस गरेकोमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय रुपन्देहीबाट च.नं.३८९७ मिति २०८१।१०।२२ को पत्रबाट जाहेरवालाले पाउनुपर्ने बिगो बुझी लिएको भनी भरपाई गरी जाहेरवाला र प्रतिवादीले मिलापत्र गराइपाउँ भनी संयुक्त निवेदन दिएकोले मिलापत्र गराउने गरी आदेश दिई सो आदेशसहित तहसिलदारबाट मिलापत्र गराउन सक्ने बेहोरासमेत उल्लेख गरी रुपन्देही जिल्ला अदालतलाई पत्राचार गरेको देखिँदा उपर्युक्त कानूनी व्यवस्थाबमोजिम प्रस्तुत मुद्दामा मिलापत्र हुन सक्ने नै अवस्था देखिने।

सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८१ को दफा ८ ले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११७ उपदफा (२) मा गरेको माथि उल्लिखित संशोधनको बेहोरासमेतको स्थितिमा मिलापत्र हुने मुद्दामा फैसला कार्यान्वयनकै चरणमा पनि मिलापत्र हुन सक्ने नै देखिने।

मिलापत्र हुने मुद्दामा फैसला कार्यान्वयनकै चरणमा पनि मिलापत्र हुन सक्ने देखिएकोले प्रस्तुत मुद्दामा मिलापत्र नहुने भनी प्रत्यर्थी रुपन्देही जिल्ला अदालतका तहसिलदारबाट मिति २०८१।१०।२७ मा भएको आदेश र सो आदेश सदर हुने गरी जिल्ला न्यायाधीशबाट मिति २०८१।११।०२ मा भएको आदेशसमेत कानूनसम्मत नदेखिँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ। अब निवेदन मागबमोजिम जाहेरवाला एवं प्रतिवादीको उक्त मुद्दामा मिलापत्र

गराइपाउँ भनी परेको संयुक्त निवेदनउपर आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी निवेदकलाई थुनामुक्त गर्नु गराउनु भनी प्रत्यर्थीका नाममा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने।

इजलास अधिकृत : कृष्ण प्रसाद अधिकारी

कम्प्युटर : अमिर रत्न महर्जन

इति संवत् २०८१ साल चैत्र ३ गते रोज १ शुभम्।

११०

मा.न्या.श्री कुमार रेग्मी र मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल, ०७५-CR-०७०७, ठगी, गोपाल भन्ने रामबहादुर न्यौपाने वि. नेपाल सरकार

प्रतिवादीले सिद्धार्थ बैंकको जुनु श्रेष्ठको चेक गणेश बहादुर शाहीको नाममा जारी गर्न लगाएको हो भन्ने तथ्य स्थापित गर्ने प्रमाण पनि मिसिलबाट देखिँदैन। साथै महेश्वर काफ्लेले जारी गरेको चेक सम्बन्धमा प्रतिवादीको कहींकतै संलग्नता पुष्टि भएको अवस्थासमेत देखिँदैन। मौकाको जाहेरी दरखास्तमा २०७०।१०।२१ मा रु.८०,०००।-, ऐ. फागुन २ गते रु.२०,०००।- र मिति २०७०।११।११ मा रु.२,००,०००।- नगद लिएको भनी दाबी गरे पनि सो दाबीलाई पुष्टि हुने लिखत, भरपाई वा डायरी टिपोट फोटोसमेतको कुनै प्रमाण पेस गर्न भई तथ्य अवस्था नै स्थापित हुन सकेको पनि देखिँदैन। जाहेरीमा लेखेजस्तो स्टाफ नर्समा जागिर लगाइदिने भए अध्ययनका प्रमाणपत्र, नागरिकतासमेत यी पुनरावेदक प्रतिवादीलाई बुझाएकी छु भनी जाहेरवालाले भन्न सकेको पनि देखिँदैन। जाहेरी दरखास्तमा रामबहादुर न्यौपाने र गणेश बहादुर शाहीले जाहेरवालालाई बोलाएर आफ्नै खाताको चेक हो भनी जुनु श्रेष्ठको चेक दिएछन् भनी लेखिएको उक्त चेक गणेश बहादुरका नाममा जारी भएको भन्ने जाहेरी बेहोरा देखिन्छ। गणेशबहादुर शाहीका नाममा काटेको चेकमा यी प्रतिवादी सरोकारवाला हुने भन्न सोलाई स्थापित गर्ने भरपर्दा कडीहरू मौज्जात हुन सकेको पनि देखिँदैन। जाहेरवाला सन्तोषी मालीले

अदालतसमक्ष गरेको बकपत्रमा हतार हतारमा जुनु श्रेष्ठको खाताको चेक नहेरी लिए भनी उल्लेख भएको छ । उक्त तथ्यले जाहेरी दरखास्तलाई समर्थन गरेको भन्न पनि मिलेन । फौजदारी मुद्दामा प्रतिवादीउपरको आरोप शंकारहित तवरले पुष्टि हुनुपर्ने देखिन्छ । जाहेरी बेहोरालाई जाहेरवालाले अदालतसमक्षको बकपत्रले विरोधाभाष र खण्डित गरेको देखिन्छ । जाहेरवालाले जाहेरी बेहोरालाई तथ्ययुक्त आधारबाट प्रमाणित नभएको अवस्थामा जाहेरीमा दिएको कुराले मात्र प्रतिवादी कसुरदार शंकारहित तवरबाट पुष्टि भएको मान्न नमिल्ने ।

चेक भुक्तान हुन नसकेको प्रश्न छ, उक्त चेक भुक्तान हुनु/नहुनु यी पुनरावेदक/प्रतिवादीको कुनै सरोकारको विषय हो भन्ने पनि देखिँदैन । जुनु श्रेष्ठले महेश्वर काफ्लेलाई, महेश्वर काफ्लेले गणेश बहादुर शाहीलाई चेक दिएको भन्ने कुरा मिसिल संलग्न कागज कथन देखिन्छ, तर निज प्रतिवादीको सो चेकसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित हुन सकेको पाइँदैन । फौजदारी मुद्दामा अभियुक्तमाथि लगाइएको आरोप वादी पक्षले प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २५ बमोजिम प्रमाणित गर्नुपर्ने हुन्छ । ठोस तथा तथ्ययुक्त प्रमाणको अभावमा केवल जाहेरवालाले गरेको पोलको आधारमा मात्र दोषी ठहर्‍याउन मिल्ने नदेखिँदा यी प्रतिवादीले अभियोग माग दाबीबाट सफाई पाउने ।

प्रतिवादी गोपाल भन्ने राम बहादुर न्यौपानेले अभियोग माग दाबीको कसुरबाट सफाई पाउने ठहरी काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०७२।११।०९ मा भएको फैसलालाई बदर गरी निज प्रतिवादीलाई मुलुकी ऐन, ठगीको महलको ४ नं. बमोजिम बिगो रु.३,००,०००।- (तीन लाख रुपियाँ) जरिवाना र १ (एक) वर्ष कैद हुने र जाहेरवालीले प्रतिवादीबाट उक्त बिगो भराइपाउने ठहर्‍याई उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७४।११।२८ मा भएको फैसला मिलेको नदेखिँदा उल्टी भई प्रतिवादीले अभियोग दाबीबाट

सफाई पाउने ।

इजलास अधिकृत : डोलनाथ न्यौपाने / देवेन्द्र पौडेल
इति संवत् २०८१ साल जेठ २८ गते रोज २ शुभम् ।

१११

मा.न्या.श्री कुमार रेग्मी र मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल, ०७४-CR-१५४५, ०७४-CR-१६०५, ०७४-CR-१६०६, खोटा चलन, नेपाल सरकार वि. मिथिलेश तिवारिसमेत, मिथिलेश तिवारी वि. नेपाल सरकार, रामेश्वर सहनी गोडी वि. नेपाल सरकार

निज प्रतिवादी धिरज साहले घटना वारदातको समयमा सहअभियुक्तहरूसँग फोन सम्पर्क गरेको भन्ने कल डिटेल्को आधारमा मात्र निज प्रतिवादीउपर अभियोग दाबी लिएको देखिन्छ । निजउपरको अभियोग दाबी वादी पक्षले प्रमाणबाट पुष्टि गर्न सकेको देखिँदैन । प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २५ बमोजिम वादी नेपाल सरकारले धिरज साहउपरको अभियोग दाबी वस्तुनिष्ठ रूपले प्रमाणित गर्न नसकेको अवस्थामा निज प्रतिवादीले अभियोग माग दाबीको कसुर गरेका हुन् भन्न शंकारहित तवरबाट अभियोग पुष्टि हुन नसकेकोले निज दोषी हुन् भन्न मिल्ने अवस्था रहेन । अतः निज प्रतिवादीलाई सफाई दिने गरी उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगन्जबाट भएको फैसला मिलेको देखियो । निज प्रतिवादीलाई अभियोग मागदाबीबमोजिम सजाय हुनपर्छ भनी वादी नेपाल सरकारको तर्फको पुनरावेदन जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन ।

प्रतिवादी रामेश्वर सहनी गोडी र मिथिलेश तिवारीलाई जनही १ वर्ष कैद र बिगोबमोजिम जनही रु.४७,४४,०००।- जरिवाना हुने र प्रतिवादी धिरज साह कानुले अभियोग माग दाबीबाट सफाई पाउने ठहर्‍याई उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगन्जबाट मिति २०७४।०५।०६।३ मा फैसला भएको देखिन्छ । साथै प्रतिवादी रामेश्वर सहनी गोडी

र प्रतिवादी मिथिलेश तिवारीलाई साबिक मुलुकी ऐन, खोटा चलनको महलको १ नं. बमोजिमको कसुरमा ऐ. को ८ नं. बमोजिम जनही १ वर्ष कैद र बिगो बमोजिम जनही रु.४७,४४,०००/- जरिवाना हुने ठहरी फैसला भएको भए तापनि पनि निजहरुउपरको अभियोग माग दाबीबमोजिम तत्कालीन मुलुकी ऐन, खोटा चलनको महलको दफा ८ नं. मा भएको बिगोबमोजिम जरिवाना हुने व्यवस्थाबमोजिम बिगोबमोजिम नै जरिवाना गरेको सम्बन्धमा हाल वहाल रहेको मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २५७ मा खोटा मुद्रा चलन गर्न नहुने र त्यस्तो खोटा मुद्रा चलनमा ल्याएमा वा उद्योग गरेमा ऐ. ऐनको उपदफा (२) मा सात वर्षसम्म कैद र सत्तरी हजार रुपियाँसम्म जरिवाना हुने छ भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ । अर्कोतर्फ फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ५ मा कुनै कसुरका सम्बन्धमा कसुर गर्दाका बखतभन्दा सजाय निर्धारण गर्दाका बखत कानूनबमोजिम घटी सजाय हुने रहेछ भने घटी सजाय हुने गरी निर्धारण गर्नुपर्ने छ भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । यसका साथै केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ को दफा ३९(२)(ख) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा कुनै फौजदारी कसुरको सजाय साबिक ऐनमा मुलुकी अपराध संहितामा लेखिएकोभन्दा बढी रहेछ भने संहितामा लेखिएको हदसम्म मात्र सजाय हुने छ भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको देखिने ।

प्रतिवादीहरु रामेश्वर सहनी गोढी र मिथिलेश तिवारीलाई साबिकको मुलुकी ऐन, खोटा चलनको महलको ८ नं. अनुसार न्यायिक विवेक प्रयोग गरी घटी कैद एक वर्ष गरेको हदसम्म सोही कैद सदर भई जरिवानाको हकमा हाल प्रचलनमा रहेको मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २५७(२) ले रु.७०,०००/- सम्म जरिवाना हुन सक्ने भनी जरिवानाको सीमा निर्धारण गरेकोले साबिकको कानून मुलुकी ऐनको महलको ८ नं. ले व्यवस्था गरेबमोजिम

बिगोबमोजिम जरिवाना गर्न हालको प्रचलित कानूनबमोजिम मिल्ने नदेखिँदा निज प्रतिवादी रामेश्वर सहनी गोढी र प्रतिवादी मिथिलेश तिवारीलाई मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २५७ को उपदफा (२) बमोजिम जनही रु.७०,०००/- (सत्तरी हजार) जरिवाना हुने ।

इजलास अधिकृत:- डोलनाथ न्यौपाने / देवेन्द्र पौडेल
कम्प्युटर : अमिर रत्न महर्जन

इति संवत् २०८१ साल जेठ २८ गते रोज २ शुभम् ।

इजलास नं. १६

११२

मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल र मा.न्या.श्री बालकृष्ण ढकाल, ०८१-सी-०६६९, लेनदेन, बासुदेव दवाडी वि. रविन्द्र बज्राचार्यसमेत

वादी र प्रतिवादीबिच मिति २०६५।७।८ मा तिर्न बाँकी रकम ५० दिनको भाखा तोकी उक्त तोकिएको समयसीमा भित्र तिर्ने सर्त उल्लेख गरी कागज गरिएको देखिन्छ । सो कागज लेनदेन व्यवहारको सन्दर्भमा लेनदेन व्यवहारको महलको २ नं.अनुरूपको कागज भएको भन्ने कागज बेहोराबाट स्थापित हुन आउँछ । पुनरावेदकले हदम्याद नाघेको भनी लिएको जिकिरका सम्बन्धमा हेर्दा, मिति २०६५।०७।०८ मा लिखत भएकोमा उल्लिखित लिखत लेनदेन व्यवहारको महलको २ नं.अनुरूप लिखत भएकोले सो कानूनी व्यवस्थाले तोकेको हदम्यादभित्र फिराद पर्न आएको देखिँदा हदम्याद नाघेको भन्न नमिल्ने ।

प्रतिवादी स्वयंले वादीहरुलाई रकम तिर्न बुझाउन बाँकी रहेको तथ्य स्वीकारेको साथै उक्त तथ्य निज वादी र प्रतिवादीबिच भएको उक्त लिखतसमेतबाट यी प्रतिवादीले वादीहरु रविन्द्र बज्राचार्य तथा बट्टी महर्जनलाई रकम तिर्न बुझाउन बाँकी रहेको प्रमाणित भएको देखिन्छ । वादीहरुमध्येका रविन्द्र बज्राचार्यलाई यी पुनरावेदक प्रतिवादीले मिति २०६६।०८।०२ मा

NIMB Bank को चेकमार्फत रु. १०,००,०००।- (दश लाख रुपियाँ) तिरेको देखिन्छ । मिसिल संलग्न बासुदेव दवाडीको बैंक स्टेटमेन्ट हेर्दा, रविन्द्र बज्राचार्यलाई रकम तिरेको देखिएको तर अर्का वादी बद्री महर्जनले कुनै पनि रकम प्राप्त गरेको देखिँदैन । यसर्थ, वादी र प्रतिवादीबीच भएको लिखतमा रविन्द्र बज्राचार्य र बद्री महर्जन दुवैजनाकोले कि.नं. १३९ को जग्गा बिक्रीबापत रु. ९,५९,३७५।- प्रतिवादी बासुदेव दवाडीबाट प्राप्त गर्न बाँकी रहेको अवस्थामा यी प्रतिवादीले रु. १०,५०,०००।- वादीमध्येका रविन्द्र बज्राचार्यलाई मात्र रकम तिरेको देखिँदा उच्च अदालतको मिति २०६९।१२।१८ मा भएको फैसला मिलेको देखिन आएन ।

सुरु काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट वादी दाबीबमोजिम रु. ९,५९,३७५।- वादीले प्रतिवादीबाट भराई लिन पाउने र ब्याजसम्बन्धी वादी दाबी नपुग्ने ठहर्‍याई मिति २०६९।०३।१४ मा भएको फैसला सदर हुने ठहर्‍याई तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०६९।१२।१८ मा भएको फैसला केही उल्टी भई वादीमध्येका बद्री महर्जनले रु. ९,५९,३७५।- मध्ये आधा रु. ४,७९,६८७.५।- निज प्रतिवादी बासुदेव दवाडीबाट भराइपाउने ।

इजलास अधिकृत : अमृता बोगटी

इति संवत् २०८२ साल जेठ ४ गते रोज १ शुभम् ।

११३

मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल र मा.न्या.श्री महेश शर्मा पौडेल, ०७६-CR-१३०१, ०७६-CR-१५१०, कर्तव्य ज्यान, जोगिन्द्र महतो भन्ने योगेन्द्र नुनिया वि. नेपाल सरकार, रामबहादुर वि. जोगिन्द्र महतो भन्ने योगेन्द्र नुनिया

मृतकको मृत्यु कर्तव्यबाट भएको अवस्था स्थापित भएको, मृतकलाई निज प्रतिवादीले कुटपिट गरी भएको अवस्था निजको अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष भएको बयान, किटानी जाहेरी बेहोरा, घटना वारदातका सम्बन्धमा कागज गरिदिने

मानिसहरूले गरेको कागज बेहोरा, लास प्रकृति एवम् लास लुकाए छुपाएको स्थिति, लास दबाउन छुपाउन निज प्रतिवादीले गरेको रकम खर्चसमेतका तथ्य प्रमाणबाट निज प्रतिवादीले मृतकलाई कुटपिट गरी मारी लास दबाए छिपाएको स्थिति शंकारहित तवरबाट पुष्टि हुने ।

प्रतिवादी योगेन्द्र महतो र अन्य सबै प्रतिवादीहरूलाई ज्यानसम्बन्धी महलको ४ नं. बमोजिमको थप सजाय नगरेको भनी वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट पर्न आएको पुनरावेदनलाई हेर्दा प्रस्तुत मुद्दामा ज्यानसम्बन्धी महलको ४ नं. मा पुर्जी नलिई लास जलाउन, गाड्न, फाल्न नहुने तथा दबाउने उद्देश्यले लास जलाउने, गाड्ने, फाल्ने वा सो कुरा गर्न लाउने कार्यलाई कसुर कायम गरेकोमा प्रस्तुत मुद्दामा लास जलाएको, गाडेको वा फालेको अवस्था नभई वारदातस्थलमा नै लास लुकाएकोसम्मको अवस्था हुँदा ४ नं. अनुसार सजाय हुने कार्य भएको नभई ऐ. महलको २५ नं. को कसुर देखिन आयो । तसर्थ योगेन्द्र महतो र अन्य सबै प्रतिवादीहरूलाई ज्यानसम्बन्धी महलको ४ नं. बमोजिमको थप सजायसमेत गरिपाउँ भनी नेपाल सरकारको तर्फबाट परेको प्रस्तुत पुनरावेदन जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन ।

प्रतिवादीमध्येका जोगेन्द्र भन्ने योगेन्द्र महतो नुनियालाई ज्यानसम्बन्धी महलको १३(३) नं. अनुसार जन्मकैदको सजाय तथा नथुनी महतो, रविन्द्र महतों, मनाको देवी, रावडी देवी, रामबाबु चौरसिया, मोहम्मद नसरुल्लाह, महम्मद हुसेन यमाम धुनियालाई सोही महलको २५ नं. अनुसार सजाय गरेको सुरु पर्सा जिल्ला अदालतको मिति २०७४।०९।१२ को फैसला सदर गरेको उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगन्जको मिति २०७५।११।२१ को फैसला कानूनसम्मत नै देखिन आएकोले सदर हुने ।

इजलास अधिकृत : फुलमाया मेयाङ्गबो लिम्बू

कम्प्युटर: संदिप अवाल

इति संवत् २०८१ साल मंसिर २४ गते रोज २ शुभम् ।